BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE

Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 en artikelen 117 en 118 van de wet van 5 mei 2019.

Dit *Belgisch Staatsblad* kan geconsulteerd worden op :

www.staatsblad.be

Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Directeur : Eva Kuijken

Gratis tel. nummer : 0800-98 809

196e JAARGANG

N. 119

Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 et les articles 117 et 118 de la loi du 5 mai 2019.

Le *Moniteur belge* peut être consulté à l'adresse :

www.moniteur.be

Direction du Moniteur belge, chaussée d'Anvers 53, 1000 Bruxelles - Directeur : Eva Kuijken

Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

196e ANNEE

MAANDAG 1 JUNI 2026
TWEEDE EDITIE

LUNDI 1er JUIN 2026
DEUXIEME EDITION

INHOUD

SOMMAIRE

Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister

30 MEI 2026. — Programmawet, bl. 29687.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

18 MEI 2026. — Wet houdende wijzigingen met betrekking tot de regeling van de vrijwillige overuren en van het Sociaal Strafwetboek, bl. 29768.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

18 MEI 2026. — Wet houdende diverse arbeidsbepalingen, bl. 29770.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

30 MEI 2026. — Wet houdende de pensioenhervorming, bl. 29778.

Federale Overheidsdienst Financiën

26 MEI 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën gedetacheerd in het buitenland, bl. 29826.

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre

30 MAI 2026. — Loi-programme, p. 29687.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

18 MAI 2026. — Loi portant modifications relatives au régime des heures supplémentaires volontaires et du Code pénal social, p. 29768.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

18 MAI 2026. — Loi portant des dispositions diverses relatives au travail, p. 29770.

Service public fédéral Sécurité sociale

30 MAI 2026. — Loi portant la réforme des pensions, p. 29778.

Service public fédéral Finances

26 MAI 2026. — Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions relatives aux agents du Service public fédéral Finances détachés à l'étranger, p. 29826.

Officiële berichten

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Oproep tot kandidaatstelling voor een bestuurder (m/v), bl. 29827.

Avis officiels

Gouvernements de Communauté et de Région

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Région de Bruxelles-Capitale

Région de Bruxelles-Capitale

Appel à candidatures pour un.e administrateur.trice, p. 29827.

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[C − 2026/003986]

30 MEI 2026. — Programmawet (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL 1. — *Algemene bepaling*

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. — *Financiën*

HOOFDSTUK 1. — *Wijzigingen van het Wetboek diverse rechten en taksen, betreffende de taks op de inscheping van een luchtvaartuig en de jaarlijkse taksen op de verzekeringsverrichtingen, op de effectenrekeningen en op de kredietinstellingen*

Art. 2. In artikel 162, 2°, van het Wetboek diverse rechten en taksen, vervangen bij de wet van 18 juli 2025, wordt het getal "5" vervangen door het getal "10".

Art. 3. In artikel 162, 1°, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 28 maart 2022, wordt het getal "10" vervangen door het getal "10,5".

Art. 4. In artikel 162, 1°, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 28 maart 2022, wordt het getal "10,5" vervangen door het getal "11".

Art. 5. In artikel 175^{1}, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 april 2003, wordt het getal "9,25" vervangen door het getal "9,6".

Art. 6. In artikel 201/6, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 februari 2021, wordt het getal "0,15" vervangen door het getal "0,3".

Art. 7. Artikel 201^{11} van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 22 juni 2012, en vervangen bij de wet van 3 augustus 2016, wordt aangevuld met de woorden ", na aftrek van:

1° de schulden tegenover de Europese Investeringsbank opgenomen in lijn 129 met landencode 4C van tabel 43.03 van dat Schema;

2° de schulden tegenover centrale tegenpartijen die erkend zijn overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters of die de status hebben van gekwalificeerde centrale tegenpartijen overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012, voor zover deze schulden overeenkomstig Schema A worden opgenomen op lijn 229 van tabel 00.20.".

Art. 8. In artikel 201^{12} van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 22 juni 2012, vervangen bij de wet van 30 juli 2013 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2025, worden de getallen "0,15205" en "0,20204" respectievelijk vervangen door de getallen "0,19286" en "0,25626".

Art. 9. Artikel 2 treedt in werking op 1 januari 2027.

Artikel 3 treedt in werking op 1 januari 2028.

Artikel 4 treedt in werking op 1 januari 2029.

Artikel 5 is van toepassing op de premies die vervallen vanaf de eerste dag van de maand na de bekendmaking van de wet in het *Belgisch Staatsblad* en ten vroegste op 15 mei 2026.

Artikel 6 is van toepassing op de referentieperiodes die eindigen vanaf de datum van de bekendmaking van de wet in het *Belgisch Staatsblad*.

Artikelen 7 en 8 zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2027.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[C − 2026/003986]

30 MAI 2026. — Loi-programme (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. — *Disposition générale*

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. — *Finances*

CHAPITRE 1er. — *Modifications du Code des droits et taxes divers, relatives à la taxe sur l'embarquement dans un aéronef et aux taxes annuelles sur les opérations d'assurance, sur les comptes-titres et sur les établissements de crédit*

Art. 2. Dans l'article 162, 2°, du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 18 juillet 2025, le nombre "5" est remplacé par le nombre "10".

Art. 3. Dans l'article 162, 1°, du même Code, rétabli par la loi du 28 mars 2022, le nombre "10" est remplacé par le nombre "10,5".

Art. 4. Dans l'article 162, 1°, du même Code, rétabli par la loi du 28 mars 2022, le nombre "10,5" est remplacé par le nombre "11".

Art. 5. Dans l'article 175^{1}, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, le nombre "9,25" est remplacé par le nombre "9,6".

Art. 6. Dans l'article 201/6, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 2021, le nombre "0,15" est remplacé par le nombre "0,3".

Art. 7. L'article 201^{11} du même Code, inséré par la loi-programme du 22 juin 2012 et remplacé par la loi du 3 août 2016, est complété par les mots ", après déduction:

1° des dettes envers la Banque européenne d'investissement reprises dans la ligne 129 avec le code pays 4C du tableau 43.03 de ce Schéma;

2° des dettes envers les contreparties centrales reconnues conformément au Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ou qui ont le statut de contrepartie centrale qualifiée conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dans la mesure où ces dettes sont reprises conformément au Schéma A à la ligne 229 du tableau 00.20.".

Art. 8. Dans l'article 201^{12} du même Code, inséré par la loi-programme du 22 juin 2012, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025, les nombres "0,15205" et "0,20204" sont remplacés respectivement par les nombres "0,19286" et "0,25626".

Art. 9. L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2027.

L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2028.

L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2029.

L'article 5 s'applique pour les primes échues à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication de cette loi au *Moniteur belge* et au plus tôt le 15 mai 2026.

L'article 6 est applicable pour les périodes de référence qui prennent fin à partir du jour de la publication de la loi au *Moniteur belge*.

Les articles 7 et 8 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2027.

HOOFDSTUK 2. — *Wijzigingen betreffende de inkomstenbelastingen*

Afdeling 1. — Beperking van de forfaitaire raming van de kosten die aftrekbaar zijn van het bruto-inkomen uit auteursrechten

Art. 10. Artikel 3 van het KB/WIB 92, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 augustus 2019, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"In het geval van inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten, bedoeld in artikel 17, § 1, 3° of 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, is de in het eerste lid bedoelde kostenaftrek enkel van toepassing op inkomsten uit activiteiten waarvoor de belastingplichtige op het moment dat deze inkomsten zijn betaald of toegekend over een kunstwerkattest beschikt als bedoeld in artikel 7 van de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers of artikel 12, § 8, van het koninklijk besluit van 13 maart 2023 betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers, of in gelijkaardige bepalingen of bepalingen van gelijke werking aangenomen door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en is niet van toepassing op inkomsten uit activiteiten waarvoor de belastingplichtige over een kunstwerkattest beschikt zoals bedoeld in artikel 17 van voormeld koninklijk besluit.".

Art. 11. Artikel 4 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 26 december 2022, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het in het eerste lid, 1°, bedoelde forfait is enkel van toepassing op inkomsten uit activiteiten waarvoor de belastingplichtige op het moment dat deze inkomsten zijn betaald of toegekend over een kunstwerkattest beschikt als bedoeld in artikel 7 van de wet 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers, of in artikel 12, § 8, van het koninklijk besluit van 13 maart 2023 betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers, of in gelijkaardige bepalingen of bepalingen van gelijke werking aangenomen door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en is niet van toepassing op inkomsten uit activiteiten waarvoor de belastingplichtige over een kunstwerkattest beschikt zoals bedoeld in artikel 17 van voormeld koninklijk besluit.".

Art. 12. Deze afdeling heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2026 en is van toepassing op de vanaf 1 januari 2026 betaalde of toegekende inkomsten.

In afwijking van het eerste lid, zijn voor wat betreft de inhouding van de roerende voorheffing de wijzigingen opgenomen in deze afdeling pas van toepassing op de inkomsten betaald of toegekend vanaf de tiende dag na bekendmaking van deze wet in het *Belgisch Staatsblad*.

Afdeling 2. — Liquidatiereserve en VVPRbis

Art. 13. Artikel 21, eerste lid, 11°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 18 juli 2025, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Wanneer blijkt dat de genieter van de in het eerste lid bedoelde dividenden binnen de drie jaar volgend op de datum van toekenning of betaalbaarstelling van deze dividenden rechtstreeks of onrechtstreeks de functie van bedrijfsleider als bedoeld in artikel 32, eerste lid, uitoefent in een vennootschap die dezelfde of gelijkaardige activiteiten verricht als deze van de vennootschap die de dividenden heeft uitgekeerd, worden deze dividenden alsnog aangemerkt als belastbare inkomsten van roerende goederen en kapitalen in het belastbaar tijdperk waarin het voormelde feit zich voor het eerst binnen deze termijn van drie jaar voordoet, behoudens indien de belastingplichtige kan bewijzen dat de hierboven bedoelde handelingen hoofdzakelijk door andere motieven verantwoord zijn dan het verkrijgen van het in het eerste lid bedoelde voordeel.".

Art. 14. In artikel 171 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 april 2026, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder 3°*sexies* worden de woorden "aanslagvoet van 15 pct." vervangen door de woorden "aanslagvoet van 18 pct.";

2° in de bepaling onder 3°*septies* worden in de inleidende zin de woorden "aanslagvoet van 5 pct., 6,5 pct. of 20 pct." vervangen door de woorden "aanslagvoet van 5 pct., 6,5 pct., 9,8 pct. of 20 pct.";

3° in de bepaling onder 3°*septies*, *a)*, worden de woorden "31 december 2025" vervangen door de woorden "30 december 2025";

CHAPITRE 2. — *Modifications relatives aux impôts sur les revenus*

Section 1re. — Limitation de l'évaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut de droits d'auteur

Art. 10. L'article 3 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août 2019, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"En cas de revenus provenant de droits d'auteur et de droits voisins, visés à l'article 17, § 1er, 3° ou 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, la déduction forfaitaire visée à l'alinéa 1er est applicable seulement aux revenus provenant d'activités pour lesquelles le contribuable au moment où ces revenus sont payés ou attribués dispose d'une attestation du travail des arts visée à l'article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts ou à l'article 12, § 8, de l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, ou en vertu de dispositions similaires ou produisant des effets similaires, adoptées par un autre État membre de l'Espace économique européen, et ne s'applique pas aux revenus provenant d'activités pour lesquelles le contribuable dispose d'une attestation du travail des arts telle que visée par l'article 17 de l'arrêté royal précité.".

Art. 11. L'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Le forfait visé à l'alinéa 1er, 1°, s'applique seulement aux revenus provenant d'activités pour lesquelles le contribuable au moment où ces revenus sont payés ou attribués dispose d'une attestation du travail des arts visée à l'article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou à l'article 12, § 8, de l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, ou en vertu de dispositions similaires ou produisant des effets similaires, adoptées par un autre État membre de l'Espace économique européen, et ne s'applique pas aux revenus provenant d'activités pour lesquelles le contribuable dispose d'une attestation du travail des arts telle que visée par l'article 17 de l'arrêté royal précité.".

Art. 12. La présente section produit ses effets le 1er janvier 2026 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne la retenue du précompte mobilier, les modifications reprises dans la présente section ne sont applicables qu'aux revenus payés ou attribués à partir du dixième jour après la date de publication de la présente loi au *Moniteur belge*.

Section 2. — Réserve de liquidation et VVPRbis

Art. 13. L'article 21, alinéa 1er, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 18 juillet 2025, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Lorsqu'il apparaît que le bénéficiaire des dividendes visés à l'alinéa 1er exerce, dans les trois ans suivant la date d'attribution ou de mise en paiement de ces dividendes, directement ou indirectement, la fonction de dirigeant d'entreprise comme visé à l'article 32, alinéa 1er, dans une société qui exerce les mêmes activités ou des activités similaires à celles de la société qui a distribué les dividendes, ces dividendes sont néanmoins considérés comme des revenus imposables de capitaux et biens mobiliers dans la période imposable au cours de laquelle le fait précité se produit pour la première fois dans ce délai de trois ans sauf si le contribuable peut prouver que les actes mentionnés ci-dessus sont principalement justifiée par d'autres motifs que l'obtention de l'avantage visé à l'alinéa premier.".

Art. 14. À l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2026, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 3°*sexies* les mots "taux de 15 p.c." sont remplacés par les mots "taux de 18 p.c.";

2° dans le 3°*septies*, dans la phrase liminaire, les mots "taux de 5 p.c., 6,5 p.c. ou 20 p.c." sont remplacés par les mots "taux de 5 p.c., 6,5 p.c., 9,8 p.c. ou 20 p.c.";

3° dans le 3°*septies*, *a)*, les mots "31 décembre 2025" sont remplacés par les mots "30 décembre 2025";

4° in de bepaling onder 3°*septies*, *b)*, worden de woorden "31 december 2025" vervangen door de woorden "30 december 2025" en worden de woorden "6,5 pct." vervangen door de woorden "9,8 pct.".

Art. 15. In artikel 269 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 april 2026, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, 8°, worden in de inleidende zin de woorden "op 5 pct., 6,5 pct. of 20 pct., voor de dividenden" vervangen door de woorden "op 5 pct., 6,5 pct., 9,8 pct. of 20 pct., voor de dividenden";

2° in paragraaf 1, 8°, *a)*, worden de woorden "31 december 2025" vervangen door de woorden "30 december 2025";

3° in paragraaf 1, 8°, *b)*, worden de woorden "31 december 2025" vervangen door de woorden "30 december 2025" en worden de woorden "6,5 pct." vervangen door de woorden "9,8 pct.";

4° in paragraaf 2, tweede lid, 2°, worden de woorden "15 pct." vervangen door de woorden "18 pct.".

Art. 16. Artikel 313, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 april 2026, wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende:

"8° in artikel 21, eerste lid, 11°, eerste lid, vermelde inkomsten in de mate dat artikel 21, eerste lid, 11°, tweede lid, toepassing vindt.".

Art. 17. Elke wijziging die vanaf 24 november 2025 aan de afsluitingsdatum van het boekjaar wordt aangebracht, en die door de belastingplichtige niet hoofdzakelijk wordt verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen, blijft bij de toepassing van de artikelen 171, 3°*septies*, en 269, § 1, 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zonder uitwerking voor het vaststellen op welke datum het aangetaste gedeelte van de reserves aan de liquidatiereserve werd toegevoegd.

Art. 18. De artikelen 14, 2°, 3° en 4°, 15, 1°, 2° en 3°, en 17, zijn van toepassing op dividenden die vanaf de tiende dag die volgt op de bekendmaking van deze wet in het *Belgisch Staatsblad* zijn toegekend of betaalbaar gesteld.

Artikel 13, 14, 1°, 15, 4°, en 16 treden in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin deze wet in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt en is van toepassing op vanaf diezelfde datum toegekende of betaalbaar gestelde dividenden.

Voor dividenden zoals bedoeld in artikel 171, 3°*septies*, van hetzelfde Wetboek, voortkomend uit liquidatiereserves toegevoegd op 31 december 2025 én betaalbaar gesteld voor de inwerkingtreding bedoeld in het eerste lid, blijft de aanslagvoet vermeld in artikel 171, 3°*septies*, *a)*, derde streepje, van hetzelfde Wetboek van toepassing.

Voor dividenden zoals bedoeld in artikel 269, § 1, 8°, van hetzelfde Wetboek, voortkomend uit liquidatiereserves toegevoegd op 31 december 2025 én betaalbaar gesteld voor de inwerkingtreding bedoeld in het eerste lid, blijft de aanslagvoet vermeld in artikel 269, § 1, 8°, *a)*, derde streepje, van hetzelfde Wetboek, van toepassing.

Afdeling 3. — Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Art. 19. In titel VI, hoofdstuk I, afdeling 4, onderafdeling 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt een artikel $275^{0/2}$ ingevoegd, luidende:

"Art. $275^{0/2}$. De correctiefactor die in rekening moet worden gebracht bij de bepaling van het in dit hoofdstuk vastgestelde bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat niet in de Schatkist moet worden doorgestort, bedraagt voor de berekening van deze van doorstorting vrijgestelde bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen die worden betaald of toegekend:

— tussen 1 januari 2027 en 31 december 2027: 97 pct.;

— tussen 1 januari 2028 en 31 december 2028: 93,35 pct.;

— vanaf 1 januari 2029: 95,9 pct.

De Koning kan jaarlijks bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en ten laatste op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waar de correctiefactor betrekking op heeft en dat ten laatste op 31 december 2028 de in het eerste lid bedoelde percentages aanpassen in functie van de evolutie van de niet doorgestorte bedragen in de Schatkist ten opzichte van het kalenderjaar 2026.

De Koning kan de wijze bepalen waarop de werkgevers die een in dit hoofdstuk bedoelde vrijstelling vragen waarop de in dit artikel bedoelde correctiefactor van toepassing is, het bewijs leveren dat de correctiefactor correct in rekening werd gebracht op het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat niet in de Schatkist moet worden gestort.".

4° dans le 3°*septies*, *b)*, les mots "31 décembre 2025" sont remplacés par les mots "30 décembre 2025" et les mots "6,5 p.c." sont remplacés par les mots "9,8 p.c.".

Art. 15. À l'article 269, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2026, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, 8°, dans la phrase liminaire, les mots "à 5 p.c., 6,5 p.c. ou 20 p.c., les dividendes" sont remplacés par les mots "à 5 p.c., 6,5 p.c., 9,8 p.c. ou 20 p.c., pour les dividendes";

2° dans le paragraphe 1er, 8°, *a)*, les mots "31 décembre 2025" sont remplacés par les mots "30 décembre 2025";

3° dans le paragraphe 1er, 8°, *b)*, les mots "31 décembre 2025" sont remplacés par les mots "30 décembre 2025" et les mots "6,5 p.c." sont remplacés par les mots "9,8 p.c.";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots "15 p.c." sont remplacés par les mots "18 p.c.".

Art. 16. L'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2026 est complété par un 8°, rédigé comme suit:

"8° des revenus visés à l'article 21, alinéa 1er, 11°, alinéa 1er, dans la mesure où l'article 21, alinéa 1er, 11°, alinéa 2, s'applique.".

Art. 17. Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 24 novembre 2025, qui n'est pas principalement justifiée par le contribuable pour des raisons autres que l'évasion des impôts sur les revenus, reste sans effet, pour l'application des articles 171, 3°*septies*, et 269, § 1er, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour déterminer à quelle date la partie des réserves qui est diminuée a été affectée à la réserve de liquidation.

Art. 18. Les articles 14, 2°, 3° et 4°, 15, 1°, 2° et 3°, et 17, sont applicables aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du dixième jour qui suit la publication de la présente loi au *Moniteur belge*.

Les articles 13, 14, 1°, 15, 4°, et 16 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de la publication de la présente loi au *Moniteur belge* et s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de cette date.

Pour les dividendes visés à l'article 171, 3°*septies*, du même Code, résultant des réserves de liquidation ajoutées le 31 décembre 2025 et mis en paiement avant l'entrée en vigueur prévue à l'alinéa 1er, le taux d'imposition mentionné à l'article 171, 3°*septies*, *a)*, troisième tiret, du même Code, reste d'application.

Pour les dividendes visés à l'article 269, § 1er, 8°, du même Code, résultant des réserves de liquidation ajoutées le 31 décembre 2025 et mis en paiement avant l'entrée en vigueur prévue à l'alinéa 1er, le taux d'imposition mentionné à l'article 269, § 1, 8°, *a)*, troisième tiret, du même Code, reste d'application.

Section 3. — Dispense de versement de précompte professionnel

Art. 19. Dans le titre VI, chapitre I, section 4, sous-section 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, un article $275^{0/2}$ est inséré, rédigé comme suit:

"Art. $275^{0/2}$. Le facteur de correction qui doit être pris en compte pour déterminer le montant du précompte professionnel fixé dans le présent chapitre qui ne doit pas être versé au Trésor s'élève, pour le calcul de cette dispense de versement du précompte professionnel qui est retenu sur les rémunérations payées ou attribuées:

— entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027: 97 p.c.;

— entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028: 93,35 p.c.;

— à partir du 1er janvier 2029: 95,9 p.c.

Le Roi peut adapter annuellement par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle le facteur de correction se rapporte et ce au plus tard jusqu'au 31 décembre 2028, les pourcentages visés à l'alinéa 1er de l'évolution des montants non versés au Trésor par rapport à l'année civile 2026.

Le Roi peut déterminer la manière dont les employeurs, qui demandent une dispense visée au présent chapitre à laquelle s'applique le facteur de correction visé au présent article, doivent apporter la preuve que le facteur de correction a été correctement pris en compte pour déterminer le montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé au Trésor.".

Art. 20. Artikel 275^{1}, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005, en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 juli 2025, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van de overige bepalingen van dit artikel niet in de Schatkist moet worden gestort, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel $275^{0/2}$ bedoelde correctiefactor.".

Art. 21. Artikel 275^{2}, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005 en gewijzigd bij de wet van 28 maart 2022, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van het eerste lid niet in de Schatkist moet worden gestort, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel $275^{0/2}$ bedoelde correctiefactor.".

Art. 22. Artikel 275^{3}, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van de overige bepalingen van dit artikel niet in de Schatkist moet worden gestort, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel $275^{0/2}$ bedoelde correctiefactor.".

Art. 23. Artikel 275^{4}, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005 en gewijzigd bij de wet van 11 februari 2019, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van het vijfde lid van dit artikel niet in de Schatkist moet worden gestort en door de werkgever wordt doorgestort aan het "Zeevissersfonds", wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel $275^{0/2}$ bedoelde correctiefactor.".

Art. 24. In artikel 275^{5} van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van de bepalingen van deze paragraaf niet in de Schatkist moet worden gestort, en dat in geen geval hoger kan zijn dan de bedrijfsvoorheffing die op de bezoldigingen van de werknemers op wie deze paragraaf van toepassing is, wordt ingehouden, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel $275^{0/2}$ bedoelde correctiefactor.";

2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van de bepalingen van deze paragraaf niet in de Schatkist moet worden gestort, en dat in geen geval hoger kan zijn dan de bedrijfsvoorheffing die op de bezoldigingen van de werknemers op wie deze paragraaf van toepassing is, wordt ingehouden, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel $275^{0/2}$ bedoelde correctiefactor.";

3° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van de bepalingen van de samenlezing van deze paragraaf en paragraaf 1 niet in de Schatkist moet worden gestort, en dat in geen geval hoger kan zijn dan de bedrijfsvoorheffing die op de bezoldigingen van de werknemers op wie deze paragraaf van toepassing is, wordt ingehouden, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel $275^{0/2}$ bedoelde correctiefactor.";

4° paragraaf 4 wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van de bepalingen van de samenlezing van deze paragraaf en paragraaf 1 niet in de Schatkist moet worden gestort, en dat in geen geval hoger kan zijn dan de bedrijfsvoorheffing die op de bezoldigingen van de werknemers op wie deze paragraaf van toepassing is, wordt ingehouden, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel $275^{0/2}$ bedoelde correctiefactor.";

5° paragraaf 5 wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van de bepalingen van deze paragraaf niet in de Schatkist moet worden gestort, en dat in geen geval hoger kan zijn dan de bedrijfsvoorheffing die op de bezoldigingen van de werknemers op wie deze paragraaf van toepassing is, wordt ingehouden, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel $275^{0/2}$ bedoelde correctiefactor.".

Art. 20. L'article 275^{1}, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des autres dispositions du présent article, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article $275^{0/2}$.".

Art. 21. L'article 275^{2}, § 2, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005, et modifié par la loi du 28 mars 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 1er, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article $275^{0/2}$.".

Art. 22. L'article 275^{3}, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des autres dispositions du présent article, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article $275^{0/2}$.".

Art. 23. L'article 275^{4}, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 11 février 2019, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 5, ne doit pas être versé au Trésor et est versé par l'employeur au "Zeevissersfonds", est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article $275^{0/2}$.".

Art. 24. À l'article 275^{5} du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2024 et modifié en dernier lieu par la loi de 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des dispositions du présent paragraphe, ne doit pas être versé au Trésor et qui ne peut en aucun cas être supérieur au précompte professionnel retenu sur les rémunérations des travailleurs auxquels le présent paragraphe s'applique, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article $275^{0/2}$.";

2° le paragraphe 2 est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des dispositions du présent paragraphe, ne doit pas être versé au Trésor et qui ne peut en aucun cas être supérieur au précompte professionnel retenu sur les rémunérations des travailleurs auxquels le présent paragraphe s'applique, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article $275^{0/2}$.";

3° le paragraphe 3 est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des dispositions du présent paragraphe et paragraphe 1er, ne doit pas être versé au Trésor et qui ne peut en aucun cas être supérieur au précompte professionnel retenu sur les rémunérations des travailleurs auxquels le présent paragraphe s'applique, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article $275^{0/2}$.";

4° le paragraphe 4 est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des dispositions du présent paragraphe et paragraphe 1er, ne doit pas être versé au Trésor et qui ne peut en aucun cas être supérieur au précompte professionnel retenu sur les rémunérations des travailleurs auxquels le présent paragraphe s'applique, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article $275^{0/2}$.";

5° le paragraphe 5 est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des dispositions du présent paragraphe, ne doit pas être versé au Trésor et qui ne peut en aucun cas être supérieur au précompte professionnel retenu sur les rémunérations des travailleurs auxquels le présent paragraphe s'applique, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article $275^{0/2}$.".

Art. 25. Artikel 275[6] van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 mei 2007, en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 maart 2022, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat, op grond van het eerste of tweede lid, niet in de Schatkist moet worden gestort, evenals het bedrag dat overeenkomstig het tweede lid moet worden besteed, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel 275[0/2] bedoelde correctiefactor.".

Art. 26. Artikel 275[7] van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 26 december 2015, en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van het eerste tot derde lid niet in de Schatkist moet worden gestort, evenals het bedrag dat overeenkomstig het derde lid, *b)*, 3°, moet worden besteed, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel 275[0/2] bedoelde correctiefactor.".

Art. 27. Artikel 275[8], § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 15 mei 2014, en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van deze paragraaf niet in de Schatkist moet worden gestort, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel 275[0/2] bedoelde correctiefactor.".

Art. 28. In artikel 275[9], § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014, en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van deze paragraaf niet in de Schatkist moet worden gestort, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel 275[0/2] bedoelde correctiefactor.".

Art. 29. Artikel 275[9/1], § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 26 december 2022, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van het eerste lid, niet in de Schatkist moet worden gestort, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel 275[0/2] bedoelde correctiefactor.".

Art. 30. Artikel 275[10] van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2015, en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van het eerste lid niet in de Schatkist moet worden gestort, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel 275[0/2] bedoelde correctiefactor.".

Art. 31. Artikel 275[11] van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018, en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 december 2023, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van het tweede lid niet in de Schatkist moet worden gestort, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel 275[0/2] bedoelde correctiefactor.".

Art. 32. Artikel 275[12], § 5, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 december 2020, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat, op grond van het eerste lid niet in de Schatkist moet worden gestort, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel 275[0/2] bedoelde correctiefactor.".

Art. 33. Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2027.

Afdeling 4. — Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen en nachtarbeid

Art. 34. In artikel 275[5] van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, worden de volgende wijzigen aangebracht:

1° paragraaf 1, zevende lid, wordt vervangen als volgt:

"Voor de toepassing van deze paragraaf en paragraaf 3 wordt onder ploegenpremie, een premie verstaan die wordt toegekend naar aanleiding van de uitoefening van ploegenarbeid, die de bezoldiging die aan de werknemer wordt toegekend voor een in ploegenarbeid gepresteerd uur ten minste 2 pct. doet toenemen en indien deze bij cao, in het arbeidsreglement of in een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer is vastgelegd. Een nachtpremie bedoeld in paragraaf 2, zesde lid, wordt voor de toepassing van deze paragraaf en paragraaf 3 eveneens als ploegenpremie aangemerkt.";

2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "prestaties verrichten tussen 20 uur en 6 uur" vervangen door de woorden "nachtarbeid verrichten, zoals bedoeld in artikel 35, § 1, van de arbeidswet van 16 maart 1971";

Art. 25. L'article 275[6] du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 1er ou 2, ne doit pas être versé au Trésor, ainsi que le montant qui, en vertu de l'alinéa 2, doit être affecté, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 275[0/2].".

Art. 26. L'article 275[7] du même Code, remplacé par la loi du 26 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 1er à 3, ne doit pas être versé au Trésor, ainsi que le montant qui, en vertu de l'alinéa 3, *b)*, 3°, doit être affecté, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 275[0/2].".

Art. 27. L'article 275[8], § 1er, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 15 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu du présent paragraphe, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 275[0/2].".

Art. 28. Dans l'article 275[9], § 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu du présent paragraphe, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 275[0/2].".

Art. 29. L'article 275[9/1], § 1er, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 1er, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 275[0/2].".

Art. 30. L'article 275[10] du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 1er, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 275[0/2].".

Art. 31. L'article 275[11] du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 2, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 275[0/2].".

Art. 32. L'article 275[12], § 5, du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2020, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 1er, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 275[0/2].".

Art. 33. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Section 4. — Dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe et de nuit

Art. 34. Dans l'article 275[5] du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, alinéa 7, est remplacé par ce qui suit:

"Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe 3, on entend par prime d'équipe, une prime qui a été attribuée suite à l'exercice du travail d'équipe, qui augmente d'au moins 2 p.c. la rémunération attribuée au travailleur pour une heure prestée de travail en équipe et qui est déterminée par une CCT, par le règlement de travail ou par un contrat de travail entre l'employeur et le travailleur. Une prime de nuit visée au paragraphe 2, alinéa 6, est, pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe 3, également considérée comme prime d'équipe.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "des prestations entre 20 heures et 6 heures" sont remplacés par les mots "de travail de nuit tel que visé à l'article 35, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail";

3° paragraaf 2, zesde lid, wordt vervangen als volgt:

"Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder nachtpremie, een premie begrepen die in overeenstemming met de bepalingen van artikel 35, §§ 2 tot 5, van de arbeidswet van 16 maart 1971, wordt toegekend naar aanleiding van de nachtarbeid, die de bezoldiging die aan de werknemer wordt toegekend voor een in nachtarbeid gepresteerd uur ten minste 12 pct. doet toenemen en die bij cao, in het arbeidsreglement of in een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer is vastgelegd.".

Art. 35. Deze afdeling is van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 1 juni 2026 worden betaald of toegekend.

Afdeling 5. — Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de tewerkstelling van gelegenheidsarbeiders in de fruit- en groenteteelt

Art. 36. Artikel 275^{13} van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2023 en vernietigd bij arrest nr. 86/2025 van het Grondwettelijk Hof, wordt vervangen als volgt:

"Art. 275^{13}. § 1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op:

— de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf en zich in hoofdzaak bezighouden met fruitteelt of groenteteelt;

— de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid voor de uitzendkrachten die ter beschikking gesteld zijn aan de in het eerste streepje bedoelde werkgevers, op voorwaarde dat zij van deze in het eerste streepje bedoelde werkgever waarbij de uitzendkrachten zijn tewerkgesteld op de door de Koning bepaalde wijze het akkoord hebben gekregen om de in dit artikel bedoelde vrijstelling toe te passen.

§ 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

1° fruitteelt: de teelt van hard fruit, zacht fruit en steenvruchten met inbegrip van de druiventeelt;

2° groenteteelt: de teelt van groenten in open lucht of onder glas;

3° gelegenheidsarbeider in de fruit- of groenteteelt: gelegenheidsarbeider als bedoeld in artikel 8*bis* van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders die is tewerkgesteld door een in paragraaf 1 bedoelde werkgever;

4° uur gepresteerd als gelegenheidsarbeider in de fruit- of groenteteelt: een uur dat effectief wordt gepresteerd als gelegenheidsarbeider in de fruit- of groenteteelt evenals een uur dat met een effectief gepresteerd uur als gelegenheidsarbeider wordt gelijkgesteld en waarvoor het normale loon verschuldigd is door de werkgever.

§ 3. De in paragraaf 1 bedoelde werkgevers die bezoldigingen betalen of toekennen voor vanaf 1 januari 2026 geleverde prestaties als gelegenheidsarbeider in de fruit- of groenteteelt en die krachtens artikel 270, eerste lid, 1°, schuldenaar zijn van de bedrijfsvoorheffing op die bezoldigingen, worden ervan vrijgesteld een deel van de bedrijfsvoorheffing die zij verschuldigd zijn op de bezoldigingen van de betrokken gelegenheidsarbeiders in de Schatkist te storten, op voorwaarde dat de bedrijfsvoorheffing volledig op die bezoldigingen wordt ingehouden.

De niet te storten bedrijfsvoorheffing is gelijk aan 1,30 euro per uur vermenigvuldigd met het totaal aantal uren die zijn gepresteerd als gelegenheidsarbeider in de fruit- of groenteteelt en waarvoor voor het eerst bezoldigingen worden betaald of toegekend.

§ 4. De in paragraaf 3 bedoelde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt toegepast op de bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op de bezoldigingen van alle gelegenheidsarbeiders in de fruit- of groenteteelt die door de betrokken werkgever worden tewerkgesteld en die aan de Schatkist verschuldigd is, in voorkomend geval na toepassing van de in de artikelen 275^{1}, 275^{5}, 275^{8} tot 275^{10} en 275^{12} bedoelde vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

De in paragraaf 3 bedoelde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan niet worden toegepast op de bedrijfsvoorheffing die aanvullend wordt ingehouden bovenop de bedrijfsvoorheffing die reglementair minimaal verschuldigd is.

3° le paragraphe 2, alinéa 6, est remplacé par ce qui suit:

"Pour l'application du présent paragraphe, on entend par prime de nuit, une prime qui a été attribuée conformément aux dispositions de l'article 35, §§ 2 à 5, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, suite au travail de nuit, qui augmente d'au moins 12 p.c. la rémunération attribuée au travailleur pour une heure prestée de travail de nuit, et qui est déterminée par une CCT, par le règlement de travail ou par un contrat de travail entre l'employeur et le travailleur.".

Art. 35. La présente section s'applique aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juin 2026.

Section 5. — Dispense de versement du précompte professionnel pour l'emploi des travailleurs occasionnels dans le secteur de la fruiticulture et la culture maraîchère

Art. 36. L'article 275^{13} du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2023 et annulé par l'arrêt n° 86/2025 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 275^{13}. § 1er. Les dispositions du présent article sont applicables:

— aux employeurs relevant de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère;

— aux entreprises agréées pour le travail intérimaire, pour les intérimaires qui sont mis à disposition des employeurs visés au premier tiret, à condition qu'elles aient obtenu, de la manière déterminée par le Roi, l'accord de l'employeur visé au premier tiret auprès duquel les travailleurs intérimaires sont employés pour appliquer la dispense visée au présent article.

§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par:

1° fruiticulture: la culture de fruits durs, de fruits mous et de fruits à noyaux, y compris la viticulture;

2° culture maraîchère: la culture de légumes en plein air ou sous serre;

3° travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère: travailleur occasionnel tel que visé à l'article 8*bis* de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui est occupé par un employeur visé au paragraphe 1er;

4° heure prestée en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère: une heure effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel dans fruiticulture ou la culture maraîchère, ainsi qu'une heure assimilée à une heure effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel pour laquelle le salaire normal est dû par l'employeur.

§ 3. Les employeurs visés au paragraphe 1er qui paient ou attribuent des rémunérations pour des prestations fournies à partir de 1er janvier 2026 en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dont ils sont redevables sur les rémunérations des travailleurs occasionnels concernés, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité du précompte professionnel.

Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 1,30 euro par heure multiplié par le nombre total d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et pour lesquelles des rémunérations sont payées ou attribuées pour la première fois.

§ 4. La dispense de versement du précompte professionnel visée au paragraphe 3 est applicable au précompte professionnel dû sur les rémunérations de tous les travailleurs occasionnels dans la fruiticulture ou la culture maraîchère occupés par l'employeur concerné et redevable au Trésor, le cas échéant après application des dispenses de versement du précompte professionnel visées aux articles 275^{1}, 275^{5}, 275^{8} à 275^{10} et 275^{12}.

La dispense de versement du précompte professionnel visée au paragraphe 3 ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.

Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat op grond van de bepalingen van paragraaf 3 niet in de Schatkist moet worden gestort, en dat in geen geval hoger kan zijn dan de ingehouden bedrijfsvoorheffing bedoeld in het eerste en tweede lid, na toepassing van de in de artikelen 275^{1}, 275^{5}, 275^{8} tot 275^{10} en 275^{12} bedoelde vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, wordt gereduceerd in verhouding tot de in artikel $275^{0/2}$ bedoelde correctiefactor.

§ 5. Het in paragraaf 3, tweede lid, bedoelde bedrag is gekoppeld aan de afgevlakte gezondheidsindex als bedoeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, voor de maand september 2025. Op 1 januari van elk jaar wordt dat bedrag aangepast door het te vermenigvuldigen met het cijfer van de afgevlakte gezondheidsindex voor de maand september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het nieuwe bedrag van toepassing zal zijn en gedeeld door het cijfer van de afgevlakte gezondheidsindex voor de maand september 2025. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond tot de hogere of lagere eurocent naargelang het cijfer van de duizendsten al dan niet 5 bereikt.

§ 6. De Koning bepaalt de nadere regels voor de aanvraag van de toepassing van dit artikel en de manier waarop het bewijs wordt geleverd dat aan de voorwaarden voor de toepassing van dit artikel is voldaan.".

Art. 37. Deze afdeling is van toepassing op de uren die vanaf 1 januari 2026 door gelegenheidsarbeiders in de fruit- of groenteteelt worden gepresteerd.

HOOFDSTUK 3. — *Wijziging van de programmawet van 27 december 2004*

Afdeling 1. — Wijziging van de accijnstarieven voor benzine, gasolie, aardgas en elektriciteit

Art. 38. Artikel 419 van de programmawet van 27 december 2004, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 maart 2023, wordt vervangen als volgt:

"*a)* gelode benzine van de GN-codes 2710 12 31, 2710 12 51 en 2710 12 59:

— accijns: 245,4146 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 393,7887 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 28,6317 euro per 1000 liter bij 15 °C;

Vanaf 1 januari 2027:

— accijns: 245,4146 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 398,0427 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 28,6317 euro per 1000 liter bij 15 °C;

b) ongelode benzine van de GN-codes 2710 12 41, 2710 12 45 en 2710 12 49:

— accijns: 245,4146 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 326,1124 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 28,6317 euro per 1000 liter bij 15 °C;

Vanaf 1 januari 2027:

— accijns: 245,4146 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 330,3664 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 28,6317 euro per 1000 liter bij 15 °C;

c) kerosine van de GN-code 2710 19 21 en 2710 19 25:

i) gebruikt als motorbrandstof:

— accijns: 294,9933 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 308,9057 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 28,6317 euro per 1000 liter bij 15 °C;

ii) gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden:

— accijns: 18,5920 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 4,2925 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

iii) gebruikt als verwarmingsbrandstof:

1) zakelijk gebruik:

— accijns: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 19,5580 euro per 1000 liter bij 15 °C;

Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des dispositions du paragraphe 3, ne doit pas être versé au Trésor et qui ne peut en aucun cas être supérieur au précompte professionnel retenu visé aux alinéas 1er et 2, après application des dispenses de versement du précompte professionnel visées aux articles 275^{1}, 275^{5}, 275^{8} à 275^{10} et 275^{12}, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article $275^{0/2}$.

§ 5. Le montant visé au paragraphe 3, alinéa 2, est lié à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, pour le mois de septembre 2025. Ce montant est adapté chaque année, au 1er janvier en le multipliant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2025. Le montant obtenu est arrondi au centime supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.

§ 6. Le Roi fixe les modalités pour la demande de l'application du présent article et la manière d'apporter la preuve que les conditions d'application du présent article sont remplies.".

Art. 37. La présente section s'applique aux heures prestées par des travailleurs occasionnels dans la fruiticulture ou la culture maraîchère à partir du 1er janvier 2026.

CHAPITRE 3. — *Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004*

Section 1re. — Modification des taux d'accises pour l'essence, le gasoil, le gaz naturel et l'électricité

Art. 38. L'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2023, est remplacé par ce qui suit:

"*a)* essence au plomb des codes NC 2710 12 31, 2710 12 51 et 2710 12 59:

— droit d'accise: 245,4146 euros par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 393,7887 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1000 litres à 15 °C;

À partir du 1er janvier 2027:

— droit d'accise: 245,4146 euros par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 398,0427 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1000 litres à 15 °C;

b) essence sans plomb des codes NC 2710 12 41, 2710 12 45 et 2710 12 49:

— droit d'accise: 245,4146 euros par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 326,1124 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1000 litres à 15 °C;

À partir du 1er janvier 2027:

— droit d'accise: 245,4146 euros par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 330,3664 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1000 litres à 15 °C;

c) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25:

i) utilisé comme carburant:

— droit d'accise: 294,9933 euros par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 308,9057 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1000 litres à 15 °C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:

— droit d'accise: 18,5920 euros par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 4,2925 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15 °C;

iii) utilisé comme combustible:

1) consommation professionnelle:

— droit d'accise: 0 euro par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 0 euro par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 19,5580 euros par 1000 litres à 15 °C;

2) niet-zakelijk gebruik:

— accijns: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 19,5580 euro per 1000 liter bij 15 °C;

d) gasolie van de GN-codes 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 en 2710 20 19:

i) gebruikt als motorbrandstof:

— accijns: 198,3148 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 386,9702 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 14,8736 euro per 1000 liter bij 15 °C;

Vanaf 1 januari 2027:

— accijns: 198,3148 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 391,2243 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 14,8736 euro per 1000 liter bij 15 °C;

ii) gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden:

— accijns: 18,5920 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 4,4080 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

Vanaf 1 januari 2027:

— accijns: 18,5920 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 5,4080 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

Vanaf 1 januari 2028:

— accijns: 18,5920 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 6,4080 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

Vanaf 1 januari 2029:

— accijns: 18,5920 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 7,4080 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

iii) gebruikt als verwarmingsbrandstof:

— accijns: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 23 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

Vanaf 1 januari 2027:

— accijns: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 24 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

Vanaf 1 januari 2028:

— accijns: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 25 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

Vanaf 1 januari 2029:

— accijns: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns: 26 euro per 1000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie: 0 euro per 1000 liter bij 15 °C;

e) zware stookolie van de GN-codes 2710 19 62 tot en met 2710 19 68 en 2710 20 31 tot en met 2710 20 39:

1) zakelijk gebruik (met uitzondering van het gebruik voor de productie van elektriciteit):

— accijns: 13 euro per 1000 kg;

— bijzondere accijns: 3,3460 euro per 1000 kg;

— bijdrage op de energie: 0 euro per 1000 kg;

2) niet-zakelijk gebruik:

— accijns: 13 euro per 1000 kg;

— bijzondere accijns: 3,3460 euro per 1000 kg;

— bijdrage op de energie: 0 euro per 1000 kg;

2) consommation non professionnelle:

— droit d'accise: 0 euro par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 0 euro par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 19,5580 euros par 1000 litres à 15 °C;

d) gasoil relevant des codes NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 et 2710 20 19:

i) utilisé comme carburant:

— droit d'accise: 198,3148 euros par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 386,9702 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1000 litres à 15 °C;

À partir du 1er janvier 2027:

— droit d'accise: 198,3148 euros par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 391,2243 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1000 litres à 15 °C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:

— droit d'accise: 18,5920 euros par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 4,4080 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15 °C;

À partir du 1er janvier 2027:

— droit d'accise: 18,5920 euros par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 5,4080 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15 °C;

À partir du 1er janvier 2028:

— droit d'accise: 18,5920 euros par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 6,4080 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15 °C;

À partir du 1er janvier 2029:

— droit d'accise: 18,5920 euros par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 7,4080 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15 °C;

iii) utilisé comme combustible:

— droit d'accise: 0 euro par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 23 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15 C;

À partir du 1er janvier 2027:

— droit d'accise: 0 euro par 1000 litres à 15 C;

— droit d'accise spécial: 24 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15 C;

À partir du 1er janvier 2028:

— droit d'accise: 0 euro par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 25 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15 °C;

À partir du 1er janvier 2029:

— droit d'accise: 0 euro par 1000 litres à 15 °C;

— droit d'accise spécial: 26 euros par 1000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15 °C;

e) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 62 à 2710 19 68 et 2710 20 31 à 2710 20 39:

1) consommation professionnelle (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité):

— droit d'accise: 13 euros par 1000 kg;

— droit d'accise spécial: 3,3460 euros par 1000 kg;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 kg;

2) consommation non professionnelle:

— droit d'accise: 13 euros par 1000 kg;

— droit d'accise spécial: 3,3460 euros par 1000 kg;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 kg;

3) gebruik voor de productie van elektriciteit:

— accijns: 13 euro per 1000 kg;

— bijzondere accijns: 3,3460 euro per 1000 kg;

— bijdrage op de energie: 0 euro per 1000 kg;

f) vloeibaar petroleumgas van de GN-codes 2711 12 11 tot 2711 19 00:

i) gebruikt als motorbrandstof:

— accijns: 0 euro per 1000 kg;

— bijzondere accijns: 0 euro per 1000 kg;

— bijdrage op de energie: 0 euro per 1000 kg;

ii) gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden:

— accijns: 37,1840 euro per 1000 kg;

— bijzondere accijns: 7,4953 euro per 1000 kg;

— bijdrage op de energie: 0 euro per 1000 kg;

iii) gebruikt als verwarmingsbrandstof:

1) zakelijk gebruik:

— accijns: 0 euro per 1000 kg;

— bijzondere accijns: 0 euro per 1000 kg;

— bijdrage op de energie:

voor butaan van de GN-code 2711 13: 18,6397 euro per 1000 kg;

voor propaan van de GN-code 2711 12: 18,9097 euro per 1000 kg;

2) niet-zakelijk gebruik:

— accijns: 0 euro per 1000 kg;

— bijzondere accijns: 0 euro per 1000 kg;

— bijdrage op de energie:

voor butaan van de GN-code 2711 13: 18,6397 euro per 1000 kg;

voor propaan van de GN-code 2711 12: 18,9097 euro per 1000 kg;

g) aardgas van de GN-codes 2711 11 00 en 2711 21 00:

i) gebruikt als motorbrandstof:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

ii) gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

iii) gebruikt als verwarmingsbrandstof:

De accijnzen worden berekend volgens een tarief per verbruiksschijf, berekend op jaarbasis.

1) zakelijk gebruik:

a) bedrijven met een "energiebeleidsovereenkomst" afgeleverd door en toegepast overeenkomstig de regelgeving van het Vlaams Gewest, een "accord de branche" afgeleverd door en toegepast overeenkomstig de regelgeving van het Waals Gewest, of een gelijkaardige overeenkomst afgeleverd door en toegepast overeenkomstig de regelgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

i) voor de schijf van 0 tot 20.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 0,66 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

3) consommation pour produire de l'électricité:

— droit d'accise: 13 euros par 1000 kg;

— droit d'accise spécial: 3,3460 euros par 1000 kg;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 kg;

f) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00:

i) utilisés comme carburant:

— droit d'accise: 0 euro par 1000 kg;

— droit d'accise spécial: 0 euro par 1000 kg;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 kg;

ii) utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:

— droit d'accise: 37,1840 euros par 1000 kg;

— droit d'accise spécial: 7,4953 euros par 1000 kg;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 kg;

iii) utilisés comme combustible:

1) consommation professionnelle:

— droit d'accise: 0 euro par 1000 kg;

— droit d'accise spécial: 0 euro par 1000 kg;

— cotisation sur l'énergie:

pour le butane du code NC 2711 13: 18,6397 euros par 1000 kg;

pour le propane du code NC 2711 12: 18,9097 euros par 1000 kg;

2) consommation non professionnelle:

— droit d'accise: 0 euro par 1000 kg;

— droit d'accise spécial: 0 euro par 1000 kg;

— cotisation sur l'énergie:

pour le butane du code NC 2711 13: 18,6397 euros par 1000 kg;

pour le propane du code NC 2711 12: 18,9097 euros par 1000 kg;

g) gaz naturel relevant des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00:

i) utilisé comme carburant:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iii) utilisé comme combustible:

Les accises sont calculées suivant un tarif par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle.

1) consommation professionnelle:

a) entreprises titulaires d'un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d'un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale:

i) pour la tranche de 0 à 20.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 0,66 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

ii) voor de schijf van 20.000 tot 50.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 0,56 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

iii) voor de schijf van 50.000 tot 250.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

iv) voor de schijf van 250.000 tot 1.000.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 0,42 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

v) voor de schijf van 1.000.000 tot 2.500.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 0,22 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

vi) voor de schijf vanaf 2.500.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 0,15 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

b) andere bedrijven:

i) voor de schijf van 0 tot 20.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 0,66 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0,9978 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

ii) voor de schijf van 20.000 tot 50.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 0,56 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0,9978 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

iii) voor de schijf van 50.000 tot 250.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0,9978 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

iv) voor de schijf van 250.000 tot 1.000.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 0,42 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0,9978 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

v) voor de schijf van 1.000.000 tot 2.500.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 0,22 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0,9978 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

ii) pour la tranche de 20.000 à 50.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 0,56 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iii) pour la tranche de 50.000 à 250.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iv) pour la tranche de 250.000 à 1.000.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

v) pour la tranche de 1.000.000 à 2.500.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

vi) pour la tranche à partir de 2.500.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

b) autres entreprises:

i) pour la tranche de 0 à 20.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 0,66 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

ii) pour la tranche de 20.000 à 50.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 0,56 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iii) pour la tranche de 50.000 à 250.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iv) pour la tranche de 250.000 à 1.000.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

v) pour la tranche de 1.000.000 à 2.500.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

vi) voor de schijf vanaf 2.500.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 0,15 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0,9978 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

2) niet-zakelijk gebruik:

a) beschermde residentiële afnemer, bedoeld in artikel 15/10, § 2/2, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 3,09 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

Vanaf 1 januari 2027:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 3,42 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

Vanaf 1 januari 2028:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 3,74 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

Vanaf 1 januari 2029:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 4,08 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

b) andere:

i. voor de schijf van 0 tot 12 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 10,31 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

Vanaf 1 januari 2027:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 11,39 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

Vanaf 1 januari 2028:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 12,47 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

Vanaf 1 januari 2029:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 13,60 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

ii. voor de schijf vanaf 12 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 11,16 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

vi) pour la tranche à partir de 2.500.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur).

2) consommation non professionnelle:

a) client protégé résidentiel visé à l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 3,09 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

À partir du 1er janvier 2027:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 3,42 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

À partir du 1er janvier 2028:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 3,74 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

À partir du 1er janvier 2029:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 4,08 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

b) autres:

i. pour la tranche de 0 à 12 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 10,31 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

À partir du 1er janvier 2027:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 11,39 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

À partir du 1er janvier 2028:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 12,47 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

À partir du 1er janvier 2029:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 13,60 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

ii. pour la tranche à partir de 12 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 11,16 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

Vanaf 1 januari 2027:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 12,24 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

Vanaf 1 januari 2028:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 13,32 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

Vanaf 1 januari 2029:

— accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings- waarde);

— bijzondere accijns: 14,45 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

h) kolen, cokes en bruinkool van de GN-codes 2701, 2702 en 2704:

— accijns: 0 euro per 1000 kg;

— bijzondere accijns: 8,7577 euro per 1000 kg;

— bijdrage op de energie: 3 euro per 1000 kg;

i) elektriciteit van de GN-code 2716:

De accijnzen worden berekend volgens een tarief per verbruiksschijf, berekend op jaarbasis.

1) Zakelijk gebruik:

a) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning meer is dan 1 kV, met inbegrip van een eindgebruiker die geïdentificeerd wordt als een met hoogspanning gelijkgestelde afnemer:

i) voor de schijf van 0 tot 20 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 14,21 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh;

ii) voor de schijf van 20 tot 50 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 12,09 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh;

iii) voor de schijf van 50 tot 1000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 11,39 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh;

iv) voor de schijf van 1000 tot 25.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 10,69 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh;

v) voor de schijf van 25.000 tot 100.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 2,73 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh;

vi) voor de schijf vanaf 100.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 0,50 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh;

b) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning gelijk is aan of minder is dan 1 kV:

i) voor de schijf van 0 tot 20 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 14,21 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 1,9261 euro per MWh;

À partir du 1er janvier 2027:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 12,24 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

À partir du 1er janvier 2028:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 13,32 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

À partir du 1er janvier 2029:

— droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial: 14,45 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

h) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704:

— droit d'accise: 0 euro par 1000 kg;

— droit d'accise spécial: 8,7577 euros par 1000 kg;

— cotisation sur l'énergie: 3 euros par 1000 kg;

i) électricité du code NC 2716:

Les accises sont calculées suivant un tarif par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle.

1) Consommation professionnelle:

a) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension:

i) pour la tranche de 0 à 20 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 14,21 euros par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

ii) pour la tranche de 20 à 50 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 12,09 euros par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

iii) pour la tranche de 50 à 1000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 11,39 euros par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

iv) pour la tranche de 1000 à 25.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

v) pour la tranche de 25.000 à 100.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

vi) pour la tranche à partir de 100.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

b) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV:

i) pour la tranche de 0 à 20 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 14,21 euros par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;

ii) voor de schijf van 20 tot 50 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 12,09 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 1,9261 euro per MWh;

iii) voor de schijf van 50 tot 1000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 11,39 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 1,9261 euro per MWh;

iv) voor de schijf van 1000 MWh tot 25.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 10,69 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 1,9261 euro per MWh;

v) voor de schijf van 25.000 tot 100.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 2,73 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 1,9261 euro per MWh;

vi) voor de schijf vanaf 100.000 MWh:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 0,50 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 1,9261 euro per MWh;

2) niet-zakelijk gebruik:

a) beschermde residentiële afnemer bedoeld in artikel 20, § 2/1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 1 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh;

b) andere:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 46 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh;

Vanaf 1 januari 2027:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 43 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh;

Vanaf 1 januari 2028:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 40 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh;

Vanaf 1 januari 2029:

— accijns: 0 euro per MWh;

— bijzondere accijns: 38 euro per MWh;

— bijdrage op de energie: 0 euro per MWh.".

Art. 39. In artikel 420 van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 maart 2023, worden de paragrafen 1, 2 en 3 opgeheven.

Art. 40. In artikel 420, § 3/1, van dezelfde programmawet, ingevoegd bij de wet van 19 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 1°, worden de woorden "vastgesteld bij artikel 419, *i)*, iii), 2), *b)*, *i)*," vervangen door de woorden "vastgesteld bij artikel 419, *g)*, iii), 2), *b)*, *i)*";

b) in de bepaling onder 1°, iii), worden de woorden "lager dan 0,0822 euro per MWh" vervangen door de woorden "lager dan 1,08 euro per MWh";

c) in de bepaling onder 1°, iii), worden de woorden "van de bijzondere accijns van 8,23 euro per MWh;" vervangen door de woorden "van de bijzondere accijns van 10,31 euro per MWh voor de wijzigingen die plaatsvinden in 2026, van 11,39 euro per MWh voor de wijzigingen die plaatsvinden in 2027, van 12,47 euro per MWh voor de wijzigingen die plaatsvinden in 2028 en van 13,60 euro per MWh voor de wijzigingen die plaatsvinden vanaf 2029;";

ii) pour la tranche de 20 à 50 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 12,09 euros par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;

iii) pour la tranche de 50 à 1000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 11,39 euros par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;

iv) pour la tranche de 1000 à 25.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;

v) pour la tranche de 25.000 à 100.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;

vi) pour la tranche à partir de 100.000 MWh:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;

2) consommation non-professionnelle:

a) client protégé résidentiel visé à l'article 20, § 2/1, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 1 euro par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

b) autres:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 46 euros par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

À partir du 1er janvier 2027:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 43 euros par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

À partir du 1er janvier 2028:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 40 euros par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

À partir du 1er janvier 2029:

— droit d'accise: 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial: 38 euros par MWh;

— cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh.".

Art. 39. Dans l'article 420 de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2023, les paragraphes 1, 2 et 3 sont abrogés.

Art. 40. Dans l'article 420, § 3/1, de la même loi-programme, inséré par la loi du 19 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

a) au 1° les mots "fixé à l'article 419, *i)*, iii), 2), *b)*, *i)*," sont remplacés par les mots "fixé à l'article 419, *g)*, iii), 2), *b)*, *i)*";

b) au 1°, iii) les mots "inférieur à 0,0822 euro par MWh" sont remplacés par les mots "inférieur à 1,08 euros par MWh";

c) au 1°, iii) les mots "du droit d'accise spécial de 8,23 euros par MWh;" sont remplacés par les mots "du droit d'accise spécial de 10,31 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2026, de 11,39 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2027, de 12,47 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2028 et de 13,60 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu à partir de 2029;";

d) in de bepaling onder 2°, worden de woorden "vastgesteld bij artikel 419, *i)*, iii), 2), *b)*, ii)," vervangen door de woorden "vastgesteld bij artikel 419, *g)*, iii), 2), *b)*, ii)";

e) in de bepaling onder 2°, iii), worden de woorden "van de bijzondere accijns van 8,23 euro per MWh;" vervangen door de woorden "van de bijzondere accijns van 10,31 euro per MWh voor de wijzigingen die plaatsvinden in 2026, van 11,39 euro per MWh voor de wijzigingen die plaatsvinden in 2027, van 12,47 euro per MWh voor de wijzigingen die plaatsvinden in 2028 en van 13,60 euro per MWh voor de wijzigingen die plaatsvinden vanaf 2029;";

f) in de bepaling onder 3°, worden de woorden "vastgesteld bij artikel 419, *i)*, iii), 2), *b)*, *i)*," vervangen door de woorden "vastgesteld bij artikel 419, *g)*, iii), 2), *b)*, *i)*";

g) in de bepaling onder 3°, worden de woorden "op 8,23 euro per MWh" vervangen door de woorden "op 10,31 euro per MWh in 2026, op 11,39 euro per MWh in 2027, op 12,47 euro per MWh in 2028 en op 13,60 euro per MWh vanaf 2029;";

h) in de bepaling onder 4°, worden de woorden "vastgesteld bij artikel 419, *i)*, iii), 2), *b)*, ii)," vervangen door de woorden "vastgesteld bij artikel 419, *g)*, iii), 2), *b)*, ii)";

i) in de bepaling onder 4°, worden de woorden "op 8,23 euro per MWh" vervangen door de woorden "op 10,31 euro per MWh in 2026, op 11,39 euro per MWh in 2027, op 12,47 euro per MWh in 2028 en op 13,60 euro per MWh vanaf 2029;".

Art. 41. In artikel 420, § 3/2, van dezelfde programmawet, ingevoegd bij de wet van 19 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 1°, worden de woorden "vastgesteld bij artikel 419, *k)*, 2), *b)*, *i)*," vervangen door de woorden "vastgesteld bij artikel 419, *i)*, 2), *b)*,";

b) in de bepaling onder 1°, iii), worden de woorden "lager dan 0 euro per MWh" vervangen door de woorden "lager dan 1 euro per MWh";

c) in de bepaling onder 1°, iii) worden de woorden "van de bijzondere accijns van 47,48 euro per MWh;" vervangen door de woorden "van de bijzondere accijns van 46 euro per MWh voor de wijzigingen die plaatsvinden in 2026, van 43 euro per MWh voor de wijzigingen die plaatsvinden in 2027, van 40 euro per MWh voor de wijzigingen die plaatsvinden in 2028 en van 38 euro per MWh voor de wijzigingen die plaatsvinden vanaf 2029;";

d) in de bepaling onder 2° worden de woorden "vastgesteld bij artikel 419, *k)*, 2), *b)*, *i)*," vervangen door de woorden "vastgesteld bij artikel 419, *i)*, 2), *b)*,";

e) in de bepaling onder 2° worden de woorden "op 47,48 euro per MWh" vervangen door de woorden "op 46 euro per MWh in 2026, op 43 euro per MWh in 2027, op 40 euro per MWh in 2028 en op 38 euro per MWh vanaf 2029".

Art. 42. In artikel 420, § 4, van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2013, worden de woorden "artikel 419, *d)* tot en met *f)*, *h)* en *i)*," vervangen door de woorden "artikel 419, *c)*, *d)*, *f)* en *g)*,".

Art. 43. In artikel 420, § 5, van dezelfde programmawet, vervangen bij de programmawet van 19 december 2014, worden de woorden "artikel 419, *d)* tot en met *i)* en *k)*," vervangen door de woorden "artikel 419, *c)*, *e)* tot en met *g)* en *i)*,".

Art. 44. In artikel 420, § 6, van dezelfde programmawet, ingevoegd bij de programmawet van 19 december 2014, worden de woorden "artikel 419, *k)*" vervangen door de woorden "artikel 419, *i)*".

Art. 45. In artikel 420, § 7, van dezelfde programmawet, ingevoegd bij de wet van 14 december 2015, worden de woorden "artikel 419, *i)*, iii)" vervangen door de woorden "artikel 419, *g)*, iii)".

Art. 46. In artikel 424, § 2, van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 november 2022, worden de woorden "artikel 419, *k)*" vervangen door de woorden "artikel 419, *i)*".

Art. 47. In artikel 424, § 5, van dezelfde programmawet, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2021, worden de woorden "artikel 419, i, en *k)*" vervangen door de woorden "artikel 419, *g)* en *i)*".

d) au 2°, les mots "prévu à l'article 419, *i)*, iii), 2), *b)*, ii)," sont remplacés par les mots "prévu à l'article 419, *g)*, iii), 2), *b)*, ii)";

e) au 2°, iii), les mots "du droit d'accise spécial de 8,23 euros par MWh;" sont remplacés par les mots "du droit d'accises spécial de 10,31 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2026, de 11,39 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2027, de 12,47 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2028 et de 13,60 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu à partir de 2029;";

f) au 3°, les mots "fixé à l'article 419, *i)*, iii), 2), *b)*, *i)*," sont remplacés par les mots "fixé à l'article 419, *g)*, iii), 2), *b)*, *i)*";

g) au 3°, les mots "à 8,23 euros par MWh;" sont remplacés par les mots "à 10,31 euros par MWh en 2026, à 11,39 euros par MWh en 2027, à 12,47 euros par MWh en 2028 et à 13,60 euros par MWh à partir de 2029;";

h) au 4°, les mots "prévu à l'article 419, *i)*, iii), 2), *b)*, ii)," sont remplacés par les mots "prévu à l'article 419, *g)*, iii), 2), *b)*, ii)";

i) au 4°, les mots "à 8,23 euros par MWh;" sont remplacés par les mots "à 10,31 euros par MWh en 2026, à 11,39 euros par MWh en 2027, à 12,47 euros par MWh en 2028 et à 13,60 euros par MWh à partir de 2029;".

Art. 41. Dans l'article 420, § 3/2, de la même loi-programme, inséré par la loi du 19 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

a) au 1°, les mots "fixé à l'article 419, *k)*, 2), *b)*, *i)*," sont remplacées par les mots "fixé à l'article 419, *i)*, 2), *b)*";

b) au 1°, iii) les mots "inférieur à 0 euro par MWh" sont remplacés par les mots "inférieur à 1 euro par MWh";

c) au 1°, iii) les mots "du droit d'accise spécial de 47,48 euros par MWh;" sont remplacées par les mots "du droit d'accise spécial de 46 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2026, de 43 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2027, de 40 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2028 et de 38 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu à partir de 2029;";

d) au 2°, les mots "prévu à l'article 419, *k)*, 2), *b)*, *i)*," sont remplacées par les mots "prévu à l'article 419, *i)*, 2), *b)*,";

e) au 2°, les mots "à 47,48 euros par MWh" sont remplacées par les mots "à 46 euros par MWh en 2026, à 43 euros par MWh en 2027, à 40 euros par MWh en 2028 et à 38 euros par MWh à partir de 2029".

Art. 42. Dans l'article 420, § 4, de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, les mots "l'article 419, *d)* à *f)*, *h)* et *i)*," sont remplacés par les mots "l'article 419, *c)*, *d)*, *f)* et *g)*,".

Art. 43. Dans l'article 420, § 5, de la même loi-programme, remplacé par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots "l'article 419, *d)* à *i)* et *k)*," sont remplacés par les mots "l'article 419, *c)*, *e)* à *g)* et *i)*,".

Art. 44. Dans l'article 420, § 6, de la même loi-programme, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots "l'article 419, *k)*" sont remplacés par les mots "l'article 419, *i)*".

Art. 45. Dans l'article 420, § 7, de la même loi-programme, inséré par la loi du 14 décembre 2015, les mots "l'article 419, *i)*, iii)" sont remplacés par les mots "l'article 419, *g)*, iii)".

Art. 46. Dans l'article 424, § 2, de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, les mots "l'article 419, *k)*" sont remplacés par les mots "l'article 419, *i)*".

Art. 47. Dans l'article 424, § 5, de la même loi-programme, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots "l'article 419, i, et *k)*" sont remplacés par les mots "l'article 419, *g)* et *i)*".

Art. 48. In artikel 429, § 5, 1), van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2023, worden de woorden "artikel 419, *f)*, *i)*" vervangen door de woorden "artikel 419, *d)*, *i)*".

Art. 49. In artikel 432, § 3, zesde streepje van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 november 2022, worden de woorden "artikel 419, *i)*, iii); 1, a" vervangen door de woorden "artikel 419, *g)*, iii), 1), *a)*".

Afdeling 2. — Inwerkingtreding

Art. 50. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 augustus 2026.

HOOFDSTUK 4. — *Wijzigingen van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)*

Art. 51. In de artikelen 26, 28, 32/1, 36 en 38 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), worden de woorden "zestig euro" telkens vervangen door de woorden "tweehonderdvijftig euro".

Art. 52. In dezelfde wet wordt een artikel 51/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 51/1. Onverminderd de toepassing van artikel 28, § 3, artikel 32/1, § 2 en artikel 38, zesde tot achtste lid, worden de tegoeden met een waarde van minder dan of gelijk aan tweehonderdvijftig euro die vóór de inwerkingtreding van dit artikel werden overgedragen aan de Deposito- en Consignatiekas, onmiddellijk door de Schatkist verworven.

De rechten van de houder of van de begunstigde op de tegoeden van de slapende rekeningen, op de tegenwaarde van de slapende safes en op de verzekerde prestaties, bedoeld in het eerste lid, doven uit bij de verwerving door de Schatkist.".

Art. 53. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2026.

HOOFDSTUK 5. — *Wijzigingen van de wet van 11 juli 2018 op de Deposito- en Consignatiekas*

Art. 54. In artikel 22 van de wet van 11 juli 2018 op de Deposito-en Consignatiekas, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt aangevuld als volgt:

", met uitzondering van:

1° goederen die zijn gedeponeerd overeenkomstig hoofdstuk V, getiteld "De slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten" van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), die na een termijn van vijf jaar vanaf de ontvangst ervan aan de Schatkist toekomen;

2° goederen die toebehoren aan een verdwenen houder of aan een overleden houder van wie de rechthebbenden verdwenen zijn en die na een termijn van tien jaar vanaf de ontvangst ervan aan de Schatkist toekomen.";

2° in het derde lid worden de woorden "De termijn bedoeld in het eerste lid wordt gestuit" vervangen door de woorden "De termijnen bedoeld in het eerste lid worden gestuit".

Art. 55. In dezelfde wet wordt een artikel 28/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 28/1. In afwijking van artikel 22 worden de in bewaring gegeven goederen waarvan de in artikel 22, eerste lid, 1° en 2° bedoelde verjaringstermijnen op het moment van de inwerkingtreding van dit artikel zijn verstreken, onmiddellijk aan de Schatkist toegewezen.".

TITEL 3. — ***Maatregelen met betrekking tot de index***

HOOFDSTUK 1. — *Loonmatiging door tijdelijke beperking van de aanpassing van de lonen overeenkomstig een indexeringsmechanisme*

Art. 56. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

1° referteloon: het geïndexeerd vast baremiek maandelijks basisloon of, in voorkomend geval, het geïndexeerd contractueel maandelijks basisloon uitgedrukt op voltijdse basis.

Het in het eerste lid, 1°, bedoelde referteloon wordt bepaald op basis van het geïndexeerd contractueel basisloon wanneer geen baremiek basisloon werd vastgesteld of wanneer het contractueel loon hoger is dan het baremiek basisloon.

Het in het eerste lid, 1°, bedoelde referteloon wordt voor deeltijdse werknemers bepaald door het deeltijds loon overeenkomstig de tewerkstellingsbreuk om te rekenen naar voltijdse basis.

Art. 48. Dans l'article 429, § 5, 1) de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023, les mots "l'article 419, *f)*, *i)*" sont remplacés par les mots "l'article 419, *d)*, *i)*".

Art. 49. Dans l'article 432, § 3, 6ième tiret de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, les mots "l'article 419, *i)*, iii); 1., a" sont remplacés par les mots "l'article 419, *g)*, iii), 1), *a)*".

Section 2. — Entrée en vigueur

Art. 50. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er août 2026.

CHAPITRE 4. — *Modifications de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)*

Art. 51. Dans les articles 26, 28, 32/1, 36 et 38 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), les mots "soixante euros" sont chaque fois remplacés par les mots "deux cent cinquante euros".

Art. 52. Dans la même loi, il est inséré un article 51/1 rédigé comme suit:

"Art. 51/1. Sans préjudice de l'application de l'article 28, § 3, l'article 32/1, § 2 et l'article 38, alinéas 6 à 8, les avoirs d'un montant inférieur ou égal à deux cent cinquante euros, transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations avant l'entrée en vigueur du présent article, sont immédiatement acquis au Trésor.

Les droits du titulaire ou du bénéficiaire sur les avoirs des comptes dormants, la contre-valeur des coffres dormants et les prestations assurées, visés à l'alinéa 1er, s'éteignent par l'acquisition au Trésor.".

Art. 53. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2026.

CHAPITRE 5. — *Modifications de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations*

Art. 54. À l'article 22 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit:

", à l'exception:

1° des biens déposés en application du chapitre V, intitulé "Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants" de la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses (I), qui sont acquis au Trésor après un délai de cinq ans à partir de leur réception;

2° des biens appartenant à un titulaire introuvable ou à un titulaire décédé dont les ayants droit sont introuvables qui sont acquis au Trésor après un délai de dix ans à partir de leur réception.";

2° dans l'alinéa 3, les mots "Le délai visé à l'alinéa premier est interrompu" sont remplacés par les mots "Les délais visés à l'alinéa premier sont interrompus".

Art. 55. Dans la même loi, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit:

"Art. 28/1. Par dérogation à l'article 22, les biens consignés dont les délais de prescription visés à l'article 22, alinéa 1er, 1° et 2°, sont écoulés au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sont immédiatement acquis au Trésor.".

TITRE 3. — ***Mesures relatives à l'index***

CHAPITRE 1er. — *Modération salariale par la limitation temporaire de l'adaptation des salaires conformément à un mécanisme d'indexation*

Art. 56. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par:

1° salaire de référence: le salaire mensuel de base fixe barémique indexé ou, le cas échéant, le salaire mensuel de base contractuel indexé exprimé sur une base à temps plein.

Le salaire de référence visé à l'alinéa 1er, 1°, est déterminé sur la base du salaire de base contractuel indexé lorsqu'aucun salaire de base barémique n'a été déterminé ou lorsque le salaire contractuel est supérieur au salaire de base barémique.

Le salaire de référence visé à l'alinéa 1er, 1°, des travailleurs à temps partiel est déterminé en ramenant le salaire à temps partiel à une base à temps plein, en fonction de la fraction d'occupation.

Het in het eerste lid, 1°, bedoelde referteloon wordt voor werknemers voor wie het basisloon wordt uitgedrukt als uurloon, bepaald door het uurloon te vermenigvuldigen met de voltijdse wekelijkse arbeidsduur voor de functie, vermenigvuldigd met dertien en gedeeld door drie.

Voor werknemers van wie het basisloon wordt uitgedrukt als dagloon wordt het maandloon in een vijfdagenweek bepaald door het dagloon te vermenigvuldigen met vijfenzestig en te delen door drie.

2° tewerkstellingsbreuk: de verhouding tussen het gemiddeld aantal uren per week gedurende dewelke de werknemer geacht wordt arbeid te verrichten en het gemiddeld aantal uren per week gedurende dewelke de maatpersoon geacht wordt deze arbeid te verrichten;

3° globale werkgeversbijdrage: de som van de basiswerkgeversbijdrage bedoeld in artikel 38, § 3, eerste lid, 1°, 2° of 3°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, en de loonmatigingsbijdrage bedoeld in artikel 38, § 3*bis*, van dezelfde wet;

4° eerste matigingsperiode: periode die aanvangt op 1 juni 2026 en eindigt op de dag waarop het in artikel 59 beoogde matigingseffect werd bereikt voor alle lonen waarop een indexeringsmechanisme van toepassing is, zoals vastgesteld door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad;

5° tweede matigingsperiode: periode die aanvangt op 1 januari 2028 of op de dag vastgesteld door de Koning in toepassing van artikel 60, § 7, en die eindigt op de dag waarop het in artikel 60 beoogde matigingseffect werd bereikt voor alle lonen waarop een indexeringsmechanisme van toepassing is, zoals vastgesteld door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Art. 57. § 1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de werknemers en de werkgevers verbonden door een arbeidsovereenkomst en op de hiermee gelijkgestelde personen als bedoeld in de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en diens uitvoeringsbesluiten.

§ 2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn eveneens van toepassing op de in vast verband benoemde, stagedoende, contractuele en hulppersoneelsleden van de werkgevers van de publieke sector, met name:

1° de administraties en andere diensten van de federale overheid, met inbegrip van het Ministerie van Defensie, de federale politie, de rechterlijke macht, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof;

2° de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen onderworpen aan het toezicht van de federale overheid;

3° de autonome overheidsbedrijven die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en HR Rail;

4° de administraties en andere diensten van de Gemeenschappen en de Gewesten;

5° de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen onderworpen aan het toezicht van de gemeenschappen en de gewesten, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie;

6° de administraties en diensten van de provincies en gemeenten, evenals de instellingen van openbaar nut en publiekrechtelijke verenigingen onderworpen aan hun toezicht of voogdij, de agglomeraties en federaties van gemeenten en van elke publiekrechtelijke rechtspersoon opgericht en ingericht door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie;

7° de door de gemeenschappen of de federale overheid gesubsidieerde officiële en vrije onderwijsinrichtingen, met daarin begrepen het universitair onderwijs en de door de gemeenschappen gesubsidieerde officiële en vrije psycho-medico-sociale centra;

8° de verenigingen van openbare besturen of gemengde economie, de verenigingen zonder winstoogmerk en de instellingen van openbaar nut in wiens oprichting of beheer een overwicht van de openbare overheid aanwezig is;

9° de lokale politie;

10° de administratieve rechtscolleges ingesteld krachtens artikel 161 van de Grondwet;

11° de wetgevende vergaderingen en de diensten die ervan afhangen behoudens andersluidende wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen die voorzien in een meer verregaande beperking van de indexering.

Le salaire de référence visé à l'alinéa 1er, 1°, des travailleurs dont le salaire de base est exprimé en salaire horaire, est déterminé en multipliant le salaire horaire par la durée hebdomadaire de travail à temps plein pour la fonction, multipliée par treize et divisée par trois.

Pour les travailleurs salariés dont le salaire de base est exprimé en salaire journalier, le salaire mensuel dans une semaine de cinq jours est déterminé en multipliant le salaire journalier par soixante-cinq et en le divisant par trois.

2° fraction d'occupation: le rapport entre le nombre moyen d'heures par semaine pendant lesquelles le travailleur est censé prester un travail et le nombre moyen d'heures par semaine pendant lesquelles la personne de référence est censée prester ce travail;

3° cotisation patronale globale: la somme de la cotisation patronale de base visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3*bis*, de la même loi;

4° première période de modération: période qui commence le 1er juin 2026 et se termine le jour où l'effet de modération visé à l'article 59 a été atteint pour tous les salaires auxquels s'applique un mécanisme d'indexation, tel que fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

5° deuxième période de modération: période qui débute le 1er janvier 2028 ou le jour fixé par le Roi en application de l'article 60, § 7, et qui se termine le jour où l'effet de modération visé à l'article 60 a été atteint pour tous les salaires auxquels est applicable un mécanisme d'indexation, tel que fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 57. § 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs salariés et aux employeurs liés par un contrat de travail et aux personnes qui leur sont assimilées visés par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif, stagiaires, contractuels et aux agents auxiliaires des employeurs du secteur public, notamment:

1° les administrations et autres services de l'État fédéral, y compris le ministère de la Défense, la police fédérale, le pouvoir judiciaire, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle;

2° les organismes d'intérêt public et les institutions publiques soumis au contrôle de l'État fédéral;

3° les entreprises publiques autonomes qui relèvent du champ d'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et HR Rail;

4° les administrations et autres services des communautés et des régions;

5° les organismes d'intérêt public et les institutions publiques soumis au contrôle des communautés et des régions, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire flamande et de la Commission communautaire française;

6° les administrations et services des provinces et communes, ainsi que les organismes d'intérêt public et les associations de droit public soumis à leur contrôle ou tutelle, les agglomérations et fédérations de communes et toute autre personne morale de droit public créée et organisée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

7° les établissements d'enseignement officiel et libre subventionnés par les communautés ou l'État fédéral, y compris l'enseignement universitaire et les centres psycho-médicosociaux officiels et libres subventionnés par les communautés;

8° les associations de pouvoirs publics ou d'économie mixte, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public, dans la création ou la direction desquels on constate la prépondérance de l'autorité publique;

9° la police locale;

10° les juridictions administratives établies en vertu de l'article 161 de la Constitution;

11° les assemblées législatives et les services qui en dépendent sauf dispositions légales, réglementaires ou statutaires contraires prévoyant une limitation plus stricte de l'indexation.

§ 3. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn eveneens van toepassing op:

1° de ministers en Staatssecretarissen behoudens andersluidende wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen die voorzien in een meer verregaande beperking van de indexering, de magistraten van de hoven en rechtbanken en van de Raad van State, de leden van het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof en van de Vaste Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten;

2° de Gemeenschaps- en Gewestministers, de gewestelijke Staatssecretarissen behoudens andersluidende wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen die voorzien in een meer verregaande beperking van de indexering;

3° de bedienaars van erkende erediensten en de lekenraadgevers die op de begroting van een ministerieel departement zijn ingeschreven;

4° de provinciegouverneurs, de vice-gouverneur van Brabant, de leden van de bestendige deputaties, de arrondissementscommissarissen, en adjunct-arrondissementscommissarissen, de provinciale griffiers, de gewestelijke ontvangers, de burgemeesters en de schepenen, de voorzitters van de Raden voor maatschappelijk welzijn en op het geheel der mandatarissen die genieten van een wedde ten laste van de in paragraaf 2, 2°, 3°, 4° en 6° bedoelde rechtspersonen;

5° de leden van de raad van bestuur, het beheerscomité en andere beheersorganen van de in paragraaf 2, 2°, 3°, 5°, 6° en 8° bedoelde rechtspersonen;

6° de werknemers, werkgevers en hiermee gelijkgestelde personen die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, voor zover zij niet reeds door de paragrafen 1 tot 3, 1° tot 5°, zijn omvat.

§ 4. De Koning kan het toepassingsgebied van deze bepaling nader bepalen bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Art. 58. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de personen bedoeld in artikel 57 wiens referteloon het bedrag van 4000 euro overschrijdt.

Om de in het eerste lid bedoelde overschrijding te bepalen, wordt het referteloon beoordeeld op het moment waarop het indexeringsmechanisme wordt toegepast.

Dit hoofdstuk is eveneens van toepassing op de loonschalen, bedragen en barema's vastgesteld op sectoraal of ondernemingsniveau Binnen sectoren en ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen.

Art. 59. § 1. Vanaf 1 juni 2026 hebben de wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen evenals de bedingen van de individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten en eenzijdige beslissingen, die voorzien in de koppeling van de baremieke en reële basislonen aan een indexeringsmechanisme, slechts uitwerking ten belope van 2 procent van het referteloon begrensd tot een bedrag van 4000 euro.

Het in het eerste lid vastgestelde grensbedrag van 4000 euro is een vast bedrag dat gedurende de eerste matigingsperiode niet wordt geïndexeerd.

§ 2. Het effect van de loonmatiging bestaat, per werknemer, in het verschil tussen:

1° het loon dat de werknemer zou hebben ontvangen indien geen loonmatiging was toegepast verhoogd met de daarop verschuldigde globale werkgeversbijdrage; en

2° het overeenkomstig paragraaf 1 gematigde loon verschuldigd aan de werknemer, verhoogd met de daarop verschuldigde globale werkgeversbijdrage.

§ 3. Het in paragraaf 2 bedoelde effect van de loonmatiging wordt geacht te zijn bereikt op het ogenblik waarop het referteloon van de betrokken werknemer, zonder toepassing van de loonmatiging, door de optelling van de indexpercentages die sinds de aanvang van de matigingsperiode van toepassing zijn, zou zijn geïndexeerd tot een totaal van 2 procent.

§ 4. Indien op het in paragraaf 3 bedoelde ogenblik het reële cumulatieve indexpercentage, hoger is dan 2 procent, wordt het volledige referteloon geïndexeerd ten belope van het verschil tussen dit reële indexeringspercentage en 2 procent.

§ 5. Vanaf het ogenblik waarop het effect van de loonmatiging overeenkomstig paragrafen 2 en 3 is bereikt, hebben de in paragraaf 1 bedoelde indexeringsmechanismen opnieuw volledige uitwerking.

De volgende indexaanpassingen geschieden op basis van de lonen, geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk.

§ 3. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables:

1° aux ministres et secrétaires d'État sauf dispositions légales, réglementaires ou statutaires contraires prévoyant une limitation plus stricte de l'indexation, aux magistrats des cours et tribunaux et du Conseil d'État, aux membres de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle et des comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements;

2° aux ministres des communautés et des régions, aux secrétaires d'État régionaux sauf dispositions légales, réglementaires ou statutaires contraires prévoyant une limitation plus stricte de l'indexation;

3° aux ministres des cultes reconnus et aux conseillers laïcs émargeant au budget d'un département ministériel;

4° aux gouverneurs de province, au vice-gouverneur du Brabant, aux membres des députations permanentes, aux commissaires d'arrondissement et commissaires d'arrondissement adjoints, aux greffiers provinciaux, aux receveurs régionaux, aux bourgmestres et échevins, aux présidents des conseils de l'action sociale et à l'ensemble des mandataires qui bénéficient d'un traitement à charge des personnes morales visées au paragraphe 2, 2°, 3°, 4° et 6°;

5° aux membres du conseil d'administration, du comité de gestion et des autres organes de gestion des personnes morales visées aux paragraphes 2, 2°, 3°, 5°, 6° et 8°;

6° les travailleurs, les employeurs et les personnes y assimilées, qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, pour autant qu'ils ne soient pas déjà couverts par les paragraphes 1er à 3, 1° à 5°.

§ 4. Le Roi peut préciser le champ d'application de la présente disposition par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 58. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes visées à l'article 57 dont le salaire de référence dépasse le montant de 4000 euros.

Afin de déterminer le dépassement visé à l'alinéa 1er, le salaire de référence est évalué au moment où le mécanisme d'indexation est appliqué.

Le présent chapitre est également applicable aux échelles de traitement, montants et barèmes fixés au niveau sectoriel ou de l'entreprise au sein des secteurs et des entreprises relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 59. § 1er. À compter du 1er juin 2026, les dispositions légales, réglementaires et statutaires ainsi que les clauses des conventions individuelles et collectives de travail et des décisions unilatérales, qui prévoient le rattachement des salaires de base barémiques et réels à un mécanisme d'indexation, ne produiront leurs effets qu'à concurrence de 2 pour cent du salaire de référence, plafonné à un montant de 4000 euros.

Le montant seuil de 4000 euros visé à l'alinéa 1er est un montant fixe qui n'est pas indexé pendant la première période de modération.

§ 2. L'effet de la modération salariale consiste, par travailleur, en la différence entre:

1° le salaire que le travailleur aurait perçu si aucune modération salariale n'avait été appliquée, majoré de la cotisation patronale globale y afférente; et

2° le salaire modéré conformément au paragraphe 1er dû au travailleur, majoré de la cotisation patronale globale y afférente.

§ 3. L'effet de la modération salariale visé au paragraphe 2 est considéré atteint au moment où le salaire de référence du travailleur concerné, sans application de la modération salariale, aurait été indexé à hauteur de 2 pour cent au total par l'addition des pourcentages d'indexation applicables depuis le début de la période de modération.

§ 4. Si, au moment visé au paragraphe 3, le pourcentage d'indexation cumulé réel est supérieur à 2 pour cent, le salaire de référence est indexé dans sa totalité, à concurrence de la différence entre ce pourcentage d'indexation réel et 2 pour cent.

§ 5. Lorsque l'effet de modération visé aux paragraphes 2 et 3 est atteint, les mécanismes d'indexation visés au paragraphe 1er reprennent pleinement effet.

Les adaptations d'indexation suivantes sont effectuées sur la base des salaires indexés conformément aux dispositions du présent chapitre.

§ 6. Het referteloon van de personen bedoeld in artikel 57 die in dienst zijn getreden na de aanvangsdatum van de eerste matigingsperiode, wordt geacht de indexaanpassingen te hebben ondergaan vanaf de aanvangsdatum van de eerste matigingsperiode.

Art. 60. § 1. Vanaf 1 januari 2028 hebben de wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen evenals de bedingen van de individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten en eenzijdige beslissingen, die voorzien in een koppeling van de baremieke en reële basislonen aan een indexeringsmechanisme, slechts uitwerking ten belope van 2 procent van het referteloon begrensd tot een bedrag van 4000 euro.

Op de eerste dag van de tweede matigingsperiode wordt het in het eerste lid en het in artikel 58, eerste lid, bedoelde grensbedrag van 4000 euro, gekoppeld aan de spilindex die van kracht is op 1 juni 2026 en wordt het geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Het overeenkomstig het eerste en tweede lid vastgestelde grensbedrag betreft een vast bedrag dat gedurende de tweede matigingsperiode niet wordt geïndexeerd.

§ 2. Het effect van de loonmatiging bestaat, per werknemer in het verschil tussen:

1° het loon dat de werknemer zou hebben ontvangen indien geen loonmatiging was toegepast verhoogd met de daarop verschuldigde globale werkgeversbijdrage; en

2° het overeenkomstig paragraaf 1 gematigd loon verschuldigd aan de werknemer, verhoogd met de daarop verschuldigde globale werkgeversbijdrage.

§ 3. Het in paragraaf 2 bedoelde effect van de loonmatiging wordt geacht te zijn bereikt op het ogenblik waarop het referteloon van de betrokken werknemer, zonder toepassing van de loonmatiging, door de optelling van de indexpercentages die sinds de aanvang van de matigingsperiode van toepassing zijn, zou zijn geïndexeerd tot een totaal van 2 procent.

§ 4. Indien op het in paragraaf 3 bedoelde ogenblik het reële cumulatieve indexpercentage hoger is dan 2 procent, wordt het volledige referteloon geïndexeerd ten belope van het verschil tussen dit reële indexpercentage en 2 procent.

§ 5. Vanaf het ogenblik waarop het effect van de loonmatiging overeenkomstig paragrafen 2 en 3 is bereikt, hebben de in paragraaf 1 bedoelde indexeringsmechanismen opnieuw volledige uitwerking.

De volgende indexaanpassingen geschieden op basis van de lonen, geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk.

§ 6. Het referteloon van de in artikel 57 bedoelde personen die na 1 januari 2028 in dienst zijn getreden bij betreffende werkgever, wordt geacht de indexaanpassingen te hebben ondergaan vanaf de aanvang van de tweede matigingsperiode op 1 januari 2028.

§ 7. Wanneer het in artikel 59 beoogde matigingseffect nog niet op 1 januari 2028 werd bereikt voor alle lonen waarop een indexmechanisme van toepassing is, dan wordt de in dit artikel vermelde datum van 1 januari 2028, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, telkens vervangen door de datum vastgesteld door de Koning.

Art. 61. De in artikel 57 bedoelde werkgevers worden voor de toepassing van dit hoofdstuk geacht de wettelijke en reglementaire bepalingen, evenals de bedingen van de individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, waardoor baremieke en reële basislonen gekoppeld worden aan een indexmechanisme, toe te passen overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Elk tegenstrijdig beding wordt als niet-bestaande beschouwd.

Art. 62. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels en voorwaarden voor de loonmatiging bepalen.

Art. 63. Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

§ 6. Le salaire de référence des personnes visées à l'article 57 qui sont entrées en service après la date de début de la première période de modération est réputé avoir subi les adaptations de l'indice à partir de la date de début de la première période de modération.

Art. 60. § 1er. À compter du 1er janvier 2028, les dispositions légales, réglementaires et statutaires ainsi que les clauses des conventions individuelles et collectives de travail et des décisions unilatérales, qui prévoient le rattachement des salaires de base barémiques et réels à un mécanisme d'indexation, ne produiront d'effet qu'à concurrence de 2 pour cent du salaire de référence, plafonné à un montant de 4000 euros.

Au premier jour de la deuxième période de modération, le montant seuil de 4000 euros visé à l'alinéa 1er et à l'article 58, alinéa 1er, est rattaché à l'indice pivot en vigueur au 1er juin 2026 et est indexé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le montant seuil déterminée conformément aux alinéas 1er et 2 est un montant fixe qui n'est pas indexé pendant la deuxième période de modération.

§ 2. L'effet de la modération salariale consiste, par travailleur, en la différence entre:

1° le salaire que le travailleur aurait perçu si aucune modération salariale n'avait été appliquée, majoré de la cotisation patronale globale y afférente; et

2° le salaire modéré conformément au paragraphe 1er dû au travailleur, majoré de la cotisation patronale globale y afférente.

§ 3. L'effet de la modération salariale visé au paragraphe 2 est considéré atteint au moment où le salaire de référence du travailleur concerné, sans application de la modération salariale, aurait été indexé à hauteur de 2 pour cent au total par l'addition des pourcentages d'indexation applicables depuis le début de la période de modération.

§ 4. Si, au moment visé au paragraphe 3, le pourcentage d'indexation cumulé réel est supérieur à 2 pour cent, le salaire de référence est indexé dans sa totalité à concurrence de la différence entre ce pourcentage d'indexation réel et 2 pour cent.

§ 5. Lorsque l'effet de modération visé aux paragraphes 2 et 3 est atteint, les mécanismes d'indexation visés au paragraphe 1er reprennent pleinement effet.

Les adaptations d'indexation suivantes sont effectuées sur la base des salaires indexés conformément aux dispositions du présent chapitre.

§ 6. Le salaire de référence des personnes visées à l'article 57 qui sont entrées en service auprès de l'employeur concerné après le 1er janvier 2028 est réputé avoir subi les adaptations de l'index dès le début de la deuxième période de modération, à savoir le 1er janvier 2028.

§ 7. Si l'effet modérateur visé à l'article 59 n'est pas encore atteint au 1er janvier 2028 pour tous les salaires auxquels un mécanisme d'indexation est applicable, la date du 1er janvier 2028 mentionnée dans le présent article est remplacée par la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 61. Dans le cadre de l'application du présent chapitre, les employeurs visés à l'article 57 sont réputés appliquer les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les clauses des conventions collectives et individuelles de travail, qui lient les salaires de base barémiques et réels, à un mécanisme d'indexation, conformément aux dispositions de la présente loi. Toute clause contraire est considérée comme non avenue.

Art. 62. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités et conditions de la modération salariale.

Art. 63. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au *Moniteur belge*.

HOOFDSTUK 2. — *Bijzondere loonmatigingsbijdrage verschuldigd tijdens de eerste en tweede matigingsperiode*

Art. 64. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

1° globale werkgeversbijdrage: de som van de basiswerkgeversbijdrage bedoeld in artikel 38, § 3, eerste lid, 1°, 2° of 3°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, en de loonmatigingsbijdrage, bedoeld in artikel 38, § 3*bis*, van dezelfde wet;

2° betalende derde: partij die in naam en voor rekening van de werkgever loon uitbetaalt waarop bijdragen verschuldigd zijn aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en dat het voorwerp uitmaakt van indexering, met inbegrip van de Fondsen voor bestaanszekerheid bedoeld bij de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid;

3° referteloon: het basisloon op voltijdse basis bedoeld in artikel 56, eerste lid, 1°:

4° eerste matigingsperiode: periode die aanvangt op 1 juni 2026 en eindigt op de dag waarop het in artikel 59 beoogde matigingseffect werd bereikt voor alle lonen waarop een indexeringsmechanisme van toepassing is, zoals vastgesteld door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad;

5° tweede matigingsperiode: periode die aanvangt op 1 januari 2028 of op de dag vastgesteld door de Koning in toepassing van artikel 60, § 7, en die eindigt op de dag waarop het in artikel 60 beoogde matigingseffect werd bereikt voor alle lonen waarop een indexeringsmechanisme van toepassing is, zoals vastgesteld door de Koning bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad;

6° indexcijfer: de som van de sedert de aanvang van de betrokken matigingsperiode toegepaste indexeringspercentages overeenkomstig de wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen, de bedingen van de individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten en eenzijdige beslissingen;

7° prestatiebreuk a: de verhouding tussen de geleverde arbeidsprestaties van de werknemer (factor J) en die van een voltijdse referentiepersoon, bepaald als volgt:

— voor de voltijdse werknemers met onvolledige prestaties: $a = J/D$;

— voor de deeltijdse werknemers: $a = H/U$.

De prestatiebreuk a wordt afgerond tot het tweede cijfer na de komma, 0,005 wordt naar boven afgerond, en is steeds kleiner dan of gelijk aan 1;

8° J: het aantal arbeidsdagen bedoeld in artikel 24 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met uitsluiting van de vakantiedagen voor handarbeiders, en met uitsluiting van de in artikel 3, 5°, van de wet van 16 november 2015 houdende divere bepalingen inzake sociale zaken bedoelde overuren in de horeca-sector en met uitsluiting van de vakantiedagen opgenomen na het vakantiejaar in toepassing van artikel 64, 1°/1, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers;

9° H: het aantal voor een deeltijdse werknemer aangegeven arbeidsuren overeenkomstig de factor J;

10° D: het maximumaantal arbeidsdagen voor de betrokken maand in de onderneming en in de betrokken werktijdregeling (werktijdregeling van 5 dagen per week en andere werktijdregeling voor werknemers die gemiddeld meer dan 5 dagen per week werken);

11° U: het aantal arbeidsuren voor de betrokken maand van een voltijdse werknemer die hetzelfde werk in dezelfde onderneming of, bij ontstentenis, in dezelfde sector verricht;

12° voltijdse werknemer met volledige prestaties: de voltijds tewerkgestelde werknemer voor wie J gelijk is aan D;

13° voltijdse werknemer met onvolledige prestaties: de voltijds tewerkgestelde werknemer voor wie J kleiner is dan D;

14° deeltijdse werknemer: de werknemer wiens wekelijkse arbeidsduur lager is dan bij een voltijdse werknemer van dezelfde categorie in dezelfde onderneming en de volgende werknemers, die voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk met deeltijdse werknemers worden gelijkgesteld:

— de werknemers die bij een werkgever gedurende een maand gedeeltelijk voltijds en gedeeltelijk deeltijds zijn tewerkgesteld; en,

CHAPITRE 2. — *Cotisation spéciale de modération salariale due pendant la première et la deuxième période de modération*

Art. 64. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par:

1° cotisation patronale globale: la somme de la cotisation patronale de base visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3*bis*, de la même loi;

2° tiers payant: partie qui, au nom et pour le compte de l'employeur, verse un salaire sur lequel des cotisations sont dues à l'Office national de sécurité sociale et qui fait l'objet d'une indexation, y compris les Fonds de sécurité d'existence visés par la loi du 7 janvier 1958 concernant le Fonds de sécurité d'existence;

3° salaire de référence: le salaire de base à temps plein visé à l'article 56, alinéa 1er, 1°;

4° première période de modération: période qui commence le 1er juin 2026 et se termine le jour où l'effet de modération visé à l'article 59 a été atteint pour tous les salaires auxquels s'applique un mécanisme d'indexation, tel que fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

5° deuxième période de modération: période qui débute le 1er janvier 2028 ou le jour fixé par le Roi en application de l'article 60, § 7, et qui se termine le jour où l'effet de modération visé à l'article 60 a été atteint pour tous les salaires auxquels est applicable un mécanisme d'indexation, tel que fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

6° indice: la somme des pourcentages d'indexation appliqués depuis le début de la période de modération concernée conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires, aux clauses des conventions de travail individuelles et collectives et aux décisions unilatérales;

7° fraction de prestations a: le rapport entre les prestations de travail du travailleur (facteur *J)* et celles d'une personne de référence à temps plein, déterminé comme suit:

— pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes: $a = J/D$;

— pour les travailleurs occupés à temps partiel: $a = H/U$.

La fraction des prestations a est arrondie à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut, étant toujours inférieur ou égal à 1;

8° J: le nombre de journées de travail visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des journées de vacances en ce qui concerne les travailleurs manuels et à l'exception des heures supplémentaires dans le secteur de l'Horeca, visées à l'article 3, 5°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, et à l'exception des jours de vacances pris après l'année de vacances en application de l'article 64, 1°/1, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

9° H: le nombre d'heures de travail déclarées pour un travailleur à temps partiel correspondant au facteur J;

10° D: le nombre de jours maximum de travail pour le mois concerné dans l'entreprise et dans le régime de travail concerné (régime de travail de 5 jours par semaine et régime de travail autre en ce qui concerne les travailleurs qui prestent en moyenne plus de 5 jours par semaine);

11° U: le nombre d'heures de travail, pour le mois considéré, d'un travailleur à temps plein qui effectue le même travail dans la même entreprise ou à défaut dans le même secteur;

12° travailleur occupé à temps plein ayant des prestations complètes: le travailleur occupé à plein temps pour qui J est égal à D;

13° travailleur occupé à temps plein ayant des prestations incomplètes: le travailleur occupé à plein temps pour qui J est inférieur à D;

14° travailleur occupé à temps partiel: le travailleur dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein de la même catégorie dans la même entreprise et les travailleurs suivants, qui sont assimilés à des travailleurs à temps partiel pour l'application des dispositions du présent chapitre:

— les travailleurs qui sont occupés durant un mois en partie à temps plein et en partie à temps partiel chez un employeur; et

— de voltijdse werknemers voor wie de prestaties in uren moeten worden aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Art. 65. § 1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle werknemers, werkgevers en hiermee gelijkgestelde personen uit de private sector die onderworpen zijn aan alle takken van sociale zekerheid als bedoeld in artikel 21, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn eveneens van toepassing op de werkgevers, werknemers en hiermee gelijkgestelde personen die vallen onder de regelingen betreffende de sociale zekerheid van zeelieden ter koopvaardij.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, het toepassingsgebied van dit hoofdstuk uitbreiden of beperken.

§ 2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn eveneens van toepassing op de in vast verband benoemde, stagedoende, contractuele en hulppersoneelsleden van de werkgevers van de publieke sector bedoeld in artikel 57, § 2, 3°, alsook op de betalende derden.

Art. 66. Onverminderd de toepassing van de loonmatigingsbijdrage bedoeld in artikel 38, § 3*bis*, van de voormelde wet van 29 juni 1981, zijn de werkgevers en betalende derden voor iedere maand in de eerste matigingsperiode aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de door deze werkgevers en betalende derden verschuldigde lonen waarop de loonmatiging bedoeld in artikel 59 werd toegepast, een bijzondere loonmatigingsbijdrage verschuldigd ten bedrage van de helft van de opbrengst van de loonmatiging, berekend als volgt:

[[((referteloon aangepast overeenkomstig artikel 59) - (4.000 euro x (1+indexcijfer))) x prestatiebreuk x indexcijfer beperkt tot 2 procent] + [((referteloon aangepast overeenkomstig artikel 59) - (4.000 euro x (1+indexcijfer))) x prestatiebreuk x indexcijfer beperkt tot 2 procent] x globale werkgeversbijdrage]/2.

Art. 67. Onverminderd de toepassing van artikel 38, § 3*bis* en § 3*vicies* ter van de voormelde wet van 29 juni 1981, zijn de werkgevers en betalende derden voor iedere maand in de tweede matigingsperiode aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de lonen waarop de loonmatiging bedoeld in artikel 60 werd toegepast, een bijzondere loonmatigingsbijdrage verschuldigd ten bedrage van de helft van de opbrengst van de loonmatiging, berekend als volgt:

[[((referteloon aangepast overeenkomstig artikel 60) - (4.000 euro aangepast overeenkomstig artikel 60 x (1+indexcijfer))) x prestatiebreuk x indexcijfer beperkt tot 2 procent] + [((referteloon aangepast overeenkomstig artikel 60) - (4.000 euro aangepast overeenkomstig artikel 60) x (1+indexcijfer))) x prestatiebreuk x indexcijfer beperkt tot 2 procent] x globale werkgeversbijdrage]/2.

Art. 68. De werkgevers en de betalende derden berekenen de bijzondere loonmatigingsbijdrage verschuldigd tijdens de eerste en tweede matigingsperiode en geven deze aan bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IV., afdeling 1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

De bijzondere loonmatigingsbijdrage wordt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid samen met de bijdragen voor het betreffende kwartaal geïnd.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels voor de berekening, aangifte en inning van de bijzondere loonmatigingsbijdrage bepalen.

Art. 69. De bepalingen van het algemene stelstel van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid wat betreft de aangiften met verantwoording van de bijdragen, de termijnen inzake de betaling, de toepassing van de burgerlijke sancties en van de strafbepalingen, het toezicht, de aanwijzing van de rechter bevoegd in geval van betwisting, de verjaring inzake rechtsvorderingen, het voorrecht en de mededeling van het bedrag van de schuldvordering van de Rijksdienst, zijn op dit hoofdstuk van toepassing.

Art. 70. Het bedrag van de bijzondere loonmatigingsbijdrage maakt geen deel uit van het loon. Het wordt niet in aanmerking genomen voor het bepalen van het bedrag van de sociale uitkeringen.

Art. 71. De opbrengst van de bijzondere loonmatigingsbijdrage wordt door de voormelde Rijksdienst overgemaakt aan het RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

— les travailleurs à temps plein dont les prestations doivent être déclarées en heures auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 65. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les travailleurs, employeurs et personnes y assimilés du secteur privé qui sont assujettis à l'ensemble des branches de la sécurité sociale visées à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux travailleurs, employeurs et personnes y assimilés assujetties aux régimes de sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, étendre ou restreindre le champ d'application du présent chapitre.

§ 2. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif, stagiaires, contractuels et aux agents auxiliaires des employeurs du secteur public, visé à l'article 57, § 2, 3°, ainsi qu'aux tiers payants.

Art. 66. Sans préjudice de l'application de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3*bis*, de la loi précitée du 29 juin 1981, pour chaque mois de la première période de modération une cotisation spéciale de modération salariale, égale à la moitié du produit de la modération salariale, est due par les employeurs et les tiers payants à l'Office national de sécurité sociale sur les salaires dus par ces employeurs et tiers payants auxquels s'applique la modération salariale visée à l'article 59, calculée comme suit:

[[((salaire de référence modifié conformément à l'article 59) - (4.000 euros x (1+indice))) x fraction de prestations x indice limité à 2 pour cent] + [((salaire de référence modifié conformément à l'article 59) - (4.000 euros x (1+indice))) x fraction de prestations x indice limité à 2 pour cent] x cotisation patronale globale]/2.

Art. 67. Sans préjudice de l'application de l'article 38, § 3*bis*, et § 3*vicies* ter, de la loi précitée du 29 juin 1981,pour chaque mois de la deuxième période de modération, une cotisation spéciale de modération salariale, égale à la moitié du produit de la modération salariale, est due par les employeurs et les tiers payants auxquels s'applique la modération salariale visée à l'article 60, une cotisation spéciale de modération salariale qui est égale à la moitié du produit de la modération salariale, calculée comme suit:

[[((salaire de référence modifié conformément à l'article 60) - (4.000 euros modifié conformément à l'article 60 x (1+indice))) x fraction de prestations x indice limité à 2 pour cent] + [((salaire de référence modifié conformément à l'article 60) - (4.000 euros modifié conformément à l'article 60 x (1+indice))) x fraction de prestations x indice limité à 2 pour cent] x cotisation patronale globale]/2.

Art. 68. Les employeurs et les tiers payants calculent la cotisation spéciale de modération salariale due pendant la première et la deuxième période de modération et la déclarent à l'Office national de sécurité sociale conformément aux dispositions du chapitre IV., section 1re, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

La cotisation spéciale de modération salariale est perçue par l'Office national de sécurité sociale en même temps que les cotisations pour le trimestre concerné.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de calcul, de déclaration et de perception de la cotisation spéciale de modération salariale.

Art. 69. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national, s'appliquent au présent chapitre.

Art. 70. Le montant de la cotisation spéciale de modération salariale ne fait pas partie intégrante du salaire. Il n'est pas pris en considération pour déterminer le montant des prestations sociales.

Art. 71. Le produit de la cotisation spéciale de modération salariale est versé par l'Office national précité à l'ONSS-Gestion Globale, visée à l'article 5, premier alinéa, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 72. Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

HOOFDSTUK 3. — *Geconsolideerde bijzondere loonmatigingsbijdrage*

Art. 73. Artikel 38 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, laatstelijk gewijzigd bij wet van 18 december 2025, wordt aangevuld met een paragraaf 3*vicies* ter, luidende:

"§ 3*vicies* ter. A. Onverminderd de toepassing van artikel 38, § 3*bis* en titel 3, hoofdstuk 2, van de programmawet van 30 mei 2026, zijn de werkgevers en hiermee gelijkgestelde personen, alsook de betalende derden bedoeld in artikel 64 van de voormelde wet van 30 mei 2026 ter consolidatie van de loonmatiging bedoeld in titel 3, hoofdstuk 1, van de voormelde wet van 30 mei 2026 een geconsolideerde bijzondere loonmatigingsbijdrage verschuldigd op de door hen verschuldigde lonen die het bedrag van 4000 euro overschrijden, overeenkomstig de berekeningswijze bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

De Koning past, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het in het eerste lid bedoelde bedrag van 4000 euro aan overeenkomstig het door Hem bepaalde indexmechanisme.

Een voorlopige geconsolideerde loonmatigingsbijdrage is verschuldigd vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin het in artikel 59 van de programmawet van 30 mei 2026 beoogde matigingseffect werd bereikt voor alle lonen waarop een indexeringsmechanisme van toepassing is, zoals bepaald door de Koning bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Een definitieve geconsolideerde loonmatigingsbijdrage is verschuldigd vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin het in artikel 60 van de programmawet van 30 mei 2026 beoogde matigingseffect werd bereikt voor alle lonen waarop een indexeringsmechanisme van toepassing is, zoals bepaald door de Koning bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

B. De geconsolideerde bijzondere loonmatigingsbijdrage wordt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op trimestriële basis geïnd.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels voor de berekening, aangifte en inning van de bijzondere geconsolideerde loonmatigingsbijdrage bepalen.

C. De bepalingen van het algemene stelstel van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid wat betreft de aangiften met verantwoording van de bijdragen, de termijnen inzake de betaling, de toepassing van de burgerlijke sancties en van de strafbepalingen, het toezicht, de aanwijzing van de rechter bevoegd in geval van betwisting, de verjaring inzake rechtsvorderingen, het voorrecht en de mededeling van het bedrag van de schuldvordering van de Rijksdienst, zijn op dit hoofdstuk van toepassing.

D. De opbrengst van de geconsolideerde bijzondere loonmatigingsbijdrage wordt door de voormelde Rijksdienst overgemaakt aan het RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.".

Art. 74. Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

HOOFDSTUK 4. — *Maatregel tot beperking van de indexering inzake pensioenen*

Art. 75. In artikel 220 van de programmawet van 18 juli 2025, wordt een bepaling onder 5° toegevoegd, luidende:

"5° referentiebedrag: het bedrag dat van toepassing is de dag vóór de verhoging als gevolg van de indexering. Het wordt vastgesteld op 923,92 euro, wordt gekoppeld aan de verhogingscoëfficiënt 2,1647 van het spilindexcijfer 138,01 van kracht op 1 januari 2026 en schommelt op dezelfde wijze als de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Openbare Schatkist.".

Art. 76. In dezelfde wet wordt een artikel 222/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 222/1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 221 en 223 mag de indexering van één of meerdere wettelijke pensioenen niet tot gevolg hebben dat in totaal een hogere indexering wordt toegekend dan de indexering van het referentiebedrag.

Indien de rechthebbende meerdere wettelijke pensioenen geniet, wordt de in het eerste lid bedoelde beperking toegepast op de wijze zoals bepaald bij artikel 222.

Art. 72. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au *Moniteur belge*.

CHAPITRE 3. — *Cotisation spéciale de modération salariale consolidée*

Art. 73. L'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2025, est complété par le paragraphe 3*vicies* ter, rédigé comme suit:

"§ 3*vicies* ter. A. Sans préjudice de l'application des articles 38, § 3*bis* et du titre 3, chapitre 2, de la loi-programme du 30 mai 2026 une cotisation spéciale de modération salariale consolidée est due par les employeurs et les personnes y assimilées, ainsi que les tiers payants visés à l'article 64 de la loi précité du 30 mai 2026, sur les salaires dus dépassant le montant de 4000 euros en guise de consolidation de la modération salariale visée au titre 3, chapitre 1er, de la loi précitée du 30 mai 2026, d'une cotisation spéciale de modération salariale consolidée, conformément à la méthode de calcul déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi adapte, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de 4000 euros visé au paragraphe 1er, conformément au mécanisme d'indexation qu'Il détermine.

Une cotisation de modération salariale provisoire consolidée est due à compter du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l'effet de modération visé à l'article 59 de la loi-programme du 30 mai 2026 a été atteint pour tous les salaires auxquels s'applique un mécanisme d'indexation, tel que déterminé par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Une cotisation de modération salariale consolidée définitive est due à compter du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l'effet de modération visé à l'article 60 de la loi-programme du 30 mai 2026 a été atteint pour tous les salaires auxquels s'applique un mécanisme d'indexation, tel que déterminé par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

B. La cotisation spéciale de modération salariale consolidée est perçue trimestriellement par l'Office national de sécurité sociale.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de calcul, de déclaration et de perception de la cotisation spéciale de modération salariale consolidée.

C. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national, s'appliquent au présent chapitre.

D. Le produit de la cotisation spéciale de modération salariale consolidée est versé par l'Office national précité à l'ONSS-Gestion Globale, visée à l'article 5, premier alinéa, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.".

Art. 74. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au *Moniteur belge*.

CHAPITRE 4. — *Mesure visant à limiter l'indexation en matière de pensions*

Art. 75. Dans l'article 220 de la loi-programme du 18 juillet 2025, il est inséré un 5°, rédigé comme suit:

"5° montant de référence: le montant applicable la veille de l'augmentation résultant de l'indexation. Il est fixé à 923,92 euros, est lié au coefficient de majoration 2,1647 de l'indice pivot 138,01 en vigueur au 1er janvier 2026 et varie de la même manière que les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.".

Art. 76. Dans la même loi, il est inséré un article 222/1, rédigé comme suit:

"Art. 222/1. Sans préjudice de l'application des articles 221 et 223, l'indexation d'une ou de plusieurs pensions légales ne peut avoir pour effet d'accorder, au total, une indexation supérieure à l'indexation du montant de référence.

Lorsque le bénéficiaire bénéficie de plusieurs pensions légales, la limitation visée à l'alinéa 1er est appliquée selon les modalités prévues à l'article 222.

Om vast te stellen of het referentiebedrag wordt bereikt, wordt eveneens rekening gehouden met elk rust- of overlevingspensioen als lid van het federale Parlement of een Parlement of een Raad van een Gemeenschap of een Gewest alsook met elk buitenlands of internationaal wettelijk pensioen.

Met de buitenlandse wettelijke pensioenen die onder het toepassingsgebied vallen van de Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en van de Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, wordt evenwel slechts rekening gehouden binnen de grenzen en voorwaarden bepaald in deze verordeningen.".

Art. 77. Artikel 224 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Artikel 222/1 is enkel van toepassing op:

1° de tweede indexering waarvan de uitbetaling plaatsvindt na 31 december 2025;

2° de eerste indexering waarvan de uitbetaling plaatsvindt na 31 december 2027.".

Art. 78. Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

HOOFDSTUK 5. — *Maatregelen tot tijdelijke beperking van de indexering van sociale uitkeringen*

Art. 79. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

1° sociale uitkeringen:

a) de bij primaire arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en moederschapsuitkeringen en moederschapsverzekering bedoeld in de titels IV en V van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994;

b) de invaliditeitspensioenen bedoeld in het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers;

c) de vergoedingen en uitkeringen waarvan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening de betaling verzekert in toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

2° indexering: een indexverhoging overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld;

3° oorspronkelijk bedrag: het bedrag dat van toepassing is de dag vóór de verhoging als gevolg van de indexering.

Art. 80. In afwijking van de voormelde wet van 2 augustus 1971 en alle andere wettelijke of reglementaire bepalingen inzake de indexering van sociale uitkeringen, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing op de indexering van de sociale uitkeringen bij de eerste aanpassing ervan na de inwerkingtreding van dit hoofdstuk, alsook bij de eerste indexering waarvan de uitbetaling plaatsvindt na 31 december 2027.

Art. 81. § 1. Voor elke sociale uitkering waarvan het oorspronkelijke brutomaandbedrag lager is dan of gelijk is aan 2000 euro, of waarvan het oorspronkelijke brutodagbedrag vermenigvuldigd met 26 lager is dan of gelijk is aan 2000 euro, blijft de verhoging die voortvloeit uit de toepassing van het indexeringspercentage na overschrijding van de spilindexen, overeenkomstig de voormelde wet van 2 augustus 1971, vastgesteld op 2 procent van het bedrag van deze oorspronkelijke uitkering.

In afwijking van het eerste lid, wanneer dat brutodagbedrag wordt uitbetaald in een vijfdagenstelsel, wordt het brutodagbedrag vermenigvuldigd met 21,67.

§ 2. Voor elke sociale uitkering waarvan het oorspronkelijke brutobedrag per maand hoger is dan 2000 euro of waarvan het oorspronkelijke brutobedrag per dag, vermenigvuldigd met 26, hoger is dan 2000 euro, wordt de verhoging als gevolg van de indexering uitsluitend berekend op het deel van de uitkering dat lager is dan of gelijk is aan de bovengenoemde bedragen. De toegekende verhoging mag in geen geval meer bedragen dan 40 euro per maand of 1,54 euro per dag. Het deel van de uitkering dat de bovengenoemde bedragen overschrijdt, wordt niet geïndexeerd.

Pour déterminer si le montant de référence est atteint, il est également pris en compte toute pension de retraite ou de survie en tant que membre du Parlement fédéral ou d'un Parlement ou Conseil d'une Communauté ou d'une Région ainsi que de toute pension légale étrangère ou internationale.

Toutefois, les pensions légales étrangères qui relèvent du champ l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont toutefois prises en compte que dans les limites et conditions fixées par ces règlements.".

Art. 77. L'article 224 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"L'article 222/1 s'applique uniquement:

1° à la deuxième indexation dont le paiement intervient après le 31 décembre 2025;

2° à la première indexation dont le paiement intervient après le 31 décembre 2027.".

Art. 78. Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au *Moniteur belge*.

CHAPITRE 5. — *Mesures de limitation temporaire de l'indexation des prestations sociales*

Art. 79. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par:

1° prestations sociales:

a) les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité et les indemnités de maternité de l'assurance indemnités et maternité visées par les titres IV et V de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

b) les pensions d'invalidité visées par l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs;

c) les indemnités et allocations dont le paiement est assuré par l'Office national de l'emploi en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° indexation: l'augmentation de l'indice conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;

3° montant initial: le montant applicable la veille de l'augmentation résultant de l'indexation.

Art. 80. Par dérogation à la loi du 2 août 1971 précitée, et à toutes autres dispositions légales ou réglementaires régissant l'indexation des prestations sociales, les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'indexation des prestations sociales, lors de la première adaptation de celles-ci survenant après l'entrée en vigueur du présent chapitre, ainsi que lors de la première indexation dont le paiement intervient après le 31 décembre 2027.

Art. 81. § 1er. Pour toute prestation sociale dont le montant initial mensuel brut est inférieur ou égal à 2000 euros, ou dont le montant initial journalier brut multiplié par 26 est inférieur ou égal à 2000 euros, l'augmentation résultant de l'application du taux d'indexation consécutif au franchissement des indices-pivots reste, conformément à la loi du 2 août 1971 précitée, fixée à 2 pour cent du montant de cette prestation initiale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque ce montant journalier brut est payé dans un système de cinq jours, le montant journalier brut est multiplié par 21,67.

§ 2. Pour toute prestation sociale dont le montant initial mensuel brut est supérieur à 2000 euros ou dont le montant initial journalier brut multiplié par 26 est supérieur à 2000 euros, l'augmentation résultant de l'indexation est calculée sur la seule tranche de la prestation inférieure ou égale aux montants susvisés. L'augmentation accordée ne peut en aucun cas excéder 40 euros par mois ou 1,54 euros par jour. La fraction de la prestation excédant les montants susvisés ne fait l'objet d'aucune indexation.

In afwijking van het eerste lid, wanneer dat brutodagbedrag wordt uitbetaald in een vijfdagenstelsel, wordt het brutodagbedrag vermenigvuldigd met 21,67 en mag de toegekende verhoging in geen geval niet meer dan 1,85 euro per dag bedragen.

§ 3. De in dit artikel bedoelde referentiebedragen van 2000 euro, 40 euro, 1,54 euro en 1,85 euro worden, voor de toepassing van de paragrafen 1 en 2 bij de eerste indexering waarvan de uitbetaling plaatsvindt na 31 december 2027, gekoppeld aan de spilindex die op 1 januari 2026 van kracht is en worden geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van de bovengenoemde wet van 2 augustus 1971.

Art. 82. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, alle maatregelen nemen die nodig zijn voor de uitvoering van dit hoofdstuk.

Art. 83. Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

HOOFDSTUK 6. — *Maatregelen tot tijdelijke beperking van de indexering van sociale uitkeringen voor zelfstandigen*

Art. 84. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

1° sociale uitkeringen:

a) de uitkeringen bij primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap van de uitkerings- en moederschapsverzekering bedoeld in de artikelen 9, 10 en 94 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten;

b) de uitkeringen bedoeld in hoofdstuk 3 van titel 9 van de programmawet (I) van 26 december 2022;

c) de uitkeringen bedoeld in de artikelen 18*bis*, §§ 2 tot en met 5, en 18*ter*, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;

2° indexering: een indexverhoging overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld;

3° oorspronkelijk bedrag: het bedrag dat van toepassing is de dag vóór de verhoging als gevolg van de indexering.

Art. 85. In afwijking van de bovengenoemde wet van 2 augustus 1971 en alle andere wettelijke of reglementaire bepalingen inzake de indexering van sociale uitkeringen, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing op de indexering van de in artikel 84, 1°, bedoelde sociale uitkeringen bij de eerste aanpassing ervan na de inwerkingtreding van dit hoofdstuk, alsook bij de eerste indexering waarvan de uitbetaling plaatsvindt na 31 december 2027.

Art. 86. § 1. Voor elke sociale uitkering waarvan het oorspronkelijke brutomaandbedrag lager is dan of gelijk is aan 2000 euro, of waarvan het oorspronkelijke brutodagbedrag vermenigvuldigd met 26 lager is dan of gelijk is aan 2000 euro, blijft de verhoging die voortvloeit uit de toepassing van het indexeringspercentage na overschrijding van de spilindexen, overeenkomstig de bovengenoemde wet van 2 augustus 1971, vastgesteld op 2 procent van het bedrag van deze oorspronkelijke uitkering.

Voor de uitkeringen bedoeld in artikel 94 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, in artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen en in artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen, waarvan het oorspronkelijke bedrag van de brutoweekuitkering, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan 26 en de noemer gelijk aan 6, lager dan of gelijk is aan 2000 euro, blijft de verhoging die voortvloeit uit de toepassing van het indexeringspercentage na overschrijding van de spilindexen, overeenkomstig de bovengenoemde wet van 2 augustus 1971, vastgesteld op 2 procent van het bedrag van deze oorspronkelijke uitkering.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque ce montant journalier brut est payé dans un système de cinq jours, le montant journalier brut est multiplié par 21,67 et l'augmentation accordée ne peut en aucun cas excéder 1,85 euros par jour.

§ 3. Les montants de référence de 2000 euros, 40 euros, 1,54 euros et 1,85 euros visés au présent article sont, pour l'application des paragraphes 1er et 2 lors de la première indexation dont le paiement intervient après le 31 décembre 2027, rattachés à l'indice pivot en vigueur au 1er janvier 2026 et sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée.

Art. 82. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution du présent chapitre.

Art. 83. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au *Moniteur belge*.

CHAPITRE 6. — *Mesures de limitation temporaire de l'indexation des prestations sociales pour travailleurs indépendants*

Art. 84. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par:

1° prestations sociales:

a) les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité et les indemnités de maternité de l'assurance indemnités et maternité visées aux articles 9, 10 et 94 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

b) les allocations visées au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2022;

c) les allocations visées aux articles 18*bis*, §§ 2 à 5, et 18*ter*, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

2° indexation: l'augmentation de l'indice conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;

3° montant initial: le montant applicable la veille de l'augmentation résultant de l'indexation.

Art. 85. Par dérogation à la loi du 2 août 1971 précitée, et à toutes autres dispositions légales ou réglementaires régissant l'indexation des prestations sociales, les dispositions du présent chapitre sont applicables pour l'indexation des prestations sociales visées à l'article 84, 1°, lors de la première adaptation de celles-ci survenant après l'entrée en vigueur du présent chapitre, ainsi que lors de la première indexation dont le paiement intervient après le 31 décembre 2027.

Art. 86. § 1er. Pour toute prestation sociale dont le montant initial mensuel brut est inférieur ou égal à 2000 euros, ou dont le montant initial journalier brut multiplié par 26 est inférieur ou égal à 2000 euros, l'augmentation résultant de l'application du taux d'indexation consécutif au franchissement des indices-pivots reste, conformément à la loi du 2 août 1971 précitée, fixée à 2 pour cent du montant de cette prestation initiale.

Pour les indemnités visées à l'article 94 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants et à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 2019 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation de congé parental d'accueil en faveur des travailleurs indépendants, dont le montant initial brut de l'indemnité hebdomadaire, multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à 26 et le dénominateur est égal à 6, est inférieur ou égal à 2000 euros, l'augmentation résultant de l'application du taux d'indexation consécutif au franchissement des indices-pivots reste, conformément à la loi du 2 août 1971 précitée, fixée à 2 pour cent du montant de cette prestation initiale.

§ 2. Voor elke sociale uitkering waarvan het oorspronkelijke brutobedrag per maand hoger is dan 2000 euro of waarvan het oorspronkelijke brutobedrag per dag, vermenigvuldigd met 26, hoger is dan 2000 euro, wordt de verhoging als gevolg van de indexering uitsluitend berekend op het deel van de uitkering dat lager dan of gelijk is aan de bovengenoemde bedragen. De toegekende verhoging mag in geen geval meer bedragen dan 40 euro per maand of 1,54 euro per dag. Het deel van de uitkering dat de bovengenoemde bedragen overschrijdt, wordt niet geïndexeerd.

Voor de uitkeringen bedoeld in artikel 94, van voornoemd koninklijk besluit van 20 juli 1971, in artikel 7 van voornoemd koninklijk besluit van 20 december 2006 en in artikel 7 van voornoemd koninklijk besluit van 23 maart 2019, waarvan het oorspronkelijke brutoweekbedrag vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan 26 en de noemer gelijk aan 6, hoger is dan 2000 euro, wordt de verhoging als gevolg van de indexering uitsluitend berekend op het deel van de uitkering dat lager is dan of gelijk is aan het bovengenoemde bedrag en mag de toegekende verhoging in geen geval meer dan 9,23 euro per week bedragen. Het deel van de uitkering dat de bovengenoemde bedragen overschrijdt, wordt niet geïndexeerd.

§ 3. De in dit artikel bedoelde referentiebedragen van 2000 euro, 40 euro, 1,54 euro en 9,23 euro, worden, voor de toepassing van de paragrafen 1 en 2 bij de eerste indexering waarvan de uitbetaling plaatsvindt na 31 december 2027, gekoppeld aan de spilindex die op 1 januari 2026 van kracht is en worden geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van de bovengenoemde wet van 2 augustus 1971.

Art. 87. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, alle maatregelen nemen die nodig zijn voor de uitvoering van dit hoofdstuk.

Art. 88. Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

TITEL 4. — *Gezondheid*

HOOFDSTUK 1. — *Persoonlijk aandeel vroedvrouwen*

Art. 89. In artikel 37, § 5, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 december 1996 en bij de wet van 11 augustus 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden "die door artsen-specialisten worden verleend," opgeheven;

2° in het tweede lid worden de woorden "in artikel 34, 3° en 4°" vervangen door de woorden "in artikel 34, 2°, 3° en 4°".

HOOFDSTUK 2. — *Wijzigingen van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten*

Art. 90. In artikel 14/4, eerste lid, van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten worden de woorden "31 maart" vervangen door de woorden "30 juni".

Art. 91. In artikel 14/9 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "jaarlijkse" ingevoegd tussen de woorden "Een forfaitaire" en de woorden "bijdrage is verschuldigd";

2° in paragraaf 1/1, zevende lid, worden de woorden "1 april" vervangen door de woorden "30 juni".

Art. 92. In de bijlage I.1. van dezelfde wet, vierde kolom, wordt het woord "0,3073 %" vervangen door het woord "0,34010 %".

Art. 93. In de bijlage II van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bijlage II.1, vijfde kolom, worden de woorden "0,01111 EUR" vervangen door de woorden:

"— 0,01206 euro voor de voor het publiek geopende apotheken;

— 0,01490 euro voor ziekenhuisapotheken";

2° in de bijlage II.3, vijfde kolom, wordt het woord "0,17265" vervangen door het woord "0,17932";

3° in de bijlage II.5, derde kolom, worden de woorden "verdelen van een geneesmiddel zowel onder bezwarende titel als om niet met uitzondering van de verpakkingen van de geneesmiddelen die de bijdrageplichtige in de handel brengt" vervangen door het woord "groothandelaar";

§ 2. Pour toute prestation sociale dont le montant initial mensuel brut est supérieur à 2000 euros ou dont le montant initial journalier brut multiplié par 26 est supérieur à 2000 euros, l'augmentation résultant de l'indexation est calculée sur la seule tranche de la prestation inférieure ou égale aux montants susvisés. L'augmentation accordée ne peut en aucun cas excéder 40 euros par mois ou 1,54 euros par jour. La fraction de la prestation excédant les montants susvisés ne fait l'objet d'aucune indexation.

Pour les indemnités visées à l'article 94 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 susmentionné, à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 précité et à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 2019 précité, dont le montant hebdomadaire brut initial, multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à 26 et le dénominateur est égal à 6, est supérieur à 2000 euros, l'augmentation résultant de l'indexation est calculée sur la seule tranche de la prestation inférieure ou égale au montant susvisé et l'augmentation accordée ne peut en aucun cas excéder 9,23 euros par semaine. La fraction de la prestation excédant le montant susvisé ne fait l'objet d'aucune indexation.

§ 3. Les montants de référence de 2000 euros, 40 euros, 1,54 euros et 9,23 euros visés au présent article sont, pour l'application des paragraphes 1er et 2 lors de la première indexation dont le paiement intervient après le 31 décembre 2027, rattachés à l'indice pivot en vigueur au 1er janvier 2026 et sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée.

Art. 87. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution du présent chapitre.

Art. 88. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au *Moniteur belge*.

TITRE 4. — *Santé*

CHAPITRE 1er. — *Intervention personnelle sages-femmes*

Art. 89. À l'article 37, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes," sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, les mots "à l'article 34, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "à l'article 34, 2°, 3° et 4°".

CHAPITRE 2. — *Modifications de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé*

Art. 90. Dans l'article 14/4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, les mots "31 mars" sont remplacés par les mots "30 juin".

Art. 91. Dans l'article 14/9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "annuelle" est inséré entre les mots "Une contribution forfaitaire" et les mots "est due par";

2° dans paragraphe 1er/1, alinéa 7, les mots "1 avril" sont remplacés par les mots "30 juin".

Art. 92. Dans l'annexe I.1. de la même loi, quatrième colonne, le mot "0,3073 %" est remplacé par le mot "0,34010 %".

Art. 93. Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe II de la même loi:

1° à l'annexe II.1, cinquième colonne, les mots "0,01111 EUR" sont remplacés par les mots:

"— 0,01206 euros pour les pharmacies ouvertes au public;

— 0,01490 euros pour les pharmacies hospitalières";

2° dans l'annexe II.3, cinquième colonne, le mot "0,17265" est remplacé par le mot "0,17932";

3° dans l'annexe II.5, troisième colonne, les mots "distribution d'un médicament aussi bien à titre onéreux que gratuit à l'exception des conditionnements des médicaments que le redevable met sur le marché" sont remplacés par le mot "grossiste";

4° in de bijlage II.5, vierde kolom, worden de woorden "verdelen van een geneesmiddel zowel onder bezwarende titel als om niet met uitzondering van de verpakkingen van de geneesmiddelen die de bijdrageplichtige in de handel brengt" ingevoegd;

5° in de bijlage II.5, vijfde kolom, wordt het woord "0,00174" vervangen door het woord "0,00208";

6° in de bijlage II.6, derde kolom, worden de woorden "het in de handel brengen van een geneesmiddel, zowel onder bezwarende titel als om niet, die op 1 januari van het jaar waarop de bijdrage verschuldigd is, onderworpen is aan een medisch voorschrift" vervangen door het woord "vergunninghouder";

7° in de bijlage II.6, derde kolom, worden de woorden "het in de handel brengen van een geneesmiddel, zowel onder bezwarende titel als om niet, die op 1 januari van het jaar waarop de bijdrage verschuldigd is, onderworpen is aan een medisch voorschrift" ingevoegd;

8° in de bijlage II.6, vijfde kolom, wordt het woord "0,04809" vervangen door het woord "0,04910";

9° in de bijlage II.7, derde kolom, worden de woorden "het in de handel brengen van een geneesmiddel, zowel onder bezwarende titel als om niet, die op 1 januari van het jaar waarop de bijdrage verschuldigd is, niet onderworpen is aan een medisch voorschrift (OTC)" vervangen door het woord "vergunninghouder";

10° in de bijlage II.7, vierde kolom, worden de woorden "het in de handel brengen van een geneesmiddel, zowel onder bezwarende titel als om niet, die op 1 januari van het jaar waarop de bijdrage verschuldigd is, niet onderworpen is aan een medisch voorschrift (OTC)" ingevoegd";

11° in de bijlage II.7, vijfde kolom, wordt het woord "0,02110" vervangen door het woord "0,02154".

Art. 94. In de bijlage III van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bijlage III.1, vijfde kolom, wordt het woord "822,95" vervangen door het woord "1.037,10";

2° in de bijlage III.1, vijfde kolom, wordt het woord "513,66" vervangen door het woord "647,33";

3° in de bijlage III.2, vijfde kolom, wordt het woord "717,11" vervangen door het woord "903,72";

4° in de bijlage III.3, vijfde kolom, wordt het woord "822,95" vervangen door het woord "1.037,10";

5° in de bijlage III.3, vijfde kolom, wordt het woord "513,66" vervangen door het woord "647,33";

6° in de bijlage III.4, vijfde kolom, wordt het woord "3855,08" vervangen door het woord "4.020,10";

7° in de bijlage III.5, vijfde kolom, wordt het woord "5662,40" vervangen door het woord "5.950,49";

8° in de bijlage III.6, vijfde kolom, worden de woorden "165,43 euro/publiek geopende apotheek" vervangen door de woorden "172,81 euro/publiek geopende apotheek, vermeerderd met een forfaitair bedrag voor elk van de volgende activiteiten die de apotheek uitvoert:

— een bedrag van 194,06 euro voor het uitvoeren van individuele medicatiebereiding;

— een bedrag van 97,03 euro voor het uitvoeren van magistrale bereidingen in uitbesteding;

— een bedrag van 194,06 euro voor verkoop op afstand";

9° in de bijlage III.8, vijfde kolom, wordt het woord "2.479,81" vervangen door het woord "2975,77";

10° in de bijlage III.9 wordt de tweede kolom aangevuld met de woorden "en/of houder van een vergunning als bedoeld in artikel 40/1, eerste lid van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

en/of houder van een vergunning bedoeld in artikel 99, eerste lid van Verordening (EU) 2019/6 van 11 december 2018 van het Europees Parlement en de Raad betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG";

en/of de geregistreerde invoerders en distributeurs bedoeld in artikel 95 van Verordening (EU) 2019/6 van 11 december 2018 van het Europees Parlement en de Raad betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG";

4° dans l'annexe II.5, quatrième colonne, les mots "distribution d'un médicament aussi bien à titre onéreux que gratuit à l'exception des conditionnements des médicaments que le redevable met sur le marché" sont insérés;

5° dans l'annexe II.5, cinquième colonne, le mot "0,00174" est remplacé par le mot "0,00208";

6° dans l'annexe II.6, troisième colonne, les mots "la mise sur le marché d'un médicament, aussi bien à titre onéreux que gratuit, qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la contribution est due, est soumis à une prescription médicale" sont remplacés par les mots "titulaire d'autorisation";

7° dans l'annexe II.6, troisième colonne, les mots "la mise sur le marché d'un médicament, aussi bien à titre onéreux que gratuit, qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la contribution est due, est soumis à une prescription médicale" sont insérés;

8° dans l'annexe II.6, cinquième colonne, le mot "0,04809" est remplacé par le mot "0,04910";

9° dans l'annexe II.7, troisième colonne, les mots "la mise sur le marché d'un médicament, aussi bien à titre onéreux que gratuit, qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la contribution est due, n'est pas soumis à une prescription médicale (en vente libre)" sont remplacés par les mots "titulaire d'autorisation";

10° dans l'annexe II.7, quatrième colonne, les mots "la mise sur le marché d'un médicament, aussi bien à titre onéreux que gratuit, qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la contribution est due, n'est pas soumis à une prescription médicale (en vente libre)" sont insérés;

11° dans l'annexe II.7, cinquième colonne, le mot "0,02110" est remplacé par le mot "0,02154".

Art. 94. Dans l'annexe III de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'annexe III.1, cinquième colonne, le mot "822,95" est remplacé" par le mot "1.037,10";

2° dans l'annexe III.1, cinquième colonne, le mot "513,66" est remplacé par le mot "647,33";

3° dans l'annexe III.2, cinquième colonne, le mot "717,11" est remplacé par le mot "903,72";

4° dans l'annexe III.3, cinquième colonne, le mot "822,95" est remplacé par le mot "1.037,10";

5° dans l'annexe III.3, cinquième colonne, le mot "513,66" est remplacé par le mot "647,33";

6° dans l'annexe III.4, cinquième colonne, le mot "3855,08" est remplacé par le mot "4.020,10";

7° dans l'annexe III.5, cinquième colonne, le mot "5662,40" est remplacé par le mot "5.950,49";

8° dans l'annexe III.6, cinquième colonne, les mots "165,43 euros/officine pharmaceutique ouverte au public" sont remplacés par les mots "172,81 euros/officine pharmaceutique ouverte au public, augmentée d'un montant forfaitaire pour chacune des activités suivantes exercées par la pharmacie:

— un montant de 194,06 euros pour effectuer la préparation individuelle de médicaments;

— un montant de 97,03 euros pour effectuer la préparation magistrale en sous-traitance;

— un montant de 194,06 euros pour vente à distance";

9° dans l'annexe III.8, cinquième colonne, le mot "2.479,81" est remplacé par le mot "2975,77";

10° dans l'annexe III.9, la deuxième colonne est complétée par les mots "et/ou titulaire d'une autorisation visée à l'article 40/1, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain

et/ou titulaire d'une autorisation visée à l'article 99 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE";

et/ou les importateurs et distributeurs enregistrés visés à l'article 95 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE";

11° in de bijlage III.9 wordt de derde kolom aangevuld met de woorden "en/of vergunning als bedoeld in artikel 40/1, eerste lid, van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

en/of vergunning bedoeld in artikel 99, eerste lid, van Verordening (EU) 2019/6 van 11 december 2018 van het Europees Parlement en de Raad betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG

en/of de registratie bedoeld in artikel 95, eerste lid, van Verordening (EU) 2019/6 van 11 december 2018 van het Europees Parlement en de Raad betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG";

12° in de bijlage III.9, vijfde kolom, worden de woorden "3.923,33 euro/entiteit als bedoeld in Bijlage VI.2" vervangen door de woorden "4.153,47 euro/entiteit als bedoeld in Bijlage VI.2, met uitzondering van de groothandelaars-verdelers;

4016,87 euro/groothandelaar-verdeler".

Art. 95. In de tabel in de Bijlage IV van dezelfde wet wordt de derde kolom vervangen door de kolom opgenomen in Hoofdstuk 1 van de bijlage gevoegd bij deze wet.

Art. 96. In de bijlage V van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in Hoofdstuk 1, Bijlage V.1.4, derde kolom, worden de woorden "per geneesmiddel voor onderzoek per jaar dat de klinische proef loopt" vervangen door de woorden "per actieve substantie voor onderzoek per jaar dat de klinische proef loopt en waarin België op 30 juni als saMS is aangeduid";

2° in Hoofdstuk 1, Bijlage V.1.5., derde kolom, worden de woorden "per geneesmiddel voor onderzoek per jaar dat de klinische proef loopt" vervangen door de woorden "per actieve substantie voor onderzoek per jaar dat de klinische proef loopt en waarin België op 30 juni als saMS is aangeduid";

3° in Hoofdstuk 4 worden de derde en de vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 2, Afdeling 1 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

4° in Hoofdstuk 5 worden de derde en de vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 2, Afdeling 2 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

5° in het opschrift van Hoofdstuk 8 worden de woorden "Inspectie goede klinische praktijken (GCP) diergeneesmiddelen" vervangen door de woorden "Buitenlandse inspecties van eender welk type, behalve deze in het kader van een overeenkomst";

6° de tabel in Hoofdstuk 8 wordt vervangen door de tabel opgenomen in Hoofdstuk 2, Afdeling 3 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

7° er wordt een Hoofdstuk 9 ingevoegd, luidende "Herinspecties";

8° in Hoofdstuk 9, ingevoegd bij de bepaling onder 7°, worden de volgende woorden ingevoegd:

"Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt verstaan onder "Herinspectie": De herinspectie is een inspectie die wordt uitgevoerd door een daartoe aangesteld inspecteur.

Het betreft een bijkomende inspectie die nodig is nadat bij een vorige inspectie één of meerdere inbreuken op de wetgeving en/of tekortkoming(en) ten aanzien van de geldende reglementering en/of norm(en) zijn vastgesteld.

De herinspectie wordt uitgevoerd met betrekking tot één of meerdere tekortkomingen die werden vastgesteld omdat:

a) de tekortkoming(en) onvoldoende werd(en) opgelost door enkel de indiening van een preventief en correctief actieplan door de geïnspecteerde partij;

b) en/of er ter plaatse moet geverifieerd worden of de tekortkoming(en) waarvoor de geïnspecteerde partij een preventief en correctief actieplan heeft ingediend, voldoende werd(en) opgelost;

c) en/of het oplossen van de tekortkoming(en) niet kan geverifieerd worden op basis van de indiening van een preventief en correctief actieplan;

d) en/of er is geen preventief en correctief actieplan ingediend naar aanleiding van de laatste inspectie.

Afhankelijk van de aard van de vastgestelde inbreuk(en)/tekortkoming(en) en de impact voor de volksgezondheid zal de herinspectie betrekking hebben op de gehele initiële inspectie of een deel daarvan.";

11° dans l'annexe III.9, la troisième colonne est complétée par les mots "et/ou autorisation visée à l'article 40/1, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain

et/ou autorisation visée à l'article 99, alinéa 1er, du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE

et/ou l'enregistrement visé à l'article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE";

12° dans l'annexe III.9, cinquième colonne, les mots "3.923,33 euros/entité telle que visée par l'Annexe VI.2" sont remplacés par les mots "4.153,47 euros/entité telle que visée par l'Annexe VI.2, à l'exception des grossistes-répartiteurs;

4016,87 euros/grossiste-répartiteur".

Art. 95. Dans le tableau figurant à l'annexe IV de la même loi, la troisième colonne est remplacée par la colonne figurant au Chapitre 1 de l'annexe jointe à la présente loi.

Art. 96. Dans l'annexe V de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le Chapitre 1er, l'Annexe V.1.4., troisième colonne, les mots "par médicament expérimental par année où l'essai clinique est en cours" sont remplacés par les mots "par substance active expérimental et par année pendant laquelle l'essai clinique est mené et au cours de laquelle la Belgique est désignée comme saMS le 30 juin";

2° dans le Chapitre 1er, l'Annexe V.1.5., troisième colonne, les mots "par médicament expérimental par année où l'essai clinique est en cours" sont remplacés par les mots "par substance active expérimental et par année pendant laquelle l'essai clinique est mené et au cours de laquelle la Belgique est désignée comme saMS le 30 juin";

3° dans le Chapitre 4, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 2, Section 1re de l'annexe jointe à la présente loi;

4° dans le Chapitre 5, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 2, Section 2 de l'annexe jointe à la présente loi;

5° dans l'intitulé du Chapitre 8, les mots "Inspection de bonnes pratiques cliniques (GCP) des médicaments vétérinaires" sont remplacés par les mots "Inspections étrangères de tout type, à l'exception de celles effectuées dans le cadre d'un accord";

6° le tableau dans le Chapitre 8 est remplacé par le tableau figurant au Chapitre 2, Section 3, de l'annexe jointe à la présente loi;

7° un Chapitre 9 "Réinspections" est inséré;

8° dans le Chapitre 9, inséré par le 7°, les mots suivants sont insérés:

"Pour l'application du présent Chapitre, on entend par "Réinspection": La réinspection est une inspection effectuée par un inspecteur dûment nommé.

Il s'agit d'une inspection supplémentaire rendue nécessaire suite à la constatation, lors d'une inspection précédente, d'une ou plusieurs infraction(s) à la législation et/ou déficience(s) par rapport à la réglementation et/ou la norme en vigueur.

La réinspection concerne une ou plusieurs déficiences qui ont été identifiées parce que:

a) la ou les déficiences n'ont pas été suffisamment résolues par la soumission d'un plan d'actions préventives et correctives par la partie inspectée uniquement;

b) et/ou il est nécessaire de vérifier sur place si la ou les déficiences pour lesquelles la partie inspectée a soumis un plan d'actions préventives et correctives, ont été suffisamment résolues;

c) et/ou la résolution de la ou des déficiences ne peut pas être vérifiée sur la base de la soumission d'un plan d'action préventive et corrective;

d) et/ou aucun plan d'actions préventives et correctives n'a été soumis suite à la dernière inspection.

Selon la nature de la ou des infraction(s)/déficience(s) constatée(s) et de l'impact en terme de santé publique, la réinspection portera sur tout ou partie de l'inspection initiale.";

9° Hoofdstuk 9, ingevoegd bij de bepaling onder 7°, wordt aangevuld met de tabel opgenomen in Hoofdstuk 2, Afdeling 4 van de bijlage gevoegd bij deze wet.

Art. 97. In de bijlage VII van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 1, Onderdeel 1 worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 1 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

2° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 1, Onderdeel 2 worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 2 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

3° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 1, Onderdeel 3 worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 3 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

4° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 1 worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 4 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

5° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 2 worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 5 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

6° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 3 worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 6 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

7° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 1, 1. Wijzigingen van type IA worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 7 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

8° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 1, 2. Wijzigingen van type IB worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 8 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

9° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 1, 3. Wijzigingen van type II worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 9 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

10° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 2, 1. Wijzigingen van type IA worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 10 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

11° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 2, 2. Wijzigingen van type IB worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 11 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

12° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 2, 3. Wijzigingen van type II worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 12 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

13° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 3, 1. Wijzigingen van type IA worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 13 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

14° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 3, 2. Wijzigingen van type IB worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 14 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

15° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 3, 3.Wijzigingen van type II worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 15 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

16° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 4 worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 16 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

17° in Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 5 worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 17 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

18° in Titel 1, Hoofdstuk 3 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 18 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

19° in Titel 1, Hoofdstuk 5 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 19 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

20° in Titel 1, Hoofdstuk 6 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 20 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

9° le Chapitre 9, inséré par le 7°, est complété par le tableau figurant au Chapitre 2, Section 4 de l'annexe jointe à la présente loi.

Art. 97. Dans l'annexe VII de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 1re, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 1re de l'annexe jointe à la présente loi;

2° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 2, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 2 de l'annexe jointe à la présente loi;

3° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 3, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 3 de l'annexe jointe à la présente loi;

4° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 1re, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 4 de l'annexe jointe à la présente loi;

5° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 2, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 5 de l'annexe jointe à la présente loi;

6° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 3, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 6 de l'annexe jointe à la présente loi;

7° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 1re, 1. Modifications de type IA, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 7 de l'annexe jointe à la présente loi;

8° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 1re, 2. Modifications de type IB, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 8 de l'annexe jointe à la présente loi;

9° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 1re, 3. Modifications de type II, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 9 de l'annexe jointe à la présente loi;

10° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 2, 1. Modifications de type IA, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 10 de l'annexe jointe à la présente loi;

11° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 2, 2. Modifications de type IB, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 11 de l'annexe jointe à la présente loi;

12° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 2, 3. Modifications de type II, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 12 de l'annexe jointe à la présente loi;

13° dans le Titre 1, Chapitre 1, Section 3, Sous-section 3, 1. Modifications de type IA, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 13 de l'annexe jointe à la présente loi;

14° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 3, 2. Modifications de type IB, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 14 de l'annexe jointe à la présente loi;

15° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 3, 3. Modifications de type II, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 15 de l'annexe jointe à la présente loi;

16° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 4, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 16 de l'annexe jointe à la présente loi;

17° dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 5, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 17 de l'annexe jointe à la présente loi;

18° dans le Titre 1er, Chapitre 3, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 18 de l'annexe jointe à la présente loi;

19° dans le Titre 1er, Chapitre 5, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 19 de l'annexe jointe à la présente loi;

20° dans le Titre 1er, Chapitre 6, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 20 de l'annexe jointe à la présente loi;

21° in Titel 1, Hoofdstuk 8 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 21 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

22° in Titel 1, Hoofdstuk 9 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 22 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

23° in Titel 1, Hoofdstuk 10 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 23 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

24° de tabel in Titel 1, Hoofdstuk 11, Deel 1 wordt vervangen door de tabel in Hoofdstuk 3, Afdeling 24 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

25° in Titel 1, Hoofdstuk 12 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 25 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

26° in Bijlage VII.1.13.2, eerste kolom, worden de woorden "De aanvraag voor het opstellen van nieuwe originele documenten m.b.t. een registratie voor de vervaardiging, de invoer of de distributie van actieve substanties, krachtens artikel 12*bis* en 12*ter*, Geneesmiddelenwet" vervangen door de woorden:

"De aanvraag van getekende exemplaren van alle beschikbare geldige originele documenten gevalideerd door het FAGG en uitgegeven via de Europese databank EudraGMDP met betrekking tot actieve substanties krachtens artikelen 12*bis* en 12*ter*, Geneesmiddelenwet.

De aanvraag voor het opladen van te legaliseren documenten inclusief EudraGMDP documenten met betrekking tot actieve substanties via "e-legalisatie" zoals georganiseerd door de dienst legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, verricht via elegalisation.diplomatie.be of een andere site ter beschikking gesteld door de FOD Buitenlandse Zaken ten behoeve van e-legalisatie.";

27° in Titel 1, Hoofdstuk 13 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 26 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

28° in Titel 1, Hoofdstuk 14, worden de woorden "*Statement of Licensing Status of Pharmaceutical Product*": een document dat de essentiële gegevens over een geneesmiddel bevat (naam, sterkte, actief bestanddeel en hoeveelheid, vergunningsnummer, datum van eerste in de handel brengen), in uitvoering van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de implementatie van het WGO-certificeringsprogramma voor de kwaliteit van farmaceutische producten in het internationale handelsverkeer." ingevoegd tussen het opschrift en de tabel;

29° in Titel 1, Hoofdstuk 14 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 27 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

30° in Bijlage VII.1.14.1, eerste kolom, worden de woorden "De aanvraag van een certificaat van farmaceutisch product, krachtens artikel 12*bis*, § 2, Geneesmiddelenwet" vervangen door de woorden "De aanvraag van een certificaat van een farmaceutisch product overeenkomstig artikel 119 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

De aanvraag van een *Statement of Licensing Status of Pharmaceutical Product*.";

31° in Bijlage VII.1.14.2, eerste kolom, worden de woorden "De dringende aanvraag van een certificaat van farmaceutisch product, krachtens artikel 12*bis*, § 2, Geneesmiddelenwet, te behandelen binnen de tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag" vervangen door de woorden "De dringende aanvraag van een certificaat van een farmaceutisch product volgens artikel 119 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, te behandelen binnen de tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag.";

32° in Titel 1, Hoofdstuk 15 worden, in de titel, de woorden "Aanvragen voor de legalisering van een document, voor de uitvoerverklaring voor geneesmiddelen, voor de verklaring van fabricage door onderaanneming, voor de registratie van bemiddelaars en voor de verklaring van geen bezwaar" vervangen door de woorden "Aanvragen voor de legalisering van een document, voor eensluidende afschriften, voor de exportdeclaraties voor geneesmiddelen, voor de registratie van bemiddelaars, voor de verklaring van geen bezwaar en een validatie van een document";

33° in Titel 1, Hoofdstuk 15 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 28 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

21° dans le Titre 1, Chapitre 8, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 21 de l'annexe jointe à la présente loi;

22° dans le Titre 1er, Chapitre 9, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 22 de l'annexe jointe à la présente loi;

23° dans le Titre 1er, Chapitre 10, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 23 de l'annexe jointe à la présente loi;

24° dans le Titre 1er, Chapitre 11, Section 1re, le tableau est remplacé par le tableau dans le Chapitre 3, Section 24 de l'annexe jointe à la présente loi;

25° dans le Titre 1er, Chapitre 12, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 25 de l'annexe jointe à la présente loi;

26° dans l'annexe VII.1.13.2, première colonne, les mots "La demande de l'édition de nouveaux documents originaux d'un enregistrement pour la fabrication, l'importation ou la distribution de substances actives en vertu des articles 12*bis* et 12*ter*, Loi sur les médicaments" sont remplacés par les mots:

"La demande d'exemplaires signés de tous les documents originaux valides disponibles validés par l'AFMPS et publiés via la base de données européenne EudraGMDP concernant les substances actives en vertu des articles 12*bis* et 12*ter* de la loi sur les médicaments.

La demande de téléchargement de documents à légaliser, y compris les documents EudraGMDP relatifs aux substances actives, via la "e-légalisation" telle qu'organisée par le service de légalisation du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, effectuée via elegalisation.diplomatie.be ou tout autre site mis à disposition par le SPF Affaires étrangères aux fins de l'e-légalisation.";

27° dans le Titre 1er, Chapitre 13, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 26 de l'annexe jointe à la présente loi;

28° dans le Titre 1er, Chapitre 14, les mots "*Statement of Licensing Status of Pharmaceutical Product*": document contenant les informations essentielles sur un médicament (nom, dosage, principe actif et quantité, numéro d'autorisation, date de première mise sur le marché), conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la Santé relatives à la mise en œuvre du programme OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques dans le commerce international." sont insérés entre l'intitulé et le tableau;

29° dans le Titre 1er, Chapitre 14, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 27 de l'annexe jointe à la présente loi;

30° dans l'annexe VII.1.14.1, première colonne, les mots "La demande d'un certificat d'un produit pharmaceutique en vertu de l'article 12*bis*, § 2, Loi sur les médicaments" sont remplacés par les mots "La demande d'un certificat pour un produit pharmaceutique conformément à l'article 119 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain.

La demande d'une *Statement of Licensing Status of Pharmaceutical Product*.";

31° dans l'annexe VII.1.14.2, première colonne, les mots "La demande urgente d'un certificat d'un produit pharmaceutique, conformément à l'article 12*bis*, § 2, de la loi sur les médicaments, à traiter dans les dix jours après la réception de la demande" sont remplacés par les mots "La demande urgente d'un certificat pour un produit pharmaceutique conformément à l'article 119 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain, à traiter dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande.";

32° dans le Titre 1er, Chapitre 15, dans le titre, les mots "Demandes de légalisation d'un document, pour la déclaration d'exportation de médicaments, pour la déclaration de fabrication par sous-traitance, d'enregistrement de courtiers et pour la déclaration de non-objection" sont remplacés par les mots "Demandes de légalisation d'un document, de copies certifiées conformes, de déclarations d'exportation de médicaments, d'enregistrement d'intermédiaires, de déclaration de non-objection et de validation d'un document.";

33° dans le Titre 1er, Chapitre 15, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 28 de l'annexe jointe à la présente loi;

34° in Bijlage VII.1.15.1, eerste kolom, worden de woorden "De aanvraag voor de legalisering van een document met betrekking tot geneesmiddelen (voor eensluidend afschrift);

De aanvraag van bijkomende originele documenten gevalideerd door het FAGG en uitgegeven via de Europese databank EudraGMDP" vervangen door de woorden "De aanvraag voor een voor eensluidend afschrift van een door het FAGG getekend document met betrekking tot humane geneesmiddelen.

De aanvraag van getekende exemplaren van alle beschikbare geldige originele documenten gevalideerd door het FAGG en uitgegeven via de Europese databank EudraGMDP.

De aanvraag voor het opladen van te legaliseren documenten met betrekking tot humane geneesmiddelen en alle EudraGMDP documenten, via "e-legalisatie" zoals georganiseerd door de dienst legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, verricht via elegalisation.diplomatie.be of een andere site ter beschikking gesteld door de FOD Buitenlandse Zaken ten behoeve van e-legalisatie.";

35° in Bijlage VII.1.15.6 worden de woorden "De validatie van een document opgemaakt door de aanvrager in verband met de registraties en de vergunningen met betrekking tot geneesmiddelen" vervangen door de woorden "De validatie van een document opgemaakt door de aanvrager in verband met de registraties en de vergunningen met betrekking tot humane geneesmiddelen.";

36° in Titel 1, Hoofdstuk 16 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 29 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

37° in Bijlage VII.1.16.3, tweede kolom, worden de woorden "Apotheker of geneesheer" vervangen door de woorden "De verantwoordelijke voor de voorlichting bedoeld in artikel 13, § 2 van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik";

38° de Bijlage VII.1.17.3 wordt opgeheven;

39° de Bijlage VII.1.17.4 wordt opgeheven;

40° de Bijlage VII.1.17.7 wordt opgeheven;

41° in Titel 1, Hoofdstuk 17 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 30 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

42° in Titel 2, Hoofdstuk 1 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 31 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

43° in Titel 2, Hoofstuk 2 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 32 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

44° in Titel 2, Hoofdstuk 3 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 33 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

45° in Titel 2, Hoofdstuk 4 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 34, Onderafdeling 1 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

46° de tabel in Titel 2, Hoofdstuk 4 wordt aangevuld met de lijnen in Hoofdstuk 3, Afdeling 34, Onderafdeling 2 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

47° de tabel in Titel 3, enig hoofdstuk wordt vervangen door de tabel in Hoofdstuk 3, Afdeling 35 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

48° in Titel 4 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 36 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

49° in Titel 5 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 37 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

50° in Titel 6 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 38 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

51° de tabel in Titel 7 wordt vervangen door de tabel in Hoofdstuk 3, Afdeling 39 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

52° de Titel 8 wordt opgeheven;

53° in Titel 10, Hoofdstuk 1, Deel 1 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 40 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

54° in Titel 10, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 1 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 41 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

55° in Titel 11 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 42 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

34° dans l'annexe VII.1.15.1, première colonne, les mots "La demande de légalisation d'un document relatif aux médicaments (copie conforme);

La demande de documents originaux supplémentaires validés par l'AFMPS et émis via la banque de données européenne EudraGMDP" sont remplacés par les mots "La demande d'une copie certifiée conforme d'un document signé par l'AFMPS concernant des médicaments à usage humain.

La demande de copies signées de tous les documents originaux valides disponibles, validés par l'AFMPS et publiés via la base de données européenne EudraGMDP.

La demande de téléchargement de documents à légaliser relatifs aux médicaments à usage humain et de tous les documents EudraGMDP, via "l'e-légalisation" telle qu'organisée par le service de légalisation du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, effectuée via elegalisation.diplomatie.be ou tout autre site mis à disposition par le SPF Affaires étrangères aux fins de l'e-légalisation.";

35° dans l'annexe VII.1.15.6, les mots "La validation d'un document rédigé par le demandeur et en relation avec les enregistrements et autorisations relatifs aux médicaments." sont remplacés par les mots "La validation d'un document établi par le demandeur en rapport avec les enregistrements et les autorisations concernant les médicaments à usage humain.";

36° dans le Titre 1er, Chapitre 16, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 29 de l'annexe jointe à la présente loi;

37° dans l'annexe VII.1.16.3, dans le deuxième colonne, les mots "La pharmacien ou le médecin" sont remplacés par les mots "Le responsable de l'information visé dans l'article 13, § 2 de l'arrêté royal de 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain";

38° l'Annexe VII.1.17.3 est abrogée;

39° l'Annexe VII.1.17.4 est abrogée;

40° l'Annexe VII.1.17.7 est abrogée;

41° dans le Titre 1er, Chapitre 17, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 30 de l'annexe jointe à la présente loi;

42° dans le Titre 2, Chapitre 1er, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 31 de l'annexe jointe à la présente loi;

43° dans le Titre 2, Chapitre 2, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 32 de l'annexe jointe à la présente loi;

44° dans le Titre 2, Chapitre 3, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 33 de l'annexe jointe à la présente loi;

45° dans le Titre 2, Chapitre 4, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 34, Sous-section 1 de l'annexe jointe à la présente loi;

46° le tableau dans le Titre 2, Chapitre 4 est complété par les lignes dans le Chapitre 3, Section 34, Sous-section 2 de l'annexe jointe à la présente loi;

47° dans le Titre 3, Chapitre unique, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 35 de l'annexe jointe à la présente loi;

48° dans le Titre 4, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 36 de l'annexe jointe à la présente loi;

49° dans le Titre 5, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 37 de l'annexe jointe à la présente loi;

50° dans le Titre 6, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 38 de l'annexe jointe à la présente loi;

51° le tableau dans le Titre 7 est remplacé par le tableau dans le Chapitre 3, Section 39 de l'annexe jointe à la présente loi;

52° le Titre 8 est abrogé;

53° dans le Titre 10, Chapitre 1er, Section 1re, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 40 de l'annexe jointe à la présente loi;

54° dans le Titre 10, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 1re, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 41 de l'annexe jointe à la présente loi;

55° dans le Titre 11, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans Chapitre 3, Section 42 de l'annexe jointe à la présente loi;

56° in Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 1, Onderdeel 1 worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 43 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

57° in Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 1, Onderdeel 2 worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 44 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

58° in Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 1, Onderdeel 3 worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 45 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

59° in Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 1 worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 46, Onderafdeling 1 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

60° de tabel in Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 1 wordt aangevuld met de lijn in Hoofdstuk 3, Afdeling 46, Onderafdeling 2 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

61° in Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 2 worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 47, Onderafdeling 1 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

62° Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 2 wordt aangevuld met de lijn in Hoofdstuk 3, Afdeling 47, Onderafdeling 2 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

63° in Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 3 worden de derde en vierde kolom vervangen door de kolommen in Hoofdstuk 3, Afdeling 48, Onderafdeling 1 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

64° Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 3 wordt aangevuld met de lijn in Hoofdstuk 3, Afdeling 48, Onderafdeling 2 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

65° in Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 1 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 49 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

66° in Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 2 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 50 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

67° in Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 3 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 51 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

68° in Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 4 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 52 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

69° in Titel 12, Hoofdstuk 2 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 53 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

70° in Titel 12, Hoofdstuk 3 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 54 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

71° in Titel 12, Hoofdstuk 4 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 55 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

72° in Titel 12, Hoofdstuk 5 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 56 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

73° in Titel 12, Hoofdstuk 6 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 57 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

74° in Titel 12, Hoofdstuk 7, worden de woorden "*Statement of Licensing Status of Pharmaceutical Product*": een document dat de essentiële gegevens over een geneesmiddel bevat (naam, sterkte, actief bestanddeel en hoeveelheid, vergunningsnummer, datum van eerste in de handel brengen), in uitvoering van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de implementatie van het WGO-certificeringsprogramma voor de kwaliteit van farmaceutische producten in het internationale handelsverkeer." ingevoegd tussen het opschrift en de tabel;

75° in Titel 12, Hoofdstuk 7 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 58 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

76° in Bijlage VII.12.7.1, eerste kolom, worden de woorden "De aanvraag van een certificaat van farmaceutisch product, bedoeld in artikel 98 van Verordening 2019/6" vervangen door de woorden "De aanvraag van een *Statement of Licensing Status of Pharmaceutical Product*";

56° dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 1re, les troisième et quatrième colonnes sont remplacés par la colonnes dans le Chapitre 3, Section 43 de l'annexe jointe à la présente loi;

57° dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 2, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 44 de l'annexe jointe à la présente loi;

58° dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 3, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 45 de l'annexe jointe à la présente loi;

59° dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 1re, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par la colonne dans le Chapitre 3, Section 46, Sous-section 1re de l'annexe jointe à la présente loi;

60° le tableau dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 1re est complété par la ligne dans le Chapitre 3, Section 46, Sous-section 2 de l'annexe jointe à la présente loi;

61° dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 2, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 47, Sous-section 1 de l'annexe jointe à la présente loi;

62° le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 2 est complété par la ligne figurant au Chapitre 3, Section 47, Sous-section 2 de l'annexe jointe à la présente loi;

63° dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 3, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 48, Sous-section 1re de l'annexe jointe à la présente loi;

64° le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 3 est complété par la ligne figurant au Chapitre 3, Section 48, Sous-section 2 de l'annexe jointe à la présente loi;

65° dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 1re, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 49 de l'annexe jointe à la présente loi;

66° dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 2, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 50 de l'annexe jointe à la présente loi;

67° dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 3, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 51 de l'annexe jointe à la présente loi;

68° dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 4, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 52 de l'annexe jointe à la présente loi;

69° dans le Titre 12, Chapitre 2, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 53 de l'annexe jointe à la présente loi;

70° dans le Titre 12, Chapitre 3, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 54 de l'annexe jointe à la présente loi;

71° dans le Titre 12, Chapitre 4, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 55 de l'annexe jointe à la présente loi;

72° dans le Titre 12, Chapitre 5, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 56 de l'annexe jointe à la présente loi;

73° dans le Titre 12, Chapitre 6, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 57 de l'annexe jointe à la présente loi;

74° dans le Titre 12, Chapitre 7, les mots "*Statement of Licensing Status of Pharmaceutical Product*": document contenant les informations essentielles sur un médicament (nom, dosage, principe actif et quantité, numéro d'autorisation, date de première mise sur le marché), conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la Santé relatives à la mise en œuvre du programme OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques dans le commerce international." sont insérés entre l'intitulé et le tableau;

75° dans le Titre 12, Chapitre 7, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 58 de l'annexe jointe à la présente loi;

76° dans l'annexe VII.12.7.1, dans la première colonne, les mots "La demande d'un certificat d'un produit pharmaceutique, tel que visé à l'article 98 du Règlement 2019/6" sont remplacés par les mots "La demande d'un *Statement of Licensing Status of Pharmaceutical Product*";

77° in Bijlage VII.12.8.1, eerste kolom, worden de woorden "De aanvraag voor de legalisering van een document met betrekking tot diergeneesmiddelen (voor eensluidend afschrift);

De aanvraag van bijkomende originele documenten gevalideerd door het FAGG en uitgegeven via de Europese databank EudraGMDP" vervangen door de woorden:

"De aanvraag voor een voor eensluidend afschrift van een door het FAGG getekend document met betrekking tot diergeneesmiddelen.

De aanvraag van getekende exemplaren van alle beschikbare geldige originele documenten gevalideerd door het FAGG en uitgegeven via de Europese databank EudraGMDP.

De aanvraag voor het opladen van te legaliseren documenten met betrekking tot diergeneesmiddelen en alle EudraGMDP documenten, via "e-legalisatie" zoals georganiseerd door de dienst legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, verricht via elegalisation.diplomatie.be of een andere site ter beschikking gesteld door de FOD Buitenlandse Zaken ten behoeve van e-legalisatie.";

78° in Titel 12, Hoofdstuk 8 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 59 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

79° in Titel 12, Hoofdstuk 10 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 60 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

80° in Titel 12, Hoofdstuk 13 wordt de derde kolom vervangen door de kolom in Hoofdstuk 3, Afdeling 61 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

81° Bijlage VII wordt aangevuld met een Titel 15, luidende "Retributies voor de toepassing van artikel 83*quinquies* van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik";

82° de tabel in Hoofdstuk 3, Afdeling 62 van de bijlage gevoegd bij deze wet wordt ingevoegd in de Titel 15 van dezelfde wet, ingevoegd bij de bepaling onder 79°.

Art. 98. In Bijlage IX, Hoofdstuk 3 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de eerste tabel wordt vervangen door de tabel opgenomen in Hoofdstuk 4 van de bijlage gevoegd bij deze wet;

2° het hoofdstuk wordt aangevuld met een lid, luidende als volgt: "Het bedrag verschuldigd door de belastingplichtige, krachtens dit hoofdstuk, die het stelsel van autocontrole niet toepast en waarvan het uiteindelijke aantal eenheden gelijk is aan 1, mag niet lager zijn dan 194,72 euro.".

Art. 99. In de bijlage X van dezelfde wet wordt de tabel in Hoofdstuk 2 vervangen door de tabel in Hoofdstuk 5 van de bijlage gevoegd bij deze wet.

Art. 100. De bepalingen van de artikelen 92, 96, 3°, 4° en 9°, 97, 55° en 98 van deze wet treden in werking op 10 mei 2026.

Artikel 97, 24° treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum.

TITEL 5. — *Sociale zaken*

HOOFDSTUK 1. — *Sociale werkbonus*

Art. 101. In artikel 2, § 1/1, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus aan werknemers met lage lonen en van andere verminderingen van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2023, worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder *a)* worden de woorden "geldend op 1 april 2022, vermenigvuldigd met 157,6814 procent en vanaf die datum aangepast aan de evolutie van het indexcijfer overeenkomstig artikel 2, § 2, derde lid, van deze wet" vervangen door de woorden "vermenigvuldigd met 156,9662 procent";

2° in de bepaling onder *b)* wordt het getal "131,5328" vervangen door het getal "132,1751".

Art. 102. Artikel 101 treedt in werking op 1 januari 2028.

77° dans l'annexe VII.12.8.1, dans la première colonne, les mots "La demande de légalisation d'un document relatif aux médicaments vétérinaires (copie conforme);

La demande de documents originaux supplémentaires validés par l'AFMPS et émis via la banque de données européenne EudraGMDP" sont remplacés par les mots:

"La demande d'une copie certifiée conforme d'un document signé par l'AFMPS concernant des médicaments vétérinaires.

La demande de copies signées de tous les documents originaux valides disponibles, validés par l'AFMPS et publiés via la base de données européenne EudraGMDP.

La demande de téléchargement de documents à légaliser relatifs aux médicaments vétérinaires et de tous les documents EudraGMDP, via "l'e-légalisation" telle qu'organisée par le service de légalisation du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, effectuée via elegalisation.diplomatie.be ou tout autre site mis à disposition par le SPF Affaires étrangères aux fins de l'e-légalisation.";

78° dans le Titre 12, Chapitre 8, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 59 de l'annexe jointe à la présente loi;

79° dans le Titre 12, Chapitre 10, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 60 de l'annexe jointe à la présente loi;

80° dans le Titre 12, Chapitre 13, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 61 de l'annexe jointe à la présente loi;

81° l'annexe VII est complétée par un Titre 15 intitulé "Rétributions pour l'application de l'article 83*quinquies* de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain";

82° le tableau dans le Chapitre 3, Section 62 de l'annexe jointe à la présente loi est inséré dans le Titre 15 de la même loi, inséré par le 79°.

Art. 98. Dans l'annexe IX, chapitre 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le premier tableau est remplacé par le tableau dans le Chapitre 4 de l'annexe jointe à la présente loi;

2° le chapitre est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Le montant du par le contribuable, au titre du présent chapitre, qui n'applique pas le système d'autocontrôle et dont le nombre d'entités final égale 1, ne peut être inférieur à 194,72 euros.".

Art. 99. Dans l'annexe X de la même loi, le tableau dans le Chapitre 2 est remplacé par le tableau dans le Chapitre 5 de l'annexe jointe à la présente loi.

Art. 100. Les dispositions des articles 92, 96, 3°, 4° et 9°, 97, 55° et 98 de la présente loi entrent en vigueur le 10 mai 2026.

L'article 97, 24° entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.

TITRE 5. — *Affaires sociales*

CHAPITRE 1er. — *Bonus à l'emploi social*

Art. 101. Dans l'article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le *a)*, les mots "applicable au 1er avril 2022, multiplié par 157,6814 pourcents et à partir de cette date ajusté à l'évolution de l'indice conformément à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la présente loi" sont remplacés par les mots "multipliés par 156,9662 pour cent";

2° dans le *b)*, le nombre "131,5328" est remplacé par le nombre "132,1751".

Art. 102. L'article 101 entre en vigueur le 1er janvier 2028.

HOOFDSTUK 2. — *Eerste aanwervingen*

Art. 103. Artikel 336, § 1, van de programmawet (I) van 24 december 2002, gewijzigd bij de wetten van 26 december 2015 en van 16 oktober 2023, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"G21 is gelijk aan 2000 euro."

Art. 104. In artikel 342, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2021 en de wet van 16 oktober 2023, wordt het woord "drie" vervangen door het woord "vijf".

Art. 105. In de Franse tekst van artikel 343, § 1, 3°, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de programmawet van 27 december 2021, worden de woorden "un engagement simultané" vervangen door de woorden "l'occupation simultanée".

Art. 106. In de Franse tekst van artikel 353*ter*, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2004 en vervangen bij de programmawet van 27 december 2021, worden de woorden "le transfert" vervangen door de woorden "l'opération".

Art. 107. De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de overgangsregeling die geldt voor de toepassing van de doelgroepverminderingen voor de aanwervingen van een eerste, tweede en/of derde werknemer die in toepassing van artikel 342 van de programmawet (I) van 24 december 2002, zijn aangevat voor de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk.

Art. 108. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 juli 2026.

HOOFDSTUK 3. — *Beperking van de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen boven het RSZ-loonplafond*

Art. 109. Artikel 38, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, gewijzigd bij de wet van 18 juli 2025, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"De bepalingen van het tweede tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op het loon van betaalde sportbeoefenaars of beroepswielrenners tewerkgesteld door de werkgevers bedoeld in artikel 353*bis*/16 van de programmawet (I) van 24 december 2002."

Art. 110. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 juli 2026.

HOOFDSTUK 4. — *Stopzetting collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek*

Art. 111. In titel IV, hoofdstuk 7, afdeling 3, van de programmawet (I) van 24 december 2002 wordt onderafdeling 6, die de artikelen 348 tot 353 bevat, gewijzigd bij de wet van 22 december 2023, opgeheven.

Art. 112. In titel III van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen wordt hoofdstuk VI, dat de artikelen 21 tot 28 bevat, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 januari 2004, opgeheven.

Art. 113. Voor stelsels van arbeidsduurvermindering en/of vierdagenweek die ingevoerd worden voorafgaand aan 1 juli 2026, behouden werkgevers de mogelijkheid de doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek, bedoeld in onderafdeling 6 van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002 en in titel III, hoofdstuk VI, van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, zoals deze golden op 30 juni 2026, voor de resterende looptijd toe te passen.

In de in het voorgaande lid bedoelde overgangsperiode kan geen toepassing worden gemaakt van artikel 353*ter* van voornoemde programmawet.

Art. 114. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 juli 2026.

CHAPITRE 2. — *Premiers engagements*

Art. 103. L'article 336, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois du 26 décembre 2015 et du 16 octobre 2023, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"G21 est égal à 2000 euros.".

Art. 104. Dans l'article 342, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2021 et la loi du 16 octobre 2023, le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq".

Art. 105. Dans l'article 343, § 1er, 3°, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots "un engagement simultané" sont remplacés par les mots "l'occupation simultanée".

Art. 106. Dans l'article 353*ter*, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots "le transfert" sont remplacés par les mots "l'opération".

Art. 107. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles transitoires applicables aux réductions groupe-cible pour l'engagement d'un deuxième et d'un troisième travailleur qui, en application de l'article 342 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, a commencé à travailler avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

Art. 108. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2026.

CHAPITRE 3. — *Limitation de l'exonération des cotisations de sécurité sociale au-delà du plafond salarial ONSS*

Art. 109. L'article 38, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 18 juillet 2025, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Les dispositions des alinéas 2 à 4 ne s'appliquent pas au salaire des sportifs rémunérés ou des coureurs cyclistes professionnels employés par les employeurs visés à l'article 353*bis*/16 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.".

Art. 110. Ce chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2026.

CHAPITRE 4. — *Cessation de la réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours*

Art. 111. Au titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la sous-section 6, comportant les articles 348 au 353, modifiée par la loi du 22 décembre 2023, est abrogée.

Art. 112. Au titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, le chapitre VI, comportant les articles 21 à 28, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est abrogé.

Art. 113. Pour les régimes de réduction du temps de travail et/ou de semaine de quatre jours mis en place avant le 1er juillet 2026, les employeurs conservent la possibilité d'appliquer la réduction groupe-cible pour réduction collective du temps de travail et semaine de quatre jours, visée à la sous-section 6 de la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et au titre III, chapitre VI, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, telles qu'elles étaient en vigueur au 30 juin 2026, pour la durée restante.

Pendant la période transitoire visée à l'alinéa précédent, l'article 353*ter* de la loi-programme précitée ne peut être appliqué.

Art. 114. Ce chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2026.

HOOFDSTUK 5. — *Wijzigingen betreffende een toekomstigbestendige digitalisering van de sociale zekerheid*

Art. 115. In de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt een artikel 21/2 ingevoegd, luidende:

"Art. 21/2. Met ingang van 1 januari 2027 kan iedere werkgever, onverminderd de kwartaalaangifte in uitvoering van artikel 21, in ieder geval minstens maandelijks en uiterlijk de veertiende kalenderdag die volgt op de maand waarop de gegevensoverdracht betrekking heeft, de door de wet voorgeschreven loon- en prestatiegegevens die nodig zijn voor de toepassing van de sociale zekerheid overmaken aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid door middel van een door deze Rijksdienst goedgekeurde elektronische techniek.

Met ingang van 1 januari 2028 wordt de in het eerste lid bedoelde gegevensoverdracht voor alle werkgevers verplicht.

De Koning kan de voorwaarden en nadere regels voor de in het eerste lid bedoelde gegevensoverdracht nader bepalen.".

Art. 116. In dezelfde wet wordt een artikel 21/3 ingevoegd, luidende:

"Art. 21/3. Het aggregeren, op het niveau van de natuurlijke persoon, van loon- en prestatiegegevens verkregen van de werkgever die nodig zijn voor de toepassing van de sociale zekerheid geschiedt door de Rijksdienst van Sociale Zekerheid.

Het aggregeren van gegevens, op het niveau van de natuurlijke persoon, met andere dan in het eerste lid bedoelde gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de sociale zekerheid geschiedt gezamenlijk door de openbare instellingen van sociale zekerheid die overeenkomstig de functionele opdeling bedoeld in artikel 9 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid met de opslag van de betrokken gegevens zijn belast.".

Art. 117. In artikel 29, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wet van 22 december 2008, worden de woorden "bij artikel 21" vervangen door de woorden "bij de artikelen 21, 21/1 en 21/2".

Art. 118. In artikel 30, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 25 januari 1999 en gewijzigd bij de wet van 20 juli 2015, worden de woorden "artikel 28, § 1*bis*" vervangen door de woorden "artikel 28, § 2".

Art. 119. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2027, met uitzondering van:

1° artikel 116 dat in werking treedt op de tiende dag na de bekendmaking van deze wet in het *Belgisch Staatsblad*;

2° artikel 117 dat in werking treedt op 1 januari 2028.

HOOFDSTUK 6. — *Forfaitaire bijdragevermindering voor vaste werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst in de horeca*

Art. 120. In titel IV, hoofdstuk 7, afdeling 3, van de programmawet (I) van 24 december 2002 wordt onderafdeling 9, die het artikel 353*bis*/8 bevat, ingevoegd bij de wet van 11 november 2013, opgeheven.

Art. 121. In titel III van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen wordt hoofdstuk IX, dat de artikelen 28/7 tot 28/10 bevat, ingevoegd bij het besluit van 21 december 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 2014, opgeheven.

Art. 122. In het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, wordt het artikel 6/5, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2019, opgeheven.

Art. 123. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 juli 2026.

Wat echter artikel 6/5 van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van sociaal strafrecht betreft, blijft dit van toepassing op overtredingen die vóór die datum zijn begaan, zelfs als ze worden vastgesteld vanaf 1 juli 2026.

CHAPITRE 5. — *Modifications concernant une sécurité sociale numérique durable*

Art. 115. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit:

"Art. 21/2. Sans préjudice de la déclaration trimestrielle prévue à l'article 21, tout employeur peut, à partir du 1er janvier 2027, en tout état de cause au moins une fois par mois et au plus tard le quatorzième jour civil suivant le mois auquel le transfert des données se rapporte, transmettre les données salariales et de prestations prévues par la loi nécessaires à l'application de la sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office.

À partir du 1er janvier 2028, le transfert des données visé à l'alinéa 1er, est obligatoire pour tous les employeurs.

Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités relatives au transfert des données visé à l'alinéa 1er.".

Art. 116. Dans la même loi, il est inséré un article 21/3, rédigé comme suit:

"Art 21/3. L'agrégation, au niveau de la personne physique, des données salariales et de prestations obtenues de l'employeur et nécessaires à l'application de la sécurité sociale, est effectuée par l'Office national de sécurité sociale.

L'agrégation des données, au niveau de la personne physique, avec des données autres que celles visées à l'alinéa 1er qui sont nécessaires à l'application de la sécurité sociale, est effectuée conjointement par les institutions publiques de sécurité sociale qui, conformément à la répartition fonctionnelle visée à l'article 9 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont chargées de la conservation des données concernées.".

Art. 117. À l'article 29, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots "à l'article 21" sont remplacés par les mots "aux articles 21, 21/1 et 21/2".

Art. 118. À l'article 30, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 20 juillet 2015, les mots "à l'article 28, § 1erbis" sont remplacés par les mots "à l'article 28, § 2".

Art. 119. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception de:

1° l'article 116 qui entre en vigueur le dixième jour suivant la publication de la présente loi au *Moniteur belge*;

2° l'article 117, qui entre en vigueur le 1er janvier 2028.

CHAPITRE 6. — *Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca*

Art. 120. Au titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la sous-section 9, comportant l'article 353*bis*/8, insérée par la loi du 11 novembre 2013, est abrogée.

Art. 121. Au titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, le chapitre IX, comportant les articles 28/7 à 28/10, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2014, est abrogé.

Art. 122. Dans l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, l'article 6/5, inséré par l'arrêté royal du 12 mai 2019, est abrogé.

Art. 123. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Toutefois, en ce qui concerne l'article 6/5 de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, celui-ci reste applicable pour les infractions commises avant cette date, même si elles sont constatées à partir du 1er juillet 2026.

TITEL 6. — *Strijd tegen sociale fraude*

HOOFDSTUK 1. — *Wijzigingen betreffende de verplichte registratie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen*

Afdeling 1. — Wijziging van hoofdstuk 5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Art. 124. In artikel 31*ter*, § 2, eerste lid, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ingevoegd bij de wet van 8 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt:

"5° wanneer de natuurlijke persoon een zelfstandige of een helper is, het ondernemingsnummer van diens onderneming of van de onderneming die hij helpt;";

b) de bepaling onder 6° wordt vervangen als volgt:

"6° het tijdstip van de registratie van elke aankomst op de tijdelijke of mobiele bouwplaats en dat van elk vertrek van de tijdelijke of mobiele bouwplaats;";

c) het lid wordt aangevuld met de bepaling onder 7°, luidende:

"7° het identificatienummer van de melding van werken bedoeld in artikel 30 van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van het artikel 53 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en van de artikelen 12, 30*bis* en 30*ter* van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 6*ter* van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.".

Art. 125. In artikel 31*quater*, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 december 2013, en gewijzigd door de wet van 26 december 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt:

"De in paragraaf 1 bedoelde personen zijn verantwoordelijk voor de levering, de plaatsing en de goede werking van het registratieapparaat op de tijdelijke of mobiele bouwplaats.";

2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 126. In artikel 31*quinquies*, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden "onmiddellijk worden" ingevoegd tussen de woorden "geregistreerd en" en de woorden "doorgestuurd naar";

2° het derde lid wordt vervangen als volgt:

"Elke aannemer en elke onderaannemer neemt de nodige maatregelen opdat elke persoon die in zijn opdracht de tijdelijke of mobiele bouwplaats betreedt, zich kan registreren, vooraleer deze bouwplaats te betreden of te verlaten.".

Art. 127. In artikel 31*sexies* van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 december 2013, en gewijzigd bij de wet van 26 december 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, worden de woorden "en dagelijks" opgeheven;

2° paragraaf 1 wordt aangevuld met de woorden "bij elke aankomst en vertrek";

3° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende als volgt:

"Wanneer het registratiemiddel dat op de bouwplaats wordt gebruikt de onlineapplicatie van de sociale zekerheid is, moet, in afwijking van de voorgaande leden, elke persoon die zich op een tijdelijke of mobiele bouwplaats aanbiedt, zelf over een registratiemiddel beschikken.";

4° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 128. In artikel 31*septies*, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 december 2013, worden de woorden "een voorafgaande machtiging vanwege de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid bedoeld in artikel 37 van voormelde wet" vervangen door de woorden "een voorafgaande beraadslaging vanwege de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité bedoeld in artikel 41 van voormelde wet".

Art. 129. Deze afdeling treedt in werking op de door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 januari 2027.

TITRE 6. — *Lutte contre la fraude sociale*

CHAPITRE 1er. — *Modifications concernant l'obligation d'enregistrement sur les chantiers temporaires ou mobiles*

Section 1re. —Modifications du chapitre 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Art. 124. Dans l'article 31*ter*, § 2, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, inséré par la loi du 8 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

a) le 5° est remplacé par ce qui suit:

"5° quand la personne physique est un travailleur indépendant ou un aidant, le numéro d'entreprise de son entreprise ou de l'entreprise qu'il aide;";

b) le 6° est remplacé par ce qui suit:

"6° le moment de l'enregistrement de chaque arrivée au chantier temporaire ou mobile et le moment de l'enregistrement de chaque départ du chantier temporaire ou mobile;";

c) l'alinéa est complété par le 7°, rédigé comme suit:

"7° le numéro d'identification de la déclaration des travaux visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30*bis* et 30*ter* de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6*ter*, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.".

Art. 125. Dans l'article 31*quater*, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 8 décembre 2013, et modifié par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les personnes visées au paragraphe 1er sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le chantier temporaire ou mobile.";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 126. Dans l'article 31*quinquies*, de la même loi, inséré par la loi du 8 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots "soient immédiatement" sont insérés entre les mots "correctement enregistrées et" et les mots "transmises vers";

2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit:

"Tout entrepreneur et tout sous-traitant prend les mesures nécessaires à ce que chaque personne puisse s'enregistrer avant de pénétrer ou de quitter, pour son compte, sur le chantier temporaire ou mobile.".

Art. 127. Dans l'article 31*sexies* de la même loi, inséré par la loi du 8 décembre 2013, et modifié par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots "et quotidiennement" sont abrogés;

2° le paragraphe 1er est complété par les mots "à chaque arrivée et à chaque départ";

3° le paragraphe 2 est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:

"Lorsque le moyen d'enregistrement utilisé sur le chantier est l'application en ligne de la sécurité sociale, il appartient, par dérogation aux alinéas précédents, à toute personne se présentant sur un chantier temporaire ou mobile de disposer elle-même d'un moyen d'enregistrement.";

4° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 128. Dans l'article 31*septies*, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 8 décembre 2013, les mots "une autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la loi précitée" sont remplacés par les mots "une délibération préalable de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information visée à l'article 41 de la loi précitée".

Art. 129. La présente section entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Afdeling 2. — Wijziging van het Sociaal Strafwetboek

Art. 130. In artikel 132/1 van het Sociaal Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 29 februari 2016, worden de woorden "en dagelijks registreert op de bouwplaats" vervangen door de woorden "op de bouwplaats registreert bij elke aankomst en elk vertrek".

Art. 131. Deze afdeling treedt in werking op de door de Koning te bepalen datum, en uiterlijk op 1 januari 2027.

HOOFDSTUK 2. — *Verlies van het voordeel van RSZ-bijdrageverminderingen*

Art. 132. In boek 1, titel 6, hoofdstuk 2, van het Sociaal Strafwetboek, wordt een artikel 107/1/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 107/1/1. Verlies van het voordeel van bijdrageverminderingen

Voor de opzettelijk gepleegde inbreuken bedoeld in artikel 181 en 181/1 alsook voor de inbreuken bedoeld in de artikelen 232, 234 en 235, die opzettelijk werden begaan door de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, kan de rechter beslissen om de werkgever bijkomend het voordeel te ontnemen van de toepassing van artikel 38, § 1, tweede en vierde lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en van de bijdrageverminderingen bedoeld in afdeling 2 en in onderafdeling 4, 6, 9 en 16 van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002 voor de werknemers waarvoor en de kwartalen waarin voor deze werknemers de inbreuk werd vastgesteld.

In voorkomend geval wordt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid gelast om namens het openbaar ministerie het ontnomen voordeel te innen bij de veroordeelde werkgever overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van de uitvoeringsbesluiten ervan.".

Art. 133. In artikel 181, § 1, derde lid, en § 2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 29 februari 2016, worden de woorden "in de artikelen 106 en 107" telkens vervangen door de woorden "in de artikelen 106, 107 en 107/1/1".

Art. 134. In artikel 181/1, § 1, derde lid, en § 2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 februari 2016, worden de woorden "in de artikelen 106 en 107" telkens vervangen door de woorden "in de artikelen 106, 107 en 107/1/1".

Art. 135. In artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 februari 2022, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

"In geval van een veroordeling op basis van artikel 107/1/1 van het Sociaal Strafwetboek wordt het bedrag overeenstemmend met het ontnomen voordeel bedoeld in voormeld artikel 107/1/1 geïnd overeenkomstig de bepalingen van deze wet.".

Art. 136. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 juli 2026.

HOOFDSTUK 3. — *Bevoegdheden van sociaal inspecteurs officier van gerechtelijke politie*

Art. 137. In artikel 51, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek, gewijzigd bij de wet van 15 mei 2024, worden de woorden "evenals inbreuken op andere nationale en Europese regelgeving controle wegvervoer waarvoor de sociaal inspecteurs belast zijn met het toezicht op de naleving ervan." ingevoegd na de woorden "op de opsporing en vaststelling van de inbreuken bedoeld in dit Wetboek en".

TITEL 7. — *Pensioenen*

ENIG HOOFDSTUK. — *Vaststelling van de minimale pensioenbijdrage verschuldigd voor de na 31 mei 2026 benoemde statutaire personeelsleden*

Afdeling 1. — Toepassingsgebied

Art. 138. Dit hoofdstuk is van toepassing op:

a) de in de bijlage van deze wet vermelde federale diensten en instellingen waarvan de statutaire personeelsleden recht hebben op een rustpensioen ten laste van de Staatskas;

b) de in de bijlage van deze wet vermelde federale diensten waarvan de statutaire personeelsleden recht hebben op een rustpensioen ten laste van het fonds voor de pensioenen van de federale politie.

De Koning kan bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de lijst in de bijlage 2 van deze wet wijzigen en/of aanvullen.

Section 2. — Modification du Code pénal social

Art. 130. Dans l'article 132/1 du Code pénal social, inséré par la loi du 29 février 2016, les mots "et quotidiennement sa présence sur le chantier" sont remplacés par les mots "sa présence sur le chantier à chaque arrivée et à chaque départ".

Art. 131. La présente section entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2027.

CHAPITRE 2. — *Perte de l'avantage des réductions de cotisations ONSS*

Art. 132. Dans le livre 1er, titre 6, chapitre 2, du Code pénal social, il est inséré un article 107/1/1, rédigé comme suit:

"Art. 107/1/1. La perte de l'avantage des réductions de cotisations

Pour les infractions commises délibérément visées aux articles 181 et 181/1 ainsi que pour les infractions visées aux articles 232, 234 et 235 commises délibérément par l'employeur, son préposé ou son mandataire, le juge peut décider de priver l'employeur du bénéfice de l'application de l'article 38, § 1er, alinéas 2 et 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que des réductions de cotisations visées à la section 2 et aux sous-sections 4, 6, 9 et 16 de la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, pour les travailleurs pour lesquels, et pour les trimestres au cours desquels l'infraction a été constatée pour ces travailleurs.

Dans ce cas, l'Office national de sécurité sociale est tenu de percevoir au nom du magistrat du ministère public le bénéfice retiré auprès de l'employeur condamné, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ses arrêtés d'exécution.".

Art. 133. Dans l'article 181, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 29 février 2016, les mots "aux articles 106 et 107" sont chaque fois remplacés par les mots "aux articles 106, 107 et 107/1/1".

Art. 134. Dans l'article 181/1, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 29 février 2016, les mots "aux articles 106 et 107" sont chaque fois remplacés par les mots "aux articles 106, 107 et 107/1/1".

Art. 135. Dans l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"En cas de condamnation sur base de l'article 107/1/1 du Code pénal social, le montant correspondant à l'avantage retiré visé à l'article 107/1/1 précité est perçu conformément aux dispositions de la présente loi.".

Art. 136. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2026.

CHAPITRE 3. — *Compétences des inspecteurs sociaux officiers de police judiciaire*

Art. 137. Dans l'article 51, alinéa 1er, du Code pénal social, modifié par la loi du 15 mai 2024, les mots "ainsi que les infractions à d'autres réglementations nationales et européennes relatives au contrôle du transport routier, dont les inspecteurs sociaux sont chargés de surveiller le respect." sont insérés après les mots "qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées dans le présent Code et".

TITRE 7. — *Pensions*

CHAPITRE UNIQUE. — *Fixation de la cotisation minimale de pension due pour les membres du personnel statutaires nommés après le 31 mai 2026*

Section 1re. — Champ d'application

Art. 138. Le présent chapitre s'applique:

a) aux services et institutions fédéraux énumérés en annexe de cette loi dont les membres du personnel statutaires ont droit à une pension de retraite à charge du Trésor public;

b) aux services fédéraux mentionnés en annexe de cette loi dont les membres du personnel statutaires ont droit à une pension de retraite à charge du fonds des pensions de la police fédérale.

Le Roi peut par un arrêté, délibéré en Conseil des ministres, modifier et/ou compléter la liste en annexe 2 de cette loi.

Afdeling 2. — Minimale pensioenbijdrage voor de financiering van de rustpensioenen

Art. 139. Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling zijn de in artikel 138 bedoelde diensten en instellingen voor de in het tweede lid bedoelde personeelsleden minimaal een werkgeverspensioenbijdrage van 9,50 procent verschuldigd.

De in het eerste lid bedoelde personeelsleden zijn de personeelsleden die de in artikel 138 bedoelde diensten en instellingen na 31 mei 2026 met een vaste benoeming of daarmee inzake pensioenen gelijkgestelde benoeming bekleden en die op 31 mei 2026 nog niet met een vaste benoeming of daarmee inzake pensioen gelijkgestelde benoeming zijn bekleed bij één van de in artikel 138 bedoelde diensten of instellingen of bij een federale instelling waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, van toepassing is.

Het eerste lid doet evenwel geen afbreuk aan de toepassing van andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepalingen die in voorkomend geval voorzien in een hogere werkgeversbijdrage voor de financiering van de rustpensioenen van de in datzelfde lid bedoelde personeelsleden.

De in het eerste lid bepaalde pensioenbijdrage wordt toegepast op de baremieke wedden en op de andere bezoldigingselementen die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het rustpensioen.

De inning van de bijdrage gebeurt door de instelling bevoegd voor de inning van de socialezekerheidsbijdragen bedoeld in artikel 5 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

De opbrengst van de bijdrage wordt doorgestort aan de Federale Pensioendienst en is bestemd voor de pensioenregeling die de last zal dragen van het toekomstige rustpensioen van de in het eerste lid bedoelde personeelsleden.

Deze bijdrage wordt gelijkgesteld met een socialezekerheidsbijdrage in de zin van hoofdstuk IV, afdelingen 1, 2, 3, 5 en 6 van de voornoemde wet van 27 juni 1969, met name wat betreft de aangiften met verantwoording van de bijdragen, de betalingstermijnen en de toepassing van de burgerlijke sancties, het toezicht, de verjaring inzake rechtsvorderingen, het voorrecht en de mededeling van het bedrag van de schuldvordering van de instellingen belast met de inning en de invordering van de bijdragen.

Art. 140. De in artikel 139, eerste lid, bepaalde minimale pensioenbijdrage wordt vastgesteld op:

— 19,00 procent voor het jaar 2027;

— 28,50 procent voor het jaar 2028;

— 38,00 procent vanaf het jaar 2029.

Afdeling 3. — Inwerkingtreding

Art. 141. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 juli 2026.

TITEL 8. — *Zelfstandigen*

HOOFDSTUK 1. — *Wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen*

Art. 142. In artikel 15/1 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt:

"§ 4. Wanneer het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen vaststelt dat een aannemer of onderaannemer sociale schulden heeft, wordt de aannemer of onderaannemer hiervan in kennis gesteld met een aangetekende zending of elk ander middel dat de datum en de verzekerde aflevering van de zending waarborgt.

De aannemer of onderaannemer die binnen een termijn van vijftien kalenderdagen volgend op de kennisgeving de sociale schulden niet vereffend heeft noch een afbetalingsplan bij het sociaal verzekeringsfonds voor de sociale schulden heeft afgesloten, wordt als schuldenaar van sociale schulden opgenomen in een voor het publiek toegankelijke gegevensbank die bewijskracht heeft voor de uitvoering van de in § 6 bedoelde verplichting.

Van zodra de aannemer of onderaannemer geen sociale schulden meer heeft, wordt deze niet langer als schuldenaar van sociale schulden aangeduid in de voor het publiek toegankelijke gegevensbank bedoeld in het vorige lid.";

Section 2. — Cotisation minimale pour le financement des pensions de retraite

Art. 139. Nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, les services et institutions visés à l'article 138 sont redevables, pour les membres du personnel visés à l'alinéa 2, d'une cotisation patronale minimale de pension de 9,50 pour cent.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont les membres du personnel que les services et institutions visés à l'article 138 investissent après le 31 mai 2026 d'une nomination à titre définitif ou y assimilée en matière de pension et qui, au 31 mai 2026, ne sont pas encore investis d'une nomination à titre définitif ou y assimilée en matière de pension auprès d'un des services ou institutions visées à l'article 138 ou auprès d'une institution fédérale à laquelle s'applique la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

L'alinéa 1er ne porte toutefois pas atteinte à l'application d'autres dispositions légales, réglementaires ou contractuelles qui prévoient, le cas échéant, une cotisation patronale plus élevée pour le financement des pensions de retraite des membres du personnel visés dans ce même alinéa.

La cotisation de pension prévue à l'alinéa 1er s'applique aux traitements barémiques et aux autres éléments de rémunération pris en considération pour le calcul de la pension de retraite.

La perception de la cotisation est assurée par l'organisme compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale visé à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le produit de la cotisation est versé au Service fédéral des Pensions et est affecté au régime de pension qui supportera la charge de la future pension de retraite des membres du personnel visés à l'alinéa 1er.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale au sens du chapitre IV, sections 1, 2, 3, 5 et 6 de la loi du 27 juin 1969 précitée, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement et l'application des sanctions civiles, le contrôle, la prescription des actions en justice, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 140. La cotisation minimale de pension prévue à l'article 139, alinéa 1er, est fixée à:

— 19,00 pour cent pour l'année 2027;

— 28,50 pour cent pour l'année 2028;

— 38,00 pour cent à partir de l'année 2029.

Section 3. — Entrée en vigueur

Art. 141. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2026.

TITRE 8. — *Indépendants*

CHAPITRE 1er. — *Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants*

Art. 142. À l'article 15/1 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

"§ 4. Dès que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constate qu'un entrepreneur ou sous-traitant a des dettes sociales, l'entrepreneur ou le sous-traitant en est informé par envoi recommandé ou tout autre moyen garantissant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi.

L'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas réglé les dettes sociales ou qui n'a pas conclu de plan d'apurement relatif à ces dettes sociales avec la caisse d'assurances sociales dans un délai de quinze jours civils suivant la notification, est repris en tant que débiteur de dettes sociales dans une banque de données accessible au public qui a force probante pour l'application de l'obligation visée au § 6.

Dès que l'entrepreneur ou le sous-traitant n'a plus de dettes sociales, il n'est plus indiqué comme débiteur de dettes sociales dans la banque de données accessible au public visée à l'alinéa précédent.";

2° in paragraaf 5 worden de woorden "de in § 4 bedoelde verplichting" vervangen door de woorden "de in § 6 bedoelde verplichting" en worden de woorden "de gegevens bedoeld in paragraaf 2" vervangen door de woorden "de gegevens bedoeld in paragraaf 4";

3° in paragraaf 6 worden de woorden "voor het publiek toegankelijke gegevensbank bedoeld in paragraaf 2" vervangen door de woorden "voor het publiek toegankelijke gegevensbank bedoeld in paragraaf 4".

Art. 143. In artikel 17*ter* van hetzelfde koninklijk besluit, laatst gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2023, wordt tussen het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

"Indien de betrokkene noch in België, noch in het buitenland een gekende woonplaats of verblijfplaats heeft, of indien de vennootschap geen gekend adres heeft, kan de kennisgeving van de mogelijkheid tot het opleggen van de administratieve geldboete en de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete met een aangetekende zending of elk ander middel dat de datum en de verzekerde aflevering van de zending waarborgt, meegedeeld worden aan de hoofdelijk aansprakelijke bedoeld in, naargelang het geval, artikel 15, § 1, derde lid, artikel 17*bis*, § 1*bis* of artikel 17*bis*, § 1*ter*.".

Art. 144. In artikel 23*bis*/3 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid worden de woorden "van dit artikel" vervangen door de woorden "van de gegevensverwerking";

2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Indien de vennootschap of de zelfstandige de verplichting tot mededeling van de gegevens met betrekking tot de werkende vennoten of helpers, bedoeld in de artikelen 23*bis*/1 en 23*bis*/2, niet heeft vervuld, is het Rijksinstituut gemachtigd om zelf over te gaan tot de inschrijving en de bijwerking van deze gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.".

HOOFDSTUK 2. — *Wijzigingen van de programmawet van 27 december 2004*

Art. 145. In artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004, vervangen bij de programmawet van 25 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden "waarvan de inning en de invordering, door of krachtens een bepaling met kracht van wet, worden verzekerd door de Federale Overheidsdienst Financiën of door de Rijksdienst voor sociale zekerheid" vervangen door de woorden "waarvan de inning en de invordering, door of krachtens een bepaling met kracht van wet, worden verzekerd door de Federale Overheidsdienst Financiën, door de Rijksdienst voor sociale zekerheid ofdoor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der zelfstandigen";

2° in paragraaf 6 worden de woorden "waarvan de inning en de invordering worden verzekerd door de Federale Overheidsdienst Financiën of door de Rijksdienst voor sociale zekerheid" vervangen door de woorden "waarvan de inning en de invordering, door of krachtens een bepaling met kracht van wet, worden verzekerd door de Federale Overheidsdienst Financiën, door de Rijksdienst voor sociale zekerheid ofdoor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen".

TITEL 9. — *Mobiliteit*

ENIG HOOFDSTUK. — *Steunregime nachttreinen*

Art. 146. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder "nachttrein" verstaan: elke internationale passagierstrein die ten minste één station in België bedient en bestaat uit ten minste één couchetterijtuig en/of slaaprijtuig, waarvan de rit is gepland met een vertrek vóór 23.30 uur en de aankomst de volgende dag na 05.00 uur.

Art. 147. § 1. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de toepassingsvoorwaarden, waaronder onder meer de voorwaarden om in aanmerking te komen, de aanvraag- en toekenningsprocedure, de wijze van berekening van de steun en de betalingsvoorwaarden van het systeem van financiële steun ten gunste van begunstigden die personenvervoer per nachttrein verzorgen.

Dit financiële steunsysteem overschrijdt de jaarlijkse begroting voor de ondersteuning van nachttreinen die is opgenomen in de algemene uitgavenbegroting niet.

Het financiële steunstelsel komt alleen ten goede aan begunstigden die daadwerkelijk nachttreindiensten van en/of naar België verrichten.

Doorvoer komt niet in aanmerking.

2° dans le paragraphe 5, les mots "l'obligation visée au § 4" sont remplacés par les mots "l'obligation visée au § 6" et les mots "des données visées au paragraphe 2" sont remplacés par les mots "des données visées au paragraphe 4";

3° dans le paragraphe 6, les mots "banque de données accessible au public visée au paragraphe 2" sont remplacés par les mots "banque de données accessible au public visée au paragraphe 4".

Art. 143. Dans l'article 17*ter* du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5:

"Si l'intéressé n'a pas de domicile ou de résidence connu, tant en Belgique qu'à l'étranger, ou si la société n'a pas d'adresse connue, la notification de la possibilité d'infliger l'amende administrative et la décision d'infliger une amende administrative peuvent être envoyées au responsable solidaire visé, selon le cas, à l'article 15, § 1er, alinéa 3, l'article 17*bis*, § 1er*bis* ou à l'article 17*bis*, § 1er*ter*, par envoi recommandé ou tout autre moyen garantissant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi.".

Art. 144. À l'article 23*bis*/3 du même arrêté royal, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "du présent article" sont remplacés par les mots "du traitement de données";

2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Dans le cas où la société ou le travailleur indépendant n'a pas rempli ses obligations de communication des informations relatives à ses associés actifs ou aidants prévues aux articles 23*bis*/1 et 23*bis*/2, l'Institut national est habilité à procéder lui-même à l'inscription ainsi qu'à la mise à jour desdites données dans la Banque-Carrefour des Entreprises.".

CHAPITRE 2. — *Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004*

Art. 145. À l'article 334 de la loi programme du 27 décembre 2004, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots "dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi" sont remplacés par les mots "dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances, par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi";

2° dans le paragraphe 6, les mots "dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale" sont remplacés par les mots "dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances, par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi".

TITRE 9. — *Mobilité*

CHAPITRE UNIQUE. — *Régime de soutien aux trains de nuit*

Art. 146. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "train de nuit": tout train de transport international de voyageurs desservant au moins une gare en Belgique et composé d'au moins une voiture couchette et/ou voiture lit, dont la circulation est planifiée avec un départ avant 23h30 et une arrivée le lendemain après 05h00.

Art. 147. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application, ce qui comprend entre autres, les conditions d'éligibilité, la procédure de demande et d'octroi, les modalités de calcul de l'aide et les modalités de paiement, du système de soutien financier en faveur des bénéficiaires qui fournissent des services de transport de voyageurs par trains nuit.

Ce système de soutien financier ne dépasse pas le budget annuel relatif au soutien des trains de nuit inscrits au budget général des dépenses.

Le système de soutien financier ne bénéficie qu'aux bénéficiaires qui fournissent effectivement des services de trains de nuit depuis et/ou vers la Belgique.

Le transit n'est pas éligible.

In het kader van het in het eerste lid bedoelde besluit kan de Koning de in de leden 2, 3 en 4 genoemde voorwaarden nader bepalen. Hij kan ook de categorie van in aanmerking komende begunstigden vaststellen.

§ 2. Begunstigden tegen wie de Europese Commissie terugbetalingsbevelen heeft uitgevaardigd, kunnen geen aanspraak maken op deze financiële steunregeling zolang de in het bevel genoemde bedragen niet zijn terugbetaald.

Ondernemingen in moeilijkheden zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, komen niet in aanmerking voor deze financiële steunregeling.

Begunstigden die financiële steun ontvangen voor dezelfde in aanmerking komende kosten als deze steunregeling, komen niet in aanmerking voor deze steunregeling.

TITEL 10. — *Ecologische transitie*

ENIG HOOFDSTUK. — *Wijziging van rubriek 25-7 van de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (Fonds bestemd voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen)*

Art. 148. In rubriek 25-7 van de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, zoals ingevoegd door artikel 436 van de programmawet (I) van 24 december 2002 en gewijzigd door artikel 238 van de programmawet van 27 december 2004, onder de titel van de "Aard van de toegewezen ontvangsten", worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid worden de woorden "artikel 6 van de beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto" vervangen door de woorden "artikel 40 van Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie";

2° in het derde lid worden de woorden "Verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie" vervangen door de woorden "artikel 40 van Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie of voor de ondersteuning bij de uitvoering van Verordening (EU) 2023/956 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 tot instelling van een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie".

Art. 149. Rubriek 25-7 van de tabel gevoegd bij diezelfde organieke wet wordt, onder de titel van de "Aard van de toegewezen ontvangsten", aangevuld met een lid, luidende:

"Het federale aandeel van de inkomsten uit de veiling van emissierechten overeenkomstig artikel 10 en artikel 30*quinquies* van de Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad, zonder volgende bedragen te overschrijden: 6.000.000 euro in 2026, 13.000.000 euro in 2027 en 28.000.000 euro vanaf 2028.".

Art. 150. In rubriek 25-7 van de tabel gevoegd bij diezelfde organieke wet worden, onder de titel van de "Aard van de toegestane uitgaven", de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden "wetenschappelijk onderzoek en investeringen" vervangen door de woorden "wetenschappelijk onderzoek, maatregelen en investeringen";

2° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "de beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto" vervangen door de woorden "de Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie";

3° in het eerste lid, 5°, worden de woorden "het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" vervangen door de woorden "het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

Dans le cadre de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, le Roi peut préciser les conditions figurant aux alinéas 2, 3 et 4. Il peut également définir la catégorie des bénéficiaires éligibles.

§ 2. Les bénéficiaires contre lesquels des injonctions de remboursement ont été décidées par la Commission européenne ne peuvent pas bénéficier du présent système de soutien financier pour autant que les montants visés par l'injonction n'ont pas été remboursés.

Les entreprises en difficultés telles que définies par l'article 2, point 18, du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne sont pas éligibles au bénéfice du présent système de soutien financier.

Les bénéficiaires bénéficiant d'un soutien financier couvrant les mêmes coûts éligibles que le présent système de soutien ne sont pas éligibles au présent système de soutien.

TITRE 10. — *Transition écologique*

CHAPITRE UNIQUE. — *Modification de la rubrique 25-7 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires organiques (fonds destinés au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre)*

Art. 148. À la rubrique 25-7 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle qu'insérée par l'article 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifiée par l'article 238 de la loi-programme du 27 décembre 2004, au titre de la "Nature des recettes affectées", les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "l'article 6 de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le Protocole de Kyoto" sont remplacés par les mots "l'article 40 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat";

2° dans l'alinéa 3, les mots "au règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission" sont remplacés par les mots "à l'article 40 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat ou pour le support à l'exécution du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières".

Art. 149. La rubrique 25-7 du tableau annexé à cette même loi organique, au titre de la "Nature des recettes affectées", est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"La part fédérale des revenus des mises aux enchères des droits d'émissions conformément à l'article 10 et l'article 30*quinquies* de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, sans dépasser les montants suivants: 6.000.000 euros en 2026, 13.000.000 euros en 2027 et 28.000.000 euros à partir de 2028.".

Art. 150. À la rubrique 25-7 du tableau annexé à cette même loi organique, au titre de la "Nature des dépenses autorisées", les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de recherches scientifiques et d'investissements" sont remplacés par les mots "de recherches scientifiques, des mesures et d'investissements";

2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "de la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le Protocole de Kyoto" sont remplacés par les mots "du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat";

3° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots "de l'accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale".

Art. 151. In rubriek 25-7 van de tabel gevoegd bij diezelfde organieke wet wordt, onder de titel van de "Aard van de toegestane uitgaven", het eerste lid aangevuld met de bepalingen onder 7° tot 9°, luidende:

"7° de wet van 15 januari 2024 houdende de organisatie van het federale klimaatbeleid en het koninklijk besluit van 16 juni 2024 betreffende de implementatie van het evaluatie-, opvolgings- en rapporteringsmechanisme voor de financiering van het federale klimaatbeleid;

8° de Verordening (EU) 2023/956 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 tot instelling van een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie;

9° het Besluit (EU) 2016/1841 van de Raad van 5 oktober 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering aangenomen op 12 december 2015.".

Art. 152. In rubriek 25-7 van de tabel gevoegd bij diezelfde organieke wet wordt, onder de titel van de "Aard van de toegestane uitgaven", in het tweede lid, worden de woorden "Verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie" vervangen door de woorden "artikel 40 van Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie of voor de ondersteuning bij de uitvoering van Verordening (EU) 2023/956 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 tot instelling van een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie".

Art. 153. Rubriek 25-11 van de tabel gevoegd bij diezelfde organieke wet wordt opgeheven.

TITEL 11. — *Economie*

ENIG HOOFDSTUK. — *Wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen*

Art. 154. In de tabel opgenomen in bijlage van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

Het begrotingsfonds Fonds voor de Kansspelcommissie ingeschreven in de rubriek 12-2 (FOD Justitie) wordt overgeheveld naar een nieuwe rubriek 32-26 (FOD Economie).

Bijgevolg wordt de nieuwe rubriek 32-26 Fonds voor de Kansspelcommissie bij de sectie 32 FOD Economie toegevoegd:

Aard van de toegewezen ontvangsten:

Bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1 et F1+, bedoeld in artikel 19, § 2, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

Aard van de toegestane uitgaven:

Oprichtings-, personeels- en werkingskosten van de Kansspelcommissie en van haar secretariaat.

Art. 155. Artikel 150 treedt in werking op 1 juni 2026.

De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid.

TITEL 12. — *Wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, betreffende de vrijstelling van bijdragen*

Art. 156. In artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, vervangen bij de wet van 2 december 2018 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Franse tekst van paragraaf 3 wordt het woord "notamment" vervangen door de woorden "en particulier";

2° in paragraaf 3 worden de woorden "van professionele aard" ingevoegd tussen de woorden "de uitzonderlijke omstandigheden" en de woorden "die de aanvraag rechtvaardigen";

Art. 151. À la rubrique 25-7 du tableau annexé à cette même loi organique, au titre de la "Nature des dépenses autorisées", l'alinéa 1er est complété par les 7° à 9° rédigés comme suit:

"7° la loi du 15 janvier 2024 relative à la gouvernance de la politique climatique fédérale et l'arrêté royal du 16 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du mécanisme d'évaluation, de suivi et de rapportage du financement de la politique climatique fédérale;

8° le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières;

9° la décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée le 12 décembre 2015.".

Art. 152. À la rubrique 25-7 du tableau annexé à cette même loi organique, au titre de la "Nature des dépenses autorisées", dans l'alinéa 2, les mots "au règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission" sont remplacés par les mots "à l'article 40 du Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat ou pour le support à l'exécution du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières".

Art. 153. La rubrique 25-11 du tableau annexé à cette même loi organique est abrogée.

TITRE 11. — *Économie*

CHAPITRE UNIQUE. — *Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires*

Art. 154. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la modification suivante est insérée:

Le fonds budgétaire Fonds de la Commission des jeux de hasard inscrit à la rubrique 12-2 (SPF Justice) est transféré vers une nouvelle rubrique 32-26 (SPF Économie).

Par conséquent, la nouvelle rubrique 32-26 Fonds de la Commission des jeux de hasard est ajoutée dans la section 32 SPF Économie:

Nature des recettes affectées:

Contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard, due par les titulaires de licences de classe A, A+, B, B+, C, E, F1 et F1+, visée à l'article 19, § 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

Nature des dépenses autorisées:

Frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la Commission des jeux de hasard et de son secrétariat.

Art. 155. L'article 150 entre en vigueur le 1er juin 2026.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

TITRE 12. — *Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, relatif à la dispense de cotisations*

Art. 156. Dans l'article 17 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 2 décembre 2018 et modifié par la loi du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3, le mot "notamment" est remplacé par les mots "en particulier";

2° dans le paragraphe 3, les mots "de nature professionnelle" sont insérés entre les mots "des circonstances exceptionnelles" et les mots "justifiant la demande";

3° in paragraaf 4 wordt de bepaling onder 6° vervangen als volgt:

"6° het slachtoffer is van een natuurramp, een brand, een beschadiging of een allergie, in de zin van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 februari 2023 tot uitvoering van hoofdstuk 3 van titel 9 van de programmawet van 26 december 2022 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.".

Art. 157. In artikel 21*ter* van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van 2 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt:

"§ 2. De Beroepscommissie neemt met volheid van bevoegdheid kennis van de bezwaren bedoeld in artikel 17, § 11.";

2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt:

"§ 3. De Beroepscommissie oefent haar taak in alle onpartijdigheid uit. De leden van de Beroepscommissie mogen inzonderheid niet hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de beslissing van het Rijksinstituut waartegen het bezwaar wordt ingediend.";

3° de paragrafen 4, 5, 6, 7, 8 en 11 worden opgeheven;

4° in paragraaf 10 worden de woorden "De Koning bepaalt de werkingregels" vervangen door de woorden "De Koning bepaalt de samenstelling en de werkingsregels";

5° paragraaf 15 wordt vervangen als volgt:

"§ 15. De Beroepscommissie maakt op regelmatige tijdstippen een evaluatieverslag van haar activiteiten over aan de minister die het Sociaal Statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft en aan het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 30 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Eerste Minister,
B. DE WEVER

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

De Minister van Financiën en Pensioenen,
J. JAMBON

De Minister van Mobiliteit en Ecologische Transitie,
J.-L. CRUCKE

De Minister van Sociale Fraudebestrijding,
R. BEENDERS

De Minister van Zelfstandigen,
E. SIMONET

Met 's Lands zegel gezegeld:

De Minister van Justitie,

A. VERLINDEN

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) :
Stukken : 56 1378
Integraal verslag : 12, 13, 21, 27 en 28 mei 2026.

3° dans le paragraphe 4, le 6° est remplacé par ce qui suit:

"6° s'il est victime d'une calamité naturelle, d'incendie, d'une détérioration ou d'une allergie au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 février 2023 portant exécution du chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.".

Art. 157. Dans l'article 21*ter* du même arrêté, inséré par la loi du 2 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

"§ 2. La Commission de recours est pleinement compétente pour connaître les recours visés à l'article 17, § 11.";

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

"§ 3. La Commission de recours exerce sa mission en toute impartialité. Les membres de la Commission de recours ne peuvent en particulier pas avoir participé à l'élaboration de la décision de l'Institut national contre laquelle le recours est introduit.";

3° les paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 11 sont abrogés;

4° dans le paragraphe 10, les mots "Le Roi détermine les modalités de fonctionnement" sont remplacés par les mots "Le Roi détermine la composition et les modalités de fonctionnement";

5° le paragraphe 15 est remplacé par ce qui suit:

"§ 15. La Commission de recours transmet régulièrement au ministre qui a le Statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions et au Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, un rapport d'évaluation de ses activités.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le *Moniteur belge.*

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
B. DE WEVER

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Finances et des Pensions,
J. JAMBON

Le Ministre de la Mobilité et de la Transition environnementale,
J.-L. CRUCKE

Le Ministre de la Lutte contre la Fraude sociale,
R. BEENDERS

La Ministre des Indépendants,
E. SIMONET

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 56 1378
Compte rendu intégral : 12, 13, 21, 27 et 28 mai 2026.

Bijlage 1 bij de programmawet van 30 mei 2026

BIJLAGE – Wijziging van de bijlagen bij de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Hoofdstuk 1 – Wijzigingen in Bijlage IV

Bepaald deel van het hypothetisch overschot
19,81 %
2,53 %
5,32 %
43,77 %
0 %
8,57 %

Hoofdstuk 2 – Wijzigingen in Bijlage V

Afdeling 1 – Wijziging van de Bijlage V, Hoofdstuk 4

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
10.729,62 EUR	509,88 EUR
3.929,73 EUR	509,88 EUR
15.503,22 EUR	509,88 EUR
3.974,27 EUR	509,88 EUR
7.478,60 EUR	509,88 EUR
2.827,83 EUR	509,88 EUR
15.533,97 EUR	509,88 EUR
4.387,79 EUR	509,88 EUR
9.207,77 EUR	509,88 EUR
2.928,16 EUR	509,88 EUR
10.729,62 EUR	509,88 EUR
3.929,73 EUR	509,88 EUR
15.503,22 EUR	509,88 EUR
3.974,27 EUR	509,88 EUR

Afdeling 2 – Wijziging van de Bijlage V, Hoofdstuk 5

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
10.037,80 EUR	509,88 EUR
1.531,94 EUR	509,88 EUR
7.302,61 EUR	509,88 EUR
3.398,21 EUR	509,88 EUR
2.514,30 EUR	509,88 EUR
13.302,95 EUR	509,88 EUR
3.765,75 EUR	509,88 EUR
8.086,12 EUR	509,88 EUR
2.940,65 EUR	509,88 EUR
10.037,80 EUR	509,88 EUR
3.398,21 EUR	509,88 EUR

Afdeling 3 – Wijziging van de Bijlage V, Hoofdstuk 8

Bijdrageplichtig feit	De bijdrageplichtige	Bedrag
V.8.1. Buitenlandse inspecties van eender welk type, behalve deze in het kader van een overeenkomst	De aanvrager, of bij gebreke hieraan, de geïnspecteerde	3.400,00 €/dag ter plaatse en/of vanop afstand per inspecteur + kosten + kosten tijd transport

Afdeling 4 – Invoegen van de Bijlage V, Hoofdstuk 9

Bijdrageplichtig feit	De bijdrageplichtige	Bedrag
V.9.1. Herinspectie Fabrikant van medische hulpmiddelen/hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVD) zoals bedoeld in artikel 2, 30) en krachtens artikel 93, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad en zoals bedoeld in artikel 2, 23) en krachtens artikel 88, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie	De geherinspecteerde	1.976,25 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.2 Herinspectie Ziekenhuis op de medische hulpmiddelen of medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, krachtens artikel 93, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad en artikel 88, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie	De geherinspecteerde	1.507,50 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.3. Herinspectie Menselijk lichaamsmateriaal overeenkomstig artikel 23, §1, lid 1 van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek	De geherinspecteerde	1.976,25 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.4. Herinspectie veterinair depot zoals bedoeld in artikel 11, §2 van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde, krachtens artikel 4, §1, derde lid, 6°, a), vijfde streepje van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten	De geherinspecteerde	1.007,50 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.5. Herinspectie van het depot van de gezondheidszorgbeoefenaar, zoals bedoeld in artikel 20 gecoördineerde wet 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, krachtens artikel 4, §1, derde lid, 6°, a), zesde streepje van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten	De geherinspecteerde	1.507,50 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand

V.9.6. Herinspectie van een (voor het publiek opengestelde) apotheek bedoeld in artikel 18 van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 krachtens artikel 4, §1, derde lid, 6°, a), zesde streepje van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en artikel 14 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik	De geherinspecteerde	1.007,50 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.7. Herinspectie Ziekenhuis op het geneesmiddel, krachtens artikel 14 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen	De geherinspecteerde	1.007,50 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.8. Herinspectie distributeur van medische hulpmiddelen of medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek zoals bedoeld in artikel 2, 34) en krachtens artikel 93, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad en zoals bedoeld in artikel 2, 27) en krachtens artikel 88, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie	De geherinspecteerde	1.507,50 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.9. Herinspectie Goede Praktijken met betrekking tot het vervaardigen van geneesmiddelen (Good Manufacturing Practices) zoals bedoeld in artikel 12bis, §1, elfde lid en krachtens artikel 14 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik	De geherinspecteerde	1.976,25 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.10. Herinspectie Goede Distributiepraktijken voor geneesmiddelen (Good Distribution Practices) zoals bedoeld in artikel 12ter, §1, twaalfde lid en krachtens artikel 14 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik	De geherinspecteerde	1.507,50 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.11. Herinspectie Goede Klinische Praktijken op het gebied van klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen zoals bedoeld in Bijlage XV, Hoofdstuk II, 3.12 van, in het kader van artikel 62, lid 1 en krachtens artikel 93, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad of goede klinische praktijken op het gebied van klinische prestatiestudies, zoals bedoeld in Bijlage XIII, 2.3.2, t), in het kader van artikel 56, lid 1 en krachtens artikel 88, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie	De geherinspecteerde	1.976,25 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand

V.9.12. Herinspectie EU Vertegenwoordiger voor medische hulpmiddelen en en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (EU Representative) zoals bedoeld in artikel 11 en krachtens artikel 93, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad en zoals bedoeld in artikel 11 en krachtens artikel 88, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie	De geherinspecteerde	1.507,50 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.13. Herinspectie Herverpakking Omlabeling Medische Hulpmiddelen (Repack Relabel) zoals bedoeld in artikel 16, lid 2, b) en krachtens artikel 93, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad en zoals bedoeld in artikel 16, tweede lid, b) en krachtens artikel 88, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie	De geherinspecteerde	1.507,50 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.14. Herinspectie In-Huisproductie medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (In-House) zoals bedoeld in artikel 5, vijfde lid, en krachtens artikel 93, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, en zoals bedoeld in artikel 5, 5) en krachtens artikel 88, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie	De geherinspecteerde	1.976,25 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.15. Herinspectie Invoerder medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (Import), zoals bedoeld in artikel 2, 33) en krachtens artikel 93, tweede lid, b) van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, en zoals bedoeld in artikel 2, 26) en krachtens artikel 88, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie	De geherinspecteerde	1.507,50 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand

V.9.16. Herinspectie Technische aanbieder van thuiszorgdiensten (Service and Technical Home Assistant) zoals bedoeld in artikel 59 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen, krachtens artikel 93, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad en artikel 88, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie	De geherinspecteerde	1.507,50 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.17. Herinspectie Goede Klinische Praktijken Geneesmiddel (Good Clinical Practices Medicinal Product): herinspectie op de naleving van de goede klinische praktijken, bedoeld in artikel 47 van de Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG krachtens artikel 42, §1, eerste lid van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik	De geherinspecteerde	1.976,25 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.18. Herinspectie Geneesmiddelenbewaking Humaan (Pharmacovigilance Human): herinspectie op het geneesmiddelenbewakingssysteem, bedoeld in artikel 12sexies, §2 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik, krachtens artikel 14 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik	De geherinspecteerde	1.976,25 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.19. Herinspectie Geneesmiddelenbewaking Veterinair (Pharmacovigilance Veterinary): herinspectie op het geneesmiddelenbewakingssysteem, bedoeld in artikel 73 van Verordening (EU) 2019/6 van 11 december 2018 van het Europees Parlement en de Raad betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG, krachtens artikel 51 van de wet van 5 mei 2022 betreffende diergeneesmiddelen	De geherinspecteerde	1.976,25 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.20. Herinspectie erkend laboratorium zoals bedoeld in artikel 13, lid 2 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik, krachtens artikel 14 op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik	De geherinspecteerde	1.976,25 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.21. Herinspectie hergebruik: herinspectie van faciliteiten waar medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik, bedoeld in artikel 2, 8) en krachtens artikel 93, derde lid, b) van de Verordening nr. 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, worden voorbereid voor een volgende gebruik door middel van een herverwerking, zoals bedoeld in artikel 2, 39) van de vermelde Verordening nr. 2017/745	De geherinspecteerde	1.976,25 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand

V.9.22. Herinspectie sterilisatie: de herinspectie van een sterilisatiedienst in een ziekenhuisapotheek, zoals voorzien in het KB van 30 september 2020 houdende de bereiding en de aflevering van geneesmiddelen en het gebruik en de distributie van medische hulpmiddelen binnen verzorgingsinstellingen, krachtens artikel 93, tweede lid, b) van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad en artikel 88, derde lid, b) van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie	De geherinspecteerde	1.976,25 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.23. Audit bij aangemelde instantie zoals bedoeld in Bijlage VI, 4° volgend op het tweede corrigerend en preventief actieplan, dat moet worden opgesteld bij de vaststelling van gebreken door aangemelde instanties, in het kader van de in de artikelen 39, paragraaf 7, en 44, paragraaf 9, van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, en de artikelen 35, paragraaf 7, en 40, paragraaf 9, van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie, bedoelde procedures.	De geherinspecteerde	1.976,25 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand
V.9.24. Hernieuwde aanvraag als tot aanwijzing als aangemelde instantie zoals bedoeld in Bijlage VI, 4°, na afwijzing	De geherinspecteerde	1.976,25 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand

Hoofdstuk 3 – Wijzigingen in Bijlage VII

Afdeling 1 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 1, Onderdeel 1

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
38.207,33 EUR	580,65 EUR
28.985,31 EUR	580,65 EUR
38.207,33 EUR	580,65 EUR
22.642,98 EUR	580,65 EUR
6.667,34 EUR voor een geneesmiddel verkregen op basis van één enkele stam; 14.154,43 EUR voor een geneesmiddel verkregen op basis van meerdere stammen; Indien het geneesmiddel wordt verkregen op basis van meer dan 5 stammen, wordt het bedrag van de vergoeding verhoogd voor elke bijkomende stam: – met 3.897,50 EUR indien eerder geen registratiedossier betreffende een geneesmiddel verkregen op één enkele stam of een referentiedossier verkregen op basis van diezelfde stam werd ingediend;	580,65 EUR

– met 172,75 EUR in het tegenovergestelde geval	
6.667,34 EUR voor een geneesmiddel verkregen op basis van één enkele stam; 14.154,43 EUR voor een geneesmiddel verkregen op basis van meerdere stammen; Indien het geneesmiddel wordt verkregen op basis van meer dan 5 stammen, wordt het bedrag van de vergoeding verhoogd voor elke bijkomende stam: – met 3.897,50 EUR indien eerder geen registratiedossier betreffende een geneesmiddel verkregen op één enkele stam of een referentiedossier verkregen op basis van diezelfde stam werd ingediend; – met 172,75 EUR in het tegenovergestelde geval	met 390,61 EUR voor een geneesmiddel verkregen op basis van één enkele stam met 580,65 EUR voor een geneesmiddel verkregen op basis van meer dan één stam
3.897,50 EUR	580,65 EUR

Afdeling 2 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 1, Onderdeel 2

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
12.914,64 EUR	580,65 EUR
11.357,29 EUR	580,65 EUR
11.357,29 EUR	580,65 EUR

Afdeling 3 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 1, Onderdeel 3

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
55.480,30 EUR	580,65 EUR
45.293,02 EUR	580,65 EUR
30.296,55 EUR	580,65 EUR
55.480,30 EUR	580,65 EUR

Afdeling 4 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 1

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
6.782,58 EUR	580,65 EUR
4.483,41 EUR	580,65 EUR

Afdeling 5 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 2

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
1.055,75 EUR	580,65 EUR
1.293,08 EUR	580,65 EUR

Afdeling 6 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 3

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
13.629,69 EUR	580,65 EUR
9.133,25 EUR	580,65 EUR

Afdeling 7 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 1, 1.Wijzigingen van type IA

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
565,27 EUR	580,65 EUR
565,27 EUR + 168,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
890,66 EUR	580,65 EUR
890,66 EUR + 168,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR

Afdeling 8 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 1, 2.Wijzigingen van type IB

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
1.048,17 EUR + EUR 168 per bijkomend merk	580,65 EUR
1.668,29 EUR + EUR 168 per bijkomend merk	580,65 EUR

Afdeling 9 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 1, 3.Wijzigingen van type II

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
5.733,68 EUR + 609,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
8.391,92 EUR + 173,25 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
6.642,91 EUR + 609,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
7.974,32 EUR + 173,25 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR

Afdeling 10 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 2, 1.Wijzigingen van type IA

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
439,58 EUR	580,65 EUR
439,58 EUR vermeerderd met 168,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
505,35 EUR	580,65 EUR
505,35 EUR vermeerderd met 168,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR

Afdeling 11 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 2, 2.Wijzigingen van type IB

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
696,44 EUR vermeerderd met 168 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
442,80 EUR vermeerderd met 168,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR

Afdeling 12 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 2, 3.Wijzigingen van type II

Bedrag	Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek
1.405,48 EUR vermeerderd met 609,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
620,36 EUR vermeerderd met 173,25 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
1.589,62 EUR vermeerderd met 609,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
653,60 EUR vermeerderd met 172,75 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR

Afdeling 13 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 3, 1.Wijzigingen van type IA

Bedrag	Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek
1.208,97 EUR	580,65 EUR
1.208,97 EUR vermeerderd met 168,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
708,10 EUR	580,65 EUR
708,10 EUR vermeerderd met 168,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR

Afdeling 14 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 3, 2.Wijzigingen van type IB

Bedrag	Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek
2.387,70 EUR vermeerderd met 168,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
2.280,60 EUR vermeerderd met 168,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR

Afdeling 15 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 3, 3.Wijzigingen van type II

Bedrag	Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek
10.881,17 EUR vermeerderd met 609,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
6.862,42 EUR vermeerderd met 173,25 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
11.363,35 EUR vermeerderd met 609,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
6.405,88 EUR vermeerderd met 173,25 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR

Afdeling 16 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 4

Bedrag	Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek
624,14 EUR	580,65 EUR
624,14 EUR vermeerderd met 174,30 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR

Afdeling 17 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 5

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
850,88 EUR	580,65 EUR
850,88 EUR	580,65 EUR
1.618,12 EUR	580,65 EUR

Afdeling 18 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 3

Bedrag
886,20 EUR
609,00 EUR

Afdeling 19 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 5

Bedrag
19.451,25 EUR
2.804,55 EUR
11.860,80 EUR
2.530,50 EUR

Afdeling 20 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 6

Bedrag
1.844,90 EUR
1.844,90 EUR
1.499,47 EUR
609,00 EUR

Afdeling 21 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 8

Bedrag
597,45 EUR
299,25 EUR
1.003,80 EUR
501,90 EUR

Afdeling 22 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 9

Bedrag
6.668,01 EUR, verdeeld over de verschillende houders door het aantal houders indien er meerdere zijn
2.222,67 EUR, verdeeld over de verschillende houders door het aantal houders indien er meerdere zijn
2.222,67 EUR
726,60 EUR, verdeeld over de verschillende houders door het aantal houders indien er meerdere zijn

Afdeling 23 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 10

Bedrag
1.493,84 EUR

Afdeling 24 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 11, Deel 1

Retributieplichtig feit	**Retributieplichtige**	**Bedrag**	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
VII.1.11.1.1. Aanvraag door een grote onderneming van een technisch-reglementair of wetenschappelijk advies over een specifieke, welbepaalde kwestie in verband met het onderzoek en de ontwikkeling van een geneesmiddel (type I). Dergelijke aanvraag kan mononationale en multinationale dossiers betreffen.	De aanvrager	2.275,34 EUR	0 EUR
VII.1.11.1.2. Aanvraag door een grote onderneming van een wetenschappelijk advies over meerdere vragen in verband met (pre-)klinische en/of chemisch-farmaceutische aspecten betreffende het onderzoek en de ontwikkeling van een geneesmiddel (type II). Dergelijke aanvraag kan mononationale en multinationale dossiers betreffen.	De aanvrager	13.652,04 EUR	0 EUR
VII.1.11.1.3. Aanvraag door een grote onderneming van een gemengd advies over meerdere vragen die zowel betrekking hebben op de technische en reglementaire aspecten als op de (pre-)klinische en/of chemisch-farmaceutische aspecten in verband met het onderzoek en de ontwikkeling van een geneesmiddel (type III). Dergelijke aanvraag kan mononationale en multinationale dossiers betreffen.	De aanvrager	18.202,74 EUR	0 EUR
VII.1.11.1.4. Aanvraag door een KMO, een universiteit, een erkend ziekenhuis, een stichting van openbaar nut of een publiekrechtelijke overheid, van een technisch-reglementair of wetenschappelijk advies over een specifieke, welbepaalde kwestie in verband met het onderzoek en de ontwikkeling van een geneesmiddel (type I). Dergelijke aanvraag kan mononationale en multinationale dossiers betreffen.	De aanvrager	568,84 EUR	0 EUR

VII.1.11.1.5. Aanvraag door een KMO, een universiteit, een erkend ziekenhuis, een stichting van openbaar nut of een publiekrechtelijke overheid, van een wetenschappelijk advies over meerdere vragen in verband met (pre-)klinische en/of chemisch-farmaceutische aspecten betreffende het onderzoek en de ontwikkeling van een geneesmiddel (type II). Dergelijke aanvraag kan mononationale en multinationale dossiers betreffen.	De aanvrager	3.413,01 EUR	0 EUR
VII.1.11.1.6. Aanvraag door een KMO, een universiteit, een erkend ziekenhuis, een stichting van openbaar nut of een publiekrechtelijke overheid, van een gemengd advies over meerdere vragen die zowel betrekking hebben op de technische en reglementaire aspecten als op de (pre-)klinische en/of chemisch-farmaceutische aspecten in verband met het onderzoek en de ontwikkeling van een geneesmiddel (type III). Dergelijke aanvraag kan mononationale en multinationale dossiers betreffen.	De aanvrager	4.550,69 EUR	0 EUR
VII.1.11.1.7. Aanvraag van een technisch-reglementair of wetenschappelijk advies over een specifieke, welbepaalde kwestie in verband met het onderzoek en de ontwikkeling van een geneesmiddel (type I, II en III) onder de eenzijdige verbintenis van de aanvrager dat hij voor dit geneesmiddel binnen een termijn van 2 jaar na het verstrekken van het wetenschappelijk technisch advies (type I, II of III) een aanvraag tot toelating van een klinische proef zal indienen conform de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, en deze eenzijdige wilsuiting bij de aanvraag is gevoegd. Dergelijke aanvraag kan mononationale en multinationale dossiers betreffen.	De aanvrager	0 EUR	0 EUR

Afdeling 25 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 12

Bedrag
6.900,60 EUR
97,65 EUR
207,90 EUR
5.693,21 EUR
2.730,51 EUR
6.113,10 EUR

Afdeling 26 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 13

Bedrag
21,00 EUR

Afdeling 27 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 14

Bedrag
143,57 EUR
406,07 EUR

Afdeling 28 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 15

Bedrag
21,00 EUR
363,30 EUR
130,20 EUR
57,75 EUR
157,79 EUR

Afdeling 29 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 16

Bedrag
229,95 EUR
484,05 EUR
218,40 EUR

Afdeling 30 – Wijzigingen aan Titel 1, Hoofdstuk 17

Bedrag
8.892,45 EUR
7.341,60 EUR

Afdeling 31 – Wijzigingen aan Titel 2, Hoofdstuk 1

Bedrag
495,99 EUR
1.049,31 EUR
1.117,26 EUR
264,54 EUR
101,73 EUR
121,94 EUR
45,16 EUR
33,44 EUR
34,44 EUR
167,53 EUR
155,81 EUR
156,81 EUR

Afdeling 32 – Wijzigingen aan Titel 2, Hoofdstuk 2

Bedrag
42,14 EUR
18,28 EUR
494,78 EUR
33,64 EUR
27,59 EUR

Afdeling 33 – Wijzigingen aan Titel 2, Hoofdstuk 3

Bedrag
157,50 EUR
107,10 EUR
132,30 EUR
58,80 EUR

Afdeling 34 – Wijzigingen aan Titel 2, Hoofdstuk 4

Onderafdeling 1 – Aanpassing van bestaande bedragen

Bedrag
302,07 EUR
88,22 EUR
88,22 EUR
76,24 EUR

Onderafdeling 2 – Invoegen van nieuwe retributies

VII.2.4.5. De hernieuwing van een vergunning en/of registratie voor de invoer, de uitvoer, de intermediaire activiteiten, het bezit, de opslag, de vervaardiging/de productie, de verwerking, de handel/de distributie, de bemiddeling, het verkrijgen tegen betaling of kosteloos van stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, krachtens de verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004, inzake drugsprecursoren, artikel 3, lid 2 en 6, of krachtens de verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht in de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren, artikelen 6, lid 1 en 7, lid 1, krachtens artikel 1 'Drugswet'	De aanvrager	312,83 EUR
VII.2.4.6. De aanpassing van een vergunning en/of registratie voor de invoer, de uitvoer, de intermediaire activiteiten, het bezit, de opslag, de vervaardiging/de productie, de verwerking, de handel/de distributie, de bemiddeling, het verkrijgen tegen betaling of kosteloos van stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, krachtens de verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004, inzake drugsprecursoren, artikel 3, lid 2 en 6, of krachtens de verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht in de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren, artikelen 6, lid 1 en 7, lid 1, krachtens artikel 1 'Drugswet'	De aanvrager	312,83 EUR

Afdeling 35 – Wijzigingen aan Titel 3, Enig Hoofdstuk

Retributieplichtig feit	**Retributieplichtige**	**Bedrag**
VII.3.1.1. Aanvraag van vergunning tot opening, overbrenging, overbrenging met sluiting of fusie van een apotheek - buiten onmiddellijke nabijheid, krachtens artikel 9 en/of 17 WUG en hun uitvoeringsbesluiten	De aanvrager	3.315,39 EUR
VII.3.1.2. Aanvraag van verguninng voor de tijdelijke overbrenging van een apotheek in de onmiddellijke nabijheid, krachtens artikel 9, § 1 WUG en zijn uitvoeringsbesluiten	De aanvrager	2.717,74 EUR
VII.3.1.3. Aanvraag van vergunning tot tijdelijke sluiting van een apotheek, krachtens artikel 9, § 4 WUG	De aanvrager	1.272,74 EUR
VII.3.1.4. Registratie van een opening, overbrenging of fusie van een apotheek, krachtens artikel 18, § 1, § 2, eerste en derde lid, 1°, en § 3 WUG	De aanvrager	287,57 EUR
VII.3.1.5. Registratie van een niet-aangrenzend perceel, krachtens artikel 16, § 2 WUG	De aanvrager	3.124,89 EUR

VII.3.1.6. Registratie van een apotheker-titularis, sluiting, heropening of wijziging aan de uitbatingsvergunning van een apotheek, krachtens artikel 16 en/of 18, § 2, derde lid, 2°, 3° en 4°, en § 3 WUG	De aanvrager	143,79 EUR
VII.3.1.7. Aanvraag van een bijkomend afschrift van de uitbatingsvergunning of vestigingsvergunning, verleend krachtens artikel 18, respectievelijk 9 en 17 WUG	De aanvrager	287,57 EUR

Afdeling 36 – Wijzigingen aan Titel 4

Bedrag
30,45 EUR

Afdeling 37 – Wijzigingen aan Titel 5

Bedrag
9.044,48 EUR

Afdeling 38 – Wijzigingen aan Titel 6

Bedrag
13.361,25 EUR

Afdeling 39 – Wijzigingen aan Titel 7

Retributieplichtig feit	**Retributieplichtige**	**Bedrag**
VII.7.1.1. Aanvraag tot accreditatie van een Fase I-centrum zoals bedoeld in artikel 37 van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik	De aanvrager	17.850,00 EUR

Afdeling 40 – Wijzigingen aan Titel 10, Hoofdstuk 1, Deel 1

Bedrag
4.735,50 EUR
16.099,65 EUR
22.033,20 EUR
15.870,75 EUR
42.332,85 EUR
18.508,35 EUR

Afdeling 41 – Wijzigingen aan Titel 10, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 1

Bedrag
1.209,36 EUR

Afdeling 42 – Wijzigingen aan Titel 11

Bedrag
34.101,14 EUR

Afdeling 43 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 1, Onderdeel 1

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
29.348,42 EUR	580,65 EUR
25.433,89 EUR	580,65 EUR
6.667,34 EUR voor een geneesmiddel verkregen op basis van één enkele stam 14.154,43 EUR voor een geneesmiddel verkregen op basis van meerdere stammen; Indien het geneesmiddel wordt verkregen op basis van meer dan 5 stammen, wordt het bedrag van de vergoeding verhoogd voor elke bijkomende stam: - met 3.897,50 EUR indien eerder geen registratiedossier betreffende een geneesmiddel verkregen op basis van één enkele stam of een referentiedossier op basis van diezelfde stam werd ingediend - met 172,75 EUR in het tegenovergestelde geval	580,65 EUR
6.667,34 EUR voor een geneesmiddel verkregen op basis van één enkele stam 14.154,43 EUR voor een geneesmiddel verkregen op basis van meerdere stammen; Indien het geneesmiddel wordt verkregen op basis van meer dan 5 stammen, wordt het bedrag van de vergoeding verhoogd voor elke bijkomende stam: - met 3.897,50 EUR indien eerder geen registratiedossier betreffende een geneesmiddel verkregen op basis van één enkele stam of een referentiedossier op basis van diezelfde stam werd ingediend - met 172,75 EUR in het tegenovergestelde geval	EUR 372,01 voor een geneesmiddel verkregen op basis van één enkele stam 580,65 EUR voor een geneesmiddel verkregen op basis van meer dan één stam

Afdeling 44 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 1, Onderdeel 2

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
8.759,04 EUR	580,65 EUR
8.158,90 EUR	580,65 EUR

Afdeling 45 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 1, Onderdeel 3

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
35.452,73 EUR	580,65 EUR
28.004,92 EUR	580,65 EUR

Afdeling 46 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 1

Onderafdeling 1 – Wijziging van bestaande bedragen

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
1.764,12 EUR vermeerderd met 213,15 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
9.229,07 EUR vermeerderd met 213,15 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
9.291,60 EUR vermeerderd met 742,35 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
1.764,12 EUR	580,65 EUR

Onderafdeling 2 – Invoeging van nieuwe retributie

VII.12.1.2.1.5. Aanvraag tot correctie van de etikettering en/of bijsluiter naar aanleiding van een reeds goedgekeurde wijziging van de VHB van een diergeneesmiddel die werd beoordeeld zoals bedoeld in artikel 62 van Verordening 2019/6 in het kader van de nationale procedure	De aanvrager	881,47 EUR	/

Afdeling 47 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 2

Onderafdeling 1 – Aanpassing van bestaande bedragen

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
828,09 EUR vermeerderd met 170,10 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
838,18 EUR vermeerderd met 170,10 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
1.913,39 EUR vermeerderd met 591,91 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
828,09 EUR	580,65 EUR

Onderafdeling 2 – Invoegen van nieuwe retributie

VII.12.1.2.2.5. Aanvraag tot correctie van de etikettering en/of bijsluiter naar aanleiding van een reeds goedgekeurde wijziging van de VHB van een diergeneesmiddel die werd beoordeeld zoals bedoeld in artikel 62 van Verordening 2019/6 in het kader van de wederzijdse erkenningsprocedure waarbij België de rol opneemt van betrokken lidstaat	De aanvrager	881,47 EUR	/

Afdeling 48 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 3

Onderafdeling 1 – Aanpassing van bestaande bedragen

Bedrag	**Bedrag bij onontvankelijkheid of intrekking door de aanvrager tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek**
2.171,60 EUR vermeerderd met 271,95 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
9.803,99 EUR vermeerderd met 271,95 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
9.914,94 EUR vermeerderd met 945,00 EUR per bijkomend merk	580,65 EUR
2.171,60 EUR	580,65 EUR

Onderafdeling 2 – Invoegen van nieuwe retributie

VII.12.1.2.3.5. Aanvraag tot correctie van de etikettering en/of bijsluiter naar aanleiding van een reeds goedgekeurde wijziging van de VHB van een diergeneesmiddel die werd beoordeeld zoals bedoeld in artikel 62 van Verordening 2019/6 in het kader van de wederzijdse erkenningsprocedure waarbij België de rol opneemt van betrokken lidstaat	De aanvrager	881,47 EUR	/

Afdeling 49 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 1

Bedrag
8.491,75 EUR

Afdeling 50 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 2

Bedrag
1.842,79 EUR

Afdeling 51 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 3, Onderdeel 3

Bedrag
9.117,11 EUR

Afdeling 52 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 4

Bedrag
1.229,53 EUR

Afdeling 53 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 2

Bedrag
886,20 EUR
609,00 EUR

Afdeling 54 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 3

Bedrag
4.644,79 EUR
625,80 EUR

Afdeling 55 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 4

Bedrag
1.510,66 EUR
671,41 EUR
609,46 EUR

Afdeling 56 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 5

Bedrag
597,45 EUR
299,25 EUR

Afdeling 57 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 6

Bedrag
21 EUR

Afdeling 58 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 7

Bedrag
143,57 EUR
416,57 EUR

Afdeling 59 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 8

Bedrag
21,00 EUR
57,75 EUR
157,79 EUR

Afdeling 60 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 10

Bedrag
3.202,50 EUR/dag ter plaatse en/of vanop afstand per inspecteur + kosten
3.202,50 EUR/dag ter plaatse en/of vanop afstand per inspecteur + kosten

Afdeling 61 – Wijzigingen aan Titel 12, Hoofdstuk 13

Bedrag
21,00 EUR

Afdeling 62 – Invoeging van een Titel 15

Retributieplichtig feit	**Retributieplichtige**	**Bedrag**
VII.15.1. Aanvraag van een vergunning voor de uitbesteding van de sterilisatie voor derden in het kader van verzorgingsinstellingen	De aanvrager	9.481,62 EUR
VII.15.2. Hernieuwing van een vergunning voor de uitbesteding van de sterilisatie voor derden in het kader van verzorgingsinstellingen	De aanvrager	5.614,43 EUR

Hoofdstuk 4 – Wijzigingen in Bijlage IX

Activiteit	**Bijdrage**
IX.3.1. Bijdrageplichtigen voor medische hulpmiddelen, zoals bedoeld in Hoofdstuk 1, waarvan het omzetcijfer bedoeld in artikel 14/2 niet hoger is dan 40.000 EUR	160,95 EUR / entiteit
IX.3.2. Bijdrageplichtigen voor medische hulpmiddelen, zoals bedoeld in Hoofdstuk 1, waarvan het omzetcijfer bedoeld in artikel 14/2 hoger is dan 40.000 EUR maar niet hoger dan 778.881 EUR	321,90 EUR /entiteit
IX.3.3. Bijdrageplichtigen voor medische hulpmiddelen, zoals bedoeld in Hoofdstuk 1, waarvan het omzetcijfer bedoeld in artikel 14/2 hoger is dan 778.881 EUR	643,80 EUR /entiteit

	Bijdrageplichtige activiteit							
		IX.1.1.	IX.1.2.	IX.1.3.	IX.1.4.	IX.1.5.	IX.1.6.	IX.1.7.
Categorie van de bijdrageplichtige activiteit	IX.2.1.	6	1	3	8	8		2
	IX.2.2.	6	1	3	8			2
	IX.2.3.	2	1	3	4			2
	IX.2.4.	3	1	3	5			2
	IX.2.5.	4	1	3	6			2
	IX.2.6.	3	1	3	5			2
	IX.2.7.	2	1	3	4			2
	IX.2.8.	4	1	3	6			2
	IX.2.9.	6	1	3	8			2
	IX.2.10.	3	1	3	5		4	2
	IX.2.11.	2	1	3	4		4	2
	IX.2.12.	4	1	3	6		4	2
	IX.2.13.	6	1	3	8	8	4	2
	IX.2.14.	3	1	3	5		4	2

	IX.2.15.	3	1	3	5	5	4	2
	IX.2.16.	2	1	3	4	6	4	2
	IX.2.17.	4	1	3	6	7	4	2
	IX.2.18.	6	1	3	8	8	4	2
	IX.2.19.	3	1	3	5	5	4	2

Modificator	**Modificatie**
De bijdrageplichtige is niet in België gevestigd	Vermindering met 1 entiteit
De distributeur past het stelsel van autocontrole toe zoals bedoeld in de artikelen 61 en 62 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen	Vermindering met 1 entiteit
De bijdrageplichtige treedt op als officina-apotheek of ziekenhuisapotheek en levert medische hulpmiddelen enkel aan patiënten, verantwoordelijken van dieren of hun gemachtigde	Vermindering met 1 entiteit

Hoofdstuk 5 – Wijzigingen in Bijlage X

Bedrag
2.603,45 EUR
23.365,47 EUR
7.932,06 EUR
23.519,84 EUR
2.573,79 EUR
1.989,88 EUR
15.068,13 EUR
5.321,20 EUR
15.205,98 EUR
3.614,38 EUR
1.128,70 EUR
595,14 EUR

Gezien om te worden gevoegd bij de programmawet van 30 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

Annexe 1ère à la loi-programme du 30 mai 2026

ANNEXE – Modification des annexes à la loi du 20 juillet 2006

relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Chapitre 1 – Modifications de l'Annexe IV

Partie spécifique de l'excédent hypothétique
19,81 %
2,53 %
5,32 %
43,77 %
0 %
8,57 %

Chapitre 2 – Modifications de l'Annexe V

Section 1 – Modification de l'Annexe V, Chapitre 4

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
10.729,62 EUR	509,88 EUR
3.929,73 EUR	509,88 EUR
15.503,22 EUR	509,88 EUR
3.974,27 EUR	509,88 EUR
7.478,60 EUR	509,88 EUR
2.827,83 EUR	509,88 EUR
15.533,97 EUR	509,88 EUR
4.387,79 EUR	509,88 EUR
9.207,77 EUR	509,88 EUR
2.928,16 EUR	509,88 EUR
10.729,62 EUR	509,88 EUR
3.929,73 EUR	509,88 EUR
15.503,22 EUR	509,88 EUR
3.974,27 EUR	509,88 EUR

Section 2 – Modification de l'Annexe V, Chapitre 5

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
10.037,80 EUR	509,88 EUR
1.531,94 EUR	509,88 EUR
7.302,61 EUR	509,88 EUR
3.398,21 EUR	509,88 EUR
2.514,30 EUR	509,88 EUR
13.302,95 EUR	509,88 EUR
3.765,75 EUR	509,88 EUR
8.086,12 EUR	509,88 EUR
2.940,65 EUR	509,88 EUR
10.037,80 EUR	509,88 EUR
3.398,21 EUR	509,88 EUR

Section 3 – Modification de l'Annexe V, Chapitre 8

Fait générateur	Contribuable	Montant
V.8.1. Inspections à l'étranger de tout type, à l'exception de celles effectuées dans le cadre d'un contrat	Le demandeur ou, à défaut, l'inspecté	3.400,00 EUR/jour sur place et/ou à distance par inspecteur + frais + coûts temps de transport

Section 4 – Insertion de l'Annexe V, Chapitre 9

Fait générateur	Contribuable	Montant
V.9.1. Réinspection Fabricant Dispositifs médicaux/In Vitro Diagnostic (IVD) tel que visé à l'article 2, point 30), et en vertu de l'article 93, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) n° 178/2002 et du règlement (CE) n° 1223/2009, et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, et visé à l'article 2, point 23) et en vertu de l'article 88, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission	Le réinspecté	1.976,25 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.2. Réinspection Hôpital sur le dispositif médical ou dispositif médical de diagnostic in vitro, en vertu de l'article 93, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) n° 178/2002 et du règlement (CE) n° 1223/2009, et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, et de l'article 88, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission	Le réinspecté	1.507,50 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.3. Réinspection Matériel corporel humain, conformément à l'article 23, §1, alinéa 1, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique	Le réinspecté	1.976,25 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.4. Réinspection dépôt vétérinaire, comme visé à l'article 11, §2 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, en vertu de l'article 4, §1, alinéa 3, 6°, a), cinquième tiret, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé	Le réinspecté	1.007,50 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.5. Réinspection professionnel des soins de santé - dépôt, tel que visé à l'article 20 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de la santé, en vertu de l'article 4, §1, troisième alinéa, 6°, a), sixième tiret de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé	Le réinspecté	1.507,50 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.6. Réinspection d'une pharmacie (officine ouverte au public) visé à l'article 18 de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de la santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vertu de l'article 4, §1, alinéa 3, 6°, a), sixième tiret de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et de l'article 14 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain	Le réinspecté	1.007,50 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance

V.9.7. Réinspection Hôpital sur le médicament, en vertu de l'article 14 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain	Le réinspecté	1.007,50 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.8. Réinspection Distributeur de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tel que visé à l'article 2, 34), et en vertu de l'article 93, paragraphe 3, b), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) n° 178/2002 et du règlement (CE) n° 1223/2009, et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, et visé à l'article 2, 27) et en vertu de l'article 88, paragraphe 3, b), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission	Le réinspecté	1.507,50 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.9. Réinspection des bonnes pratiques de fabrication des médicaments (Good Manufacturing Practices) telles que visées à l'article 12bis, §1, alinéa 11, et en vertu de l'article 14 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain.	Le réinspecté	1.976,25 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.10. Réinspection des bonnes pratiques de distribution des médicaments (Good Distribution Practices) telles que visées à l'article 12ter, §1, alinéa 12, et en vertu de l'article 14 de la loi du 25 mars 1964 relative aux médicaments à usage humain.	Le réinspecté	1.507,50 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.11. Réinspection des bonnes pratiques cliniques en matière d'investigations cliniques des dispositifs médicaux telles que visées à l'annexe XV, chapitre II, 3.12 de, dans le cadre de l'article 62, paragraphe 1, et en vertu de l'article 93, paragraphe 3, b), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) n° 178/2002 et du règlement (CE) n° 1223/2009, et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, ou des bonnes pratiques cliniques en matière d'études des performances cliniques, telles que visées à l'annexe XIII, 2.3.2, t), dans le cadre de l'article 56, paragraphe 1, et en vertu de l'article 88, paragraphe 3, b) du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission	Le réinspecté	1.976,25 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.12. Réinspection du mandataire UE pour les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (EU Representative) tel que visé à l'article 11 et en vertu de l'article 93, paragraphe 3, b) du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) n° 178/2002 et du règlement (CE) n° 1223/2009, et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, et tel que visé à l'article 11 et en vertu de l'article 88, paragraphe 3, b) du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission	Le réinspecté	1.507,50 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance

V.9.13. Réinspection, reconditionnement, réétiquetage des dispositifs médicaux (Repack Relabel) tels que visés à l'article 16, paragraphe 2, point b), et en vertu de l'article 93, paragraphe 2, b) du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) n° 178/2002 et du règlement (CE) n° 1223/2009, et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, et visé à l'article 16, paragraphe 2, b), et en vertu de l'article 88, paragraphe 3, b) du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission	Le réinspecté	1.507,50 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.14. Réinspection de la fabrication interne de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (In-House) telle que visée à l'article 5, paragraphe 5 et en vertu de l'article 93, paragraphe 3, b) du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009, et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, et visée à l'article 5, 5) et en vertu de l'article 88, paragraphe 3, b), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE	Le réinspecté	1.976,25 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.15. Réinspection Importateur de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (Importation), tel que visé à l'article 2, 33) et en vertu de l'article 93, paragraphe 3, b), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) n° 178/2002 et du règlement (CE) n° 1223/2009, et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, et visé à l'article 2, 26) et en vertu de l'article 88, paragraphe 3, b) du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission	Le réinspecté	1.507,50 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.16. Réinspection Prestataire technique de services de soins à domicile (Service and Technical Home Assistant) visé à l'article 59 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux, en vertu de l'article 93, paragraphe 3, b) du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) n° 178/2002 et du règlement (CE) n° 1223/2009, et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, et de l'article 88, paragraphe 3, b) du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission	Le réinspecté	1.507,50 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.17. Réinspection des bonnes pratiques cliniques relatives aux médicaments (Good Clinical Practices Medicinal Product) : réinspection du respect des bonnes pratiques cliniques visées à l'article 47 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE en vertu de l'article 42, §1, premier alinéa, de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain.	Le réinspecté	1.976,25 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance

V.9.18. Réinspection Pharmacovigilance humaine : réinspection du système de pharmacovigilance visé à l'article 12sexies, §2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain, en vertu de l'article 14 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain.	Le réinspecté	1.976,25 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.19. Réinspection Pharmacovigilance vétérinaire : réinspection du système de pharmacovigilance visé à l'article 73 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, en vertu de l'article 51 de la loi du 5 mai 2022 sur les médicaments vétérinaires	Le réinspecté	1.976,25 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.20. Réinspection d'un laboratoire agréé au sens de l'article 13, paragraphe 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain, en vertu de l'article 14 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain.	Le réinspecté	1.976,25 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.21. Réinspection en vue de la réutilisation : réinspection des installations où sont réutilisés des dispositifs médicaux à usage unique visés à l'article 2, 8), et en vertu de l'article 93, paragraphe 3, b) du règlement n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/ 2009, et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, sont préparés en vue d'une utilisation ultérieure par le biais d'un retraitement, tel que visé à l'article 2, point 39), dudit règlement n° 2017/745	Le réinspecté	1.976,25 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.22. Réinspection de la stérilisation : la réinspection d'un service de stérilisation dans une pharmacie hospitalière, telle que prévue par l'arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la préparation et la délivrance des médicaments et l'utilisation et la distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins, en vertu de l'article 93, alinéa 2, b) du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) n° 178/2002 et du règlement (CE) n° 1223/2009, et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, et de l'article 88, alinéa 3, b) du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission	Le réinspecté	1.976,25 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.23. Audit auprès de l'organisme notifié visé à l'annexe VI, 4°, suivant le deuxième plan CAPA, dans le cadre des procédures visées aux articles 39, paragraphe 7 et 44, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, et aux articles 35, paragraphe 7, et 40, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, et à l'article 2, 34), du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission.	Le réinspecté	1.976,25 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance
V.9.24. Demande renouvelée de désignation en tant qu'organisme notifié conformément à l'annexe VI, 4°, suite à un rejet	Le réinspecté	1.976,25 EUR par inspecteur par demi-journée sur place et/ou à distance

Chapitre 3 – Modifications de l'Annexe VII

Section 1 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 1, Sous-section 1

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
38.207,33 EUR	580,65 EUR
28.985,31 EUR	580,65 EUR
38.207,33 EUR	580,65 EUR
22.642,98 EUR	580,65 EUR
6.667,34 EUR pour un médicament obtenu à partir d'une seule souche; 14.154,43 EUR pour un médicament obtenu à partir de plusieurs souches; Dans le cas où le médicament est obtenu à partir de plus de 5 souches, le montant de la redevance est augmenté pour chaque souche supplémentaire: – de 3.897,50 EUR si aucun dossier d'enregistrement concernant un médicament obtenu à partir d'une seule souche ou un dossier de référence obtenu à partir de cette même souche n'a été introduit avant; – de 172,75 EUR dans le cas contraire	580,65 EUR
6.667,34 EUR pour un médicament obtenu à partir d'une seule souche; 14.154,43 EUR pour un médicament obtenu à partir de plusieurs souches; Dans le cas où le médicament est obtenu à partir de plus de 5 souches, le montant de la redevance est augmenté pour chaque souche supplémentaire: – de 3.897,50 EUR si aucun dossier d'enregistrement concernant un médicament obtenu à partir d'une seule souche ou un dossier de référence obtenu à partir de cette même souche n'a été introduit avant; – de 172,75 EUR dans le cas contraire	390,61 EUR pour un médicament obtenu à partir d'une seule souche 580,65 EUR pour un médicament obtenu à partir de plus d'une souche
3.897,50 EUR	580,65 EUR

Section 2 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 1, Sous-section 2

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
12.914,64 EUR	580,65 EUR
11.357,29 EUR	580,65 EUR
11.357,29 EUR	580,65 EUR

Section 3 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 1, Sous-section 3

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
55.480,30 EUR	580,65 EUR
45.293,02 EUR	580,65 EUR
30.296,55 EUR	580,65 EUR
55.480,30 EUR	580,65 EUR

Section 4 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 2, Sous-section 1

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
6.782,58 EUR	580,65 EUR
4.483,41 EUR	580,65 EUR

Section 5 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 2, Sous-section 2

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
1.055,75 EUR	580,65 EUR
1.293,08 EUR	580,65 EUR

Section 6 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 2, Sous-section 3

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
13.629,69 EUR	580,65 EUR
9.133,25 EUR	580,65 EUR

Section 7 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 3, Sous-section 1, 1. Modifications du type IA

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
565,27 EUR	580,65 EUR
565,27 EUR + 168,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
890,66 EUR	580,65 EUR
890,66 EUR + 168,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR

Section 8 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 3, Sous-section 1, 2. Modifications de type IB

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
1.048,17 EUR + EUR 168 par marque supplémentaire	580,65 EUR
1.668,29 EUR + EUR 168 par marque supplémentaire	580,65 EUR

Section 9 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 3, Sous-section 1, 3. Modifications de type II

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
5.733,68 EUR + 609,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
8.391,92 EUR + 173,25 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
6.642,91 EUR + 609,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
7.974,32 EUR + 173,25 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR

Section 10 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 3, Sous-section 2, 1. Modifications de type IA

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
439,58 EUR	580,65 EUR
439,58 EUR + 168,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
505,35 EUR	580,65 EUR
505,35 EUR + 168,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR

Section 11 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 3, Sous-section 2, 2. Modifications de type IB

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
696,44 EUR + 168 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
442,80 EUR + 168,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR

Section 12 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 3, Sous-section 2, 3. Modifications de type II

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
1.405,48 EUR + met 609,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
620,36 EUR + 173,25 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
1.589,62 EUR + met 609,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
653,60 EUR + 172,75 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR

Section 13 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 3, Sous-section 3, 1. Modifications de type IA

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
1.208,97 EUR	580,65 EUR
1.208,97 EUR + 168,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
708,10 EUR	580,65 EUR
708,10 EUR + 168,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR

Section 14 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 3, Sous-section 3, 2. Modifications de type IB

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
2.387,70 EUR + 168,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
2.280,60 EUR + 168,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR

Section 15 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 3, Partie 3, 3. Modifications de type II

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
10.881,17 EUR + 609,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
6.862,42 EUR + 173,25 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
11.363,35 EUR + 609,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
6.405,88 EUR + 173,25 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR

Section 16 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 3, Sous-section 4

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
624,14 EUR	580,65 EUR
624,14 EUR + 174,30 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR

Section 17 – Modifications du Titre 1, Chapitre 1, Section 3, Sous-section 5

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
850,88 EUR	580,65 EUR
850,88 EUR	580,65 EUR
1.618,12 EUR	580,65 EUR

Section 18 – Modifications du Titre 1, Chapitre 3

Montant
886,20 EUR
609,00 EUR

Section 19 – Modifications du Titre 1, Chapitre 5

Montant
19.451,25 EUR
2.804,55 EUR
11.860,80 EUR
2.530,50 EUR

Section 20 – Modifications du Titre 1, Chapitre 6

Montant
1.844,90 EUR
1.844,90 EUR
1.499,47 EUR
609,00 EUR

Section 21 – Modifications du Titre 1, Chapitre 8

Montant
597,45 EUR
299,25 EUR
1.003,80 EUR
501,90 EUR

Section 22 – Modifications du Titre 1, Chapitre 9

Montant
6.668,01 EUR, qui est divisé entre les différents titulaires par le nombre de titulaires s'il y en a plusieurs
2.222,67 EUR, qui est divisé entre les différents titulaires par le nombre de titulaires s'il y en a plusieurs
2.222,67 EUR
726,60 EUR, qui est divisé entre les différents titulaires par le nombre de titulaires s'il y en a plusieurs

Section 23 – Modifications du Titre 1, Chapitre 10

Montant
1.493,84 EUR

Section 24 – Modifications du Titre 1, Chapitre 11, Section 1

Fait générateur	Redevable	Montant	Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité
VII.1.11.1.1. Demande par une grande entreprise d'un avis technico-réglementaire ou scientifique, à propos d'une question précise spécifique relative à la recherche et au développement d'un médicament (type I). Une telle demande peut concerner des dossiers mononationaux et multinationaux.	Le demandeur	2.275,34 EUR	0 EUR
VII.1.11.1.2. Demande par une grande entreprise d'un avis scientifique, à propos de multiples questions qui concernent des aspects (pré-)cliniques et/ou chimico-pharmaceutiques relatifs à la recherche et au développement d'un médicament (type II). Une telle demande peut concerner des dossiers mononationaux et multinationaux.	Le demandeur	13.652,04 EUR	0 EUR

VII.1.11.1.3. Demande par une grande entreprise d'un avis mixte, à propos de multiples questions qui concernent aussi bien des aspects technico-réglementaires que (pré-)cliniques et/ou chimico-pharmaceutiques relatifs à la recherche et au développement d'un médicament (type III). Une telle demande peut concerner des dossiers mononationaux et multinationaux.	Le demandeur	18.202,74 EUR	0 EUR
VII.1.11.1.4. Demande par une PME, une université, un hôpital agréé, une fondation d'utilité publique ou une autorité de droit public, d'un avis technico-réglementaire ou scientifique sur une question précise spécifique relative à la recherche et au développement d'un médicament (type I). Une telle demande peut concerner des dossiers mononationaux et multinationaux.	Le demandeur	568,84 EUR	0 EUR
VII.1.11.1.5. Demande par une PME, une université, un hôpital agréé, une fondation d'utilité publique ou une autorité de droit public, d'un avis mixte sur plusieurs questions relatives aussi bien aux aspects techniques et réglementaires qu'aux aspects (pré-)cliniques et/ou chimico-pharmaceutiques relatifs à la recherche et au développement d'un médicament (type III). Une telle demande peut concerner des dossiers mononationaux et multinationaux.	Le demandeur	3.413,01 EUR	0 EUR
VII.1.11.1.6. Demande par une PME, une université, un hôpital agréé, une fondation d'utilité publique ou une autorité de droit public, d'un avis mixte sur plusieurs questions relatives aussi bien aux aspects techniques et réglementaires qu'aux aspects (pré-)cliniques et/ou chimico-pharmaceutiques relatifs à la recherche et au développement d'un médicament (type III). Une telle demande peut concerner des dossiers mononationaux et multinationaux.	Le demandeur	4.550,69 EUR	0 EUR
VII.1.11.1.7. Demande d'un avis technico-réglementaire ou scientifique sur une question précise spécifique relative à la recherche et au développement d'un médicament (type I, II et III) dans le cadre de l'engagement unilatéral du demandeur selon lequel il introduira pour ce médicament, dans un délai de 2 ans après la fourniture de l'avis scientifique technique (type I, II ou III), une demande d'autorisation d'un essai clinique conformément à la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, et selon lequel cette expression de volonté unilatérale a été jointe à la demande. Une telle demande peut concerner des dossiers mononationaux et multinationaux.	Le demandeur	0 EUR	0 EUR

Section 25 – Modifications du Titre 1, Chapitre 12

Montant
6.900,60 EUR
97,65 EUR
207,90 EUR
5.693,21 EUR
2.730,51 EUR
6.113,10 EUR

Section 26 – Modifications du Titre 1, Chapitre 13

Montant
21,00 EUR

Section 27 – Modifications du Titre 1, Chapitre 14

Montant
143,57 EUR
406,07 EUR

Section 28 – Modifications du Titre 1, Chapitre 15

Montant
21,00 EUR
363,30 EUR
130,20 EUR
57,75 EUR
157,79 EUR

Section 29 – Modifications du Titre 1, Chapitre 16

Montant
229,95 EUR
484,05 EUR
218,40 EUR

Section 30 – Modifications du Titre 1, Chapitre 17

Montant
8.892,45 EUR
7.341,60 EUR

Section 31 – Modifications du Titre 2, Chapitre 1

Montant
495,99 EUR
1.049,31 EUR
1.117,26 EUR
264,54 EUR
101,73 EUR
121,94 EUR
45,16 EUR
33,44 EUR
34,44 EUR
167,53 EUR
155,81 EUR
156,81 EUR

Section 32 – Modifications du Titre 2, Chapitre 2

Montant
42,14 EUR
18,28 EUR
494,78 EUR
33,64 EUR
27,59 EUR

Section 33 – Modifications du Titre 2, Chapitre 3

Montant
157,50 EUR
107,10 EUR
132,30 EUR
58,80 EUR

Section 34 – Modifications du Titre 2, Chapitre 4

Sous-section 1 – Modification des montants existants

Montant
302,07 EUR
88,22 EUR
88,22 EUR
76,24 EUR

Sous-section 2 – Insertion de nouvelles redevances

VII.2.4.5. Le renouvellement d'une autorisation et/ou d'un enregistrement pour l'importation, l'exportation, les activités intermédiaires, la détention, le stockage, la fabrication/production, la transformation, le commerce/la distribution, le courtage, l'obtention à titre onéreux ou gratuit de substances pouvant être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, en vertu du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, article 3, alinéa 2 et 6, ou en vertu du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, articles 6, alinéa 1 et 7, alinéa 1, en vertu de l'article 1 « Loi Drogues »	Le demandeur	312,83 EUR

VII.2.4.6. La modification d'une autorisation et/ou d'un enregistrement pour l'importation, l'exportation, les activités intermédiaires, la détention, le stockage, la fabrication/production, la transformation, le commerce/la distribution, le courtage, l'obtention à titre onéreux ou gratuit de substances pouvant être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, en vertu du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, article 3, alinéa 2 et 6, ou en vertu du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, articles 6, alinéa 1 et 7, alinéa 1, en vertu de l'article 1 « Loi Drogues »	Le demandeur	312,83 EUR

Section 35 – Modifications du Titre 3, Chapitre unique

Fait générateur	Redevable	Montant
VII.3.1.1. Demande d'autorisation pour l'ouverture, le transfert, le transfert avec fermeture ou la fusion d'une officine pharmaceutique - en dehors de la proximité immédiate, en vertu de l'article 9, § 1er et/ou 17 "LEP" et de leurs arrêtés d'exécution	Le demandeur	3.315,39 EUR
VII.3.1.2. Demande d'autorisation de transfert temporaire ou définitive d'une officine pharmaceutique dans la proximité immédiate, en vertu de l'article 9, § 1er "LEP" et ses arrêtés d'exécution	Le demandeur	2.717,74 EUR
VII.3.1.3. Demande d'autorisation de fermeture temporaire ou définitive d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 9, § 4 "LEP"	Le demandeur	1.272,74 EUR
VII.3.1.4. Enregistrement d'une ouverture, d'un transfert ou d'une fusion d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 18, § 1er, § 2, alinéas 1er et 3, 1°, et § 3 "LEP"	Le demandeur	287,57 EUR
VII.3.1.5. Enregistrement d'un pharmacien-titulaire, fermeture, réouverture ou modification de l'autorisation d'exploitation d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 16 et/ou 18, § 2, alinéa 3, 2°, 3° et 4°, et § 3 "LEP"	Le demandeur	3.124,89 EUR
VII.3.1.6. Enregistrement d'une parcelle non limitrophe, en vertu de l'article 16, § 2 "LEP"	Le demandeur	143,79 EUR
VII.3.1.7. Enregistrement d'une copie supplémentaire de l'autorisation d'exploitation ou de l'autorisation d'implantation, délivrée en vertu de l'article 18, respectivement 9 et 17 "LEP"	Le demandeur	287,57 EUR

Section 36 – Modifications du Titre 4

Montant
30,45 EUR

Section 37 – Modifications du Titre 5

Montant
9.044,48 EUR

Section 38 – Modifications du Titre 6

Montant
13.361,25 EUR

Section 39 – Modifications du Titre 7

Fait générateur	Redevable	Montant
VII.7.1.1. Demande d'accréditation d'un Centre de phase l visée à l'article 37 de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain	Le demandeur	17.850,00 EUR

Section 40 – Modifications du Titre 10, Chapitre 1, Section 1

Montant
4.735,50 EUR
16.099,65 EUR
22.033,20 EUR
15.870,75 EUR
42.332,85 EUR
18.508,35 EUR

Section 41 – Modifications du Titre 10, Chapitre 1, Section 2, Sous-section 1

Montant
1.209,36 EUR

Section 42 – Modifications du Titre 11

Montant
34.101,14 EUR

Section 43 – Modifications du Titre 12, Chapitre 1, Section 1, Sous-section 1

Montant	Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité
29.348,42 EUR	580,65 EUR
25.433,89 EUR	580,65 EUR
6.667,34 EUR pour un médicament obtenu à partir d'une seule souche 14.154,43 EUR pour un médicament obtenu à partir de plusieurs souches; Dans le cas où le médicament est obtenu à partir de plus de 5 souches, le montant de la redevance est augmenté pour chaque souche supplémentaire: - de 3.897,50 EUR si aucun dossier d'enregistrement concernant un médicament obtenu à partir d'une seule souche ou un dossier de référence obtenu à partir de cette même souche n'a été introduit avant; - de 172,75 EUR dans le cas contraire	580,65 EUR
6.667,34 EUR pour un médicament obtenu à partir d'une seule souche 14.154,43 EUR pour un médicament obtenu à partir de plusieurs souches; Dans le cas où le médicament est obtenu à partir de plus de 5 souches, le montant de la redevance est augmenté pour chaque souche supplémentaire:	372,01 EUR pour un médicament obtenu à partir d'une seule souche 580,65 EUR pour un médicament obtenu à partir de plusieurs souches

- de 3.897,50 EUR si aucun dossier d'enregistrement concernant un médicament obtenu à partir d'une seule souche ou un dossier de référence obtenu à partir de cette même souche n'a été introduit avant; - de 172,75 EUR dans le cas contraire	

Section 44 – Modifications du Titre 12, Chapitre 1, Section 1, Sous-section 2

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
8.759,04 EUR	580,65 EUR
8.158,90 EUR	580,65 EUR

Section 45 – Modifications du Titre 12, Chapitre 1, Section 1, Sous-section 3

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
35.452,73 EUR	580,65 EUR
28.004,92 EUR	580,65 EUR

Section 46 – Modifications du Titre 12, Chapitre 1, Section 2, Sous-section 1

Sous-section 1 – Modification des montants existants

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
1.764,12 EUR + 213,15 EUR par marque supplementaire	580,65 EUR
9.229,07 EUR + 213,15 EUR par marque supplementaire	580,65 EUR
9.291,60 EUR + 742,35 EUR par marque supplementaire	580,65 EUR
1.764,12 EUR	580,65 EUR

Sous-section 2 – Insertion de nouvelles redevances

VII.12.1.2.1.5. Demande de correction de l'étiquetage et/ou de la notice à la suite d'une modification déjà approuvée de l'AMM d'un médicament vétérinaire qui a été évaluée conformément à l'article 62 du règlement 2019/6 dans le cadre de la procédure nationale.	Le demandeur	881,47 EUR	/

Section 47 – Modifications du Titre 12, Chapitre 1, Section 2, Sous-section 2

Sous-section 1 – Modifications des montants existants

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
828,09 EUR + 170,10 EUR par marque supplementaire	580,65 EUR
838,18 EUR + 170,10 EUR par marque supplementaire	580,65 EUR
1.913,39 EUR + 591,91 EUR par marque supplementaire	580,65 EUR
828,09 EUR	580,65 EUR

Sous-section 2 – Insertion d'une nouvelle redevance

VII.12.1.2.2.5. Demande de correction de l'étiquetage et/ou de la notice à la suite d'une modification déjà approuvée de l'AMM d'un médicament vétérinaire qui a été évaluée conformément à l'article 62 du règlement 2019/6 dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle dans laquelle la Belgique assume le rôle d'État membre concerné.	Le demandeur	881,47 EUR	/

Section 48 – Modifications du Titre 12, Chapitre 1, Section 2, Sous-section 3

Sous-section 1 – Adaptation des montants existants

Montant	**Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité**
2.171,60 EUR + 271,95 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
9.803,99 EUR + 271,95 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
9.914,94 EUR + 945,00 EUR par marque supplémentaire	580,65 EUR
2.171,60 EUR	580,65 EUR

Sous-section 2 – Insertion de nouvelles redevances

VII.12.1.2.3.5. Demande de correction de l'étiquetage et/ou de la notice à la suite d'une modification déjà approuvée de l'AMM d'un médicament vétérinaire qui a été évaluée conformément à l'article 62 du règlement 2019/6 dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle dans laquelle la Belgique assume le rôle d'État membre concerné.	Le demandeur	881,47 EUR	/

Section 49 – Modifications du Titre 12, Chapitre 1, Section 3, Sous-section 1

Montant
8.491,75 EUR

Section 50 – Modifications du Titre 12, Chapitre 1, Section 3, Sous-section 2

Montant
1.842,79 EUR

Section 51 – Modifications du Titre 12, Chapitre 1, Section 3, Sous-section 3

Montant
9.117,11 EUR

Section 52 – Modifications du Titre 12, Chapitre 1, Section 4

Montant
1.229,53 EUR

Section 53 – Modifications apportées au titre 12, Chapitre 2

Montant
886,20 EUR
609,00 EUR

Section 54 – Modifications du Titre 12, Chapitre 3

Montant
4.644,79 EUR
625,80 EUR

Section 55 – Modifications du Titre 12, Chapitre 4

Montant
1.510,66 EUR
671,41 EUR
609,46 EUR

Section 56 – Modifications du Titre 12, Chapitre 5

Montant
597,45 EUR
299,25 EUR

Section 57 – Modifications du Titre 12, Chapitre 6

Montant
21 EUR

Section 58 – Modifications du Titre 12, Chapitre 7

Montant
143,57 EUR
416,57 EUR

Section 59 – Modifications du Titre 12, Chapitre 8

Montant
21,00 EUR
57,75 EUR
157,79 EUR

Section 60 – Modifications du Titre 12, Chapitre 10

Montant
3.202,50 EUR/jour sur place et/ou à distance par inspecteur + coûts
3.202,50 EUR/jour sur place et/ou à distance par inspecteur + coûts

Section 61 – Modifications du Titre 12, Chapitre 13

Montant
21,00 EUR

Section 62 – Insertion d'un Titre 15

Fait générateur	**Redevable**	**Montant**
VII.15.1. Demande d'autorisation pour la sous-traitance de la stérilisation pour des tiers dans le cadre d'établissements de soins	Le demandeur	9.481,62 EUR
VII.15.2. Renouvellement d'une autorisation pour la sous-traitance de la stérilisation pour des tiers dans le cadre d'établissements de soins	Le demandeur	5.614,43 EUR

Chapitre 4 – Modifications de l'Annexe IX

Activité	**Contribution**
IX.3.1. Redevables pour les dispositifs médicaux visés au chapitre 1 dont le chiffre d'affaires visé à l'article 14/2 ne dépasse pas 40.000 EUR	160,95 EUR / entité
IX.3.2. Redevables pour les dispositifs médicaux, tels que visés au chapitre 1, dont le chiffre d'affaires visé à l'article 14/2 est supérieur à 40.000 EUR mais inférieur à 778.881 EUR	321,90 EUR /entité
IX.3.3. Redevables pour les dispositifs médicaux visés au chapitre 1 dont le chiffre d'affaires visé à l'article 14/2 est supérieur à 778.881 EUR	643,80 EUR /entité

	Activité soumise à contribution							
		IX.1.1.	IX.1.2.	IX.1.3.	IX.1.4.	IX.1.5.	IX.1.6.	IX.1.7.
Catégorie de l'activité soumise à contribution	IX.2.1.	6	1	3	8	8		2
	IX.2.2.	6	1	3	8			2
	IX.2.3.	2	1	3	4			2
	IX.2.4.	3	1	3	5			2
	IX.2.5.	4	1	3	6			2
	IX.2.6.	3	1	3	5			2
	IX.2.7.	2	1	3	4			2
	IX.2.8.	4	1	3	6			2
	IX.2.9.	6	1	3	8			2
	IX.2.10.	3	1	3	5		4	2
	IX.2.11.	2	1	3	4		4	2
	IX.2.12.	4	1	3	6		4	2
	IX.2.13.	6	1	3	8	8	4	2

	IX.2.14.	3	1	3	5		4	2
	IX.2.15.	3	1	3	5	5	4	2
	IX.2.16.	2	1	3	4	6	4	2
	IX.2.17.	4	1	3	6	7	4	2
	IX.2.18.	6	1	3	8	8	4	2
	IX.2.19.	3	1	3	5	5	4	2

Elément impliquant une modification du nombre d'entité	**Modification**
Le redevable n'est pas établi en Belgique	Réduction de 1 entité
Le distributeur applique le système d'autocontrôle visé aux articles 61 et 62 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux	Réduction de 1 entité
Le redevable est actifen tant que pharmacien d'officine ou pharmacies hospitalier, et ne livre des dispositifs médicaux qu'aux patients, aux responsables des animaux ou à leur mandataire	Réduction de 1 entité

Chapitre 5 – Modifications de l'annexe X

Montant
2.603,45 EUR
23.365,47 EUR
7.932,06 EUR
23.519,84 EUR
2.573,79 EUR
1.989,88 EUR
15.068,13 EUR
5.321,20 EUR
15.205,98 EUR
3.614,38 EUR
1.128,70 EUR
595,14 EUR

Vu pour être annexé à la loi-programme du 30 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE

Bijlage 2 bij de programmawet van 30 mei 2026

Lijst van de federale diensten en instellingen bedoeld in artikel 138

a) de federale wetgevende vergaderingen en de daarmee verband houdende diensten en instellingen;

b) de diensten en instellingen behorend tot het administratief openbaar ambt zoals gedefinieerd in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;

c) het Ministerie van Defensie;

d) de hiervoor nog niet bedoelde instellingen van openbaar nut en openbare instellingen onderworpen aan het toezicht van de federale overheid;

e) de instellingen bedoeld in de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;

f) de hoven en rechtbanken;

g) de Hoge Raad voor de Justitie;

h) de Raad van State en de andere federale administratieve rechtscolleges;

i) het Grondwettelijk Hof;

j) de Federale Overheidsdienst Justitie voor de bedienaars van erkende erediensten en de lekenraadgevers waarvan de wedde wordt gedragen door deze dienst;

k) de federale politie.

Gezien om te worden gevoegd bij de programmawet van 30 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Pensioenen,
J. JAMBON

Annexe 2 à la loi-programme du 30 mai 2026

Liste des services et institutions fédéraux visés à l'article 138

a) les assemblées législatives fédérales et les services et institutions y afférents;

b) les services et institutions relevant de la fonction publique administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;

c) le Ministère de la Défense ;

d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques non encore visés ci-dessus soumis au contrôle de l'autorité fédérale ;

e) les institutions visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;

f) les cours et tribunaux ;

g) le Conseil Supérieur de la Justice ;

h) le Conseil d'État et les autres juridictions administratives fédérales ;

i) la Cour constitutionnelle ;

j) le Service public fédéral Justice pour les ministres des cultes reconnus et les conseillers laïcs dont le traitement est à charge de ce service ;

k) la police fédérale.

Vu pour être annexé à la loi-programme du 30 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,
J. JAMBON

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201466]

18 MEI 2026. — Wet houdende wijzigingen met betrekking tot de regeling van de vrijwillige overuren en van het Sociaal Strafwetboek

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:

HOOFDSTUK 1. — *Inleidende bepaling*

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. — *Wijzigingen met betrekking tot de regeling van de vrijwillige overuren*

Art. 2. In artikel 25*bis* van de Arbeidswet van 16 maart 1971, ingevoegd bij wet van 5 maart 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "100 uren" vervangen door de woorden "360 uren";

2° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;

3° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt:

" § 2. Het akkoord van de werknemer wordt uitdrukkelijk, voorafgaand, schriftelijk en voor een bepaalde duur van een jaar vastgesteld. Het akkoord wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van een jaar. Het akkoord kan te allen tijde door elke partij schriftelijk worden opgezegd mits naleving van een opzeggingstermijn van een maand die ingaat de dag na de opzegging.

De werkgever kan de werknemer niet verplichten dergelijk akkoord te aanvaarden noch hem onderwerpen aan een nadelige behandeling omwille van zijn weigering om dergelijk akkoord te aanvaarden.";

4° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 3 en 4, luidende:

" § 3. Het overloon bepaald bij artikel 29, § 1, is niet van toepassing op 240 uren van de 360 uren bedoeld in paragraaf 1.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201466]

18 MAI 2026. — Loi portant modifications relatives au régime des heures supplémentaires volontaires et du Code pénal social

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE 1er. — *Disposition introductive*

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. — *Modifications concernant la réglementation des heures supplémentaires volontaires*

Art. 2. À l'article 25*bis* de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, inséré par la loi du 5 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "100 heures" sont remplacés par les mots "360 heures";

2° dans le paragraphe 1er, le deuxième alinéa est abrogé;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. L'accord du travailleur est constaté de manière explicite, préalable et écrite, et pour une durée déterminée d'un an. L'accord est chaque fois tacitement renouvelé pour une nouvelle période d'un an. L'accord peut être résilié à tout moment, par écrit, par chacune des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois qui prend cours le jour suivant le préavis.

L'employeur ne peut pas obliger le travailleur à accepter un tel accord, ni le soumettre à un traitement défavorable en raison de son refus d'accepter un tel accord.";

4° l'article est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit:

" § 3. La rémunération supplémentaire déterminée à l'article 29, § 1er, ne s'applique pas sur 240 heures des 360 heures visées au paragraphe 1er.

§ 4. Dit artikel is niet van toepassing op de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen in het kader van hoofdstuk IV, afdeling 5, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

Een deeltijdse werknemer, buiten het kader van hoofdstuk IV, afdeling 5, van de voormelde herstelwet van 22 januari 1985, kan slechts toepassing maken van dit artikel wanneer zich een tijdelijke vermeerdering van werk voordoet en op voorwaarde dat hij al minstens drie jaar werkt op basis van een deeltijdse arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 11*bis* van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Het tweede lid geldt niet voor deeltijdse werknemers die op de datum van bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad* van de wet van 18 mei 2026 houdende wijzigingen met betrekking tot de regeling van de vrijwillige overuren en van het Sociaal Strafwetboek verbonden waren door een akkoord als bedoeld in dit artikel met de desbetreffende werkgever.".

Art. 3. In artikel 26*bis*, § 1*bis*, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 17 augustus 2013 en vervangen bij wet van 5 maart 2017, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 4. In artikel 31/1 van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, ingevoegd bij de wet van 15 januari 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden "100 uren" worden vervangen door de woorden "360 uren";

2° de woorden "360 uren" worden vervangen door de woorden "450 uren".

Art. 5. Artikel 32 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 6. In artikel 35/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 januari 2018, wordt het woord "360" vervangen door het woord "450".

Art. 7. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bezorgt jaarlijks, uiterlijk op 1 juni, aan de ministers van Werk, Sociale Zaken en Financiën een verslag met betrekking tot het gebruik van de vrijwillige overuren, zoals bedoeld in artikel 25*bis* van de Arbeidswet van 16 maart 1971, in het voorafgaande kalenderjaar.

Art. 8. Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 april 2026, met uitzondering van artikel 7 dat in werking treedt op 1 januari 2027.

Het akkoord van de werknemer dat vóór 1 april 2026 werd gegeven om vrijwillige overuren te presteren voor een periode die afloopt na die datum, blijft geldig als akkoord om vrijwillige overuren te presteren onder de toepassing van de regels die gelden vanaf die datum, tot het verstrijken van de geldigheidsduur ervan.

Het akkoord van de werknemer om vrijwillige overuren te presteren dat voor een duur van zes maanden werd gegeven in de periode van 1 april 2026 tot en met de dag voorafgaand aan de bekendmaking van deze wet in het *Belgisch Staatsblad*, is geldig als akkoord om vrijwillige overuren te presteren onder de toepassing van de regels die gelden vanaf 1 april 2026, tot het verstrijken van de geldigheidsduur ervan.

HOOFDSTUK 3. — *Wijzigingen van het Sociaal Strafwetboek*

Art. 9. In artikel 153, eerste lid, 1°, van het Sociaal Strafwetboek, worden de woorden "een werknemer of" opgeheven.

Art. 10. In artikel 154, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 29 februari 2016, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 11. In artikel 157, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt de bepaling onder 1° opgeheven.

Art. 12. In artikel 201, § 1, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 mei 2024, wordt de bepaling onder 1° aangevuld met de woorden "of betreffende het kader van de gewone arbeidstijd bestaande uit de dagen van de week waarop arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld, het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld, de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur, en de normale en de maximale wekelijkse arbeidsduur".

§ 4. Cet article ne s'applique pas aux travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail en application du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Un travailleur à temps partiel, en dehors du cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, peut faire application du présent article uniquement dans le cadre d'un surcroît temporaire du travail et à condition de travailler depuis au moins trois ans, sur la base d'un contrat de travail à temps partiel tel que visé à l'article 11*bis* de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

L'alinéa 2 n'est pas d'application pour les travailleurs à temps partiel qui étaient liés à la date de publication au *Moniteur Belge* de la loi du 18 mai 2026 portant modifications relatives au régime des heures supplémentaires volontaires et du Code pénal social, avec l'employeur concerné, par un accord tel que visé dans le présent article.".

Art. 3. Dans l'article 26*bis*, § 1er*bis*, de la même loi, inséré par la loi du 17 août 2013 et remplacé par la loi du 5 mars 2017, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4. À l'article 31/1 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverse en matière sociale, inséré par la loi du 15 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "100 heures" sont remplacés par les mots "360 heures";

2° les mots "360 heures" sont remplacés par les mots "450 heures".

Art. 5. L'article 32 de la même loi est abrogé.

Art. 6. Dans l'article 35/1 de la même loi, inséré par la loi du 15 janvier 2018, le mot "360" est remplacé par le mot "450".

Art. 7. L'Office national de Sécurité sociale transmet chaque année, au plus tard le 1er juin, aux ministres de l'Emploi, des Affaires sociales et des Finances, un rapport concernant l'utilisation des heures supplémentaires volontaires, telles que visées à l'article 25*bis* de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, au cours de l'année civile précédente.

Art. 8. Le présent chapitre produit ses effets le 1er avril 2026, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er janvier 2027.

L'accord, qui a été donné par le travailleur avant le 1er avril 2026 pour effectuer des heures supplémentaires volontaires pour une période se terminant après cette date, reste valable comme accord pour effectuer des heures supplémentaires volontaires, en application des règles en vigueur à partir de cette date, jusqu'à l'expiration de la durée de validité de cet accord.

L'accord du travailleur pour effectuer des heures supplémentaires volontaires, donné pour une durée de six mois au cours de la période allant du 1er avril 2026 jusqu'au jour précédant la publication de la présente loi au *Moniteur belge*, est valable en tant qu'accord pour effectuer des heures supplémentaires volontaires sous l'application des règles en vigueur à partir du 1er avril 2026, et ce jusqu'à l'expiration de sa période de validité.

CHAPITRE 3. — *Modifications du Code pénal social*

Art. 9. Dans l'article 153, alinéa 1er, 1°, du Code pénal social, les mots "un travailleur ou" sont abrogés.

Art. 10. Dans l'article 154, du même Code, modifié par la loi du 29 février 2016, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 11. Dans l'article 157, alinéa 1er, du même Code, le 1° est abrogé.

Art. 12. Dans l'article 201, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2024, le 1° est complété par les mots "ou relatives au cadre de la durée normale de travail composé des jours de la semaine pendant lesquels les prestations de travail peuvent être fixées, la plage journalière au cours de laquelle les prestations de travail peuvent être fixées, la durée du travail journalière minimale et maximale, et la durée normale et maximale du travail hebdomadaire".

Art. 13. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 juni 2026.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 18 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

Met 's Lands zegel gezegeld:

De Minister van Justitie,

A. VERLINDEN

Nota

Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be):
Stukken:
Doc 56 1333/ (2025/2026):
001: Wetsontwerp.
002: Amendementen.
003: Verslag van de eerste lezing.
004: Artikelen aangenomen in eerste lezing.
005: Amendementen.
006: Verslag van de tweede lezing.
007: Tekst aangenomen in tweede lezing.
008: Tekst aangenomen door de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd
Integraal verslag: 29 en 30 april 2026

Art. 13. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juin 2026.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le *Moniteur belge.*

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Note

Chambre des représentants (www.lachambre.be):
Documents:
Doc 56 1333/ (2025/2026):
001: Projet de loi.
002: Amendements.
003: Rapport de la première lecture.
004: Articles adoptés en première lecture.
005: Amendements.
006: Rapport de la deuxième lecture.
007: Texte adopté en deuxième lecture.
008: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral: 29 et 30 avril 2026

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201467]

18 MEI 2026. — Wet houdende diverse arbeidsbepalingen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:

HOOFDSTUK 1. — *Inleidende bepaling*

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. — *Individuele arbeidsbetrekkingen*

Afdeling 1. — Versoepelingen op het vlak van de arbeidsreglementen

Onderafdeling 1. — Versoepeling van de verplichte vermelding van de uurroosters in het arbeidsreglement

Art. 2. In artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 oktober 2022, wordt het eerste lid vervangen als volgt:

"hetzij de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden en de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid, hetzij het kader van de gewone arbeidstijd bestaande uit de volgende elementen:

a) de dagen van de week waarop arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld;

b) het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld;

c) de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur;

d) de normale en de maximale wekelijkse arbeidsduur."

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201467]

18 MAI 2026. — Loi portant des dispositions diverses relatives au travail

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE 1ER. — *Disposition introductive*

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. — *Relations individuelles du travail*

Section 1re. — Assouplissements concernant les règlements de travail

Sous-section 1re. — Assouplissement de l'obligation de la mention des horaires dans les règlements de travail

Art. 2. Dans l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifiée en dernier lieu par la loi du 3 octobre 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"soit le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos et les jours d'arrêt régulier du travail, soit le cadre de la durée normale de travail composé des éléments suivants:

a) les jours de la semaine pendant lesquels les prestations de travail peuvent être fixées;

b) la plage journalière au cours de laquelle les prestations de travail peuvent être fixées;

c) la durée du travail journalière minimale et maximale;

d) la durée normale et maximale du travail hebdomadaire."

Onderafdeling 2. — Invoering van de uurroosters in het arbeidsreglement

Art. 3. In dezelfde wet wordt artikel 11, negende lid, aangevuld met de volgende zinnen:

"Wanneer het ontwerp van wijziging van het bestaand arbeidsreglement betrekking heeft op een uitbreiding van het vastgestelde kader van de gewone arbeidstijd, als bedoeld in artikel 6, § 1, 1°, eerste lid, of op de invoering van een uurrooster dat zich buiten dit kader situeert, is zijn beslissing evenwel geldig wanneer zij de stemmen van minstens alle aanwezige vertegenwoordigers van één representatieve werkgeversorganisatie en van minstens alle aanwezige vertegenwoordigers van één representatieve werknemersorganisatie heeft bekomen. Als in het bestaand arbeidsreglement geen kader van de gewone arbeidstijd, als bedoeld in artikel 6, § 1, 1°, eerste lid, is vastgesteld en het ontwerp van wijziging van dit arbeidsreglement betrekking heeft op de invoering van een uurrooster, is zijn beslissing eveneens geldig wanneer zij de stemmen van minstens alle aanwezige vertegenwoordigers van één representatieve werkgeversorganisatie en van minstens alle aanwezige vertegenwoordigers van één representatieve werknemersorganisatie heeft bekomen.".

Art. 4. In dezelfde wet wordt wordt artikel 12, elfde lid, aangevuld met de volgende zinnen:

"Wanneer het ontwerp van wijziging van het bestaand arbeidsreglement betrekking heeft op een uitbreiding van het vastgestelde kader van de gewone arbeidstijd, als bedoeld in artikel 6, § 1, 1°, eerste lid, of op de invoering van een uurrooster dat zich buiten dit kader situeert, is zijn beslissing evenwel geldig wanneer zij de stemmen van minstens alle aanwezige vertegenwoordigers van één representatieve werkgeversorganisatie en van minstens alle aanwezige vertegenwoordigers van één representatieve werknemersorganisatie heeft bekomen. Als in het bestaand arbeidsreglement geen kader van de gewone arbeidstijd, als bedoeld in artikel 6, § 1, 1°, eerste lid, is vastgesteld en het ontwerp van wijziging van dit arbeidsreglement betrekking heeft op de invoering van een uurrooster, is zijn beslissing eveneens geldig wanneer zij de stemmen van minstens alle aanwezige vertegenwoordigers van één representatieve werkgeversorganisatie en van minstens alle aanwezige vertegenwoordigers van één representatieve werknemersorganisatie heeft bekomen.".

Afdeling 2. — Wijziging van de minimale wekelijkse arbeidsduur

Art. 5. In artikel 11*bis*, vijfde en zesde lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989, wordt het woord "derde" telkens vervangen door het woord "tiende".

Art. 6. In de inleidende zin van artikel 29, § 2, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, vervangen bij koninklijk besluit van 22 november 1995 en gewijzigd bij de programmawet van 18 juli 2025, worden de woorden "normaal gemiddeld per week ten minste 12 uren bedraagt of ten minste één derde bedraagt van het normaal gemiddeld wekelijks aantal arbeidsuren van de maatpersoon" vervangen door de woorden "beantwoordt aan de bepalingen van artikel 11*bis*, vijfde en volgende leden van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten".

Art. 7. In artikel 7*octies* van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en vervangen bij de wet van 22 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid wordt de zin "Er kan worden afgeweken van de verplichting om een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid te sluiten met een wekelijkse arbeidsduur van ten minste een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemer zoals bepaald in artikel 11*bis* van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten." opgeheven;

2° in het derde lid worden de woorden "zoals bepaald in artikel 11*bis* van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten" opgeheven.

Art. 8. In artikel 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 1992 betreffende de afwijkingen van de minimale wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers vastgesteld bij artikel 11*bis* van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2022, worden in de inleidende zin de woorden "op een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers" opgeheven.

Art. 9. Bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad kan de Koning de bij artikel 8 gewijzigde bepaling opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.

Sous-section 2. — Introduction des horaires dans le règlement de travail

Art. 3. Dans la même loi l'article 11, alinéa 9 est complété par les phrases suivantes:

"Lorsque le projet de modification du règlement de travail existant concerne une extension du cadre fixé de la durée normale de travail tel que visé à l'article 6, § 1er, 1°, alinéa 1er, ou l'introduction d'un horaire de travail qui se situe en dehors de ce cadre, sa décision est néanmoins valable si elle a recueilli les suffrages d'au moins tous les représentants présents d'une organisation représentative des employeurs et d'au moins tous les représentants présents d'une organisation représentative des travailleurs. Si le règlement de travail existant ne fixe pas de cadre de la durée normale de travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, 1°, alinéa 1er, et que le projet de modification de ce règlement de travail porte sur l'introduction d'un horaire, sa décision est également valable si elle a recueilli les suffrages d'au moins tous les représentants présents d'une organisation représentative d'employeurs et d'au moins tous les représentants présents d'une organisation représentative de travailleurs.".

Art. 4. Dans la même loi l'article 12, alinéa 11 est complété par les phrases suivantes:

"Lorsque le projet de modification du règlement de travail existant concerne une extension du cadre fixé de la durée normale de travail tel que visé à l'article 6, § 1er, 1°, alinéa 1er, ou l'introduction d'un horaire de travail qui se situe en dehors de ce cadre, sa décision est néanmoins valable si elle a recueilli les suffrages d'au moins tous les représentants présents d'une organisation représentative des employeurs et d'au moins tous les représentants présents d'une organisation représentative des travailleurs. Si le règlement de travail existant ne fixe pas de cadre pour la durée normale de travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, 1°, alinéa 1er, et que le projet de modification de ce règlement de travail porte sur l'introduction d'un horaire, la décision est également valable si elle a recueilli les suffrages d'au moins tous les représentants présents d'une organisation représentative d'employeurs et d'au moins tous les représentants présents d'une organisation représentative de travailleurs.".

Section 2. — Modification de la durée minimale hebdomadaire de travail

Art. 5. Dans l'article 11*bis*, alinéas 5 et 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 22 décembre 1989, les mots "un tiers" sont à chaque fois remplacés par les mots "un dixième".

Art. 6. Dans la phrase liminaire de l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1995 et modifié par la loi-programme du 18 juillet 2025, les mots "comporte normalement en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou un tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par la personne de référence" sont remplacés par les mots "répond aux dispositions de l'article 11*bis*, alinéas 5 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail".

Art. 7. À l'article 7*octies* de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et remplacé par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, la phrase suivante: "Il peut être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11*bis* de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail." est abrogée;

2° dans l'alinéa 3, les mots "prévue à l'article 11*bis* de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail" sont abrogés.

Art. 8. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 déterminant les dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixée à l'article 11*bis* de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2022, dans la phrase liminaire, les mots "à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein" sont abrogés.

Art. 9. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition modifiée par l'article 8.

Afdeling 3. — Bevordering van de inzetbaarheid van de ontslagen werknemer bedoeld in artikel 39*ter* van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Art. 10. In artikel 39*ter* van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, ingevoegd bij de wet van 26 december 2013 en vervangen bij de wet van 15 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "op het loon" opgeheven;

2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt in de Franse tekst het woord "*déduites*" vervangen door het woord "*retenues*";

3° in paragraaf 5 worden de woorden "binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding ervan" vervangen door de woorden "voor 1 juni 2026".

Afdeling 4. — Nachtarbeid

Onderafdeling 1. — Wijzigingen van de Arbeidswet van 16 maart 1971

Art. 11. In hoofdstuk III, afdeling 4, van de arbeidswet van 16 maart 1971, wordt het opschrift van onderafdeling 1, ingevoegd bij de wet van 17 februari 1997, vervangen als volgt:

"Onderafdeling 1. Definitie van nachtarbeid".

Art. 12. Artikel 35 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 17 februari 1997 en gewijzigd bij de wet van 4 december 1998, wordt vervangen als volgt:

"Art. 35. § 1. Onder nachtarbeid wordt verstaan de arbeid verricht tussen 20 en 6 uur.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 wordt, voor de ondernemingen uit de distributiesector en de aanverwante sectoren, met inbegrip van de elektronische handel, onder nachtarbeid verstaan de arbeid verricht tussen 23 uur en 6 uur. Voor de nieuwe werknemers die vanaf 1 juni 2026 in dienst treden bij een werkgever in de distributiesector of in de aanverwante sectoren, met inbegrip van de elektronische handel, zullen de premies en voordelen verbonden aan de uren tussen 20 en 6 uur, die worden voorzien door conventionele of reglementaire bepalingen of door het arbeidsreglement, uitsluitend gelden voor de arbeidsprestaties die worden verricht tussen 23 uur en 6 uur. Van het voorgaande kan worden afgeweken door conventionele of reglementaire bepalingen of door het arbeidsreglement, voor zover die afwijking in voege treedt na 1 juni 2026.

§ 3. Het bedrag van de premie voor de arbeidsprestaties verricht tussen 23 uur en 6 uur in de distributiesector en de aanverwante sectoren, met inbegrip van de elektronische handel, bedraagt minimaal het bedrag van de financiële vergoeding per uur zoals bepaald in artikel 2, § 1, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 49 van 21 mei 1991 betreffende de waarborg van een specifieke financiële vergoeding ten gunste van de werknemers die zijn tewerkgesteld in het kader van ploegenarbeid met nachtprestaties of andere vormen van arbeid met nachtprestaties.

§ 4. Voor de werknemers die vóór 1 juni 2026 in dienst zijn getreden bij een werkgever in de distributiesector of in de aanverwante sectoren, met inbegrip van de elektronische handel, blijven de premies en voordelen voor de arbeidsprestaties verricht tussen 20 en 6 uur, zoals vastgesteld bij de conventionele of reglementaire bepalingen of bij het arbeidsreglement van kracht op 1 juni 2026, onverkort van toepassing. De werkgever uit de distributiesector of uit de aanverwante sectoren, met inbegrip van de elektronische handel, die om economische redenen het voornemen heeft wijzigingen aan te brengen aan deze bestaande premies en voordelen, vat het paritair comité zodat het comité de voorgenomen wijzigingen kan toetsen aan de sectorale afspraken en aanbevelingen kan formuleren ter ondersteuning van het sociaal overleg op het niveau van de onderneming.

§ 5. Voor de toepassing van dit artikel, wordt begrepen onder:

1° werknemers die vanaf 1 juni 2026 in dienst treden: de personen die op basis van een dienstbetrekking waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 juni 2026, worden tewerkgesteld bij de werkgever bedoeld in paragraaf 2. Werknemers die gedurende een deel of het geheel van de periode van 1 juni 2025 tot 31 mei 2026 tewerkgesteld waren als werknemer of uitzendkracht op basis van een andere dienstbetrekking bij deze werkgever, worden evenwel niet beschouwd als werknemers die vanaf 1 juni 2026 in dienst treden;

Section 3. — Promotion de l'employabilité du travailleur licencié visé à l'article 39*ter* de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Art. 10. À l'article 39*ter* de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et remplacé par la loi du 15 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "*op het loon*" sont abrogés dans le texte en néerlandais;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "déduites" est remplacé par le mot "retenues";

3° dans le paragraphe 5, les mots "dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur" sont remplacés par les mots "pour le 1er juin 2026".

Section 4. — Travail de nuit

Sous-section 1re. — Modifications de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

Art. 11. Dans le chapitre III, section 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'intitulé de la sous-section 1re, insérée par la loi du 17 février 1997, est remplacé par ce qui suit:

"Sous-section 1re. Définition du travail de nuit".

Art. 12. L'article 35 de la même loi, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 4 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 35. § 1er. Par travail de nuit, on entend le travail exécuté entre 20 heures et 6 heures.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, on entend par travail de nuit, pour les entreprises du secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique, le travail exécuté entre 23 heures et 6 heures. Pour les nouveaux travailleurs qui entrent en service à partir du 1er juin 2026 chez un employeur dans le secteur de la distribution ou dans les secteurs connexes, y compris le commerce électronique, les primes et avantages liés aux heures entre 20 heures et 6 heures, prévus par des dispositions conventionnelles ou réglementaires ou par le règlement de travail, ne s'appliquent qu'aux seules prestations de travail effectuées entre 23 heures et 6 heures. Il peut être dérogé à ce qui précède par des dispositions conventionnelles ou réglementaires ou par le règlement de travail, pour autant que cette dérogation entre en vigueur après le 1er juin 2026.

§ 3. Le montant de la prime pour les prestations de travail effectuées entre 23 heures et 6 heures dans le secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique, s'élève au minimum au montant de l'indemnité financière horaire tel que déterminé à l'article 2, § 1er, de la convention collective de travail no 49 du 21 mai 1991 relative à la garantie d'une indemnité financière spécifique aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail en équipes comportant des prestations de nuit ou dans d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.

§ 4. Pour les travailleurs qui sont entrés en service avant le 1er juin 2026 auprès d'un employeur du secteur de la distribution ou des secteurs connexes, y compris le commerce électronique, les primes et avantages pour les prestations de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures, tels qu'ils sont fixés par les dispositions conventionnelles ou réglementaires ou par le règlement de travail en vigueur au 1er juin 2026, restent intégralement d'application. L'employeur du secteur de la distribution ou des secteurs connexes, y compris le commerce électronique, qui a l'intention, pour des raisons économiques, de modifier ces primes et avantages existants, saisit la commission paritaire afin que celle-ci puisse examiner les modifications envisagées au regard des accords sectoriels et formuler des recommandations pour soutenir la concertation sociale au niveau de l'entreprise.

§ 5. Pour l'application du présent article, on entend par:

1° travailleurs qui entrent en service à partir du 1er juin 2026: les personnes qui sont occupées par l'employeur visé au paragraphe 2 sur la base d'une relation de travail dont l'exécution débute à partir du 1er juin 2026. Les travailleurs qui ont été occupés par cet employeur durant une partie ou la totalité de la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 en tant que travailleur ou travailleur intérimaire sur base d'une autre relation de travail ne sont cependant pas considérés comme travailleurs qui entrent en service à partir du 1er juin 2026;

2° distributiesector en aanverwante sectoren, met inbegrip van de elektronische handel:

a) de ondernemingen die, cumulatief:

1° al naargelang het geval, onder de bevoegdheid vallen van:

- het aanvullend paritair comité voor de werklieden;

- het paritair comité voor de handel in voedingswaren;

- het paritair subcomité voor de houthandel;

- het paritair comité voor de handel in brandstoffen;

- het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden;

- het paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie;

- het paritair subcomité voor de metaalhandel;

- het aanvullend paritair comité voor de bedienden;

- het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel;

- het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;

- het paritair subcomité voor de middelgrote levens- middelenbedrijven;

- het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek;

- het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken;

- het paritair comité voor de warenhuizen, en die

2° al naargelang het geval, een van de volgende activiteiten uitoefenen:

- de kleinhandel.

Onder kleinhandel wordt verstaan: het gewoonlijk produceren of aankopen en doorverkopen van goederen onder eigen naam en voor eigen rekening aan consumenten, aan particulieren en, behalve voor wat de dagbladhandelaars, nachtwinkels en winkels in tankstations betreft, op voorwaarde dat dit geheel of gedeeltelijk online gebeurt;

- de groothandel.

Onder groothandel wordt verstaan: de aankoop en de verkoop van goederen, hetzij aan handelaars die de goederen op hun beurt gaan doorverkopen, hetzij aan beroepsgebruikers, zijnde aan natuurlijke personen of rechtspersonen die deze goederen gaan gebruiken in het kader van hun beroep, voor de uitoefening van hun activiteit;

- de logistieke activiteiten voor rekening van derden.

Onder logistieke activiteiten wordt verstaan: ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe halfafgewerkte of afgewerkte grondstoffen, goederen of producten worden voortgebracht;

- de elektronische handel.

Onder elektronische handel wordt verstaan: de handel die behoort tot de klein- en groothandel en die verloopt via het internet;

a) bpost.

§ 6. Vanaf 1 april 2027, maar uiterlijk op 30 september 2027, bezorgen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad op eigen initiatief een evaluatierapport aan de minister van Werk over de definitie van de distributiesector en de aanverwante sectoren, met inbegrip van de elektronische handel, bedoeld in paragraaf 5, 2°. Na ontvangst van een dergelijk evaluatierapport kan de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, deze definitie wijzigen.

Onverminderd het eerste lid, kan de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, vanaf 1 oktober 2027, de definitie van de distributiesector en de aanverwante sectoren, met inbegrip van de elektronische handel, bedoeld in paragraaf 5, 2°, eveneens wijzigen na het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad bezorgen hun advies binnen de twee maanden na het verzoek, bij gebreke waarvan er niettemin zal worden doorgegaan.

2° secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique:

a) les entreprises qui, cumulativement:

1° relèvent, selon le cas, de la compétence de:

- la commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

- la commission paritaire du commerce alimentaire;

- la sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

- la commission paritaire pour le commerce de combustibles;

- la sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;

- la sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution;

- la sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

- la commission paritaire auxiliaire pour employés;

- la commission paritaire du commerce de détail indépendant;

- la commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

- la sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

- la commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

- la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

- la commission paritaire des grands magasins, et qui

2° effectuent, selon le cas, une des activités suivantes:

- le commerce de détail.

Par commerce de détail, on entend: produire ou acheter et revendre de manière habituelle des marchandises en nom propre et pour compte propre à des consommateurs, à des particuliers et, sauf en ce qui concerne les marchands de journaux, les nightshops et les magasins dans les stations-services, à condition que cela se fasse entièrement ou partiellement en ligne;

- le commerce de gros.

Par commerce de gros, on entend: acheter et vendre des marchandises, soit à des commerçants qui vont revendre à leur tour ces marchandises, soit à des utilisateurs professionnels, c'est-à-dire à des personnes physiques ou morales qui vont utiliser ces marchandises dans le cadre de leur profession, pour le fonctionnement de leur activité;

- les activités logistiques pour le compte de tiers.

Par activités logistiques on entend: réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis;

- le commerce électronique.

Par commerce électronique, on entend: le commerce relevant du commerce de détail et de gros et qui s'effectue via internet;

b) bpost.

§ 6. À partir du 1er avril 2027 mais au plus tard le 30 septembre 2027, le Conseil Central de l'Économie et le Conseil national du Travail fournissent d'initiative au ministre de l'Emploi un rapport d'évaluation concernant la définition du secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique, visée au paragraphe 5, 2°. Après avoir reçu un tel rapport d'évaluation, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier cette définition.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, et à partir du 1er octobre 2027, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, également modifier la définition du secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique, visée au paragraphe 5, 2°, après avoir pris l'avis du Conseil Central de l'Économie et du Conseil national du Travail. Le Conseil Central de l'Économie et le Conseil national du Travail font parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.

Art. 13. In hoofdstuk III, afdeling 4, van dezelfde wet wordt het opschrift van onderafdeling 2, ingevoegd bij de wet van 17 februari 1997, vervangen als volgt:

"Onderafdeling 2. Arbeidsregeling met prestaties tussen 20 en 6 uur maar die geen arbeidsregeling met nachtprestaties is in de zin van artikel 38, § 4".

Art. 14. Artikel 36 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 17 februari 1997 en gewijzigd bij de wet van 5 maart 2017, wordt vervangen als volgt:

"Art. 36. Ingeval van een arbeidsregeling met prestaties tussen 20 uur en 6 uur die geen arbeidsregeling met nachtprestaties inhoudt in de zin van artikel 38, worden deze prestaties en het uurrooster vastgesteld door een beroep te doen op de bepalingen bedoeld in de artikelen 11 en 12 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

Indien een arbeidsregeling als bedoeld in het eerste lid wordt ingevoerd en de ambtenaar bij zijn poging tot verzoening, als bedoeld in artikel 11, zesde lid, en artikel 12, zevende lid, van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, vaststelt dat het een wettige arbeidsregeling betreft, stelt hij de werkgever en, in voorkomend geval, de voorzitter van de ondernemingsraad hiervan in kennis. Het arbeidsreglement treedt dan in werking de achtste dag na deze kennisgeving.

Onverminderd het eerste en het tweede lid, kan, voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel van roerende goederen, arbeid tussen 20 uur en 6 uur, die geen arbeidsregeling met nachtprestaties in de zin van artikel 38 inhoudt, in de onderneming worden ingevoerd door het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. In afwijking van de artikelen 11 en 12 van de voormelde wet van 8 april 1965 worden de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst, die het arbeidsreglement wijzigen, in het arbeidsreglement ingevoegd vanaf de neerlegging van deze collectieve arbeidsovereenkomst op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.".

Art. 15. Artikel 37 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 17 februari 1997, wordt opgeheven.

Art. 16. In artikel 38 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 17 februari 1997 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de paragrafen 1 en 2 worden vervangen als volgt:

"Art. 38. § 1. Een arbeidsregeling met nachtprestaties wordt ingevoerd hetzij door een collectieve arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités gesloten tussen de werkgever en alle organisaties die vertegenwoordigd zijn in de vakbondsafvaardiging in de onderneming, hetzij volgens de bepalingen van de artikelen 11 en 12 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

In afwijking van de artikelen 11 en 12 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen worden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in het eerste lid en die het arbeidsreglement wijzigen, in dit arbeidsreglement ingevoegd vanaf de neerlegging van deze collectieve arbeidsovereenkomst op de griffie van de Algemene directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, kan in de ondernemingen uit de distributiesector en de aanverwante sectoren, met inbegrip van de elektronische handel, als bedoeld in artikel 35, paragraaf 2, een arbeidsregeling met nachtprestaties worden ingevoerd hetzij door het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, hetzij volgens de bepalingen van de artikelen 11 en 12 van de voormelde wet van 8 april 1965.

Art. 13. Dans le chapitre III, section 4, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 2, insérée par la loi du 17 février 1997, est remplacé par ce qui suit:

"Sous-section 2. Régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures mais ne constituant pas un régime de travail comportant des prestations de nuit au sens de l'article 38, § 4".

Art. 14. L'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 5 mars 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 36. En cas de régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures mais ne constituant pas un régime de travail comportant des prestations de nuit au sens de l'article 38, ces prestations et l'horaire de travail sont établis en recourant aux règles prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Si un régime de travail visé à l'alinéa 1er est introduit et que le fonctionnaire, lors de sa tentative de conciliation visée à l'article 11, alinéa 6, et à l'article 12, alinéa 7, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, constate qu'il s'agit d'un régime de travail légal, il en informe l'employeur et, le cas échéant, le président du conseil d'entreprise. Le règlement de travail entre alors en vigueur le huitième jour suivant cette notification.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le travail entre 20 heures et 6 heures qui ne constitue pas un régime de travail comportant des prestations de nuit au sens de l'article 38 peut être introduit dans l'entreprise, pour la réalisation de tous les services logistiques et de soutien liés au commerce électronique de biens meubles, et ce par la conclusion d'une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi précitée du 8 avril 1965, les dispositions de cette convention collective de travail, qui modifient le règlement de travail, sont insérées dans le règlement de travail dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.".

Art. 15. L'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 17 février 1997, est abrogé.

Art. 16. À l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

"Art. 38. § 1er. Un régime de travail comportant des prestations de nuit est introduit soit par une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, conclue entre l'employeur et toutes les organisations qui sont représentées dans la délégation syndicale dans l'entreprise, soit selon les règles prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les dispositions de la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er et qui modifient le règlement de travail sont introduites dans ce règlement de travail dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les entreprises du secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique, visées à l'article 35, paragraphe 2, un régime de travail comportant des prestations de nuit est introduit soit par la conclusion d'une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit selon les dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

In afwijking van de artikelen 11 en 12 van de voormelde wet van 8 april 1965 worden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in het eerste lid en die het arbeidsreglement wijzigen, in dit arbeidsreglement ingevoegd vanaf de neerlegging van deze collectieve arbeidsovereenkomst op de griffie van de Algemene directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen binnen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Indien een arbeidsregeling met nachtprestaties overeenkomstig het eerste lid wordt ingevoerd volgens de bepalingen van de artikelen 11 en 12 van de voormelde wet van 8 april 1965, en de ambtenaar bij zijn poging tot verzoening, als bedoeld in artikel 11, zesde lid, en artikel 12, zevende lid, vaststelt dat het een wettige arbeidsregeling betreft, stelt hij de werkgever en, in voorkomend geval, de voorzitter van de ondernemingsraad hiervan in kennis. Het arbeidsreglement treedt dan in werking de achtste dag na deze kennisgeving.

In de ondernemingen die niet vallen onder de distributiesector en de aanverwante sectoren, met inbegrip van de elektronische handel, kan, voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel, een arbeids-regeling met nachtprestaties in de onderneming worden ingevoerd door het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. In afwijking van de artikelen 11 en 12 van de voormelde wet van 8 april 1965 worden de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst, die het arbeidsreglement wijzigen, in het arbeidsreglement ingevoegd vanaf de neerlegging van deze collectieve arbeidsovereenkomst op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.";

2° in paragraaf 3 wordt het vierde lid opgeheven;

3° in paragraaf 5 worden de woorden "bepalingen van de § § 1 en 2, of van de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen" vervangen door de woorden "bepalingen van de paragrafen 1 en 2".

Onderafdeling 2. — Wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 tot uitvoering van de wet van 17 februari 1997 betreffende de nachtarbeid

Art. 17. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 april 1998 tot uitvoering van de wet van 17 februari 1997 betreffende de nachtarbeid wordt paragraaf 1 opgeheven.

Onderafdeling 3. — Wijzigingen van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen

Art. 18. Hoofdstuk 7 van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, dat de artikelen 27 en 28 bevat, wordt opgeheven.

Onderafdeling 4. — Wijziging van de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken

Art. 19. In artikel 4 van de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken wordt de bepaling onder 1° opgeheven.

Art. 20. Artikel 4*bis* van dezelfde wet, ingevoegd bij koninklijk besluit van 23 oktober 1978, wordt opgeheven.

Onderafdeling 5. — Wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 1960 getroffen in uitvoering van de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken

Art. 21. Artikel 1*bis* van het koninklijk besluit van 30 mei 1960, getroffen in uitvoering van de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken, ingevoegd bij koninklijk besluit van 20 mei 1980, wordt opgeheven.

Onderafdeling 6. — Wijziging van de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen

Art. 22. In artikel 2 van de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 januari 2018, wordt de bepaling onder 2° opgeheven.

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 précitée, les dispositions de la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er et qui modifient le règlement de travail sont introduites dans ce règlement de travail dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Si un régime de travail comportant des prestations de nuit, conformément à l'alinéa 1er, est introduit selon les dispositions des articles 11 et 12 de loi du 8 avril 1965 précitée, et que le fonctionnaire, lors de sa tentative de conciliation visée à l'article 11, alinéa 6, et à l'article 12, alinéa 7, constate qu'il s'agit d'un régime de travail légal, il en informe l'employeur et, le cas échéant, le président du conseil d'entreprise. Le règlement de travail entre alors en vigueur le huitième jour suivant cette notification.

Dans les entreprises qui ne relèvent pas du secteur de la distribution et des secteurs connexes, y compris le commerce électronique, un régime de travail comportant des prestations de nuit peut être introduit dans l'entreprise, pour la réalisation de tous les services logistiques et de soutien liés au commerce électronique par la conclusion d'une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi précitée du 8 avril 1965, les dispositions de cette convention collective de travail, qui modifient le règlement de travail, sont insérées dans le règlement de travail dès le dépôt de ladite convention collective de travail au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.";

2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est abrogé;

3° dans le paragraphe 5, les mots "dispositions des § § 1er et 2, ou de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises" sont remplacés par les mots "dispositions des paragraphes 1er et 2".

Sous-section 2. — Modification de l'arrêté royal du 16 avril 1998 d'exécution de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit

Art. 17. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 d'exécution de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit, le paragraphe 1er est abrogé.

Sous-section 3. — Modifications de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail

Art. 18. Le chapitre 7 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, contenant les articles 27 et 28, est abrogé.

Sous-section 4. — Modifications de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction

Art. 19. Dans l'article 4 de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, le 1° est abrogé.

Art. 20. L'article 4*bis* de la même loi, inséré par les arrêtés royaux du 23 octobre 1978, est abrogé.

Sous-section 5. — Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1960 pris en exécution de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction

Art. 21. L'article 1er*bis* de l'arrêté royal du 30 mai 1960, pris en exécution de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, inséré par l'arrêté royal du 20 mai 1980, est abrogé.

Sous-section 6. — Modification de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises

Art. 22. Dans l'article 2 de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, modifié en dernier lieu par la loi du 15 janvier 2018, le 2° est abrogé.

Onderafdeling 7. — Evaluatie

Art. 23. De bepalingen van deze afdeling maken het voorwerp uit van een evaluatie door de Nationale Arbeidsraad en door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven voor 30 juni 2027.

Afdeling 5. — Beperking van de maximale duur van de opzeggingstermijn

Art. 24. In artikel 37/2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, ingevoegd bij de wet van 26 december 2013 en gewijzigd bij de wet van 26 maart 2018, wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende:

" § 1/1. Voor arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering, zoals overeengekomen door de werkgever en de werknemer, aanvangt vanaf 1 juni 2026, bedraagt de opzeggingstermijn voor werknemers met zeventien jaar of meer anciënniteit, in afwijking van paragraaf 1, 52 weken en wordt hij niet meer verder opgebouwd.".

Art. 25. Deze afdeling treedt in werking op 1 juni 2026.

Afdeling 6. — Uitzendarbeid

Art. 26. In artikel 8 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, vervangen bij de wet van 30 augustus 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in paragraaf 2 wordt het eerste lid opgeheven;

b) in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "de vorige twee leden" vervangen door de woorden "het eerste lid";

c) in paragraaf 3, tweede lid, wordt de bepaling onder 1° opgeheven.

Afdeling 7. — Inwerkingtreding

Art. 27. De afdelingen 1, 2, en 4 treden in werking op 1 juni 2026.

In afwijking van het vorige lid, heeft artikel 6 uitwerking met ingang van 1 maart 2026.

HOOFDSTUK 3. — *Collectieve arbeidsbetrekkingen*

Art. 28. In artikel 8, § 1 van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 wordt de volgende aanpassing aangebracht:

Aan het einde van de eerste paragraaf worden de volgende woorden toegevoegd: "via een digitale applicatie die de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg daartoe ter beschikking stelt op zijn website".

Art. 29. In artikel 8, § 2, derde lid, van dezelfde wet, wordt een 5° toegevoegd, luidende als volgt:

"5° de in de bepaling onder 2° bedoelde toetredingsakte, met inbegrip van het toekenningsplan, is neergelegd via een digitale applicatie die de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg daartoe ter beschikking stelt op zijn website.".

Art. 30. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 juni 2026.

HOOFDSTUK 4. — *De compensatie van de ocmw's naar aanleiding van de beperking van de werkloosheid in de tijd*

Art. 31. Artikel 43/5 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, ingevoegd bij de wet van 17 november 2025, wordt aangevuld met het volgende derde lid:

"Het centrum behoudt deze subsidie als de begunstigde opnieuw een leefloon ontvangt en er minder dan een jaar is verstreken tussen de laatste intrekking van het recht op maatschappelijke integratie en de hertoekenning ervan.".

Sous-section 7. — Évaluation

Art. 23. Les dispositions de la présente section font l'objet d'une évaluation par le Conseil National du Travail et par le Conseil Central de l'Économie pour le 30 juin 2027.

Section 5. — Limitation de la durée maximale du préavis

Art. 24. Dans l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié par la loi du 26 mars 2018, il est inséré le paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. Pour les contrats de travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et le travailleur, débute à partir du 1er juin 2026, le délai du préavis pour les travailleurs comptant dix-sept ans d'ancienneté ou plus est, par dérogation au paragraphe 1er, de 52 semaines et il n'augmente plus.".

Art. 25. La présente section entre en vigueur le 1er juin 2026.

Section 6. — Travail intérimaire

Art. 26. À l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, remplacé par la loi du 30 août 2016, les modifications suivantes sont apportées:

a) dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est abrogé;

b) dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "des deux alinéas précédents" sont remplacés par les mots "de l'alinéa 1er".

c) dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 1° est abrogé.

Section 7. — Entrée en vigueur

Art. 27. Les sections 1re, 2 et 4 entrent en vigueur le 1er juin 2026.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 6 produit ses effets le 1er mars 2026.

CHAPITRE 3. — *Relations collectives de travail*

Art. 28. À l'article 8, § 1 de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 est apportée la modification suivante:

Entre les mots "est déposé" et les mots "au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale", sont insérés les mots suivants: "via une application digitale mise à disposition à cet effet par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur son site web".

Art. 29. À l'article 8, § 2, alinéa 3 de la même loi, est ajouté un 5° libellé comme suit:

"5° l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi, visé au 2°, est déposé via une application digitale mise à disposition à cet effet par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur son site web.".

Art. 30. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juin 2026.

CHAPITRE 4. — *La compensation des CPAS à la suite de la limitation dans le temps du chômage*

Art. 31. L'article 43/5 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, inséré par la loi du 17 novembre 2025, est complété par le troisième alinéa suivant:

"Le centre conserve cette subvention si le bénéficiaire perçoit à nouveau un revenu d'intégration et si moins d'un an s'est écoulé entre le dernier retrait du droit à l'intégration sociale et sa réattribution.".

Art. 32. Artikel 43/5 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 17 november 2025, wordt aangevuld met het volgende derde lid:

"Het centrum behoudt deze subsidie indien de intrekking van het recht op maatschappelijke integratie het gevolg is van de uitoefening van een beroepsactiviteit die aanleiding kan geven tot een inkomen bedoeld in artikel 23, § 1, 1°, 2° of 4° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 1992 en als de begunstigde opnieuw een leefloon ontvangt en er minder dan een jaar is verstreken tussen de laatste intrekking van het recht op maatschappelijke integratie en de hertoekenning ervan.".

Art. 33. Artikel 43/6 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 17 november 2025, wordt aangevuld met het volgende derde lid:

"Het centrum behoudt deze subsidie als de begunstigde opnieuw een leefloon ontvangt en er minder dan een jaar is verstreken tussen de laatste intrekking van het recht op maatschappelijke integratie en de hertoekenning ervan.".

Art. 34. Artikel 43/6 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 17 november 2025, wordt aangevuld met het volgende derde lid:

"Het centrum behoudt deze subsidie indien de intrekking van het recht op maatschappelijke integratie het gevolg is van de uitoefening van een beroepsactiviteit die aanleiding kan geven tot een inkomen bedoeld in artikel 23, § 1, 1°, 2° of 4° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 1992 en als de begunstigde opnieuw een leefloon ontvangt en er minder dan een jaar is verstreken tussen de laatste intrekking van het recht op maatschappelijke integratie en de hertoekenning ervan.".

Art. 35. De artikelen 30 en 32 van dit hoofdstuk treden in werking op 1 januari 2026 en treden buiten werking op 1 januari 2028, de datum waarop de artikelen 31 en 33 in werking treden.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 18 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

Met 's Lands zegel gezegeld:

De Minister van Justitie,

A. VERLINDEN

Nota

Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be):
Stukken:
Doc 56 1324/ (2025/2026):
001: Wetsontwerp.
002 en 003: Amendementen.
004: Verslag van de eerste lezing.
005: Artikelen aangenomen in eerste lezing.
006: Amendementen.
007: Verslag van de tweede lezing.
008: Tekst aangenomen in tweede lezing.
009: Tekst aangenomen door de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.
Integraal verslag: 29 en 30 april 2026

Art. 32. L'article 43/5 de la même loi, inséré par la loi du 17 novembre 2025, est complété par le troisième alinéa suivant:

"Le centre conserve cette subvention si le retrait du droit à l'intégration sociale résulte de l'exercice d'une activité professionnelle susceptible de produire un revenu au sens de l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4° du Code des Impôts sur les Revenus de 1992 et si le bénéficiaire perçoit à nouveau un revenu d'intégration et si moins d'un an s'est écoulé entre le dernier retrait du droit à l'intégration sociale et sa réattribution.".

Art. 33. L'article 43/6 de la même loi, inséré par la loi du 17 novembre 2025, est complété par le troisième alinéa suivant:

"Le centre conserve cette subvention si le bénéficiaire perçoit à nouveau un revenu d'intégration et si moins d'un an s'est écoulé entre le dernier retrait du droit à l'intégration sociale et sa réattribution.".

Art. 34. L'article 43/6 de la même loi, inséré par la loi du 17 novembre 2025, est complété par le troisième alinéa suivant:

"Le centre conserve cette subvention si le retrait du droit à l'intégration sociale résulte de l'exercice d'une activité professionnelle susceptible de produire un revenu au sens de l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4° du Code des Impôts sur les Revenus de 1992 et si le bénéficiaire perçoit à nouveau un revenu d'intégration et si moins d'un an s'est écoulé entre le dernier retrait du droit à l'intégration sociale et sa réattribution.".

Art. 35. Les articles 30 et 32 du chapitre 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et cessent d'être en vigueur le 1er janvier 2028, date à laquelle les articles 31 et 33 entrent en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le *Moniteur belge.*

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Note

Chambre des représentants (www.lachambre.be):
Documents:
Doc 56 1324/ (2025/2026):
001: Projet de loi.
002 et 003: Amendements.
004: Rapport de la première lecture.
005: Articles adoptés en première lecture.
006: Amendements.
007: Rapport de la deuxième lecture.
008: Texte adopté en deuxième lecture.
009: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral: 29 et 30 avril 2026

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2026/003854]

30 MEI 2026. — Wet houdende de pensioenhervorming (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

BOEK 1. — VOORAFGAANDE BEPALING

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

BOEK 2. — VERMINDERING OF VERHOGING VAN HET PENSIOEN VÓÓR OF NA DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD

TITEL I. — *Vermindering of verhoging van het pensioen toegekend vóór of na de wettelijke pensioenleeftijd*

HOOFDSTUK I. — *Vermindering of verhoging van het pensioen in de pensioenregelingen van de overheidssector*

Afdeling 1. — Toepassingsgebied

Art. 2. Dit hoofdstuk is van toepassing op de pensioenregelingen van de overheidssector bedoeld in artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen of in artikel 80 van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector.

Afdeling 2. — Vermindering van het pensioen bij toekenning vóór de wettelijke pensioenleeftijd

Art. 3. § 1. Het bedrag van een rustpensioen dat wordt toegekend op grond van artikel 46, § 1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen vóór de maand vanaf welke het pensioen in ieder geval zou kunnen worden toegekend wegens het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd zoals bedoeld in artikel 46, § 3, van de voormelde wet van 15 mei 1984, wordt verminderd ten belope van:

- 2 % per jaar vervroeging voor de rechthebbenden die geboren zijn in de kalenderjaren 1961 tot en met 1965;

- 4 % per jaar vervroeging voor de rechthebbenden die geboren zijn in de kalenderjaren 1966 tot en met 1974;

- 5 % per jaar vervroeging voor de rechthebbenden die geboren zijn in het kalenderjaar 1975 of later.

De in het eerste lid bedoelde vermindering wordt berekend door het respectievelijke percentage te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller overeenstemt met het aantal maanden gelegen in de periode die aanvangt op de eerste effectieve ingangsdatum van het rustpensioen en die eindigt op de vooravond van de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de rechthebbende de wettelijke pensioenleeftijd bereikt en waarvan de noemer gelijk is aan 12. Het bekomen resultaat wordt afgerond op de hogere of lagere tweede decimaal naargelang het cijfer van de derde decimaal al dan niet 5 bereikt.

De in het tweede lid bedoelde effectieve ingangsdatum is de datum vanaf welke het pensioen een eerste maal wordt betaald. In geval van betaling van vervallen achterstallen, wordt enkel de vervaldatum in aanmerking genomen.

§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing indien cumulatief is voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

- de rechthebbende kan een loopbaan bewijzen van ten minste 35 kalenderjaren waarbij elk kalenderjaar in totaal minstens 156 dagen telt zoals bedoeld in de artikelen 24 tot 33;

- de rechthebbende kan gedurende de volledige duur van zijn loopbaan in totaal minstens 7020 dagen zoals bedoeld in de artikelen 24 tot 33 bewijzen.

Voor de toepassing van het eerste lid, eerste streepje wordt het aantal kalenderjaren voor de rechthebbenden die perioden van wisselende halftijdse diensten hebben verricht voor deze perioden als volgt bepaald:

a) de perioden van wisselende halftijdse diensten worden afgebakend: het betreft de ononderbroken perioden met minstens twee opeenvolgende kalenderjaren waarin de rechthebbende telkens ten minste 150 en maximum 162 dagen bedoeld in de artikelen 24 tot 33 kan bewijzen;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2026/003854]

30 MAI 2026. — Loi portant la réforme des pensions (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

LIVRE 1er. — DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

LIVRE 2. — RÉDUCTION OU MAJORATION DE LA PENSION AVANT OU APRÈS L'ÂGE LÉGAL DE LA PENSION

TITRE Ier. — *Réduction ou majoration de la pension attribuée avant ou après l'âge légal de la pension*

CHAPITRE Ier. — *Réduction ou majoration de la pension dans les régimes de pension du secteur public*

Section 1ère. — Champ d'application

Art. 2. Le présent chapitre est d'application aux régimes de pension du secteur public visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.

Section 2. — Réduction de la pension en cas d'octroi avant l'âge légal de la pension

Art. 3. § 1er. Le montant d'une pension de retraite octroyée en vertu de l'article 46, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions avant le mois à partir duquel la pension pourrait être octroyée de toute façon en raison de l'atteinte de l'âge légal de la pension visé à l'article 46, § 3, de la loi du 15 mai 1984 précitée, est réduit d'un montant de :

- 2 % par année d'anticipation pour les bénéficiaires nés au cours des années civiles 1961 à 1965 incluses ;

- 4 % par année d'anticipation pour les bénéficiaires nés au cours des années civiles 1966 à 1974 incluses ;

- 5 % par année d'anticipation pour les bénéficiaires nés pendant l'année civile 1975 ou après.

La réduction visée à l'alinéa 1er est calculée en multipliant le pourcentage respectif par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois compris dans la période débutant à la première date de prise de cours effective de la pension de retraite et se terminant la veille du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge légal de la pension et dont le dénominateur est égal à 12. Le résultat obtenu est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure, selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5.

La date de prise de cours effective visée à l'alinéa 2 est la date à partir de laquelle la pension est payée pour la première fois. En cas de paiement d'arriérés échus, seule la date d'échéance est prise en compte.

§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application si les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- le bénéficiaire peut justifier d'une carrière d'au moins 35 années civiles au cours desquelles un total d'au moins 156 jours visés aux articles 24 à 33 ont été comptabilisés au cours de chaque année civile ;

- le bénéficiaire peut justifier d'un total d'au moins 7020 jours visés aux articles 24 à 33 pendant toute la durée de sa carrière.

Pour l'application de l'alinéa 1er, tiret premier, pour les bénéficiaires ayant effectué des périodes de services à mi-temps variables, le nombre d'années civiles pour ces périodes est déterminé comme suit :

a) les périodes de services à mi-temps variables sont définies : il s'agit des périodes ininterrompues composées d'au moins deux années civiles consécutives pour lesquelles le bénéficiaire peut justifier chaque fois d'au moins 150 et d'au maximum 162 jours tels que visés aux articles 24 à 33 ;

b) voor elke periode van wisselende halftijdse diensten worden de kalenderjaren met ten minste 156 dagen bedoeld in de artikelen 24 tot 33 in aanmerking genomen;

c) voor elke periode van wisselende halftijdse diensten worden de kalenderjaren met minder dan 156 dagen zoals bedoeld in de artikelen 24 tot 33 in aanmerking genomen voor zover zij tot 156 dagen worden aangevuld met de dagen bedoeld in de artikelen 24, § 1, en 25, § 1, die de rechthebbende gedurende de in de bepaling onder *b)* bedoelde kalenderjaren tijdens dezelfde periode bovenop 156 dagen kan bewijzen.

Onverminderd de eventuele eerdere toepassing van het tweede lid wordt de voorwaarde bedoeld in het eerste lid, eerste streepje, geacht eveneens vervuld te zijn indien, voor de volledige loopbaan, de voorwaarde niet is vervuld voor maximum vijf dagen die zich kunnen situeren in één of meerdere kalenderjaren.

§ 3. Paragraaf 1 is evenmin van toepassing op:

- de rechthebbenden die in het kalenderjaar 2026 of vroeger de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 46, § 1, van de voormelde wet van 15 mei 1984 vervulden;

- de rechthebbenden die zich op eigen aanvraag op 31 januari 2025 in een eindeloopbaanregeling zoals bedoeld in artikel 76, eerste lid, bevinden;

- de rechthebbenden wier aanvraag om vóór 1 januari 2026 in een eindeloopbaanregeling zoals bedoeld in artikel 76, eerste lid, te worden geplaatst vóór 31 januari 2025 werd goedgekeurd door hun werkgever.

Afdeling 3. — Verhoging van het pensioen bij toekenning na de wettelijke pensioenleeftijd

Art. 4. § 1. Het bedrag van een rustpensioen dat wordt toegekend na de maand vanaf welke het pensioen had kunnen ingaan wegens het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd zoals bedoeld in artikel 46, § 3, van de wet van 15 mei 1984, wordt verhoogd ten belope van:

- 2 % per jaar uitstel voor de rechthebbenden die geboren zijn in het kalenderjaar 1962 of vroeger;

- 4 % per jaar uitstel voor de rechthebbenden die geboren zijn in de kalenderjaren 1963 tot en met 1972;

- 5 % per jaar uitstel voor de rechthebbenden die geboren zijn in het kalenderjaar 1973 of later.

De in het eerste lid bedoelde verhoging wordt berekend door het respectievelijke percentage te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller overeenstemt met het aantal maanden gelegen in de periode die aanvangt op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de rechthebbende de wettelijke pensioenleeftijd bereikt en die eindigt op de vooravond van de effectieve ingangsdatum van het rustpensioen en waarvan de noemer gelijk is aan 12. Het bekomen resultaat wordt afgerond op de hogere of lagere tweede decimaal naargelang het cijfer van de derde decimaal al dan niet 5 bereikt.

De in het tweede lid bedoelde effectieve ingangsdatum is de datum vanaf welke het pensioen een eerste maal wordt betaald. In geval van betaling van vervallen achterstallen wordt enkel de vervaldatum in aanmerking genomen.

De in het eerste lid bedoelde verhoging wordt enkel opgebouwd tijdens de maanden gelegen na 31 december 2025 en wordt niet toegekend voor de maanden waarin de rechthebbende in het genot is van een overlevingspensioen of een overlevingspensioen verkrijgt ten laste van één of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen of ten laste van een buitenlandse regeling waarop de bepalingen van de Europese verordeningen of van internationale overeenkomsten waar België door gebonden is en die betrekking hebben op de sociale zekerheid, van toepassing zijn.

De opbouw van de in het eerste lid bedoelde verhoging eindigt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan die waarin aan de rechthebbende een rustpensioen of een als zodanig geldend voordeel krachtens een Belgische wettelijke, reglementaire, statutaire of contractuele pensioenregeling, met uitzondering van het onvoorwaardelijk pensioen, bedoeld in artikel 37 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen wordt toegekend.

§ 2. Paragraaf 1 is slechts van toepassing indien op de effectieve ingangsdatum van het pensioen cumulatief is voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

- de rechthebbende kan een loopbaan bewijzen van ten minste 35 kalenderjaren waarbij elk kalenderjaar in totaal minstens 156 dagen telt zoals bedoeld in de artikelen 24 tot 28;

- de rechthebbende kan gedurende de volledige duur van zijn loopbaan in totaal minstens 7020 dagen zoals bedoeld in de artikelen 24 tot 28 bewijzen.

b) pour chaque période de services à mi-temps variables, les années civiles comportant au moins 156 jours tels que visés aux articles 24 à 33 sont prises en compte ;

c) pour chaque période de services à mi-temps variables, les années civiles comportant moins de 156 jours tels que visés aux articles 24 à 33 sont prises en compte pour autant qu'elles soient complétées par les jours tels que visés aux articles 24, § 1er, et 25, § 1er, que le bénéficiaire peut justifier au-delà de 156 jours pour les années civiles visées au *b)* pour la même période.

Sans préjudice de l'application préalable éventuelle de l'alinéa 2, la condition visée à l'alinéa 1er, premier tiret, est réputée également être remplie si, pour la carrière complète, la condition n'est pas remplie pour cinq jours au maximum qui peuvent se situer au cours d'une ou plusieurs années civiles.

§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas d'application non plus pour :

- les bénéficiaires qui ont rempli les conditions d'âge et de carrière visées à l'article 46, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 précitée au cours de l'année civile 2026 ou antérieurement ;

- les bénéficiaires qui, à leur propre demande, bénéficient d'un régime de fin de carrière, tel que visé à l'article 76, alinéa 1er, au 31 janvier 2025 ;

- les bénéficiaires dont la demande d'être placés avant le 1er janvier 2026 dans un régime de fin de carrière tel que visé à l'article 76, alinéa 1er, a été approuvée avant le 31 janvier 2025 par leur employeur.

Section 3. — Majoration de la pension en cas d'octroi après l'âge légal de la pension

Art. 4. § 1er. Le montant d'une pension de retraite qui est octroyée après le mois à partir duquel la pension aurait pu prendre cours en raison de l'atteinte de l'âge légal de la pension tel que visé à l'article 46, § 3, de la loi du 15 mai 1984, est majoré à concurrence de :

- 2 % par année de report pour les bénéficiaires nés au cours de l'année civile 1962 ou antérieurement ;

- 4 % par année de report pour les bénéficiaires nés au cours des années civiles 1963 à 1972 incluses ;

- 5 % par année de report pour les bénéficiaires nés au cours de l'année 1973 ou postérieurement.

La majoration visée à l'alinéa 1er est calculée en multipliant le pourcentage respectif par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois compris dans la période débutant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge légal de la pension et se terminant la veille de la date de prise de cours effective de la pension de retraite et dont le dénominateur est égal à 12. Le résultat obtenu est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure, selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5.

La date de prise de cours effective visée à l'alinéa 2 est la date à partir de laquelle la pension est payée pour la première fois. En cas de paiement d'arriérés échus, seule la date d'échéance est prise en considération.

La majoration visée à l'alinéa 1er n'est constituée que pour les mois postérieurs au 31 décembre 2025 et n'est pas octroyée pour les mois dans lesquels le bénéficiaire bénéficie d'une pension de survie ou obtient une pension de survie à charge d'un ou de plusieurs régimes légaux belges de pension ou à charge d'un régime étranger auquel s'appliquent les dispositions des règlements européens ou des conventions internationales liant la Belgique et relatives à la sécurité sociale.

La constitution de la majoration visée à l'alinéa 1er prend fin le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le bénéficiaire se voit octroyer une pension de retraite ou un avantage assimilé à une telle pension en vertu d'un régime de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel belge, à l'exception de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

§ 2. Le paragraphe 1er n'est d'application que si les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies à la date de prise de cours effective de la pension :

- le bénéficiaire peut justifier d'une carrière d'au moins 35 années civiles au cours desquelles au moins 156 jours tels que visés aux articles 24 à 28, ont été comptabilisés au cours de chaque année civile ;

- le bénéficiaire peut justifier d'un total d'au moins 7020 jours tels que visés aux articles 24 à 28 pendant toute la durée de sa carrière.

Afdeling 4. — Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 5. Het bedrag van de in artikel 3 bedoelde vermindering of van de in artikel 4 bedoelde verhoging wordt berekend op basis van het bedrag van het rustpensioen nadat dit werd beperkt met toepassing van artikel 39, eerste lid, van de voormelde wet van 5 augustus 1978, in voorkomend geval verminderd krachtens artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van de berekening van het pensioen van de openbare sector voor diensten met onvolledige opdracht, en van de artikelen 39, tweede lid, en 40 van de voormelde wet van 5 augustus 1978.

Art. 6. Voor de toepassing van de volgende bepalingen wordt er geen rekening gehouden met de in artikel 3 bedoelde vermindering of de in artikel 4 bedoelde verhoging van het pensioenbedrag:

- artikel 40*bis* van de voormelde wet van 5 augustus 1978;

- de artikelen 118 tot 133 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.

De in artikel 3 bedoelde vermindering wordt toegepast na de toepassing van het eerste lid.

De in artikel 4 bedoelde verhoging wordt toegekend na de toepassing van het eerste lid.

Art. 7. Bij de toepassing van de volgende bepalingen wordt er rekening gehouden met de in artikel 3 bedoelde vermindering of de in artikel 4 bedoelde verhoging van het pensioenbedrag:

- de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 april 1992 houdende toekenning van een vakantiegeld en een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan de gepensioneerden van de openbare diensten;

- de bepalingen van titel 8, hoofdstuk 1, van de programmawet van 28 juni 2013.

De in artikel 4 bedoelde verhoging van het pensioenbedrag mag niet tot gevolg hebben dat het pensioen het bedrag bedoeld in de artikelen 39, tweede lid, en 40 van de voormelde wet van 5 augustus 1978 overschrijdt.

HOOFDSTUK II. — *Vermindering of verhoging van het pensioen in de pensioenregeling van de werknemers*

Art. 8. In het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels wordt een artikel 5*bis* ingevoegd, luidende:

"Art. 5*bis*. § 1. Het bedrag van het rustpensioen wordt verminderd voor de werknemer die zijn rustpensioen opneemt voor de eerste dag van de maand volgend op deze waarin hij de leeftijd bedoeld in artikel 2, § 1, bereikt en die op de ingangsdatum van het rustpensioen niet cumulatief voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

1° een loopbaan bewijzen van ten minste 35 kalenderjaren waarbij elk kalenderjaar in totaal minstens 156 dagen telt zoals bedoeld in de artikelen 24 tot 33 van de wet van 30 mei 2026 houdende de pensioenhervorming;

2° over de volledige duur van zijn loopbaan in totaal minstens 7020 dagen zoals bedoeld in de artikelen 24 tot 33 van de voormelde wet van 30 mei 2026 bewijzen.

Voor de toepassing van het eerste lid, 1°:

1° wordt voor de personen die perioden van wisselende halftijdse prestaties hebben verricht het aantal kalenderjaren voor deze perioden als volgt bepaald:

a) de perioden van wisselende halftijdse prestaties worden afgebakend: het betreft de ononderbroken perioden met minstens twee opeenvolgende kalenderjaren met elk ten minste 150 en maximum 162 dagen bedoeld in de artikelen 24 tot 33 van de voormelde wet van 30 mei 2026;

b) voor elke periode van wisselende halftijdse prestaties worden de kalenderjaren met ten minste 156 dagen bedoeld in de artikelen 24 tot 33 van de voormelde wet van 30 mei 2026, in aanmerking genomen;

c) voor elke periode van wisselende halftijdse prestaties worden de kalenderjaren met minder dan 156 dagen bedoeld in de artikelen 24 tot 33 van de voormelde wet van 30 mei 2026 in aanmerking genomen voor zover zij tot 156 dagen worden aangevuld met de dagen bedoeld in de artikelen 24, § 1, en 25, § 1, van de voornoemde wet van 30 mei 2026 die gedurende de in de bepaling onder *b)* bedoelde kalenderjaren tijdens dezelfde periode de 156 dagen overschrijden;

Section 4. — Dispositions communes

Art. 5. Le montant de la réduction visée à l'article 3 ou de la majoration visée à l'article 4 est calculé sur la base du montant de la pension de retraite après qu'elle a été réduite en application de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1978 précitée, le cas échéant réduite en application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, et des articles 39, alinéa 2, et 40 de la loi du 5 août 1978 précitée.

Art. 6. Pour l'application des dispositions suivantes, il n'est pas tenu compte de la réduction visée à l'article 3 ni de la majoration du montant de la pension visée à l'article 4 :

- l'article 40*bis* de la loi du 5 août 1978 précitée ;

- les articles 118 à 133 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

La réduction visée à l'article 3 est appliquée après l'application de l'alinéa 1er.

La majoration visée à l'article 4 est octroyée après l'application de l'alinéa 1er.

Art. 7. Pour l'application des dispositions suivantes, il est tenu compte de la réduction visée à l'article 3 ou de la majoration visée à l'article 4 du montant de la pension :

- les dispositions de l'arrêté royal du 1er avril 1992 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics ;

- les dispositions du titre 8, chapitre 1er, de la loi-programme du 28 juin 2013.

La majoration du montant de la pension visée à l'article 4 ne peut avoir pour effet que la pension dépasse le montant visé aux articles 39, alinéa 2, et 40 de la loi du 5 août 1978 précitée.

CHAPITRE II. — *Réduction ou majoration de la pension dans le régime de pension des travailleurs salariés*

Art. 8. Dans l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, il est inséré un article 5*bis* rédigé comme suit :

"Art. 5*bis*. § 1er. Le montant de la pension de retraite est réduit pour le travailleur salarié qui prend sa pension de retraite avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, et qui, à la date de prise de cours de la pension de retraite, ne remplit pas cumulativement les deux conditions suivantes :

1° justifier d'une carrière d'au moins 35 années civiles avec un total d'au moins 156 jours tels que visés aux articles 24 à 33 de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des pensions par année civile ;

2° justifier, sur l'ensemble de sa carrière, d'un total d'au moins 7020 jours tels que visés aux articles 24 à 33 de la loi du 30 mai 2026 précitée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° :

1° pour les personnes ayant effectué des périodes de prestations à mi-temps variables, le nombre d'années civiles pour ces périodes est déterminé comme suit :

a) les périodes de prestations à mi-temps variables sont définies : il s'agit des périodes ininterrompues composées d'au moins deux années civiles consécutives comportant chacune au moins 150 et au maximum 162 jours tels que visés aux articles 24 à 33 de la loi du 30 mai 2026 précitée ;

b) pour chaque période de prestations à mi-temps variables, les années civiles comportant au moins 156 jours tels que visés aux articles 24 à 33 de la loi du 30 mai 2026 précitée sont prises en compte ;

c) pour chaque période de prestations à mi-temps variables, les années civiles comportant moins de 156 jours, tels que visés aux articles 24 à 33 de la loi du 30 mai 2026 précitée, sont prises en compte dans la mesure où elles sont complétées jusqu'à 156 jours par les jours tels que visés aux articles 24, § 1er, et 25, § 1er, de la loi du 30 mai 2026 précitée qui dépassent les 156 jours pour les années civiles visées au *b)* pendant la même période ;

2° worden na de toepassing van de bepaling onder 1°, over de volledige loopbaan 5 fictieve voltijdse dagequivalenten in aanmerking genomen.

De in het eerste lid bedoelde vermindering bedraagt:

- 2 % per jaar vervroeging voor de personen geboren in de kalenderjaren 1961 tot en met 1965;

- 4 % per jaar vervroeging voor de personen geboren in de kalenderjaren 1966 tot en met 1974;

- 5 % per jaar vervroeging voor de personen geboren vanaf het kalenderjaar 1975.

Het precieze percentage van de in het eerste lid bedoelde vermindering wordt bekomen door het in het derde lid bedoelde jaarpercentage te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller overeenstemt met het aantal maanden dat het rustpensioen ingaat vóór de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de werknemer de leeftijd bedoeld in artikel 2, § 1, bereikt en waarvan de noemer gelijk is aan 12. Het bekomen resultaat wordt afgerond op de hogere of lagere tweede decimaal naargelang het cijfer van de derde decimaal al dan niet 5 bereikt.

Deze paragraaf is niet van toepassing op de personen die vóór 1 januari 2027 voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om een vervroegd rustpensioen te verkrijgen, bedoeld in artikel 4.

§ 2. Het bedrag van het rustpensioen wordt verhoogd voor de werknemer die zijn rustpensioen opneemt na het bereiken van de pensioenleeftijd bedoeld in artikel 2, § 1, en die op de ingangsdatum van het rustpensioen cumulatief voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

1° een loopbaan bewijzen van ten minste 35 kalenderjaren waarbij elk kalenderjaar in totaal minstens 156 dagen telt zoals bedoeld in de artikelen 24 tot 28 van de voormelde wet van 30 mei 2026;

2° over de volledige duur van zijn loopbaan in totaal minstens 7020 dagen zoals bedoeld in de artikelen 24 tot 28 van de voormelde wet van 30 mei 2026 bewijzen.

De in het eerste lid bedoelde verhoging bedraagt:

- 2 % per jaar uitstel voor de personen geboren in de kalenderjaren tot en met 1962;

- 4 % per jaar uitstel voor de personen geboren in de kalenderjaren 1963 tot en met 1972;

- 5 % per jaar uitstel voor de personen geboren vanaf het kalenderjaar 1973.

Het precieze percentage van de in het eerste lid bedoelde verhoging wordt bekomen door het in het tweede lid bedoelde jaarpercentage te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller overeenstemt met het aantal maanden dat het rustpensioen ingaat na de maand waarin de werknemer het rustpensioen kan opnemen op basis van artikel 2, § 1, en waarvan de noemer gelijk is aan 12. Het bekomen resultaat wordt afgerond op de hogere of lagere tweede decimaal naargelang het cijfer van de derde decimaal al dan niet 5 bereikt.

De in het eerste lid bedoelde verhoging wordt enkel opgebouwd tijdens de maanden gelegen na 31 december 2025 en wordt niet toegekend voor de maanden na het bereiken van de leeftijd bedoeld in artikel 2, § 1, waarin de werknemer in het genot is van een overlevingspensioen ten laste van één of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen of ten laste van een buitenlandse regeling waarop de bepalingen van de Europese verordeningen of van internationale overeenkomsten waar België door gebonden is en die betrekking hebben op de sociale zekerheid, van toepassing is.

De opbouw van de in het eerste lid bedoelde verhoging eindigt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin aan de werknemer een rustpensioen of een als zodanig geldend voordeel krachtens een Belgische wettelijke, reglementaire, statutaire of contractuele pensioenregeling, met uitzondering van het onvoorwaardelijk pensioen, bedoeld in artikel 37 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wordt toegekend.

2° après l'application du 1°, 5 jours équivalents temps plein fictifs sont pris en compte sur l'ensemble de la carrière.

La réduction visée à l'alinéa 1er est de :

- 2 % par année d'anticipation pour les personnes nées au cours des années civiles 1961 jusqu'à 1965 incluses ;

- 4 % par année d'anticipation pour les personnes nées au cours des années civiles 1966 jusqu'à 1974 incluses ;

- 5 % par année d'anticipation pour les personnes nées à partir de l'année civile 1975.

Le pourcentage précis de la réduction visée à l'alinéa 1er est obtenu en multipliant le pourcentage annuel visé à l'alinéa 3 par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois au cours desquels la pension de retraite prend cours avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur salarié atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, et dont le dénominateur est égal à 12. Le résultat obtenu est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure, selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5.

Ce paragraphe n'est pas d'application aux personnes qui remplissent, avant le 1er janvier 2027, les conditions d'âge et de carrière pour obtenir une pension de retraite anticipée visées à l'article 4.

§ 2. Le montant de la pension de retraite est majoré pour le travailleur salarié qui prend sa pension de retraite après avoir atteint l'âge de la pension visé à l'article 2, § 1er, et qui, à la date de prise de cours de la pension de retraite, remplit cumulativement les deux conditions suivantes :

1° justifier d'une carrière d'au moins 35 années civiles avec un total d'au moins 156 jours tels que visés aux articles 24 à 28 de la loi du 30 mai 2026 précitée par année civile ;

2° justifier, sur l'ensemble de sa carrière, d'un total d'au moins 7020 jours tels que visés aux articles 24 à 28 de la loi du 30 mai 2026 précitée.

La majoration visée à l'alinéa 1er est de :

- 2 % par année de report pour les personnes nées jusqu'au cours de l'année civile 1962 ;

- 4 % par année de report pour les personnes nées au cours des années civiles 1963 jusqu'à 1972 incluses ;

- 5 % par année de report pour les personnes nées à partir de l'année civile 1973.

Le pourcentage exact de la majoration visé à l'alinéa 1er est obtenu en multipliant le pourcentage annuel visé à l'alinéa 2 par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois au cours desquels la pension de retraite prend cours après le mois où le travailleur salarié peut prendre sa pension de retraite sur la base de l'article 2, § 1er, et dont le dénominateur est égal à 12. Le résultat obtenu est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure, selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5.

La majoration visée à l'alinéa 1er n'est constituée que pendant les mois postérieurs au 31 décembre 2025 et n'est pas octroyée pour les mois après avoir atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, durant lesquels le travailleur salarié bénéficie d'une pension de survie à charge d'un ou de plusieurs régimes légaux belges de pension ou à charge d'un régime étranger auquel s'appliquent les dispositions des règlements européens ou des conventions internationales liant la Belgique et relatives à la sécurité sociale.

La constitution de la majoration visée à l'alinéa 1er prend fin le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le travailleur salarié se voit octroyer une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un régime belge de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel, à l'exception de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Het bedrag van het rustpensioen wordt verhoogd voor de onthaalouder geboren voor 1 januari 1972 die het rustpensioen opneemt na het bereiken van de pensioenleeftijd bedoeld in artikel 2, § 1, maar op de ingangsdatum van het rustpensioen niet cumulatief voldoet aan de in het eerste lid bedoelde voorwaarden indien hij in de periode die aanvangt op 1 januari 2003 en eindigt op het einde van de maand waarin hij de pensioenleeftijd bedoeld in artikel 2, § 1, bereikt, cumulatief voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

1° een loopbaan bewijzen waarvan het aantal kalenderjaren met elk in totaal minstens 156 dagen zoals bedoeld in de artikelen 24 tot 28 van de voormelde wet van 30 mei 2026 ten minste overeenstemt met het aantal kalenderjaren in de bedoelde periode vermenigvuldigd met 35/45e;

2° een loopbaan bewijzen die in de bedoelde periode voor minstens de helft bestaat uit dagen zoals bedoeld in de artikelen 24 tot 28 van de voormelde wet van 30 mei 2026.

Wanneer de vermenigvuldiging, bedoeld in het zesde lid, 1°, niet leidt tot een geheel getal, dan wordt het resultaat afgerond tot de hogere eenheid indien de eerste decimaal tenminste vijf is; in het andere geval wordt de eerste decimaal verwaarloosd.

Voor de toepassing van het zesde lid wordt als onthaalouder beschouwd:

1° de persoon bedoeld in artikel 3, 9°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

2° de persoon die instaat voor de opvang van kinderen in een woning voor de opvang in gezinsverband en die, in het kader van een pilootproject waarin voorzien is met toepassing van een decretale of reglementaire bepaling, tewerkgesteld is bij een erkende dienst inzake kinderopvang.

Deze paragraaf is van toepassing op de rustpensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan ten vroegste op 1 januari 2027.

§ 3. De verhoging of vermindering wordt niet in aanmerking genomen voor de rustpensioenbedragen gebruikt voor de berekening van de bestaansmiddelen of pensioenen die voorafgaan aan de toekenning van bepaalde pensioenvoordelen in de pensioenregeling van de werknemers, voor de toepassing van:

1° de artikelen 7 en 8;

2° de artikelen 52 en 75 tot 79 van het voormelde koninklijk besluit van 21 december 1967;

3° alle andere regels op dit vlak in de pensioenregeling van de werknemers.

In afwijking van het eerste lid wordt de verhoging of vermindering in aanmerking genomen voor de rustpensioenbedragen gebruikt voor de berekening van de bestaansmiddelen of pensioen die voorafgaan aan de toekenning van bepaalde pensioenvoordelen in de pensioenregeling van de werknemers, voor de toepassing van:

1° artikel 5, § 1, eerste lid, en § 8;

2° artikel 56, § 3, tweede lid, van het voormelde koninklijk besluit van 21 december 1967, voor wat betreft de vaststelling van het maandbedrag van het pensioen ten laste van de regeling voor werknemers betaald in de loop van de maand mei van het beschouwde jaar;

3° artikel 74 van het voormelde koninklijk besluit van 21 december 1967.

§ 4. De verhoging of vermindering is van toepassing op de bedragen van het rustpensioen gebruikt voor toepassing van artikel 64 van het voormelde koninklijk besluit van 21 december 1967.".

Art. 9. Artikel 7 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 december 2017, wordt aangevuld met een paragraaf 7 luidende:

"§ 7. Artikel 5*bis* is niet van toepassing op het overlevingspensioen."

Art. 10. In artikel 7*bis*, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van 5 mei 2014 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2021, worden de woorden "Artikel 8 is niet van toepassing" vervangen door de woorden "De artikelen 5*bis* en 8 zijn niet van toepassing".

Le montant de la pension de retraite est majoré pour l'accueillant d'enfant né avant le 1er janvier 1972 qui prend sa pension de retraite après avoir atteint de l'âge de pension visé à l'article 2, § 1er, mais qui, à la date de prise de cours de la pension de retraite, ne satisfait pas cumulativement aux conditions visées à l'alinéa 1er si, au cours de la période débutant le 1er janvier 2003 et se terminant à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de pension visé à l'article 2, § 1er, il satisfait cumulativement aux deux conditions suivantes:

1° justifier d'une carrière dont le nombre d'années civiles, comprenant chacune au total au moins 156 jours tels que visés aux articles 24 à 28 de la loi du 30 mai 2026 précitée, est au moins égal au nombre d'années civiles de ladite période multiplié par 35/45e ;

2° justifier d'une carrière qui, au cours de la période mentionnée, comprend au moins pour moitié des jours tels que visés aux articles 24 à 28 de la loi du 30 mai 2026 précitée.

Lorsque la multiplication visée à l'alinéa 6, 1°, ne conduit pas à un nombre entier, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq ; dans le cas contraire, la première décimale est négligée.

Pour l'application de l'alinéa 6, est considéré comme accueillant d'enfant :

1° la personne visée à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

2° la personne qui assure l'accueil des enfants dans une habitation destinée à un accueil à caractère familial et qui, dans le cadre d'un projet pilote prévu en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire, est engagée par un service agréé en matière d'accueil d'enfants.

Ce paragraphe s'applique aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2027.

§ 3. La majoration ou la réduction n'est pas prise en considération pour les montants de la pension de retraite servant au calcul des moyens de subsistance ou des pensions qui précèdent l'octroi de certains avantages de pension dans le régime de pension des travailleurs salariés, pour l'application :

1° des articles 7 et 8 ;

2° des articles 52 et 75 à 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité ;

3° de toutes les autres règles en cette matière dans le régime de pension des travailleurs salariés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'augmentation ou la diminution est prise en considération pour les montants de pension de retraite servant au calcul des moyens de subsistance ou des pensions qui précèdent l'octroi de certains avantages de pension dans le régime de pension des travailleurs salariés, pour l'application de :

1° l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et § 8 ;

2° l'article 56, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, en ce qui concerne la fixation du montant mensuel de la pension à charge du régime des travailleurs salariés payée au cours du mois de mai de l'année considérée ;

3° l'article 74 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.

§ 4. La majoration ou la réduction s'applique aux montants de la pension de retraite utilisés pour l'application de l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.".

Art. 9. L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit :

"§ 7. L'article 5*bis* ne s'applique pas à la pension de survie."

Art. 10. Dans l'article 7*bis*, § 4, du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, les mots "L'article 8 n'est pas applicable" sont remplacés par les mots "Les articles 5*bis* et 8 ne sont pas applicables".

HOOFDSTUK III. — *Wijzigingsbepalingen*

Art. 11. In artikel 46, § 3, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, vervangen bij de wet van 10 augustus 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden "de persoon geboren vóór 1 januari 1953 of door de persoon die de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft" vervangen door de woorden "de personen geboren vóór 1 januari 1960 die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben";

2° het tweede lid wordt vervangen als volgt:

"De in het eerste lid bedoelde leeftijd van 65 jaar wordt gebracht op:

- 66 jaar voor de personen geboren na 31 december 1959 en vóór 1 januari 1964;

- 67 jaar voor de personen geboren na 31 december 1963.".

Art. 12. In artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels, vervangen bij de wet van 10 augustus 2015 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan op uiterlijk 1 januari 2025" vervangen door de woorden "de belanghebbende geboren vóór 1 januari 1960";

2° in de bepaling onder 2° worden de woorden "de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan ten vroegste op 1 februari 2025 en uiterlijk op 1 januari 2030" vervangen door de woorden "de belanghebbende geboren na 31 december 1959 en vóór 1 januari 1964";

3° in de bepaling onder 3° worden de woorden "de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan ten vroegste op 1 februari 2030" vervangen door de woorden "de belanghebbende geboren na 31 december 1963".

Art. 13. In artikel 12, eerste lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 2013, worden in het eerste lid de woorden "na toepassing van artikel 5*bis* van het koninklijk besluit van 23 december 1996, artikel 3, §§ 4 en 5, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandige met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie en de artikelen 3 en 4 van de wet van 30 mei 2026 houdende de pensioenhervorming" ingevoegd tussen de woorden "met hun werkelijk uitgekeerd bedrag" en de woorden "en met alle andere voordelen".

Art. 14. Artikel 4 van de wet van 25 april 2024 houdende de hervorming van de pensioenen wordt aangevuld met een zesde lid, luidende:

"De verhoging of vermindering van het bedrag van het rustpensioen, bedoeld in artikel 5*bis* van het koninklijk besluit van 23 december 1996, is van toepassing op het bedrag van het gewaarborgd minimumrustpensioen toegekend ten laste van de pensioenregeling van de werknemers.".

TITEL II. — *Inwerkingtreding*

Art. 15. Dit boek treedt in werking op 1 januari 2027, met uitzondering van de artikelen 11 en 12, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2025.

BOEK 3. — VERVROEGING

TITEL I. — *Het vervroegd pensioen in de pensioenregelingen van de ambtenaren*

HOOFDSTUK I. — *Wijzigingsbepalingen*

Art. 16. Artikel 46, § 1, derde lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, vervangen bij de wet van 28 december 2011 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2015, wordt aangevuld met een derde streepje luidend als volgt:

"- 60 jaar voor de personen die minstens 42 kalenderjaren kunnen laten gelden, waarbij elk kalenderjaar minstens 234 dagen omvat bedoeld in de artikelen 24, § 1, 25, § 1, 26, § 1, 27, § 1, en 28, § 1, van de wet van 30 mei 2026 houdende de pensioenhervorming.".

CHAPITRE III. — *Dispositions modificatives*

Art. 11. À l'article 46, § 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, remplacé par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots "la personne née avant le 1er janvier 1953 ou par la personne qui a atteint l'âge de 65 ans" sont remplacés par les mots "les personnes nées avant le 1er janvier 1960 qui ont atteint l'âge de 65 ans";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"L'âge de 65 ans visé à l'alinéa 1er est porté à :

- 66 ans pour les personnes nées après le 31 décembre 1959 et avant le 1er janvier 1964 ;

- 67 ans pour les personnes nées après le 31 décembre 1963.".

Art. 12. À l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, remplacé par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots "les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2025" sont remplacés par les mots "l'intéressé né avant le 1er janvier 1960" ;

2° au 2°, les mots "les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030" sont remplacés par les mots "l'intéressé né après le 31 décembre 1959 et avant le 1er janvier 1964" ;

3° au 3°, les mots "les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2030" sont remplacés par les mots "l'intéressé né après le 31 décembre 1963".

Art. 13. À l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les mots "après application de l'article 5*bis* de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, de l'article 3, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et des articles 3 et 4 de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des pensions," sont insérés entre les mots "de leur montant réellement payé" et les mots "ainsi que de tout autre avantage".

Art. 14. L'article 4 de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :

"La majoration ou la réduction du montant de la pension de retraite, visée à l'article 5*bis* de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 est applicable au montant de la pension de retraite minimum garantie octroyée à charge du régime de pension des travailleurs salariés.".

TITRE II. — *Entrée en vigueur*

Art. 15. Le présent livre entre en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception des articles 11 et 12, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2025.

LIVRE 3. — ANTICIPATION

TITRE Ier. — *La pension anticipée dans les régimes de pension des fonctionnaires*

CHAPITRE Ier. — *Dispositions modificatives*

Art. 16. L'article 46, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, remplacé par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par la loi du 10 août 2015, est complété par un 3e tiret rédigé comme suit :

"- 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 42 années civiles, chaque année civile comprenant au moins 234 jours visés aux articles 24, § 1er, 25, § 1er, 26, § 1er, 27, § 1er, et 28, § 1er, de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des pensions.".

Art. 17. In artikel 51 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 3 februari 2003 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het derde lid wordt vervangen als volgt:

"Het pensioen gaat evenwel op zijn vroegst in de eerste dag van de maand na die waarin de aanvraag werd ingediend:

1° indien de aanvraag niet werd ingediend in het jaar dat volgt op de datum waarop de aanvrager aan de in artikel 46, §§ 1 of 2, bepaalde leeftijd- en loopbaanvoorwaarden voldoet om aanspraak te kunnen maken op een rustpensioen;

2° indien de aanvraag niet werd ingediend in het jaar dat volgt op het neerleggen van zijn ambt als de aanvrager zijn ambt na de voormelde datum neerlegt.";

2° het vierde lid wordt opgeheven.

HOOFDSTUK II. — *Overgangsbepaling*

Art. 18. § 1. Dit artikel is van toepassing op alle personen die recht hebben op een pensioen in een pensioenregeling van de openbare sector bedoeld in artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen of in artikel 80 van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector, met uitzondering van de personen zoals bedoeld in artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.

§ 2. Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling:

1° kunnen de personen geboren vóór 1966 in ieder geval hun vervroegd pensioen opnemen vanaf het ogenblik dat er, sinds de datum waarop zij hun vervroegd pensioen hadden kunnen opnemen op basis van de wetgeving die van kracht was op 31 december 2026, een volledige kalenderperiode van een jaar is verstreken;

2° kunnen de personen geboren in 1966 in ieder geval hun vervroegd pensioen opnemen vanaf het ogenblik dat er, sinds de datum waarop zij hun vervroegd pensioen hadden kunnen opnemen op basis van de wetgeving die van kracht was op 31 december 2026, een volledige kalenderperiode van twee jaar is verstreken.

TITEL II. — *Het vervroegd pensioen in de pensioenregeling van de werknemers*

HOOFDSTUK I. — *Wijzigingsbepaling*

Art. 19. In artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 december 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, tweede lid, 2°, worden de woorden "met ten minste één derde" vervangen door de woorden "met ten minste de helft";

2° paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met de bepalingen onder 3° en 4°, luidende:

"3° in de werknemersregeling en in de andere regelingen de pensioenrechten voor het eerste loopbaanjaar betrekking hebben op een tewerkstelling die overeenstemt met ten minste één derde van een voltijdse arbeidsregeling. Wanneer de tewerkstelling niet het volledige kalenderjaar omvat, is aan deze voorwaarde voldaan indien voor het kalenderjaar tenminste het equivalent van de vermelde minimumduur van tewerkstelling wordt bewezen;

4° in de werknemersregeling het gaat om kalenderjaren waarvoor de pensioenrechten betrekking hebben op een tewerkstelling die overeenstemt met wisselende halftijdse prestaties.";

3° in paragraaf 2, vijfde lid, wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt:

"3° vaststellen wat onder een tewerkstelling die overeenstemt met één derde van een voltijdse arbeidsregeling of met de helft van een voltijdse arbeidsregeling moet worden verstaan.";

4° paragraaf 2, vijfde lid, wordt aangevuld met de bepalingen onder 4° en 5°, luidende:

"4° bepalen wat verstaan moet worden onder het eerste loopbaanjaar;

Art. 17. À l'article 51 de la même loi, remplacé par la loi du 3 février 2003 modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Toutefois, la pension prend cours au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été introduite :

1° si la demande n'a pas été introduite dans l'année qui suit la date à laquelle le demandeur remplit les conditions d'âge et de carrière prévues à l'article 46, §§ 1er ou 2, pour avoir droit à une pension de retraite ;

2° si la demande n'a pas été introduite dans l'année qui suit la cessation de ses fonctions lorsque le demandeur cesse ses fonctions après la date précitée." ;

2° l'alinéa 4 est abrogé.

CHAPITRE II. — *Disposition transitoire*

Art. 18. § 1er. Cet article s'applique à toute personne ayant droit à une pension dans un régime de pension du secteur public visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 portant réformes économiques et budgétaires ou à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relatives aux pensions du secteur public, à l'exception des personnes visées à l'article 88, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses.

§ 2. Nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle :

1° les personnes nées avant 1966 peuvent en tous cas prendre leur pension anticipée à partir du moment où, depuis la date à laquelle elles auraient pu prendre leur pension anticipée sur la base de la législation en vigueur au 31 décembre 2026, une période civile complète d'un an s'est écoulée ;

2° les personnes nées en 1966 peuvent en tout cas prendre leur pension anticipée à partir du moment où, depuis la date à laquelle elles auraient pu prendre leur pension anticipée sur la base de la législation en vigueur au 31 décembre 2026, une période civile complète de deux ans s'est écoulée.

TITRE II. — *La pension anticipée dans le régime de pension des travailleurs salariés*

CHAPITRE Ier. — *Disposition modificative*

Art. 19. À l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots "au tiers au moins" sont remplacés par les mots "à la moitié au moins" ;

2° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les 3° et 4°, rédigés comme suit :

"3° dans le régime des travailleurs salariés et dans les autres régimes, les droits à pension pour la première année de carrière portent sur une occupation correspondant à au moins un tiers d'un régime de travail à temps plein. Lorsque l'occupation ne couvre pas l'ensemble de l'année civile, cette condition est remplie si, pour l'année civile, l'équivalent de la durée minimale d'occupation précitée est prouvé ;

4° dans le régime des travailleurs salariés, il s'agit des années civiles pour lesquelles les droits à pension portent sur une occupation correspondant à des prestations à mi-temps variables." ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 5, le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° ce qu'il y a lieu d'entendre par une occupation qui correspond au tiers d'un régime de travail à temps plein ou à la moitié d'un régime à temps plein." ;

4° le paragraphe 2, alinéa 5, est complété par les 4° et 5°, rédigés comme suit :

"4° déterminer ce qu'il faut entendre par la première année de carrière ;

5° bepalen wat verstaan moet worden onder kalenderjaren waarvoor de pensioenrechten betrekking hebben op een tewerkstelling die overeenstemt met wisselende halftijdse prestaties.";

5° paragraaf 2 wordt aangevuld met een zesde lid, luidende:

"Voor de toepassing van het tweede lid, 2°, worden over de volledige loopbaan 5 fictieve voltijdse dagequivalenten in aanmerking genomen.";

6° paragraaf 3 wordt aangevuld met de bepaling onder 6°, luidende:

"6° als de belanghebbende een loopbaan bewijst van ten minste 42 kalenderjaren van elk ten minste 234 dagen bedoeld in de artikelen 24, § 1, 25, § 1, 26, § 1, 27, § 1, en 28, § 1, van de wet van 30 mei 2026 houdende de pensioenhervorming, kan zijn vervroegd rustpensioen ingaan op de eerste dag van de maand volgend op deze tijdens welke hij de leeftijd van 60 jaar bereikt, voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2027 ingaan.".

HOOFDSTUK II. — *Overgangsbepaling*

Art. 20. Onverminderd de toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, zoals van kracht vanaf 1 januari 2027:

1° kunnen de personen geboren voor het kalenderjaar 1966 hun vervroegd rustpensioen opnemen op de eerste dag van de dertiende maand volgend op deze waarin ze voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om een vervroegd rustpensioen te verkrijgen, bedoeld in artikel 4 van het voormelde koninklijk besluit van 23 december 1996, zoals van kracht op 31 december 2026;

2° kunnen de personen geboren in het kalenderjaar 1966 hun vervroegd rustpensioen opnemen op de eerste dag van de vijfentwintigste maand volgend op deze waarin ze voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om een vervroegd rustpensioen te verkrijgen, bedoeld in artikel 4 van het voormelde koninklijk besluit van 23 december 1996, zoals van kracht op 31 december 2026.

TITEL III. — *Inwerkingtreding*

Art. 21. Dit boek treedt in werking op 1 januari 2027.

BOEK 4. — WERKVOORWAARDE

TITEL I. — *Invoering van een werkvoorwaarde in de pensioenregelingen van de ambtenaren, de werknemers, de zelfstandigen en de mandatarissen van de provinciale en lokale besturen*

HOOFDSTUK I. — *Definities en begrippen*

Art. 22. Voor de toepassing van deze titel wordt er verstaan onder:

1° "het koninklijk besluit nr. 50": het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

2° "het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967": het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;

3° "de wet van 8 december 1976": de wet van 8 december 1976 tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en van dat van hun rechtverkrijgenden;

4° "de wet van 5 augustus 1978": de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen;

5° "de wet van 15 mei 1984": de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen;

6° "het koninklijk besluit van 23 december 1996": het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

5° déterminer ce qu'il faut entendre par des années civiles pour lesquelles les droits à pension portent sur une occupation correspondant à des prestations à mi-temps variables." ;

5° Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :

"Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, cinq jours équivalents temps plein fictifs sont pris en compte pour l'ensemble de la carrière." ;

6° le paragraphe 3 est complété par le 6°, rédigé comme suit :

"6° si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles de chacune au moins 234 jours visés aux articles 24, § 1er, 25, § 1er, 26, § 1er, 27, § 1er, et 28, § 1er, de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des pensions, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois et au plus tôt le 1er janvier 2027.".

CHAPITRE II. — *Disposition transitoire*

Art. 20. Sans préjudice de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, tel qu'en vigueur à partir du 1er janvier 2027 :

1° les personnes nées avant l'année civile 1966 peuvent prendre leur pension de retraite anticipée le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel elles remplissent les conditions d'âge et de carrière pour obtenir une pension de retraite anticipée visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2026 ;

2° les personnes nées au cours de l'année civile 1966 peuvent prendre leur pension de retraite anticipée le premier jour du vingt-cinquième mois qui suit celui au cours duquel elles remplissent les conditions d'âge et de carrière pour obtenir une pension anticipée visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2026.

TITRE III. — *Entrée en vigueur*

Art. 21. Le présent livre entre en vigueur le 1er janvier 2027.

LIVRE 4. — CONDITION DE TRAVAIL

TITRE Ier. — *Introduction d'une condition de travail dans les régimes de pension des fonctionnaires, des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et des mandataires des pouvoirs provinciaux et locaux*

CHAPITRE Ier. — *Définitions et notions*

Art. 22. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :

1° "l'arrêté royal n° 50" : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;

2° "l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967" : l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

3° "la loi du 8 décembre 1976" : la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit ;

4° "la loi du 5 août 1978" : la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ;

5° "la loi du 15 mai 1984" : la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension ;

6° "l'arrêté royal du 23 décembre 1996" : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ;

7° "het koninklijk besluit van 30 januari 1997": het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie;

8° "de wet van 3 februari 2003": de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector;

9° "het koninklijk besluit van 21 december 1967": het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

10° "het koninklijk besluit van 22 december 1967": het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;

11° "de pensioenregelingen van de ambtenaren": de pensioenregelingen bedoeld in artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 of in artikel 80 van de wet van 3 februari 2003, waaraan personeelsleden en gewezen personeelsleden met een vaste of daarmee gelijkgestelde benoeming onderworpen zijn;

12° "de pensioenregeling van de werknemers": de pensioenregeling bedoeld in het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967;

13° "de pensioenregeling van de zelfstandigen": de pensioenregeling bedoeld in het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967, in de wet van 15 mei 1984, in het koninklijk besluit van 30 januari 1997 en in het koninklijk besluit van 22 december 1967;

14° "de pensioenregelingen van de mandatarissen van de provinciale en lokale besturen": de pensioenregelingen bedoeld in artikel 105, § 5, van de Provinciewet van 30 april 1836 en de wet van 8 december 1976;

15° "andere pensioenregelingen":

a) elke andere Belgische pensioenregeling die in aanmerking wordt genomen voor de opening van het recht op een vervroegd pensioen in de pensioenregelingen van de ambtenaren, de werknemers, de zelfstandigen of de mandatarissen van de provinciale en lokale besturen;

b) elke buitenlandse pensioenregeling waar de bepalingen van de Europese verordeningen of de internationale overeenkomsten waar België door gebonden is en die betrekking hebben op de sociale zekerheid op van toepassing zijn;

c) elke pensioenregeling van toepassing op het personeel van een instelling van internationaal publiek recht die in aanmerking wordt genomen voor de opening van het recht op een vervroegd pensioen in de pensioenregelingen van de ambtenaren, de werknemers, de zelfstandigen of de mandatarissen van de provinciale en lokale besturen;

16° "werkvoorwaarde": de verplichting om een bepaald aantal dagen te bewijzen, overeenkomstig de bepalingen van deze titel.

HOOFDSTUK II. — *Toepassingsgebied*

Art. 23. In de pensioenregelingen van de ambtenaren, de werknemers, de zelfstandigen en de mandatarissen van de provinciale en lokale besturen wordt een werkvoorwaarde ingevoerd voor de toepassing van:

1° artikel 4, § 3, 6°, van het koninklijk besluit van 23 december 1996;

2° de bepalingen bedoeld in artikel 3, § 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997;

3° artikel 46, § 1, derde lid, derde streepje, van de wet van 15 mei 1984;

4° artikel 5*bis*, van het koninklijk besluit van 23 december 1996;

5° de bepalingen met betrekking tot de vermindering en de verhoging van het pensioen, bedoeld in artikel 3, § 4 en § 5, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997;

6° boek 2, titel 1, hoofdstuk 1.

7° "l'arrêté royal du 30 janvier 1997" : l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ;

8° "la loi du 3 février 2003" : la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public ;

9° "l'arrêté royal du 21 décembre 1967" : l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;

10° "l'arrêté royal du 22 décembre 1967" : l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

11° "les régimes de pension des fonctionnaires" : les régimes de pension visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 ou à l'article 80 de la loi du 3 février 2003, auxquels sont soumis les membres du personnel et les anciens membres du personnel qui sont titulaires d'une nomination à titre définitif ou y assimilée ;

12° "le régime de pension des travailleurs salariés" : le régime de pension visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ;

13° "le régime de pension des travailleurs indépendants" : le régime de pension visé par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, dans la loi du 15 mai 1984, dans l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 ;

14° "les régimes de pension des mandataires des administrations provinciales et locales" : les régimes de pension visés par l'article 105, § 5, de la Loi provinciale du 30 avril 1836 et de la loi du 8 décembre 1976 ;

15° "autres régimes de pension" :

a) tout autre régime belge de pension, qui est pris en compte pour l'ouverture du droit à une pension anticipée dans les régimes de pension des fonctionnaires, des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants ou des mandataires des administrations provinciales et locales ;

b) tout régime de pension étranger auquel s'appliquent les dispositions des règlements européens ou des conventions internationales par lesquelles la Belgique est liée, qui concernent la sécurité sociale ;

c) tout régime de pension applicable au personnel d'une institution de droit international public qui est pris en compte pour l'ouverture du droit à la pension anticipée dans les régimes de pension des fonctionnaires, des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants ou des mandataires des administrations provinciales et locales ;

16° "condition de travail" : l'obligation de justifier d'un certain nombre de jours, conformément aux dispositions du présent titre.

CHAPITRE II. — *Champ d'application*

Art. 23. Dans les régimes de pension des fonctionnaires, des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et des mandataires des administrations provinciales et locales, une condition de travail est introduite pour l'application :

1° de l'article 4, § 3, 6°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ;

2° des dispositions visées à l'article 3, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ;

3° de l'article 46, § 1er, alinéa 3, 3e tiret, de la loi du 15 mai 1984 ;

4° de l'article 5*bis* de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ;

5° des dispositions concernant la réduction ou la majoration de la pension, visée à l'article 3, § 4 et § 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ;

6° du livre 2, titre 1er, chapitre 1er.

HOOFDSTUK III. — *Dagen die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde*

Afdeling 1. — De dagen die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregelingen van de ambtenaren

Art. 24. § 1. De dagen die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregelingen van de ambtenaren zijn de dagen die voortvloeien uit:

1° de perioden van werkelijk gepresteerde diensten, met inbegrip van de perioden van militaire dienstplicht of diensten als gewetensbezwaarde;

2° de perioden van verlof of afwezigheid met behoud van de volledige bezoldiging;

3° de perioden van:

a) moederschapsverlof;

b) omgezet moederschapsverlof;

c) preventieve werkverwijdering om gezondheidsredenen;

d) borstvoedingsverlof;

e) geboorteverlof;

f) adoptieverlof;

g) pleegouderverlof;

4° de met dienstactiviteit gelijkgestelde dagen van voorlopige hechtenis ingevolge een feit waarvoor de betrokkene geen veroordeling heeft opgelopen;

5° de met dienstactiviteit gelijkgestelde, onbezoldigde perioden van syndicale opdracht;

6° de dagen van lock-out;

7° de perioden van uitoefening van een functie van rechter in sociale zaken of van een ambt in de commissies die zijn opgericht met het oog op de toepassing van de sociale wetgeving.

In afwijking van het eerste lid, 2°, worden de perioden van verlof of afwezigheid wegens ziekte met behoud van de volledige bezoldiging die zich situeren na 31 december 2026 slechts meegeteld in het kader van de werkvoorwaarde ten belope van maximum 30 kalenderdagen per kalenderjaar. De perioden van afwezigheid te wijten aan een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van dit maximum aantal dagen.

Voor de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde dagen wordt de duur van de diensten en perioden vastgesteld volgens de werkelijke duur wanneer het gaat om diensten en perioden met volledige opdracht en, wanneer het gaat om diensten en perioden met onvolledige opdracht, ten belope van het gedeelte dat zij vertegenwoordigen in verhouding tot dezelfde diensten en perioden met volledige opdracht.

§ 2. De dagen die eveneens meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregelingen van de ambtenaren zijn de dagen die voortvloeien uit:

1° de perioden van loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof met recht op onderbrekingsuitkeringen ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of een andere federale instelling:

a) teneinde palliatieve zorg te verstrekken;

b) voor ouderschapsverlof;

c) voor het bijstaan of verzorgen van een gezinslid of een familielid tot in de tweede graad dat lijdt aan een ernstige ziekte;

d) voor mantelzorg;

e) voor het opnemen van ouderschapsverlof voor pleegouders;

CHAPITRE III. — *Les jours pris en compte dans le cadre de la condition de travail*

Section 1re. — Les jours pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans les régimes de pension des fonctionnaires

Art. 24. § 1er. Les jours pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans les régimes de pension des fonctionnaires sont les jours découlant :

1° des périodes de services réellement prestés, y compris des périodes de service militaire ou de services effectués comme objecteur de conscience ;

2° des périodes de congé ou d'absence avec maintien de la rémunération intégrale ;

3° des périodes :

a) de congé de maternité ;

b) de congé de maternité converti ;

c) d'écartement du travail préventif pour des raisons de santé ;

d) de congé d'allaitement ;

e) congé de naissance ;

f) congé d'adoption ;

g) congé de parent d'accueil ;

4° les périodes de détention préventive, assimilées à de l'activité de service, en raison d'un fait pour lequel l'intéressé n'a pas été condamné ;

5° les périodes de mission syndicale non-rémunérée et assimilées à de l'activité de service ;

6° les jours de lock-out ;

7° les périodes d'exercice d'une fonction de juge social ou d'un mandat au sein des commissions instituées en vue de l'application de la législation sociale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les périodes de congé ou d'absence pour motif de maladie avec maintien de la rémunération intégrale qui se situent après le 31 décembre 2026 ne sont prises en compte dans le cadre de la condition de travail que dans la limite de 30 jours calendriers par année civile. Les périodes d'absence provoquées par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce nombre maximal de jours.

Pour la détermination des jours visés à l'alinéa 1er, la durée des services est déterminée en fonction de la durée effective pour les services prestés à prestation complète et, pour les services prestés à prestation incomplète, à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport aux mêmes services prestés à prestation complète.

§ 2. Les jours également pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans le régime de pension des fonctionnaires sont les jours découlant :

1° des périodes d'interruption de carrière dans le cadre du congé fédéral pour motif de soins avec le droit à une indemnité d'interruption à charge de l'Office national de l'emploi ou d'une autre institution fédérale :

a) en vue d'assurer des soins palliatifs ;

b) pour le congé parental ;

c) pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ;

d) pour aidant proche ;

e) pour la prise d'un congé parental pour des parents d'accueil ;

2° de perioden bedoeld in de artikelen 3 tot 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet en de perioden van afwezigheid wegens het zorgkrediet voor dezelfde motieven bedoeld in artikel 11.49 van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement van 15 december 1998, zoals dat artikel werd vervangen bij artikel 16 van de wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement van 5 juli 2017, gesitueerd vóór 1 januari 2027;

3° de perioden waarin het personeelslid onbezoldigd in een administratieve toestand is geplaatst die krachtens zijn wettelijk of reglementair statuut met dienstactiviteit is gelijkgesteld wegens het vervullen van een voorwaarde inzake zorg of opleiding zoals bedoeld in artikel 2, § 2, 2°, van de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas, zoals laatstelijk gewijzigd bij artikel 52.

Voor de toepassing van deze paragraaf worden alle voor het pensioen aanneembare perioden van loopbaanonderbreking opgenomen vóór 1 januari 2011 geacht te voldoen aan de in het eerste lid, 1° bedoelde voorwaarde, met uitzondering van de loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel met recht op een onderbrekingsuitkering ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening waarin het personeelslid is ingestapt in het kader van een collectieve arbeidsovereenkomst op grond waarvan de persoonlijke pensioenbijdragen worden gevalideerd door de werkgever.

Voor de toepassing van deze paragraaf worden de perioden die zich situeren vóór 1 januari 2027 en waarin het personeelslid onbezoldigd in een administratieve toestand is geplaatst die krachtens zijn wettelijk of reglementair statuut met dienstactiviteit is gelijkgesteld ten belope van 24 maanden geacht te voldoen aan de in het eerste lid, 3° bedoelde voorwaarde, met uitzondering van:

1° de perioden gedurende dewelke het personeelslid met verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden was;

2° de perioden van verlof wegens een opdracht van algemeen belang;

3° de perioden van afwezigheid in het kader van het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek bedoeld in de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector;

4° de perioden van afwezigheid in het kader van het stelsel van de halftijdse vervroegde uittreding bedoeld in de voormelde wet van 10 april 1995;

5° de perioden van afwezigheid in het kader van het stelsel van de vierdagenweek bedoeld in artikel 4 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector;

6° de perioden van afwezigheid in het kader van het stelsel van het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar bedoeld in artikel 7 van de voormelde wet van 19 juli 2012.

Afdeling 2. — De dagen die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregeling van de werknemers

Art. 25. § 1. De dagen die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregeling van de werknemers zijn de dagen die voortvloeien uit:

1° de arbeidsdagen zoals gedefinieerd in artikel 3*ter*, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit nr. 50;

2° de geregulariseerde dagen krachtens artikel 32*bis* van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

3° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, A., 1°, van het koninklijk besluit van 21 december 1967, beperkt tot tijdelijke werkloosheid;

4° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, B., 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

5° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, F., van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

6° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, G., van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

7° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, H., van het koninklijk besluit van 21 december 1967, beperkt tot lock-out;

8° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, I., van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

9° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, J., van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

2° des périodes visées aux articles 3 à 7 de l'arrêté du gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins et les périodes d'absence pour crédit-soins pour les mêmes motifs visées à l'article 11.49, du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 15 décembre 1998, tel que cet article a été remplacé par l'article 16 de la modification du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 5 juillet 2017, situées avant le 1er janvier 2027 ;

3° des périodes pendant lesquelles l'agent a été placé, sans rémunération, dans une situation administrative assimilée à de l'activité de service en vertu de son statut légal ou réglementaire en raison d'une condition de soins ou de formation visée à l'article 2, § 2, 2°, de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, tel que modifié en dernier lieu par l'article 52.

Pour l'application du présent paragraphe, toutes les périodes d'interruption de carrière prises avant le 1er janvier 2011 et admissibles pour la pension sont supposées remplir la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, à l'exception de l'interruption de carrière dans le régime de fin de carrière avec droit à l'allocation d'interruption à charge de l'Office national de l'Emploi auquel le membre du personnel a adhéré dans le cadre d'une convention collective de travail sur la base de laquelle les cotisations personnelles de pension sont validées par l'employeur.

Pour l'application du présent paragraphe, les périodes qui se situent avant le 1er janvier 2027 et pendant lesquelles le membre du personnel a été placé, sans rémunération, dans une situation administrative assimilée à l'activité de service en vertu de son statut légal ou réglementaire, sont supposées remplir la condition visée à l'alinéa 1er, 3° à concurrence de 24 mois, à l'exception :

1° des périodes pendant lesquelles le membre du personnel a été en congé pour prestations réduites pour motifs de convenances personnelles ;

2° des périodes de congé pour mission d'intérêt général ;

3° des périodes d'absence dans le cadre du régime de la semaine volontaire de quatre jours visé à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ;

4° des périodes d'absence dans le cadre du régime de départ anticipé à mi-temps visé à la loi du 10 avril 1995 précitée ;

5° des périodes d'absence dans le cadre du régime de la semaine de quatre jours visé à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public ;

6° des périodes d'absence dans le cadre du régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visé à l'article 7 de la loi du 19 juillet 2012 précitée.

Section 2. — Les jours pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans le régime de pension des salariés

Art. 25. § 1er. Les jours pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans le régime de pension des travailleurs salariés sont les jours découlant :

1° des journées de travail telles que définies à l'article 3*ter*, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 ;

2° des jours régularisés en vertu de l'article 32*bis* de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

3° des périodes visées à l'article 34, § 1er, A., 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, limitées au chômage temporaire ;

4° des périodes visées à l'article 34, § 1er, B., 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

5° des périodes visées à l'article 34, § 1er, F., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

6° des périodes visées à l'article 34, § 1er, G., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

7° des périodes visées à l'article 34, § 1er, H., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, limitées au lock-out ;

8° des périodes visées à l'article 34, § 1er, I., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

9° des périodes visées à l'article 34, § 1er, J., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

10° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, L., van het koninklijk besluit van 21 december 1967.

11° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, R., van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

12° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, S., van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

13° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, V., van het koninklijk besluit van 21 december 1967.

§ 2. De dagen die eveneens meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregeling van de werknemers zijn de dagen die voortvloeien uit:

1° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, M., van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

2° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, N. van het koninklijk besluit van 21 december 1967, beperkt tot de perioden gelegen voor 1 januari 1996;

3° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, Nter., van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

4° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, Nquater., van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

5° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, U., van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

6° de perioden van voltijds tijdskrediet opgenomen vanaf 1 juni 2007 tot en met 31 december 2011 en de perioden bedoeld in artikel 4, § 4 en § 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, zoals van kracht tussen 1 januari 2012 en 31 december 2014;

7° de perioden bedoeld in artikel 5, §§ 1 en 2, van het voormelde koninklijk besluit van 12 december 2001;

8° de perioden van tewerkstelling van werklozen door de provinciën, de gemeenten, de openbare instellingen of een andere werkgever;

9° de perioden van volledige werkloosheid voor de personen bedoeld in artikel 28, § 3, 1° en 4°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

10° de perioden van volledige werkloosheid waarin de werknemer effectief het voordeel heeft genoten bedoeld in artikel 116, §§ 5 en 5*bis*, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering zoals van kracht tussen 1 april 2014 en 30 september 2022, of effectief een kunstwerkuitkering heeft genoten overeenkomstig titel II, hoofdstuk XII van het voormeld koninklijk besluit van 25 november 1991 zoals van kracht vanaf 1 oktober 2022;

11° de perioden bedoeld in titel 4, afdeling 3, onderafdeling 8, van de programmawet (I) van 24 december 2002, zoals hersteld bij de wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;

12° de perioden bedoeld in titel 4, hoofdstuk 7, afdeling 3, onderafdeling 8/1, van de voormelde programmawet (I) van 24 december 2002;

13° de perioden bedoeld in titel 2, hoofdstuk 2, van de voormelde wet van 6 maart 2020;

14° de perioden bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van het koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers.

§ 3. De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde perioden worden in aanmerking genomen voorafgaand aan de toepassing van artikel 10*bis* van het koninklijk besluit nr. 50, artikel 5, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 december 1996 en artikel 34, § 2, 1, eerste lid, tweede zin, van het koninklijk besluit van 21 december 1967.

De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde perioden worden, met uitzondering van de perioden bedoeld in paragraaf 1, 1° en 2°, en paragraaf 2, 11° tot 14°, in aanmerking genomen voor zover ze krachtens artikel 34, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 worden gelijkgesteld.

10° des périodes visées à l'article 34, § 1er, L., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

11° des périodes visées à l'article 34, § 1er, R., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

12° des périodes visées à l'article 34, § 1er, S., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

13° des périodes visées à l'article 34, § 1er, V., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

§ 2. Les jours également pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans le régime de pension des travailleurs salariés sont les jours découlant :

1° des périodes visées à l'article 34, § 1er, M., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

2° des périodes visées à l'article 34, § 1er, N., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, limitées aux périodes situées avant le 1er janvier 1996 ;

3° des périodes visées à l'article 34, § 1er, Nter., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

4° des périodes visées à l'article 34, § 1er, Nquater., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

5° des périodes visées à l'article 34, § 1er, U., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

6° des périodes de crédit-temps à temps plein prises à partir du 1er juin 2007 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus et , et des périodes visées à l'article 4, § 4 et § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel qu'en vigueur entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ;

7° des périodes visées à l'article 5, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité ;

8° des périodes de mise au travail des chômeurs par les provinces, les communes, les établissements publics ou un autre employeur ;

9° des périodes de chômage complet pour les personnes visées à l'article 28, § 3, 1° et 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

10° des périodes de chômage complet pendant lesquelles le travailleur a effectivement bénéficié de l'avantage visé à l'article 116, §§ 5 et 5*bis*, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'en vigueur entre le 1er avril 2014 et le 30 septembre 2022, ou a effectivement bénéficié d'une allocation du travail des arts conformément au titre II, chapitre XII de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tel qu'en vigueur à partir du 1er octobre 2022 ;

11° des périodes visées au titre 4, chapitre 7, section 3, sous-section 8, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, rétablie par la loi du 6 mars 2020 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;

12° des périodes visées au titre 4, chapitre 7, section 3, sous-section 8/1, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précitée ;

13° des périodes visées au titre 2, chapitre 2, de la loi du 6 mars 2020 précitée ;

14° des périodes visées aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs.

§ 3. Les périodes visées aux paragraphes 1er et 2 sont prises en compte avant l'application de l'article 10*bis* de l'arrêté royal n° 50, de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'article 34, § 2, 1, alinéa 1er, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

Les périodes visées aux paragraphes 1er et 2 sont prises en compte, à l'exception des périodes visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, et au paragraphe 2, 11° à 14°, dans la mesure où elles sont assimilées en vertu de l'article 34, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

Afdeling 3. — De dagen die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregeling van de zelfstandigen

Art. 26. § 1. In de regeling voor zelfstandigen wordt een kwartaal meegeteld in het kader van de werkvoorwaarde, bedoeld in artikel 22, 16°, voor zover het gaat om:

1° ieder kalenderkwartaal waarvoor, onverminderd de toepassing van artikel 13, § 3, § 4 en § 5, van het koninklijk besluit van 22 december 1967, de bijdrage, verschuldigd krachtens het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen betaald werd en waarvoor het bedrag van die bijdrage werd berekend aan de hand van:

- het bijdragepercentage bedoeld in artikel 12, § 1, eerste lid, 1°, en artikel 13, § 2, eerste lid, 1°, van voormeld koninklijk besluit nr. 38 op het daarin bedoelde inkomstengedeelte, toegepast op een inkomstenbedrag dat minstens gelijk is, of geacht wordt dat te zijn, aan het bedrag bedoeld in artikel 12, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, of toegepast op een lager inkomstenbedrag evenwel resulterend in een bijdrage die geacht wordt minstens gelijk te zijn aan de bijdrage bedoeld in artikel 12, § 1, tweede lid van hetzelfde besluit of,

- het bijdragepercentage bedoeld in artikel 12, § 2, tweede lid, 1°, van voormeld koninklijk besluit nr. 38 op voorwaarde dat de beroepsinkomsten minstens gelijk zijn aan het bedrag, bedoeld in artikel 12, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit of,

- het bijdragepercentage bedoeld in artikel 13, § 3, tweede lid, 1°, van voormeld koninklijk besluit nr. 38, op voorwaarde dat de beroepsinkomsten minstens gelijk zijn aan het inkomen bedoeld in, naargelang het geval, artikel 12, § 1, tweede lid, § 1*bis*, eerste lid, of § 1*ter*, eerste lid, van hetzelfde besluit;

2° ieder kwartaal van beroepsbezigheid als meewerkende echtgenoot waarvoor de bijdragen verschuldigd krachtens artikel 12, § 1*ter*, van voormeld koninklijk besluit nr. 38 betaald werden;

3° ieder kwartaal van beroepsbezigheid als student-zelfstandige waarvoor de bijdragen verschuldigd krachtens artikel 12*bis*, § 2, van vernoemd koninklijk besluit nr. 38 betaald werden;

4° ieder kwartaal van beroepsbezigheid als primo-starter waarvoor de bijdragen verschuldigd krachtens artikel 12, § 1*bis*, van voormeld koninklijk besluit nr. 38 betaald werden;

5° ieder kwartaal dat in toepassing van artikel 14 van de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht, overgedragen werd naar de pensioenregeling van de zelfstandigen;

6° de kwartalen waarvoor de zelfstandige, in geval van gedwongen onderbreking in de situaties bedoeld in:

- artikel 2, 1°, 2°, 3° en 5°, van het koninklijk besluit van 6 februari 2023 tot uitvoering van hoofdstuk 3 van titel 9 van de programmawet van 26 december 2022 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen;

- artikel 2, § 1, 1°, 2°, 3° en 5°, van het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen;

- artikel 2, § 1, 1°, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 13 maart 2013 tot uitvoering van artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen,

het behoud van de sociale rechten in het kader van het overbruggingsrecht geniet, bedoeld in:

- artikel 189, 2°, van de programmawet (I) van 26 december 2022;

- artikel 3, 2°, van de wet van 22 december 2016 van de wet houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen;

- artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.

Tijdens de gehele beroepsloopbaan van de zelfstandige kunnen er maximaal vier kwartalen behoud van sociale rechten in het kader van het overbruggingsrecht, zoals bedoeld in deze bepaling, worden meegeteld;

Section 3. — Les jours pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans le régime de pension des travailleurs indépendants

Art. 26. § 1er. Dans le régime des travailleurs indépendants, un trimestre est pris en compte dans le cadre de la condition de travail, visée à l'article 22, 16°, dans la mesure où il s'agit de :

1° chaque trimestre civil pour lequel la cotisation due en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, a été payée, sans préjudice des dispositions de l'article 13, § 3, § 4 et § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, et pour lequel le montant de cette cotisation a été calculé sur la base :

- du pourcentage de cotisation visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, et l'article 13, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 38 précité, relatif à la partie de revenus visées, appliqué à un montant de revenu qui est au moins égal, ou soit censé l'être, au montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, ou à un montant de revenus moins élevé, entraînant toutefois une cotisation qui est censée être au moins égale à la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté ou,

- du pourcentage de cotisation visé à l'article 12, § 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 précité, à condition que les revenus professionnels soient au moins égaux au montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté ou,

- du pourcentage de cotisation visé à l'article 13, § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 précité, à condition que les revenus professionnels soient au moins égaux au revenu visé, selon le cas, à l'article 12, § 1er, alinéa 2, § 1erbis, alinéa 1er, ou § 1erter, alinéa 1er, du même arrêté ;

2° chaque trimestre d'activité professionnelle en tant que conjoint aidant pour lequel les cotisations dues en vertu de l'article 12, § 1erter, de l'arrêté royal n° 38 précité ont été payées ;

3° chaque trimestre d'activité professionnelle en tant qu'étudiant-indépendant pour lequel les cotisations dues en vertu de l'article 12*bis*, § 2, de l'arrêté royal n° 38 précité ont été payées ;

4° chaque trimestre d'activité professionnelle en tant que primo-starter pour lequel les cotisations dues en vertu de l'article 12, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 précité ont été payées ;

5° chaque trimestre transféré au régime de pension des travailleurs indépendants en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public ;

6° les trimestres pour lesquels, en cas d'interruption forcée dans les situations visées à :

- l'article 2, 1°, 2°, 3° et 5°, de l'arrêté royal du 6 février 2023 portant exécution du chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants ;

- l'article 2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, de l'arrêté royal du 8 janvier 2017 portant exécution de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants ;

- l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 13 mars 2013 portant exécution de l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée et portant modification de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants,

le travailleur indépendant bénéficie du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit passerelle, visé à :

- l'article 189, 2°, de la loi-programme (I) du 26 décembre 2022 ;

- l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants ;

- l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.

Au cours de toute la carrière professionnelle du travailleur indépendant, quatre trimestres de maintien de droits sociaux dans le cadre du droit passerelle, tels que visés dans la présente disposition peuvent être pris en compte au maximum ;

7° de kwartalen volgend op het kwartaal waarin de zelfstandige bevalt en waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn in toepassing van artikel 50, § 5, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;

8° de kwartalen bedoeld in artikel 31 van het koninklijk besluit van 22 december 1967;

9° de kwartalen bedoeld in artikel 32 van het koninklijk besluit van 22 december 1967.

§ 2. In de regeling voor zelfstandigen wordt een kwartaal eveneens meegeteld in het kader van de werkvoorwaarde, bedoeld in artikel 22, 16°, voor zover het gaat om de kwartalen tijdens welke de zelfstandige tijdelijk zijn beroepsactiviteit onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon in toepassing van artikel 37*bis* van het koninklijk besluit van 22 december 1967.

§ 3. De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde kwartalen worden in aanmerking genomen vóór de toepassing van artikel 19 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967.

Afdeling 4. — De dagen die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregelingen van de mandatarissen van de provinciale en lokale besturen

Art. 27. § 1. De dagen die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregelingen van de mandatarissen van de provinciale en lokale besturen zijn de dagen die voortvloeien uit:

1° de perioden van effectief uitoefenen van een mandaat als provinciaal mandataris waarvoor een pensioen kan worden toegekend op grond van artikel 105, § 5, van de Provinciewet van 30 april 1836, met uitsluiting van de eventuele perioden die gedekt worden door een uittredingsvergoeding;

2° de perioden van effectief uitoefenen van een mandaat als lokaal mandataris waarvoor een pensioen kan worden toegekend op grond van de wet van 8 december 1976 tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en van dat van hun rechtverkrijgenden, met uitsluiting van de eventuele perioden die gedekt worden door een uittredingsvergoeding;

3° de perioden in de pensioenregelingen van de mandatarissen van de provinciale en lokale besturen van dezelfde aard als die hernomen in:

a) artikel 24, § 1, 2° tot 7°;

b) artikel 25, § 1, 2° tot 13°;

c) artikel 26, § 1.

In afwijking van het eerste lid worden de perioden gedurende welke het mandaat niet werd uitgeoefend wegens ziekte, met behoud van de volledige bezoldiging, die zich situeren na 31 december 2026 meegeteld in het kader van de werkvoorwaarde ten belope van maximum 30 kalenderdagen per kalenderjaar. De perioden van afwezigheid te wijten aan een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte worden in aanmerking genomen voor de berekening van dit maximum aantal dagen.

§ 2. De dagen die eveneens meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregelingen van de mandatarissen van de provinciale en lokale besturen zijn de dagen van dezelfde aard als die hernomen in:

a) artikel 24, § 2;

b) artikel 25, § 2;

c) artikel 26, § 2.

7° les trimestres qui suivent celui au cours duquel les travailleuses indépendantes ont accouché et pour lesquelles aucune cotisation est due en application de l'article 50, § 5, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;

8° les trimestres visés à l'article 31 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 ;

9° les trimestres visés à l'article 32 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.

§ 2. Dans le régime des travailleurs indépendants un trimestre est également pris en compte dans le cadre de la condition de travail, visée à l'article 22, 16°, dans la mesure où il s'agit des trimestres pendant lesquels le travailleur indépendant interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne en application de l'article 37*bis* de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.

§ 3. Les trimestres, visés aux paragraphes 1er et 2, sont pris en considération avant l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967.

Section 4. — Les jours pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans les régimes de pension des mandataires des administrations provinciales et locales

Art. 27. § 1er. Les jours pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans les régimes de pension des mandataires des administrations provinciales et locales sont les jours découlant :

1° des périodes d'exercice effectif d'un mandat de mandataire provincial pour lesquelles une pension peut être accordée en vertu de l'article 105, § 5, de la loi provinciale du 30 avril 1836, à l'exception des éventuelles périodes couvertes par une indemnité de sortie ;

2° des périodes d'exercice effectif d'un mandat de mandataire local pour lesquelles une pension peut être accordée en vertu de la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit, à l'exception des périodes éventuelles couvertes par une indemnité de sortie ;

3° des périodes dans les régimes de pension des mandataires des administrations provinciales et locales de même nature que celles visées à :

a) l'article 24, § 1er, 2° à 7° ;

b) l'article 25, § 1er, 2° à 13° ;

c) l'article 26, § 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes pendant lesquelles le mandat n'a pas été exercé en raison d'une maladie, avec maintien de la rémunération intégrale, et qui se situent après le 31 décembre 2026, sont prises en compte dans le cadre de la condition de travail, à concurrence de 30 jours calendriers maximum par année civile. Les périodes d'absence provoquées par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle sont pris en compte pour le calcul de ce nombre maximal de jours.

§ 2. Les jours également pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans les régimes de pension des mandataires des administrations provinciales et locales sont les jours de même nature que celles visées à :

a) l'article 24, § 2 ;

b) l'article 25, § 2 ;

c) l'article 26, § 2.

Afdeling 5. — De dagen die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in andere pensioenregelingen

Art. 28. § 1. De dagen die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de andere pensioenregelingen zijn de dagen die voortvloeien uit:

1° de perioden van effectief uitoefenen van een politiek mandaat waarvoor een pensioen kan worden toegekend ten laste van het Europees Parlement, het federale Parlement of een Parlement of een Raad van een Gemeenschap of een Gewest, met uitsluiting van de eventuele perioden die gedekt worden door een uittredingsvergoeding;

2° de perioden met bijdragebetaling voor de ouderdoms- en overlevingsverzekering binnen het stelsel van de overzeese sociale zekerheid bedoeld in de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid;

3° de arbeidsdagen in de andere pensioenregelingen;

4° de perioden in de andere pensioenregelingen van dezelfde aard als die hernomen in:

a) artikel 24, § 1, 2° tot 7°;

b) artikel 25, § 1, 2° tot 13°;

c) artikel 26, § 1;

d) artikel 27, § 1.

§ 2. De dagen die eveneens meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de andere pensioenregelingen zijn de dagen van dezelfde aard als die hernomen in:

a) artikel 24, § 2;

b) artikel 25, § 2;

c) artikel 26, § 2.

HOOFDSTUK IV. — *Dagen van ziekte of invaliditeit die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde*

Afdeling 1. — Dagen van ziekte of invaliditeit die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregelingen van de ambtenaren

Art. 29. De dagen van ziekte of invaliditeit die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregelingen van de ambtenaren zijn de dagen die voortvloeien uit:

- perioden van afwezigheid wegens ziekte of invaliditeit met behoud van de volledige bezoldiging die zich situeren na 31 december 2026 en die de 30 kalenderdagen per jaar zoals bedoeld in artikel 24, § 1, tweede lid, overschrijden;

- perioden van afwezigheid wegens ziekte of invaliditeit met behoud van een gedeelte van de bezoldiging;

- perioden van tijdelijk pensioen wegens medische ongeschiktheid die aanneembaar zijn in het pensioen.

Voor de vaststelling van het aantal dagen afwezigheid wegens ziekte of invaliditeit zoals bedoeld in het eerste lid:

- worden eveneens de halve of volledige dagen van afwezigheid bedoeld die voortvloeien uit perioden waarin het personeelslid gemachtigd is verminderde prestaties te verstrekken wegens ziekte of invaliditeit, met behoud van de volledige bezoldiging of een gedeelte van de bezoldiging;

- wordt de duur van de diensten en perioden vastgesteld volgens de werkelijke duur wanneer het gaat om diensten met volledige opdracht en wanneer het gaat om diensten en perioden met onvolledige opdracht ten belope van het gedeelte dat zij vertegenwoordigen in verhouding tot dezelfde diensten en perioden met volledige opdracht.

Section 5. — Les jours pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans d'autres régimes de pension

Art. 28. § 1er. Les jours pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans d'autres régimes de pension sont les jours découlant :

1° des périodes d'exercice effectif d'un mandat politique pour lesquelles une pension peut être accordée à la charge du Parlement européen, du Parlement fédéral ou d'un Parlement ou d'un Conseil d'une Communauté ou d'une Région, à l'exception des périodes éventuelles couvertes par une indemnité de sortie ;

2° des périodes avec paiement des cotisations pour l'assurance vieillesse et de survie dans le régime de sécurité sociale d'outre-mer visé par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ;

3° des journées de travail relevant d'autres régimes de pension ;

4° des périodes relevant d'autres régimes de pension de même nature que celles visées à :

a) l'article 24, § 1er, 2° à 7° ;

b) l'article 25, § 1er, 2° à 13° ;

c) l'article 26, § 1er ;

d) l'article 27 § 1er.

§ 2. Les jours également pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans les autres régimes de pension sont les jours de même nature que celles visées à :

a) l'article 24, § 2 ;

b) l'article 25, § 2 ;

c) l'article 26, § 2.

CHAPITRE IV — *Jours de maladie ou d'invalidité pris en compte dans le cadre de la condition de travail*

Section 1re. — Jours de maladie ou d'invalidité pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans les régimes de pension des fonctionnaires

Art. 29. Les jours de maladie ou d'invalidité pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans les régimes de pension des fonctionnaires sont les jours découlant :

- des périodes d'absence pour cause de maladie ou d'invalidité avec maintien de la rémunération intégrale, qui se situent après le 31 décembre 2026 et qui dépassent les 30 jours calendriers par an visés à l'article 24, § 1er, alinéa 2 ;

- des périodes d'absence pour cause de maladie ou d'invalidité avec maintien partiel de la rémunération ;

- des périodes de pension temporaire pour cause d'inaptitude médicale qui sont prises en compte pour la pension.

Pour la détermination du nombre de jours d'absence pour cause de maladie ou d'invalidité visés à l'alinéa 1er :

- sont également pris en compte les demi-journées ou journées complètes d'absence résultant de périodes pendant lesquelles l'agent est autorisé à prester à temps réduit pour cause de maladie ou d'invalidité, avec maintien de la rémunération intégrale ou partielle ;

- la durée des services et des périodes est prise en compte pour la durée réelle s'il s'agit de services et périodes complets et, s'il s'agit de services et périodes incomplets, à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport aux mêmes services à prestations incomplètes.

Afdeling 2. — Dagen van ziekte of invaliditeit die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregeling van de werknemers

Art. 30. § 1. De dagen van ziekte of invaliditeit die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde zijn in de pensioenregeling van de werknemers de dagen die voortvloeien uit:

1° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, B., 1° en 3°, van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

2° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, C., van het koninklijk besluit van 21 december 1967.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde perioden worden in aanmerking genomen voorafgaand aan de toepassing van artikel 10*bis* van het koninklijk besluit nr. 50 en artikel 5, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 december 1996.

De in paragraaf 1 bedoelde perioden worden enkel in aanmerking genomen voor zover ze krachtens artikel 34, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 worden gelijkgesteld.

Afdeling 3. — Dagen van ziekte of invaliditeit die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregeling van de zelfstandigen

Art. 31. De kwartalen die gelijkgesteld worden overeenkomstig artikel 29 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 tellen mee in het kader van de werkvoorwaarde.

Afdeling 4. — Dagen van ziekte of invaliditeit die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregelingen van de mandatarissen van de provinciale en lokale besturen

Art. 32. De dagen van ziekte of invaliditeit die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in de pensioenregelingen van de mandatarissen van de provinciale en lokale besturen zijn de dagen die voortvloeien uit perioden waarin het mandaat niet effectief kan worden uitgeoefend:

- wegens ziekte, invaliditeit, een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte, met behoud van de volledige bezoldiging, die zich situeren na 31 december 2026 en die de 30 kalenderdagen per jaar zoals bedoeld in artikel 27, § 1, tweede lid, overschrijden;

- wegens ziekte, invaliditeit, een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte, met behoud van een gedeelte van de bezoldiging.

Afdeling 5. — Dagen van ziekte of invaliditeit die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde in andere pensioenregelingen

Art. 33. De dagen van ziekte of invaliditeit die meetellen in het kader van de werkvoorwaarde zijn de dagen die als van dezelfde aard worden beschouwd als de dagen zoals bedoeld in de artikelen 29, 30, 31 en 32.

HOOFDSTUK V. — *Gemeenschappelijke en diverse bepalingen*

Art. 34. De Koning kan elke noodzakelijke formele wijziging aan de omschrijving van de in de hoofdstukken 3 en 4 bedoelde dagen doen.

Art. 35. § 1. Om het aantal dagen te bepalen voor de toepassing van de werkvoorwaarde worden de in de hoofdstukken 3 en 4 bedoelde dagen omgezet in voltijdse dagequivalenten en samengeteld.

Om het aantal voltijdse dagequivalenten te bepalen:

a) worden in de pensioenregeling van de werknemers de in de hoofdstukken 3 en 4 bedoelde dagen omgezet naar een voltijdse arbeidsregeling, in de zin van in artikel 3*ter*, eerste lid, 7°, van het koninklijk besluit nr. 50;

b) wordt in de pensioenregeling voor de zelfstandigen elk kwartaal bedoeld in artikel 26 geacht 78 voltijdse dagequivalenten te bevatten;

c) wordt in de pensioenregelingen van de ambtenaren elk kalenderjaar geacht 365 dagen te tellen en wordt de in de artikelen 24, § 1, derde lid, en 29, tweede lid, bedoelde duur met betrekking tot een kalenderjaar, uitgedrukt in dagen, vermenigvuldigd met de verhouding 312/365. Hierbij wordt het bekomen resultaat telkens afgerond tot de naast hogere eenheid wanneer de eerste decimaal ten minste vijf is; in het tegenovergestelde geval wordt de decimaal verwaarloosd;

Section 2. — Jours de maladie ou d'invalidité pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans le régime de pension des travailleurs salariés

Art. 30. § 1er. Les jours de maladie ou d'invalidité pris en compte dans le cadre de la condition de travail sont, dans le régime de pension des travailleurs salariés, les jours découlant :

1° des périodes visées à l'article 34, § 1er, B., 1° et 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

2° des périodes visées à l'article 34, § 1er, C., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

§ 2. Les périodes visées au paragraphe 1er sont prises en compte avant l'application de l'article 10*bis* de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

Les périodes visées au paragraphe 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles sont assimilées, en vertu de l'article 34, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

Section 3. — Jours de maladie ou d'invalidité pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans le régime de pension des travailleurs indépendants

Art. 31. Les trimestres assimilés en vertu de l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 sont pris en compte dans le cadre de la condition de travail.

Section 4. — Jours de maladie ou d'invalidité pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans les régimes de pension des mandataires des administrations provinciales et locales

Art. 32. Les jours de maladie ou d'invalidité pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans les régimes de pension des mandataires des administrations provinciales et locales sont les jours résultant de périodes durant lesquelles le mandat ne peut effectivement être exercé :

- en raison de la maladie, de l'invalidité, d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, avec maintien de la rémunération intégrale, qui se situent après le 31 décembre 2026 et qui dépassent les 30 jours calendriers par an visées à l'article 27, § 1er, alinéa 2 ;

- en raison de la maladie, d'invalidité, d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail, d'une maladie professionnelle, avec maintien partiel de la rémunération.

Section 5. — Jours de maladie ou d'invalidité pris en compte dans le cadre de la condition de travail dans d'autres régimes de pension

Art. 33. Les jours de maladie ou d'invalidité pris en compte dans le cadre de la condition de travail sont les jours de maladie ou d'invalidité qui sont considérés de même nature que les jours visées aux articles 29, 30, 31 et 32.

CHAPITRE V. — *Dispositions communes et diverses*

Art. 34. Le Roi peut apporter toute modification formelle nécessaire à la description des jours visés aux chapitres 3 et 4.

Art. 35. § 1er. Pour déterminer le nombre de jours pour l'application de la condition de travail, les jours visés aux chapitres 3 et 4 sont convertis en jours équivalents temps plein et additionnés.

Pour déterminer le nombre de jours équivalents temps plein :

a) dans le régime de pension des travailleurs salariés, les jours visés aux chapitres 3 et 4 sont convertis en un régime de travail à temps plein, au sens de l'article 3*ter*, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal n° 50 ;

b) dans le régime de pension des travailleurs indépendants, chaque trimestre visé à l'article 26 est réputé contenir 78 jours équivalents temps plein ;

c) dans les régimes de pension des fonctionnaires chaque année civile est réputée compter 365 jours et la durée visée aux articles 24, § 1er, alinéa 3, et 29, alinéa 2, pour une année civile, exprimée en jours, est multipliée par le rapport 312/365. Le résultat obtenu est chaque fois arrondi à l'unité supérieure chaque fois que la première décimale atteint au moins cinq ; dans le cas contraire, la décimale est négligée ;

d) wordt in de pensioenregelingen van de mandatarissen van de provinciale en lokale besturen elk kalenderjaar geacht 365 dagen te tellen en wordt de in artikel 27 bedoelde duur met betrekking tot een kalenderjaar, uitgedrukt in dagen, vermenigvuldigd met de verhouding 312/365. Hierbij wordt het bekomen resultaat telkens afgerond tot de naast hogere eenheid wanneer de eerste decimaal ten minste vijf is; in het tegenovergestelde geval wordt de decimaal verwaarloosd;

e) worden in de andere pensioenregelingen de in de hoofdstukken 3 en 4 bedoelde dagen omgezet naar een voltijdse arbeidsregeling, in de zin van artikel 3*ter*, eerste lid, 7°, van het koninklijk besluit nr. 50.

§ 2. Elk kalenderjaar bevat hierbij een maximum van 312 voltijdse dagequivalenten, ongeacht de pensioenregeling waarbij elk kwartaal een maximum van 78 voltijdse dagequivalenten bevat.

§ 3. Wanneer een kalenderjaar meer dan 312 voltijdse dagequivalenten bevat, wordt het aantal dagen voor dat kalenderjaar beperkt tot 312 op de volgende wijze:

1° de beperking wordt eerst toegepast op de dagen bedoeld in de artikelen 29 tot 33;

2° vervolgens wordt de beperking toegepast op de dagen bedoeld in de artikelen 24, § 2, 25, § 2, 26, § 2, 27, § 2, en 28, § 2;

3° tot slot wordt de beperking toegepast op de dagen bedoeld in de artikelen 24, § 1, 25, § 1, 26, § 1, 27, § 1, en 28, § 1.

Art. 36. § 1. In de pensioenregeling van de werknemers wordt in het kader van de werkvoorwaarde enkel rekening gehouden met de gegevens ingeschreven op de individuele rekening.

In afwijking van het eerste lid wordt, bij gebrek aan gegevens ingeschreven op de individuele rekening de loopbaan als werknemer:

1° voor het laatste kalenderjaar dat de ingangsdatum van het pensioen onmiddellijk voorafgaat, waar nodig gebaseerd op de loopbaan als werknemer van het voorgaande kalenderjaar;

2° voor het kalenderjaar waarin het pensioen ingaat, waar nodig gebaseerd op de loopbaan als werknemer zoals bedoeld in 1°, rekening houdend met de ingangsdatum van het pensioen.

In afwijking van het eerste lid worden de perioden van moederschapsrust en omgezet moederschapsverlof, voor de geboorten voor 1 januari 2005, steeds in aanmerking genomen ten belope van 96 voltijdse dagequivalenten waarvan 6 voltijdse dagequivalenten gelegen voor de geboortedatum.

§ 2. In de pensioenregeling voor zelfstandigen wordt enkel rekening gehouden met de kwartalen, bedoeld in artikel 26, § 1, 1° tot 4°, waarvoor de bijdragen in hoofdsom en toebehoren vóór de eerste ingangsdatum van het rustpensioen betaald werden, alsook met de twee kwartalen die voorafgaan aan dat waarin het rustpensioen ingaat en die vermoed worden betaald te zijn overeenkomstig artikel 4, § 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997.

§ 3. In de pensioenregelingen van de ambtenaren en de mandatarissen van de provinciale en lokale besturen wordt, voor de vaststelling van het aantal dagen in het kader van de werkvoorwaarde, enkel rekening gehouden met de gegevens in het elektronisch pensioendossier zoals bedoeld in Titel 13. Pensioenen, enig hoofdstuk, van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I).

In afwijking van het eerste lid, wordt, bij gebrek aan gegevens ingeschreven in het elektronisch pensioendossier:

1° voor het kalenderjaar dat het kalenderjaar voorafgaat waarin het pensioen ingaat, rekening gehouden met de gegevens van de loopbaan zoals zij is op de laatst gekende dag in het elektronisch pensioendossier;

2° voor het kalenderjaar waarin het pensioen ingaat, rekening gehouden met de gegevens van de loopbaan zoals zij is op de laatst gekende dag in het elektronisch pensioendossier.

§ 4. In de andere pensioenregelingen wordt in het kader van de werkvoorwaarde rekening gehouden met de loopbaangegevens zoals meegedeeld door de inrichters van deze andere pensioenregelingen.

Art. 37. Het aantal dagen bepaald in toepassing van artikel 36, § 1, wordt enkel herzien op aanvraag van betrokkene en dit op basis van de gegevens hernomen in de authentieke bron bedoeld in artikel 36, § 1.

De in het eerste lid bedoelde herziening wordt enkel uitgevoerd indien deze voor de toepassing van de werkvoorwaarde tot een gunstiger resultaat voor betrokkene leidt.

d) dans les régimes de pension des mandataires des administrations provinciales et locales chaque année civile est réputée compter 365 jours et la durée visée à l'article 27 pour une année civile, exprimée en jours, est multipliée par le rapport 312/365. Le résultat obtenu est chaque fois arrondi à l'unité supérieure chaque fois que la première décimale atteint au moins cinq ; dans le cas contraire, la décimale est négligée ;

e) dans les autres régimes de pension, les jours visés aux chapitres 3 et 4 sont convertis en un régime de travail à temps plein, au sens de l'article 3*ter*, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal n° 50.

§ 2. Chaque année civile contient un maximum de 312 jours équivalents temps plein, quel que soit le régime de pension, où chaque trimestre contient un maximum de 78 jours équivalents temps plein.

§ 3. Lorsqu'une année civile comporte plus de 312 jours équivalents temps plein, le nombre de jours pour cette année civile est limité à 312 de la manière suivante :

1° la limitation est d'abord appliquée aux jours visés aux articles 29 à 33 ;

2° la limitation est ensuite appliquée aux jours visés aux articles 24, § 2, 25, § 2, 26, § 2, 27, § 2, et 28, § 2 ;

3° enfin, la limitation est appliquée aux jours visés aux articles 24, § 1er, 25, § 1er, 26, § 1er, 27, § 1er, et 28, § 1er.

Art. 36. § 1er. Dans le régime de pension des travailleurs salariés, dans le cadre de la condition de travail, seules les données inscrites au compte individuel sont prises en considération.

Par dérogation à l'alinéa 1er, à défaut de données inscrites au compte individuel, la carrière en tant que travailleur salarié :

1° est basée, le cas échéant, pour la dernière année civile précédant immédiatement la date de prise de cours de la pension, sur la carrière en tant que travailleur salarié de l'année civile précédente ;

2° est basée, le cas échéant, pour l'année civile au cours de laquelle la pension prend cours, sur la carrière en tant que travailleur salarié visée au 1°, tenant compte de la date de prise de cours de la pension.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes de repos de maternité et de congé de maternité converti, pour les naissances antérieures au 1er janvier 2005, sont toujours prises en considération à concurrence de 96 jours équivalents à temps plein, dont 6 jours équivalents à temps plein situés avant la date de naissance.

§ 2. Dans le régime de pension des travailleurs indépendants, seuls sont pris en considération les trimestres, visés à l'article 26, § 1er, 1° à 4°, pour lesquels les cotisations ont été payées en principal et accessoires avant la première date de prise de cours de la pension de retraite, ainsi que les deux trimestres qui précèdent celui au cours duquel la pension de retraite prend cours et qui sont présumés avoir été payés conformément à l'article 4, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.

§ 3. Dans les régimes de pension des fonctionnaires et des mandataires des administrations provinciales et locales, seules les données figurant dans le dossier électronique de pension visé au Titre 13. Pensions, chapitre unique, de la loi du 29 décembre 2010 (I) portant des dispositions diverses sont prises en compte pour la détermination du nombre des jours dans le cadre de la condition de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en l'absence de données inscrites dans le dossier électronique de pension :

1° pour l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle la pension prend cours, compte tenu des données de la carrière telles qu'elles sont au dernier jour connu dans le dossier électronique de pension ;

2° pour l'année civile au cours de laquelle la pension prend cours, compte tenu des données de la carrière telles qu'elles sont au dernier jour connu dans le dossier électronique de pension.

§ 4. Dans les autres régimes de pension, les données de carrière communiquées par les organisateurs de ces autres régimes de pension sont prises en compte dans le cadre de la condition de travail.

Art. 37. Le nombre de jours déterminé en application de l'article 36, § 1er, n'est révisé que sur demande de l'intéressé et ce sur la base des données reprises dans la source authentique visée à l'article 36, § 1er.

La révision visée à l'alinéa 1er n'est effectuée que si elle aboutit, pour l'application de la condition de travail, à un résultat plus favorable pour l'intéressé.

TITEL II. — ***Aanpassing van de werkvoorwaarde in het minimumpensioen***

Art. 38. In artikel 3 van de wet van 25 april 2024 houdende de hervorming van de pensioenen, gedeeltelijk vernietigd bij het arrest nr. 19/2026 van het Grondwettelijk Hof, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden ", onverminderd de toepassing van paragraaf 4," worden telkens opgeheven;

2° paragraaf 4 wordt opgeheven;

3° in paragraaf 5, derde lid, worden de bepalingen onder 3/1° en 3/2° ingevoegd, luidende:

"3/1° bedoeld in artikel 34, § 1, B., 1° en 3°, van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

3/2° bedoeld in artikel 34, § 1, C., van het koninklijk besluit van 21 december 1967; ";

4° in paragraaf 5, derde lid, worden de bepalingen onder 3/3° tot 3/7° ingevoegd, luidende:

" 3/3° bedoeld in artikel 34, § 1, F., van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

3/4° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, H., van het koninklijk besluit van 21 december 1967, beperkt tot lock-out;

3/5° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, I., van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

3/6° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, J., van het koninklijk besluit van 21 december 1967;

3/7° de perioden bedoeld in artikel 34, § 1, L., van het koninklijk besluit van 21 december 1967.";

5° in paragraaf 5, derde lid, wordt de bepaling onder 9° aangevuld met de woorden "en voor afwezigheid wegens het zorgkrediet, bedoeld in deel 11, titel 9, van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement van 15 december 1998, zoals dit deel werd gewijzigd bij artikel 16 van de wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement van 5 juli 2017, voor dezelfde motieven.";

6° in paragraaf 5 wordt het zesde lid vervangen als volgt:

"De Koning kan elke noodzakelijke formele wijziging aan de omschrijving van de in het tweede en derde lid bedoelde perioden doen.".

Art. 39. In artikel 8 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden "artikel 3, § 4, en" opgeheven;

2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 40. Artikel 14, tweede lid, van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 41. In artikel 119, § 5, eerste lid, vierde streepje, van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, ingevoegd bij de wet van 25 april 2024, worden de woorden "voor zorgkrediet;" vervangen door de woorden "voor zorgkrediet en de perioden voor zorgkrediet voor dezelfde motieven bedoeld in artikel 11.49 van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement van 15 december 1998, zoals dat artikel werd vervangen bij artikel 16 van de wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement van 5 juli 2017;".

Art. 42. In artikel 119, § 5, eerste lid, vijfde streepje, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 april 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder *h)*, worden de woorden "medische redenen." vervangen door de woorden "medische redenen;";

2° het streepje wordt aangevuld met een bepaling onder *i)*, luidende:

"i) van disponibiliteit wegens ziekte.".

Art. 43. Artikel 119, § 5, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 april 2024, wordt aangevuld als volgt:

- de met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden van voorlopige hechtenis ingevolge een feit waarvoor de betrokkene geen veroordeling heeft opgelopen;

- de onbezoldigde, met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden van syndicale opdracht;

- de dagen van lock-out;

TITRE II. — ***Adaptation de la condition de travail dans la pension minimum***

Art. 38. À l'article 3, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 19/2026, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "sans préjudice de l'application du paragraphe 4," sont chaque fois abrogés ;

2° le paragraphe 4 est abrogé ;

3° dans le paragraphe 5, alinéa 3, sont insérés les 3/1° et 3/2° rédigés comme suit :

"3/1° visées à l'article 34, § 1er, B., 1° et 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

3/2° visées à l'article 34, § 1er, C., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;"

4° dans le paragraphe 5, alinéa 3, sont insérés les 3/3° à 3/7° rédigés comme suit :

"3/3° des périodes visées à l'article 34, § 1er, F., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

3/4° des périodes visées à l'article 34, § 1er, H., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, limitées au lock-out ;

3/5° des périodes visées à l'article 34, § 1er, I., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

3/6° des périodes visées à l'article 34, § 1er, J., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;

3/7° des périodes visées à l'article 34, § 1er, L., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967." ;

5° au paragraphe 5, alinéa 3, le 9° est complété par les mots : "et pour l'absence pour crédit-soins, visé à la partie 11, titre 9, du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 15 décembre 1998, telle que cette partie a été modifiée par l'article 16 de la modification du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 5 juillet 2017, pour les mêmes motifs." ;

6° au paragraphe 5, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

"Le Roi peut apporter toute modification formelle nécessaire à la description des périodes visées aux alinéas 2 et 3.".

Art. 39. À l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de l'article 3, § 4, et" sont abrogés ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 40. L'article 14, alinéa 2, de la même loi est abrogé.

Art. 41. Dans l'article 119, § 5, alinéa 1er, quatrième tiret, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, inséré par la loi du 25 avril 2024, les mots "pour crédit-soins" sont remplacés par les mots "pour crédit-soins et les périodes d'absence pour crédit-soins pour les mêmes motifs visées à l'article 11.49 du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 15 décembre 1998, tel que cet article a été remplacé par l'article 16 de la modification du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 5 juillet 2017 ;".

Art. 42. À l'article 119, § 5, alinéa 1er, cinquième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le *h)*, les mots "raisons médicales." sont remplacés par les mots "raisons médicales ;" ;

2° le tiret est complété par un *i)*, rédigé comme suit :

"i) de disponibilité pour cause de maladie.".

Art. 43. L'article 119, § 5, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2024, est complété comme suit :

- les périodes de détention préventive, assimilées à de l'activité de service, en raison d'un fait pour lequel l'intéressé n'a pas été condamné ;

- les périodes de mission syndicale non-rémunérées et assimilées à de l'activité de service ;

- les jours de lock-out ;

- de perioden van uitoefening van een functie van rechter in sociale zaken of van een ambt in de commissies die zijn opgericht met het oog op de toepassing van de sociale wetgeving.

Art. 44. In artikel 120 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2024, worden het tweede en derde lid opgeheven.

TITEL III. — ***Inwerkingtreding***

Art. 45. Dit boek treedt in werking op 1 januari 2027, met uitzondering van de artikelen 38, 4° en 6°, en 43 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2025.

BOEK 5. — REFERENTIEWEDDE

TITEL I. — ***Verlenging van de referentiewedde***

HOOFDSTUK I. — *Wijzigingsbepalingen*

Art. 46. Artikel 27*bis* van de wetten op de militaire pensioenen, gecoördineerd op 11 augustus 1923, ingevoegd bij de wet van 28 februari 2007 en gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013, wordt aangevuld met een tweede en derde lid luidende als volgt:

"De in het eerste lid worden bedoelde pensioenen en uitgestelde pensioenen worden, in functie van het geboortejaar, berekend op basis van een referentiewedde die gelijk is aan de gemiddelde wedde van het aantal laatste loopbaanjaren vermeld in de tweede kolom van de in het derde lid bedoelde tabel of van de volledige duur van de loopbaan als die minder dan dit aantal jaren bedraagt.

De in het tweede lid bedoelde referentiewedde wordt als volgt vastgesteld:

- les périodes d'exercice d'une fonction de juge social ou d'un mandat au sein des commissions instituées en vue de l'application de la législation sociale.

Art. 44. Dans l'article 120 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2024, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

TITRE III. — ***Entrée en vigueur***

Art. 45. Le présent livre entre en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception des articles 38, 4° et 6°, et 43 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2025.

LIVRE 5. — TRAITEMENT DE RÉFÉRENCE

TITRE Ier. — ***Prolongation du traitement de référence***

CHAPITRE Ier. — *Dispositions modificatives*

Art. 46. L'article 27*bis* des lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923, inséré par la loi du 28 février 2007 et modifié par la loi du 31 juillet 2013, est complété par des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit :

"Les pensions et les pensions différées visées à l'alinéa 1er sont, en fonction de l'année de naissance, calculées sur la base d'un traitement de référence égal au traitement moyen du nombre des dernières années de carrière figurant dans la deuxième colonne du tableau visé à l'alinéa 3 ou de toute la durée totale de la carrière si celle-ci est inférieure à ce nombre d'années.

Le traitement de référence visé à l'alinéa 2 est fixé comme suit :

Geboortejaar	Referentieperiode	Année de naissance	Période de référence
1961 of vroeger	5 jaar	1961 ou antérieurement	5 ans
1962 – 1970	10 jaar	1962 – 1970	10 ans
1971	11 jaar	1971	11 ans
1972	12 jaar	1972	12 ans
1973	13 jaar	1973	13 ans
1974	14 jaar	1974	14 ans
1975	15 jaar	1975	15 ans
1976	16 jaar	1976	16 ans
1977	17 jaar	1977	17 ans
1978	18 jaar	1978	18 ans
1979	19 jaar	1979	19 ans
1980	20 jaar	1980	20 ans
1981	21 jaar	1981	21 ans
1982	22 jaar	1982	22 ans
1983	23 jaar	1983	23 ans
1984	24 jaar	1984	24 ans
1985	25 jaar	1985	25 ans
1986	26 jaar	1986	26 ans
1987	27 jaar	1987	27 ans
1988	28 jaar	1988	28 ans
1989	29 jaar	1989	29 ans
1990	30 jaar	1990	30 ans
1991	31 jaar	1991	31 ans
1992	32 jaar	1992	32 ans
1993	33 jaar	1993	33 ans
1994	34 jaar	1994	34 ans
1995	35 jaar	1995	35 ans
1996	36 jaar	1996	36 ans
1997	37 jaar	1997	37 ans
1998	38 jaar	1998	38 ans
1999	39 jaar	1999	39 ans
2000	40 jaar	2000	40 ans

Geboortejaar	Referentieperiode	Année de naissance	Période de référence
2001	41 jaar	2001	41 ans
2002	42 jaar	2002	42 ans
2003	43 jaar	2003	43 ans
2004	44 jaar	2004	44 ans
2005 of later	45 jaar	2005 ou postérieurement	45 ans

Art. 47. In titel 8, hoofdstuk 1, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wordt in het opschrift van afdeling 4 het woord "tien" vervangen door het woord "vijfenveertig".

Art. 48. In artikel 105 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 13 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste en het tweede lid worden vervangen als volgt:

"Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling worden de pensioenen bedoeld in artikel 38, 1° en 2°, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen en in artikel 80 van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector, in functie van het geboortejaar, berekend op basis van een referentiewedde die gelijk is aan de gemiddelde wedde van het aantal laatste loopbaanjaren vermeld in de tweede kolom van de in het tweede lid bedoelde tabel of van de volledige duur van de loopbaan als die minder dan dit aantal jaren bedraagt.

De in het eerste lid bedoelde referentiewedde wordt als volgt vastgesteld:

Art. 47. Dans le titre 8, chapitre 1er, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, dans l'intitulé de la section 4, le mot "dix" est remplacé par le mot "quarante-cinq".

Art. 48. À l'article 105 de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

"Nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, les pensions visées à l'article 38, 1° et 2°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public sont, en fonction de l'année de naissance, calculées sur la base d'un traitement de référence égal au traitement moyen du nombre des dernières années de carrière figurant dans la deuxième colonne du tableau visé à l'alinéa 2 ou de toute la durée totale de la carrière si celle-ci est inférieure à ce nombre d'années.

Le traitement de référence visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit :

Geboortejaar	Referentieperiode	Année de naissance	Période de référence
1961 of vroeger	5 jaar	1961 ou antérieurement	5 ans
1962	10 jaar	1962	10 ans
1963	11 jaar	1963	11 ans
1964	12 jaar	1964	12 ans
1965	13 jaar	1965	13 ans
1966	14 jaar	1966	14 ans
1967	15 jaar	1967	15 ans
1968	16 jaar	1968	16 ans
1969	17 jaar	1969	17 ans
1970	18 jaar	1970	18 ans
1971	19 jaar	1971	19 ans
1972	20 jaar	1972	20 ans
1973	21 jaar	1973	21 ans
1974	22 jaar	1974	22 ans
1975	23 jaar	1975	23 ans
1976	24 jaar	1976	24 ans
1977	25 jaar	1977	25 ans
1978	26 jaar	1978	26 ans
1979	27 jaar	1979	27 ans
1980	28 jaar	1980	28 ans
1981	29 jaar	1981	29 ans
1982	30 jaar	1982	30 ans
1983	31 jaar	1983	31 ans
1984	32 jaar	1984	32 ans
1985	33 jaar	1985	33 ans
1986	34 jaar	1986	34 ans
1987	35 jaar	1987	35 ans
1988	36 jaar	1988	36 ans
1989	37 jaar	1989	37 ans
1990	38 jaar	1990	38 ans

Geboortejaar	Referentieperiode	Année de naissance	Période de référence
1991	39 jaar	1991	39 ans
1992	40 jaar	1992	40 ans
1993	41 jaar	1993	41 ans
1994	42 jaar	1994	42 ans
1995	43 jaar	1995	43 ans
1996	44 jaar	1996	44 ans
1997 of later	45 jaar	1997 ou postérieurement	45 ans

In afwijking van het eerste lid wordt een in dat lid bedoeld pensioen berekend op basis van een referentiewedde die gelijk is aan de gemiddelde wedde van het aantal laatste loopbaanjaren vermeld in de tweede kolom van de in het vierde lid bedoelde tabel of van de volledige duur van de loopbaan als die minder dan dit aantal jaren bedraagt, indien het pensioen krachtens de bepalingen die van toepassing zijn op 31 december 2026, berekend zou geworden zijn op basis van een referentiewedde die gelijk is aan de gemiddelde wedde van de laatste vier loopbaanjaren.

De in het derde lid bedoelde referentiewedde wordt als volgt vastgesteld:

Par dérogation à l'alinéa 1er, une pension visée à cet alinéa est calculée sur la base d'un traitement de référence égal au traitement moyen du nombre des dernières années de carrière figurant dans la deuxième colonne du tableau visé à l'alinéa 4 ou de la durée totale de la carrière si elle est inférieure à ce nombre d'années, si, selon les dispositions en vigueur au 31 décembre 2026, la pension avait été calculée sur la base d'un traitement de référence égal au traitement moyen des quatre dernières années de carrière.

Le traitement de référence visé à l'alinéa 3 est fixé comme suit :

Geboortejaar	Referentieperiode	Année de naissance	Période de référence
1961 of vroeger	1 maand	1961 ou antérieurement	1 mois
1962-1970	4 jaar	1962-1970	4 ans
1971	5 jaar	1971	5 ans
1972	6 jaar	1972	6 ans
1973	8 jaar	1973	8 ans
1974	9 jaar	1974	9 ans
1975	10 jaar	1975	10 ans
1976	11 jaar	1976	11 ans
1977	12 jaar	1977	12 ans
1978	14 jaar	1978	14 ans
1979	15 jaar	1979	15 ans
1980	16 jaar	1980	16 ans
1981	17 jaar	1981	17 ans
1982	18 jaar	1982	18 ans
1983	20 jaar	1983	20 ans
1984	21 jaar	1984	21 ans
1985	22 jaar	1985	22 ans
1986	23 jaar	1986	23 ans
1987	24 jaar	1987	24 ans
1988	26 jaar	1988	26 ans
1989	27 jaar	1989	27 ans
1990	28 jaar	1990	28 ans
1991	29 jaar	1991	29 ans
1992	30 jaar	1992	30 ans
1993	32 jaar	1993	32 ans
1994	33 jaar	1994	33 ans
1995	34 jaar	1995	34 ans
1996	35 jaar	1996	35 ans
1997	36 jaar	1997	36 ans
1998	38 jaar	1998	38 ans
1999	39 jaar	1999	39 ans
2000	40 jaar	2000	40 ans
2001	41 jaar	2001	41 ans
2002	42 jaar	2002	42 ans

Geboortejaar	Referentieperiode	Année de naissance	Période de référence
2003	43 jaar	2003	43 ans
2004	44 jaar	2004	44 ans
2005 of later	45 jaar	2005 ou postérieurement	45 ans

2° in het vierde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "eerste tot derde lid" vervangen door de woorden "eerste tot vijfde lid";

3° het vijfde lid, dat het zevende lid wordt, wordt vervangen als volgt:

"Indien het bedrag van het pensioen berekend op basis van de gemiddelde wedde van het aantal laatste loopbaanjaren vermeld in de tweede kolom van de in het tweede lid bedoelde tabel of van de volledige duur van de loopbaan als die meer dan tien maar minder dan het voormeld aantal jaren bedraagt, lager is dan het gewaarborgd minimumbedrag voor een alleenstaande gepensioneerde bepaald in artikel 120 van de voormelde wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, wordt het pensioen herberekend op basis van de gemiddelde wedde van de laatste tien loopbaanjaren, zonder dat het nieuwe pensioenbedrag meer mag bedragen dan voormeld gewaarborgd minimumbedrag.

Indien het bedrag van het pensioen berekend op basis van de gemiddelde wedde van het aantal laatste loopbaanjaren vermeld in de tweede kolom van de in het vierde lid bedoelde tabel of van de volledige duur van de loopbaan als die meer dan vier maar minder dan het voormeld aantal jaren bedraagt, lager is dan het gewaarborgd minimumbedrag voor een alleenstaande gepensioneerde bepaald in artikel 120 van de voormelde wet van 26 juni 1992, wordt het pensioen herberekend op basis van de gemiddelde wedde van de laatste vier loopbaanjaren, zonder dat het nieuwe pensioenbedrag meer mag bedragen dan voormeld gewaarborgd minimumbedrag.

Behoudens indien de duur van de volledige loopbaan minder dan vijf jaar bedraagt, mogen de voormelde bepalingen niet als gevolg hebben dat het bedrag van het overlevingspensioen gunstiger wordt dan het bedrag dat voortvloeit uit een berekening van het overlevingspensioen op basis van een gemiddelde wedde van de laatste vijf loopbaanjaren.".

Art. 49. In dezelfde wet wordt een artikel 105/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 105/1. In elk geval, worden de in artikel 105, eerste en derde lid bedoelde overlevingspensioenen die worden toegekend naar aanleiding van het overlijden van een rechtgever die reeds een rustpensioen genoot berekend op basis van een referentiewedde die wordt vastgesteld op basis van hetzelfde aantal laatste loopbaanjaren als het rustpensioen waaruit zij voortvloeien zonder dat dit aantal lager mag zijn dan vijf jaren, behoudens indien de volledige duur van de loopbaan minder dan vijf jaar bedraagt.".

HOOFDSTUK II. — *Inwerkingtreding*

Art. 50. Dit boek treedt in werking op 1 januari 2027.

Het is evenwel niet van toepassing op:

a) de rechthebbenden op een rustpensioen die, op 1 januari 2027, de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of, indien het een overlevingspensioen betreft, wanneer de rechthebbende of één van de rechthebbenden deze leeftijd heeft bereikt op 1 januari 2027;

b) de rechthebbenden op een rustpensioen die in 2026 of vroeger de voorwaarden vervullen om een vervroegd pensioen op te nemen op grond van artikel 46, § 1, van voormelde wet van 15 mei 1984;

c) de leden van het rijdend personeel van HR Rail die in 2026 de voorwaarden vervullen om een vervroegd pensioen op te nemen op grond van artikel 115, zesde lid, van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel;

d) de militairen met de graad van officier die in 2026 of vroeger de voorwaarde vervullen om een vervroegd pensioen op te nemen op grond van artikel 3, eerste lid, A, 3°, van het koninklijk besluit nr. 16020 van 11 augustus 1923 tot goedkeuring van de tekst der samengeordende wetten op de militaire pensioenen;

e) de rechthebbenden op een overlevingspensioen toegekend naar aanleiding van het overlijden van een in *b)*, *c)* of *d)* bedoeld persoon die nog geen rustpensioen genoot.

2° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, les mots "alinéas 1er à 3" sont remplacés par les mots "alinéas 1er à 5" ;

3° l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 7, est remplacé comme suit :

"Lorsque le montant de la pension calculé sur la base du traitement moyen du nombre des dernières années de carrière indiqué dans la deuxième colonne du tableau visé à l'alinéa 2, ou de toute la durée de la carrière si elle est supérieure à dix ans mais inférieure au nombre d'années précité, est inférieur au montant minimum garanti pour un retraité isolé visé à l'article 120 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, la pension est recalculée sur la base du traitement moyen des dix dernières années de carrière, sans que le nouveau montant de la pension puisse excéder le montant minimum garanti précité.

Lorsque le montant de la pension calculé sur la base du traitement moyen du nombre des dernières années de carrière indiqué dans la deuxième colonne du tableau visé à l'alinéa 4, ou de toute la durée de la carrière si elle est supérieure à quatre ans mais inférieure au nombre d'années précité, est inférieur au montant minimum garanti pour un retraité isolé visé à l'article 120 de la loi du 26 juin 1992 précitée, la pension est recalculée sur la base du traitement moyen des quatre dernières années de carrière, sans que le nouveau montant de la pension puisse excéder le montant minimum garanti précité.

Sauf si la durée de la carrière complète est inférieure à cinq ans, les dispositions précitées ne peuvent avoir pour conséquence que le montant de la pension de survie soit plus favorable que le montant résultant d'un calcul de la pension de survie sur la base du traitement moyen des cinq dernières années de carrière.".

Art. 49. Dans la même loi, il est inséré un article 105/1, rédigé comme suit :

"Art. 105/1. En tout état de cause, les pensions de survie visées à l'article 105, alinéas 1er et 3 qui sont accordées à la suite du décès d'un donnant-droit qui bénéficiait déjà d'une pension de retraite, sont calculées sur la base d'un traitement de référence fixé sur la base du même nombre des dernières années de carrière que la pension de retraite dont elles découlent, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq années, sauf si la durée complète de la carrière est inférieure à cinq années, sont maintenues.".

CHAPITRE II. — *Entrée en vigueur*

Art. 50. Le présent livre entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, il n'est pas applicable :

a) aux bénéficiaires d'une pension de retraite qui, au 1er janvier 2027, ont atteint l'âge de 65 ans ou, s'il s'agit d'une pension de survie, lorsque l'ayant droit ou l'un des ayants droit a atteint cet âge au 1er janvier 2027 ;

b) aux bénéficiaires d'une pension de retraite qui remplissent au plus tard en 2026 les conditions pour pouvoir prétendre à une pension de retraite anticipée sur la base de l'article 46, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 précitée ;

c) les membres du personnel roulant de HR Rail qui qui remplissent en 2026 les conditions pour pouvoir prétendre à une pension de retraite anticipée sur la base de l'article 115, alinéa 6, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ;

d) les militaires du grade d'officier qui remplissent au plus tard en 2026 la condition pour pouvoir prétendre à une pension de retraite anticipée en vertu de l'article 3, alinéa 1er, A, 3°, de l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923 portant approbation du texte des lois coordonnées sur les pensions militaires ;

e) aux ayants droit à une pension de survie consécutive au décès d'une personne visée au point *b)*, *c)* ou *d)* qui ne bénéficiait pas encore d'une pension de retraite.

BOEK 6. — AANNEEMBAARHEID VAN PERIODEN VAN VERLOF, DISPONIBILITEIT, LOOPBAANONDERBREKING EN ANDERE VORMEN VAN AFWEZIGHEID

TITEL I. — ***Wijzigingsbepalingen***

HOOFDSTUK I. — *Wijziging van de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas*

Art. 51. In artikel 1 van de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 2013, worden de woorden "met uitzondering van deze die toegekend worden aan de statutaire personeelsleden van de NMBS Holding of van HR Rail," opgeheven.

Art. 52. In artikel 2 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 mei 2014, worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° de bepaling onder 3° wordt aangevuld met de bepaling onder *c)*, luidende:

"c) na 31 december 2026 onbezoldigd in een voormelde administratieve toestand is geplaatst";

2° de bepaling onder 4° wordt opgeheven;

3° het artikel, waarvan de bestaande tekst zoals gewijzigd bij de bepalingen onder 1° en 2° paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende:

"§ 2. In afwijking van paragraaf 1, 3°, *c)*, worden de volgende onbezoldigde perioden die gelijkgesteld zijn met dienstactiviteit zowel voor de toekenning als voor de berekening van het rustpensioen in aanmerking genomen:

1° de perioden van loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof met het recht op een onderbrekingsuitkering ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor:

- het verstrekken van palliatieve zorg;

- het opnemen van ouderschapsverlof;

- het bijstaan of verzorgen van een gezinslid of een familielid tot in de tweede graad dat lijdt aan een ernstige ziekte;

- de rol van mantelzorger op te nemen;

- het opnemen van ouderschapsverlof voor pleegouders.

2° de perioden waarin het personeelslid onbezoldigd in een administratieve toestand is geplaatst die krachtens zijn wettelijk of reglementair statuut met dienstactiviteit is gelijkgesteld wegens een in het derde lid bepaalde voorwaarde inzake zorg of opleiding;

3° de perioden van gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel met recht op onderbrekingsuitkeringen ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening opgenomen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de leeftijd van 60 jaar werd bereikt en vóór de eerste dag van de maand volgend op die waarin de wettelijke pensioenleeftijd werd bereikt;

4° de perioden van verlof voor opdracht van algemeen belang;

5° de perioden van verlof voor stage;

6° de perioden van politiek verlof;

7° de perioden van verlof voor syndicale opdracht;

8° de perioden van georganiseerde werkonderbreking;

9° de perioden van voorlopige hechtenis ingevolge een feit waarvoor de betrokkene geen veroordeling heeft opgelopen.

De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, het eerste lid, 1°, aanvullen met andere perioden van loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof van vergelijkbare aard die Hij aanwijst.

De in het eerste lid, 2°, bedoelde voorwaarden inzake zorg of opleiding zijn:

- het personeelslid zorgt voor een kind dat de leeftijd van 13 jaar nog niet heeft bereikt en waarvoor het of zijn onder hetzelfde dak wonende partner kinderbijslag of een als zodanig geldende tegemoetkoming ontvangt;

LIVRE 6. — ADMISSIBILITÉ DES PÉRIODES DE CONGÉ, DE DISPONIBILITÉ, D'INTERRUPTION DE CARRIÈRE ET D'AUTRES FORMES D'ABSENCE

TITRE Ier. — ***Dispositions modificatives***

CHAPITRE Ier. — *Modifications de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public*

Art. 51. Dans l'article 1er de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les mots "à l'exception de celles accordées aux membres du personnel statutaire de la SNCB Holding ou de HR Rail," sont abrogés.

Art. 52. À l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est complété par le *c)*, rédigé comme suit :

"c) a été placé dans une situation administrative précitée sans rémunération après le 31 décembre 2026 ;

2° le 4° est abrogé ;

3° l'article, dont le texte actuel tel que modifié par les 1° et 2° formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

"§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, *c)*, les périodes non rémunérées suivantes, assimilées à de l'activité de service, sont prises en compte tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension de retraite :

1° les périodes d'interruption de carrière dans le cadre du congé fédéral pour motif de soins avec le droit à une indemnité d'interruption à charge de l'Office national de l'emploi pour :

- assurer des soins palliatifs ;

- prendre un congé parental ;

- assister ou octroyer des soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ;

- assurer le rôle d'aidant proche ;

- prendre un congé parental pour parents d'accueil.

2° les périodes pendant lesquelles l'agent a été placé, sans rémunération, dans une situation administrative assimilée à de l'activité de service en vertu de son statut légal ou réglementaire en raison d'une condition de soins ou de formation définie à l'alinéa 3 ;

3° des périodes d'interruption de carrière partielle dans le régime de fin de carrière avec droit à des allocations d'interruption à charge de l'Office national de l'emploi prises à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'âge de 60 ans a été atteint et avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'âge légal de la retraite a été atteint ;

4° les périodes de congé pour mission d'intérêt général ;

5° les périodes de congé pour stage ;

6° les périodes de congé politique ;

7° les périodes de congé pour mission syndicale ;

8° les périodes de cessation concertée du travail ;

9° les périodes de détention préventive en raison d'un fait pour lequel l'intéressé n'a pas été condamné.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter l'alinéa 1er, 1°, par d'autres périodes d'interruption de carrière dans le cadre d'un congé fédéral pour motif de soins de nature comparable qu'Il désigne.

Les conditions de soins ou de formation visées à l'alinéa 1er, 2°, sont :

- l'agent s'occupe d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 13 ans et pour lequel lui-même ou son partenaire vivant sous le même toit perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu;

- het personeelslid zorgt voor een kind met een handicap zoals bedoeld in artikel 135, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ongeacht de leeftijd van het kind, waarvoor het of zijn onder hetzelfde dak wonende partner kinderbijslag ontvangt;

- het personeelslid staat bij of verzorgt met voorlegging van een doktersattest een gezinslid of een familielid tot in de tweede graad dat lijdt aan een ernstige ziekte;

- het personeelslid verstrekt met voorlegging van een doktersattest palliatieve zorg;

- het personeelslid volgt een door de bevoegde gewestelijke of gemeenschapsoverheid erkende opleiding.".

Art. 53. Artikel 2*bis* van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 21 mei 1991, wordt aangevuld met een derde paragraaf, luidende:

"§ 3. Dit artikel is niet van toepassing op perioden die zich situeren na 31 december 2026.".

Art. 54. In dezelfde wet wordt een artikel 2*ter* ingevoegd, luidende:

"Art. 2*ter*. In afwijking van artikel 2 worden de perioden van disponibiliteit met wachtgeld en verlof voorafgaand aan het pensioen met wachtgeld zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 23 april 2017 tot het bepalen, bij het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol, van de voorwaarden tot toekenning van een disponibiliteit met wachtgeld en een verlof voorafgaand aan het pensioen met wachtgeld, enkel in aanmerking genomen voor de toekenning van het rustpensioen.".

Art. 55. Artikel 4, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, wordt vervangen als volgt:

"Is de betrokkene in een van de in artikel 2, § 1, 2° of 3°, genoemde administratieve standen of toestanden geplaatst om hem in staat te stellen een beroepswerkzaamheid, een syndicale werkzaamheid of een politiek mandaat uit te oefenen en kan hij op grond daarvan aanspraak maken op een rustpensioen of -rente verleend krachtens een niet in artikel 3 bedoelde wettelijke, reglementaire, statutaire of contractuele pensioenregeling, dan wordt het gedeelte van dat pensioen of van die rente dat met de door artikel 2 gevalideerde tijd overeenkomt, afgetrokken van de pensioenverhoging die uit de toepassing van dat artikel volgt. Hetzelfde geldt indien de betrokkene in een van de in artikel 2, § 2, 4° tot 7°, bedoelde administratieve standen of toestanden is geplaatst.".

Art. 56. In artikel 5, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999, worden de woorden "overeenkomstig artikel 2, 1° tot 3°" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 2".

HOOFDSTUK 2. — *Wijziging van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten*

Art. 57. In artikel 1/1 van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten, ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt aangevuld met de bepalingen onder 4° tot 8°, luidende:

"4° "perioden van loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof": perioden van loopbaanonderbreking met het recht op een onderbrekingsuitkering ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor:

- het verstrekken van palliatieve zorg;

- het opnemen van ouderschapsverlof;

- het bijstaan of verzorgen van een gezinslid of een familielid tot in de tweede graad dat lijdt aan een ernstige ziekte;

- het opnemen van de rol van mantelzorger;

- het opnemen van ouderschapsverlof voor pleegouders;

5° "perioden van zorg- en opleidingsverlof": perioden waarin het personeelslid onbezoldigd in een administratieve toestand is geplaatst die krachtens zijn wettelijk of reglementair statuut met dienstactiviteit is gelijkgesteld wegens een in het derde lid bepaalde voorwaarde inzake zorg of opleiding;

- l'agent s'occupe d'un enfant en situation de handicap tel que visé à l'article 135, l'alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, quel que soit l'âge de l'enfant, pour lequel lui-même ou son partenaire vivant sous le même toit perçoit des allocations familiales ;

- l'agent assiste ou octroie des soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, sur présentation d'un certificat médical ;

- l'agent assure des soins palliatifs sur présentation d'un certificat médical ;

- l'agent suit une formation reconnue par l'autorité régionale ou communautaire compétente.".

Art. 53. L'article 2*bis* de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 1991, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

"§ 3. Cet article ne s'applique pas aux périodes situées après le 31 décembre 2026.".

Art. 54. Dans la même loi, il est inséré un article 2*ter* rédigé comme suit :

"Art. 2*ter*. Par dérogation à l'article 2, les périodes de disponibilité avec traitement d'attente et de congé préalable à la pension avec traitement d'attente visé à l'arrêté royal du 23 avril 2017 déterminant à l'entreprise publique autonome Belgocontrol, les conditions d'octroi d'une disponibilité avec traitement d'attente et d'un congé préalable à la pension avec traitement d'attente, ne sont prises en considération que pour l'octroi de la pension de retraite.".

Art. 55. L'article 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé comme suit :

"Lorsque l'intéressé est placé dans l'une des positions administratives ou situations visées à l'article 2, § 1er, 2° ou 3°, afin de lui permettre d'exercer une activité professionnelle, une activité syndicale ou un mandat politique, et qu'il peut, de ce fait, prétendre à une pension ou une rente de retraite accordée en vertu d'un régime de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel autre que celui visé à l'article 3, la part de cette pension ou de cette rente correspondant à la période validée par l'article 2 est déduite de l'accroissement de pension résultant de l'application de cet article. Il en va de même lorsque l'intéressé est placé dans l'une des positions administratives ou situations visées à l'article 2, § 2, 4° à 7°.".

Art. 56. Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les mots "conformément à l'article 2, 1° à 3°" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 2".

CHAPITRE 2. — *Modification de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics*

Art. 57. À l'article 1er/1 de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, inséré par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les 4° à 8° rédigés comme suit :

"4° "périodes d'interruption de carrière dans le cadre d'un congé fédéral pour motif de soins" : les périodes d'interruption de carrière donnant droit à une allocation d'interruption à charge de l'Office national de l'emploi pour :

- assurer des soins palliatifs ;

- prendre un congé parental ;

- assister ou octroyer des soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ;

- assurer le rôle d'aidant proche ;

- prendre un congé parental pour des parents d'accueil ;

5° "périodes de congé pour motif de soins et de formation" : périodes pendant lesquelles l'agent est placé sans rémunération dans une situation administrative assimilée à de l'activité de service en vertu de son statut légal ou réglementaire en raison d'une condition de soins ou de formation telle que définie à l'alinéa 3 ;

6° "perioden van Vlaams zorgkrediet":

- de perioden van zorgkrediet bedoeld in het besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet;

- de perioden van zorgkrediet bedoeld in artikel 11.49 van het Statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement van 15 december 1998, zoals dat artikel werd vervangen overeenkomstig artikel 16 van de Wijziging van het Statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement van 5 juli 2017;

7° "perioden van eindeloopbaanregeling": elke afwezigheid gedurende welke een personeelslid in een administratieve toestand is geplaatst die het in staat stelt om, met behoud van een bezoldiging of wachtgeld, zijn beroepsactiviteiten definitief te verminderen of te beëindigen tijdens de periode die aan zijn oprusttelling onmiddellijk voorafgaat, met uitzondering van de afwezigheden die enkel aanneembaar zijn voor de opening van het recht op pensioen;

8° "perioden van loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel": perioden van gedeeltelijke loopbaanonderbreking met het recht op onderbrekingsuitkeringen ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening opgenomen na de maand waarin de leeftijd van 60 jaar werd bereikt en vóór de maand volgend op deze waarin de wettelijke pensioenleeftijd werd bereikt.";

2° tussen het eerste lid en het tweede lid worden volgende leden ingevoegd, luidende als volgt:

"De Koning kan, bij een in de Ministerraad overlegd besluit, het eerste lid, 4°, aanvullen met andere perioden van loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof van vergelijkbare aard die Hij aanwijst.

De in het eerste lid, 5°, bedoelde voorwaarden inzake zorg of opleiding zijn:

- het personeelslid zorgt voor een kind dat de leeftijd van 13 jaar nog niet heeft bereikt en waarvoor het of zijn onder hetzelfde dak wonende partner kinderbijslag of een als zodanig geldende tegemoetkoming ontvangt;

- het personeelslid zorgt voor een kind met een handicap zoals bedoeld in artikel 135, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ongeacht de leeftijd van het kind, waarvoor het of zijn onder hetzelfde dak wonende partner kinderbijslag ontvangt;

- het personeelslid staat bij of verzorgt met voorlegging van een doktersattest een gezinslid of een familielid tot in de tweede graad dat lijdt aan een ernstige ziekte;

- het personeelslid verstrekt met voorlegging van een doktersattest palliatieve zorg;

- het personeelslid volgt een door de bevoegde gewestelijke of gemeenschapsoverheid erkende opleiding.

Perioden van Vlaams zorgkrediet zoals bedoeld in het eerste lid, 6°, die zich situeren na 31 december 2026 worden beschouwd als perioden van zorg- en opleidingsverlof.

Volgende perioden worden niet beschouwd als perioden van zorg- en opleidingsverlof:

- perioden van loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof zoals bedoeld in het eerste lid, 4°;

- vóór 1 januari 2027 gesitueerde perioden van Vlaams zorgkrediet zoals bedoeld in het eerste lid, 6°.";

3° het tweede lid, dat het zesde lid wordt, wordt vervangen als volgt:

"Onverminderd artikel 2 van de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas:

a) zijn de in het eerste lid bedoelde perioden van voltijdse afwezigheid aanneembaar voor de opening van het recht op het pensioen en voor de berekening van het pensioen volgens de regels bepaald in dit besluit;

b) zijn de in het eerste lid bedoelde perioden van deeltijdse afwezigheid aanneembaar voor de berekening van het pensioen volgens de regels bepaald in dit besluit.".

Art. 58. In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 1/1 ingevoegd, luidende:

"Hoofdstuk 1/1. Perioden van zorg- en opleidingsverlof, eindeloopbaanregeling en loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel die zich situeren na 31 december 2026".

6° "périodes de crédit-soins flamand" :

- les périodes de crédit-soins visées à l'arrêté du gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins ;

- les périodes de crédit-soins visées à l'article 11.49 du Statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 15 décembre 1998, tel que cet article a été remplacé par l'article 16 de la modification du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 5 juillet 2017 ;

7° "périodes d'aménagement de fin de carrière": toute absence pendant laquelle un agent est placé dans une situation administrative lui permettant, tout en conservant un traitement ou une allocation d'attente, de réduire ou de cesser définitivement ses activités professionnelles au cours de la période précédant immédiatement sa mise à la retraite, à l'exception des absences qui ne sont admissibles que pour l'ouverture du droit à la pension ;

8° "périodes d'interruption de carrière dans le régime de fin de carrière": périodes d'interruption de carrière partielle avec droit aux allocations d'interruption à charge de l'Office national de l'emploi prises après le mois au cours duquel l'âge de 60 ans a été atteint et avant le mois suivant celui au cours duquel l'âge légal de la retraite a été atteint." ;

2° les alinéas suivants, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter l'alinéa 1er, 4°, par d'autres périodes d'interruption de carrière dans le cadre d'un congé fédéral pour motif de soins de nature comparable qu'il désigne.

Les conditions de soins ou de formation, visées à l'alinéa 1er, 5°, sont :

- l'agent s'occupe d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 13 ans et pour lequel lui-même ou son partenaire vivant sous le même toit perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu ;

- l'agent s'occupe d'un enfant en situation de handicap tel que visé à l'article 135, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, quel que soit l'âge de l'enfant, pour lequel lui-même ou son partenaire vivant sous le même toit perçoit des allocations familiales ;

- l'agent assiste ou prodigue des soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, sur présentation d'un certificat médical ;

- l'agent dispense des soins palliatifs sur présentation d'un certificat médical ;

- l'agent suit une formation reconnue par l'autorité régionale ou communautaire compétente.

Les périodes de crédit-soins flamand visées à l'alinéa 1er, 6°, qui se situent après le 31 décembre 2026 sont considérées comme des périodes de congé pour motif de soins et de formation.

Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme des périodes de congé pour motif de soins et de formation :

- les périodes d'interruption de carrière dans le cadre d'un congé fédéral pour motif de soins tel que visé à l'alinéa 1er, 4°;

- les périodes de crédit-soins flamand situées avant le 1er janvier 2027, telles que visées à l'alinéa 1er, 6°." ;

3° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public :

a) les périodes d'absence à temps plein visées à l'alinéa 1er sont admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pour le calcul de la pension selon les règles établies par le présent arrêté ;

b) les périodes d'absence à temps partiel visées à l'alinéa 1er sont admissibles pour le calcul de la pension selon les règles établies par le présent arrêté.".

Art. 58. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 1/1 intitulé :

"Chapitre 1/1. Périodes de congé pour motif de soins et de formation, d'aménagement de fin de carrière et d'interruption de carrière dans le régime de fin de carrière qui se situent après le 31 décembre 2026".

Art. 59. In hoofdstuk 1/1, ingevoegd bij artikel 58, wordt een afdeling 1 ingevoegd, luidende:

"Afdeling 1. Perioden van zorg- en opleidingsverlof".

Art. 60. In afdeling 1, ingevoegd bij artikel 59, wordt een artikel 1/2 ingevoegd, luidende:

"Art. 1/2. Perioden van zorg- en opleidingsverlof die zich situeren na 31 december 2026 zijn gratis aanneembaar ten belope van maximum:

1° 24 maanden in geval van volledige schorsing van de arbeidsprestaties;

2° 48 maanden bij een vermindering van de arbeidsprestaties met de helft van een voltijdse arbeidsregeling;

3° 120 maanden bij een vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties met een vijfde.

Wanneer een personeelslid de in het eerste lid bedoelde perioden heeft opgenomen volgens verschillende afwezigheidsbreuken wordt er rekening mee gehouden dat één maand volledige schorsing van de arbeidsprestaties gelijk is aan:

1° twee maanden halftijdse vermindering van de arbeidsprestaties;

2° vijf maanden vermindering van de arbeidsprestaties met een vijfde.

Bij de berekening van het resterende verlof wordt afgerond op de hogere maandeenheid.".

Art. 61. In hoofdstuk 1/1, ingevoegd bij artikel 58, wordt een afdeling 2 ingevoegd, luidende:

"Afdeling 2. Perioden van eindeloopbaanregeling".

Art. 62. In afdeling 2, ingevoegd bij artikel 61, wordt een artikel 1/3 ingevoegd, luidende:

"Art. 1/3. De afwezigheden die voortvloeien uit perioden van eindeloopbaanregeling gesitueerd na 31 december 2026 zijn, ongeacht hun omvang, aanneembaar ten belope van maximum 24 kalendermaanden.".

Art. 63. In hoofdstuk 1/1, ingevoegd bij artikel 58, wordt een afdeling 3 ingevoegd, luidende:

"Afdeling 3. Perioden van loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel".

Art. 64. In afdeling 3, ingevoegd bij artikel 63, wordt een artikel 1/4 ingevoegd, luidende:

"Artikel 1/4. Perioden van loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel die zich situeren na 31 december 2026 zijn aanneembaar mits storting van een persoonlijke bijdrage van 7,5 % vastgesteld op basis van de regels voorzien in de afdelingen 1 en 2 van hoofdstuk 6.

Perioden van loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel zijn niet langer aanneembaar vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de wettelijke pensioenleeftijd werd bereikt.".

Art. 65. Het opschrift van hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit, zoals vervangen bij de wet van 13 december 2012, wordt vervangen als volgt: "Hoofdstuk 2. Perioden van loopbaanonderbreking, vierdagenweek en halftijds werken die zich situeren na 31 december 2011 en vóór 1 januari 2027".

Art. 66. In artikel 2 van hetzelfde besluit, zoals vervangen bij de wet van 13 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de eerste paragraaf worden de woorden "en vóór 1 januari 2027" ingevoegd" tussen de woorden "na 31 december 2011" en het woord "situeren";

2° de eerste paragraaf wordt aangevuld met een tweede lid, luidende:

"Perioden van Vlaams zorgkrediet die zich situeren vóór 1 januari 2027 worden voor de toepassing van dit hoofdstuk beschouwd als perioden van loopbaanonderbeking.";

3° in paragraaf 3, eerste, derde, vierde en vijfde lid, worden de woorden "vanaf de leeftijd van 50 jaar" telkens vervangen door de woorden "vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de leeftijd van 50 jaar wordt bereikt".

Art. 67. In hetzelfde besluit wordt tussen artikel 2 en artikel 2/1 een hoofdstuk 2/2 ingevoegd, dat het huidig artikel 2/1 bevat, luidende:

"Hoofdstuk 2/2. Perioden van loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof gesitueerd na 31 december 2011".

Art. 59. Dans le chapitre 1/1 inséré par l'article 58, il est inséré une section 1re intitulée :

"Section 1re. Périodes de congé pour motif de soins et de formation".

Art. 60. Dans la section 1re insérée par l'article 59, un article 1/2 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 1/2. Les périodes de congé pour motif de soins et de formation situées après le 31 décembre 2026 sont admissibles gratuitement à concurrence de :

1° 24 mois maximum en cas de suspension totale des prestations ;

2° 48 mois maximum en cas de réduction des prestations à la moitié d'un régime de travail à temps plein ;

3° 120 mois maximum en cas de réduction des prestations à temps plein d'1/5e temps.

Lorsque l'agent a pris les périodes visées à l'alinéa 1er selon des fractions d'absence différentes, il convient de tenir compte du fait qu'un mois de suspension totale des prestations est égal à :

1° deux mois en cas de réduction des prestations d'1/2 temps ;

2° cinq mois en cas de réduction des prestations d'1/5 temps.

Lors du calcul du congé restant, celui-ci sera arrondi à l'unité mensuelle supérieure.".

Art. 61. Dans le chapitre 1/1 inséré par l'article 58, il est inséré une section 2 intitulée :

"Section 2. Périodes d'aménagement de fin de carrière".

Art. 62. Dans la section 2 du chapitre 1/1 du même arrêté, insérée par l'article 61, il est inséré un article 1/3 rédigé comme suit :

"Art. 1/3. Les absences résultant de périodes d'aménagement de fin de carrière situées après le 31 décembre 2026, quelle que soit leur ampleur, sont admissibles à concurrence de 24 mois calendrier.".

Art. 63. Dans le chapitre 1/1 inséré par l'article 58, il est inséré une section 3 intitulée :

"Section 3. Périodes d'interruption de carrière dans le régime de fin de carrière".

Art. 64. Dans la section 3 insérée par l'article 63, il est inséré un article 1/4 rédigé comme suit :

"Article 1/4. Les périodes d'interruption de carrière dans le régime de fin de carrière situées après le 31 décembre 2026 sont admissibles moyennant le versement d'une cotisation personnelle de 7,5 % déterminée sur la base des règles prévues aux sections 1re et 2 du chapitre 6.

Les périodes d'interruption de carrière dans le régime de fin de carrière ne sont plus admissibles à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'âge légal de la retraite a été atteint.".

Art. 65. L'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, tel que remplacé par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit: "Chapitre 2. Périodes d'interruption de carrière, semaine de quatre jours et de travail à mi-temps situées après le 31 décembre 2011 et avant le 1er janvier 2027".

Art. 66. À l'article 2 du même arrêté, tel que remplacé par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par les mots "et antérieurement au 1er janvier 2027" ;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

"Les périodes de crédit-soins flamand qui se situent avant le 1er janvier 2027 sont considérées comme des périodes d'interruption de carrière pour l'application du présent chapitre." ;

3° dans le paragraphe 3, alinéas 1er, 3, 4 et 5, les mots "à partir de l'âge de 50 ans" sont chaque fois remplacés par les mots "à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'âge de 50 ans est atteint".

Art. 67. Dans le même arrêté, il est inséré entre l'article 2 et l'article 2/1 un chapitre 2/2, comprenant l'article actuel 2/1, intitulé :

"Chapitre 2/2. Périodes d'interruption de carrière dans le cadre d'un congé fédéral pour motif de soins situées après le 31 décembre 2011".

Art. 68. Artikel 2/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, wordt vervangen als volgt:

"Artikel 2/1. De perioden van loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof gesitueerd na 31 december 2011 vallen niet onder de toepassing van de artikelen 2, 2/3, § 1, 2/4 en 2/7.".

Art. 69. Het opschrift van hoofdstuk 5 van hetzelfde besluit, zoals vervangen bij de wet van 13 december 2012, wordt aangevuld met de woorden "tot 31 december 2026".

Art. 70. In artikel 2/4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, wordende woorden "die zich vóór 1 januari 2027 situeren" ingevoegd tussen de woorden "instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking" en de woorden ", worden in aanmerking genomen voor".

Art. 71. In artikel 2/5, § 1, eerste lid en derde lid, en § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, worden telkens de woorden "1/4," ingevoegd tussen de woorden "de artikelen" en de woorden "2, § 3,".

Art. 72. In artikel 2/6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, worden de woorden "1/4," ingevoegd tussen de woorden "de artikelen" en de woorden "2, § 3,".

Art. 73. Artikel 3, § 1, 6°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 juni 2001, wordt vervangen als volgt:

"6° de andere perioden van eindeloopbaanregeling dan die bedoeld in 4° en 5°.".

Art. 74. In artikel 3, § 7, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 november 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de bepaling onder 8° wordt vervangen als volgt:

"8° de perioden van ouderschapsverlof gesitueerd vóór 1 januari 2027;";

2° de bepaling onder 9° wordt vervangen als volgt:

"9° de perioden van loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof gesitueerd na 31 december 2011;";

3° in de bepaling onder 11° worden de woorden "overschrijden." vervangen door de woorden "overschrijden;";

4° de paragraaf wordt aangevuld met een bepaling onder 12°, luidende:

"12° de in artikel 1/2 bedoelde perioden van zorg- en opleidingsverlof.".

Art. 75. In artikel 4, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij de wet van 13 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden "Indien een periode van loopbaanonderbreking" worden vervangen door de woorden "Indien een periode zoals bedoeld in artikel 1/1 of een periode van tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking zoals bedoeld in artikel 2/4";

2° de woorden ", in afwijking van artikel 5 van de voormelde wet van 10 januari 1974," worden ingevoegd tussen de woorden "rustpensioen, dan wordt" en de woorden "rekening gehouden".

TITEL II. — *Overgangsbepaling*

Art. 76. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder "eindeloopbaanregeling", elke afwezigheid die een personeelslid in staat stelt om zijn beroepsactiviteit definitief te verminderen of te beëindigen tijdens de periode die aan zijn opruststelling onmiddellijk voorafgaat:

- in het kader van een administratieve toestand met behoud van een bezoldiging of wachtgeld;

- in het kader van een loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel met recht op een onderbrekingsuitkering ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening waarin het personeelslid is ingestapt in het kader van een collectieve arbeidsovereenkomst op grond waarvan de persoonlijke pensioenbijdragen worden gevalideerd door de werkgever.

De bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op:

- de personen die zich op eigen aanvraag op 31 januari 2025 in een eindeloopbaanregeling bevinden;

- de personen die bij hun werkgever een aanvraag hebben ingediend om vóór 1 januari 2026 in een eindeloopbaanregeling te worden geplaatst die door hun werkgever vóór 31 januari 2025 werd goedgekeurd.

Art. 68. L'article 2/1 du même arrêté, inséré par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Article 2/1. Les périodes d'interruption de carrière dans le cadre d'un congé fédéral pour motif de soins situées après le 31 décembre 2011 ne tombent pas sous l'application des articles 2, 2/3, § 1er, 2/4 et 2/7.".

Art. 69. L'intitulé du chapitre 5 du même arrêté, tel que remplacé par la loi du 13 décembre 2012, est complété par les mots "jusqu'au 31 décembre 2026".

Art. 70. Dans l'article 2/4 du même arrêté, inséré par la loi du 13 décembre 2012, sont insérés les mots "qui se situent antérieurement au 1er janvier 2027" entre les mots "d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière" et les mots ", sont prises en considération".

Art. 71. Dans l'article 2/5 § 1er, alinéa 1er et 3, et § 2, du même arrêté, inséré par la loi du 13 décembre 2012, sont insérés, chaque fois, les mots "1/4," entre les mots "aux articles" et les mots "2, § 3,".

Art. 72. Dans l'article 2/6 du même arrêté, inséré par la loi du 13 décembre 2012, sont insérés les mots "1/4," entre les mots "aux articles" et les mots "2, § 3,".

Art. 73. L'article 3, § 1er, 6° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, est remplacé par ce qui suit :

"6° les périodes d'aménagement de fin de carrière autres que celles visées aux 4° et 5°.".

Art. 74. A l'article 3, § 7, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 13 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 8° est remplacée par ce qui suit :

"8° les périodes de congé parental situées avant le 1er janvier 2027 ;" ;

2° le 9° est remplacée par ce qui suit :

"9° les périodes d'interruption de carrière dans le cadre d'un congé fédéral pour motif de soins situées après le 31 décembre 2011 ;" ;

3° dans le 11° les mots "calendrier." sont remplacé par les mots "calendrier ;" ;

4° le paragraphe est complété par le 12° rédigé comme suit :

"12° les périodes de congé pour motif de soins et de formation visées à l'article 1/2.".

Art. 75. A l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "Si une période d'interruption de la carrière" sont remplacés par les mots "Si une période visée à l'article 1/1 ou une période de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visée à l'article 2/4" ;

2° les mots ", par dérogation à l'article 5 de la loi précitée du 10 janvier 1974," sont insérés entre les mots "la pension de retraite, il est" et les mots "tenu compte".

TITRE II. — *Disposition transitoire*

Art. 76. Pour l'application du présent titre, on entend par "aménagement de fin de carrière", toute absence qui permet à un agent de réduire ou de cesser définitivement son activité professionnelle au cours de la période précédant immédiatement sa mise à la retraite :

- dans le cadre d'une situation administrative avec maintien du traitement ou de l'allocation d'attente ;

- dans le cadre d'une interruption de carrière dans le système de fin de carrière avec droit à une indemnité d'interruption à charge de l'Office national de l'Emploi auquel l'agent a adhéré dans le cadre d'une convention collective de travail sur la base de laquelle les cotisations personnelles de pension sont validées par l'employeur.

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :

- aux personnes qui, à leur demande, se trouvent dans un aménagement de fin de carrière au 31 janvier 2025 ;

- aux personnes qui ont introduit auprès de leur employeur une demande visant à bénéficier, avant le 1er janvier 2026, d'un aménagement de fin de carrière qui a été approuvée par leur employeur avant le 31 janvier 2025.

De bepalingen van deze wet die een invloed hebben op de ingangsdatum van het pensioen zijn niet van toepassing op:

- de personen die vóór de publicatie van deze wet in het *Belgisch Staatsblad* bij hun werkgever een aanvraag hebben ingediend om in een eindeloopbaanregeling te worden geplaatst;

- de personen die, indien zij de aanvraag ertoe hadden ingediend, ten laatste op de dag van de publicatie van deze wet in het *Belgisch Staatsblad* in een eindeloopbaanregeling konden worden geplaatst.

De in het tweede en derde lid voorziene afwijkingen zijn niet meer van toepassing indien het personeelslid de eindeloopbaanregeling voortijdig beëindigt.

TITEL III. — ***Inwerkingtreding***

Art. 77. Dit boek treedt in werking op 1 januari 2027.

BOEK 7. — PEREQUATIE

TITEL I. — ***Wijziging van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector***

Art. 78. In artikel 12 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, vervangen bij de wet van 25 april 2007 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "of ten belope van de in paragraaf 11 bedoelde forfaitaire som" opgeheven;

2° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden ", behalve in geval van toepassing van paragraaf 11" opgeheven;

3° paragraaf 10 wordt vervangen als volgt:

"§ 10. Vanaf 1 juli 2026 worden de in paragraaf 1 bedoelde verhogingen enkel nog toegepast in de situaties bedoeld in artikel 11, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid.";

4° paragraaf 11 wordt vervangen als volgt:

"§ 11. Vanaf 1 juli 2026 wordt het in paragraaf 9 bedoelde perequatiepercentage geacht telkens 0,00 % te bedragen voor elke perequatiekorf.".

Art. 79. In artikel 15 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 25 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2024, worden de woorden "of met de in artikel 12, § 11, bedoelde forfaitaire som" opgeheven.

Art. 80. Artikel 16 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 25 april 2024, wordt opgeheven.

TITEL II. — ***Inwerkingtreding***

Art. 81. Dit boek treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin deze wet in het *Belgisch Staatsblad* is bekendgemaakt.

BOEK 8. — PENSIOEN WEGENS MEDISCHE ONGESCHIKTHEID

TITEL I. — ***Bepalingen met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector***

ENIG HOOFDSTUK. — *Afschaffing van het pensioen wegens medische ongeschiktheid*

Afdeling 1. — Autonome bepalingen

Art. 82. De bepalingen van deze afdeling zijn, vanaf 1 juni 2026 en niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling, toepasselijk op elke persoon wiens diensten recht geven op een rustpensioen toegekend met toepassing van een pensioenregeling van de overheidssector en waarvan de last gedragen wordt door:

1° de Staatskas;

2° de provincies;

3° de gemeenten en de verenigingen van gemeenten;

4° de aan de provincies en de gemeenten ondergeschikte organismen en de verenigingen van deze organismen;

5° de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 tot vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel der zelfstandige openbare inrichtingen en der regieën ingesteld door de Staat van toepassing is;

6° de instellingen van openbaar nut waarop de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut van toepassing is;

Les dispositions de la présente loi relatives à la date de prise de cours de la pension ne sont pas d'application :

- aux personnes qui ont introduit auprès de leur employeur une demande avant la publication de cette loi au *Moniteur belge* en vue d'être placées dans un aménagement de fin de carrière ;

- aux personnes qui, si elles en avaient introduit la demande, auraient pu être placées dans un aménagement de fin de carrière au plus tard le jour de la publication de la présente loi au *Moniteur belge*.

Les dérogations prévues aux alinéas 2 et 3 ne sont plus d'application si le membre du personnel met fin de manière anticipée à l'aménagement de fin de carrière.

TITRE III. — ***Entrée en vigueur***

Art. 77. Le présent livre entre en vigueur le 1er janvier 2027.

LIVRE 7. — PÉRÉQUATION

TITRE Ier. — ***Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public***

Art. 78. À l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou à concurrence de la somme forfaitaire visée au paragraphe 11" sont abrogés ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots ", sauf en cas d'application du paragraphe 11" sont abrogés ;

3° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit :

"§ 10. À partir du 1er juillet 2026, les augmentations visées au paragraphe 1er ne sont appliquées que dans les situations visées à l'article 11, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2." ;

4° le paragraphe 11 est remplacé par ce qui suit :

"§ 11. À partir du 1er juillet 2026, le pourcentage de péréquation visé au paragraphe 9 est supposé d'être 0,00 % pour chaque corbeille de péréquation.".

Art. 79. Dans l'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2024, les mots "ou de la somme forfaitaire visée à l'article 12, § 11" sont abrogés.

Art. 80. L'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2024, est abrogé.

TITRE II. — ***Entrée en vigueur***

Art. 81. Le présent livre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au *Moniteur belge*.

LIVRE 8. — PENSION POUR CAUSE D'INAPTITUDE MÉDICALE

TITRE Ier. — ***Dispositions relatives aux pensions du secteur public***

CHAPITRE UNIQUE. — *Suppression de la pension pour cause d'inaptitude médicale*

Section 1re. — Dispositions autonomes

Art. 82. Les dispositions de la présente section s'appliquent, à partir du 1er juin 2026 et nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, à toute personne dont les services ouvrent le droit à une pension de retraite attribuée en application d'un régime de pension du secteur public et dont la charge est portée par :

1° le Trésor public ;

2° les provinces ;

3° les communes et les associations de communes ;

4° les organismes subordonnés aux provinces et aux communes et les associations de ces organismes ;

5° les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'État ;

6° les autres organismes d'intérêt public auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ;

7° de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden toepasselijk is verklaard;

8° het Fonds voor de pensioenen van de federale politie;

9° het Gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen;

10° elke andere overheid, organisme of instelling die de last draagt van een pensioen bedoeld in artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen.

In afwijking van het eerste lid, 10°, zijn de bepalingen van deze afdeling niet van toepassing:

1° op de personen die op rust gesteld worden als personeelslid van:

a) de "Belgischer Rundfunk";

b) de Vlaamse Radio- en Televisieomroep-organisatie;

c) de "Société wallonne des eaux";

d) De Watergroep;

e) het "Centre hospitalier universitaire de Liège", met uitzondering van de personeelsleden van deze instelling die aanspraak kunnen maken op een rustpensioen ten laste van de Staatskas of van het Gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen;

f) het Universitair Ziekenhuis Gent;

g) De Vlaamse Waterweg NV;

h) elk ander organisme waarvan de pensioenregeling, krachtens artikel 9 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, vastgesteld wordt door de bevoegde Gemeenschap of Gewest en dat niet aangesloten is bij het in het eerste lid, 6°, bedoelde gemeenschappelijk pensioenstelsel;

2° Op de leden van het beroepspersoneel van de gewezen kaders in Afrika.

Art. 83. De in artikel 82 bedoelde personen die na 30 april 2026 in ruste gesteld worden wegens medische ongeschiktheid kunnen geen aanspraak maken op een rustpensioen tenzij zij de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt of de voorwaarden voor het verkrijgen van een onmiddellijk of uitgesteld pensioen vervullen, zoals bepaald in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, of indien zij de bijzondere voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen wegens leeftijd of dienstanciënniteit vervullen die van toepassing zijn op de personeelscategorie waartoe zij behoren.

Onder inruststelling wegens medische ongeschiktheid wordt elke vorm van inruststelling begrepen wegens een lichamelijke of mentale gezondheidsproblematiek.

Afdeling 2. — Wijzigingsbepalingen

Onderafdeling 1. — Wijziging van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen

Art. 84. De artikelen 2, 3 en 4 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, vervangen bij de wetten van 17 juni 1971 en 11 april 2005, worden opgeheven.

Art. 85. In artikel 4*bis*, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 14 maart 1960, gewijzigd bij de wet van 17 juni 1971 en vervangen bij de wet van 11 april 2005, worden de woorden "de artikelen 1 en 3" vervangen door de woorden "artikel 1".

Art. 86. In artikel 20 van dezelfde wet, vervangen bij de wetten van 17 juni 1971 en van 11 april 2005, worden de woorden "of, ongeacht hun leeftijd of dienstjaren, indien zij door gebrekkigheid genoopt zijn hun ambt neer te leggen" opgeheven.

Art. 87. Artikel 25 van dezelfde wet, vervangen bij de wetten van 17 juni 1971 en van 11 april 2005, wordt opgeheven.

Onderafdeling 2. — Wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof

Art. 88. In artikel 1, derde lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, vervangen bij de wet van 4 juni 1921, gewijzigd bij de wetten van 23 maart 1951 en 5 januari 1971 en vervangen bij de wet van 27 april 1978, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Nederlandse tekst worden de woorden "op pensioen gesteld" vervangen door de woorden "in ruste gesteld met het genot van een pensioen";

7° les organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit ;

8° le Fonds des pensions de la police fédérale ;

9° le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales ;

10° chaque autre autorité, organisme ou institution portant la charge d'une pension visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 10°, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

1° aux personnes mises à la retraite et tant que membre du personnel :

a) du "Belgischer Rundfunk" ;

b) de la "Vlaamse Radio- en Televisieomroep- organisatie" ;

c) de la Société wallonne des eaux ;

d) du "De Watergroep" ;

e) du Centre hospitalier universitaire de Liège, à l'exception des membres du personnel de cette institution pouvant prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public ou du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales ;

f) du "Universitair Ziekenhuis Gent" ;

g) du "De Vlaamse Waterweg NV" ;

h) de chaque autre organisme dont le régime de pension est établi, en vertu de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, par la Communauté ou la Région compétente et qui n'a pas été affilié au régime de pension commun visé à l'alinéa 1er, 6° ;

2° aux membres du personnel des anciens cadres d'Afrique.

Art. 83. Les personnes visées à l'article 82 qui sont mises à la retraite pour cause d'inaptitude médicale après le 30 avril 2026 ne peuvent prétendre à une pension de retraite à moins qu'elles aient atteint l'âge légal de la pension ou qu'elles remplissent les conditions pour obtenir une pension immédiate ou différée, tels que définis à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, ou si elles remplissent les conditions spécifiques pour obtenir une pension de retraite pour cause d'âge ou d'ancienneté de service qui s'appliquent à la catégorie de personnel à laquelle elles appartiennent.

Par mise à la retraite pour cause d'inaptitude médicale, il y a lieu d'entendre toute forme de mise à la retraite pour cause d'une problématique de santé physique ou mentale.

Section 2. — Dispositions modificatives

Sous-section 1re. — Modification de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques

Art. 84. Les articles 2, 3 et 4 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacés par les lois du 17 juin 1971 et du 11 avril 2005, sont abrogés.

Art. 85. Dans l'article 4*bis*, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 mars 1960, modifié par la loi du 17 juin 1971 et remplacé par la loi du 11 avril 2005, les mots "des articles 1er et 3" sont remplacés par les mots "de l'article 1er".

Art. 86. Dans l'article 20 de la même loi, remplacé par les lois du 17 juin 1971 et du 11 avril 2005, les mots "ou quels que soient leur âge et la durée de leurs services s'ils sont obligés de se démettre de leur fonction pour cause d'infirmité" sont abrogés.

Art. 87. L'article 25 de la même loi, remplacé par les lois du 17 juin 1971 et du 11 avril 2005, est abrogé.

Sous-section 2. — Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

Art. 88. À l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi du 4 juin 1921, modifié par les lois du 23 mars 1951 et du 5 janvier 1971 et remplacé par la loi du 27 avril 1978, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais les mots "op pensioen gesteld" sont remplacés par les mots "in ruste gesteld met het genot van een pensioen" ;

2° de woorden “in ruste gesteld wanneer zij” worden ingevoegd tussen de woorden “hebben bereikt of” en de woorden “wegens een ziekte of gebrekkigheid”.

Art. 89. In artikel 1*bis* van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 23 maart 1951, gewijzigd bij de wetten van 5 januari 1971, 17 juni 1971 en vervangen bij de wet van 27 april 1978 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het derde lid worden de woorden “op pensioen worden gesteld” vervangen door de woorden “in ruste worden gesteld”;

2° het vierde lid wordt vervangen als volgt:

“De in het derde lid bedoelde leden van het Rekenhof die wegens ziekte of gebrekkigheid in ruste gesteld zijn, kunnen geen aanspraak maken op een rustpensioen tenzij zij de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt of de voorwaarden voor het verkrijgen van een onmiddellijk of uitgesteld pensioen vervullen, zoals bepaald in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.”;

3° het vijfde lid wordt opgeheven.

Onderafdeling 3. — Wijziging van de wetten op de militaire pensioenen, gecoördineerd op 11 augustus 1923

Art. 90. In artikel 2, A, van de wetten op de militaire pensioenen, gecoördineerd op 11 augustus 1923, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 mei 2000, wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

Art. 91. In artikel 3 van dezelfde wetten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 februari 2007, wordt het punt C opgeheven.

Onderafdeling 4. — Wijziging van de wet van 12 april 1957 betreffende de burgerlijke werklieden van het Ministerie van Landsverdediging

Art. 92. In artikel 3 van de wet van 12 april 1957 betreffende de burgerlijke werklieden van het Ministerie van Landsverdediging, gewijzigd bij de wetten van 31 januari 1975 en 15 mei 1984, wordt het tweede lid opgeheven.

Onderafdeling 5. — Wijziging van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel

Art. 93. In artikel 113, eerste lid, van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, laatstelijk, gewijzigd bij de wet van 4 juni 1976, worden de woorden “doch onverminderd artikel 117, § 3/1,” ingevoegd tussen de woorden “contractuele bepaling” en de woorden “toepasselijk op elke persoon”.

Art. 94. In artikel 117 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1, vervangen bij de wet van 21 mei 1991, wordt vervangen als volgt:

“§ 1. Het ambt van het personeelslid dat een vaste of inzake pensioenen daarmee gelijkgestelde benoeming heeft verkregen of de hoedanigheid van kandidaat-militair heeft verworven, wordt door zijn werkgever beëindigd indien de in paragraaf 2 bedoelde bevoegde medische instantie beslist dat het personeelslid voor onbepaalde tijd medisch ongeschikt is om op een regelmatige wijze zijn functies te vervullen.

De in het eerste lid bedoelde beslissing tot ongeschiktheid kan pas genomen worden nadat de bevoegde medische instantie voorafgaandelijk vastgesteld heeft dat de werkgever waarvan het personeelslid afhangt de nodige inspanningen heeft geleverd om de werkpost aan te passen of om het personeelslid weder tewerk te stellen.

De bevoegde medische instantie mag op elk tijdstip beslissen om het dossier van het voor een bepaalde tijd ongeschikt verklaarde personeelslid opnieuw te evalueren. Deze instantie bepaalt bij elke tijdelijke ongeschiktverklaring de maximale termijn waarbinnen een nieuwe evaluatie plaatsvindt, mits daarbij een maximumtermijn van achttien maanden te respecteren. De bevoegde medische instantie onderzoekt het dossier van het tijdelijk ongeschikt verklaarde personeelslid ten laatste één maand voor het verstrijken van de bij de vorige evaluatie bepaalde maximumtermijn.

Het tijdelijk ongeschikt verklaarde personeelslid mag steeds een nieuwe evaluatie aanvragen op voorwaarde dat er ten minste zes maanden zijn verstreken sinds de vorige evaluatie.

De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op de leden van de rechterlijke orde, van het Grondwettelijk Hof, van de Raad van State en van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.”;

2° les mots “mis à la retraite” sont insérés entre les mots “soixante-dix ans ou” et les mots “lorsqu’une infirmité grave”.

Art. 89. À l’article 1*bis* de la même loi, inséré par la loi 23 mars 1951, modifié par les lois des 5 janvier 1971, 17 juin 1971 et remplacé par la loi du 27 avril 1978, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 3, les mots “admis à la pension” sont remplacés par les mots “mis à la retraite” ;

2° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

“Les membres de la Cour des comptes visés à l’alinéa 3, mis à la retraite à la suite d’une maladie ou d’une infirmité ne peuvent prétendre à une pension de retraite à moins qu’ils aient atteint l’âge légal de la pension ou qu’ils remplissent les conditions pour obtenir une pension immédiate ou différée, tel que définis à l’article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions.” ;

3° l’alinéa 5 est abrogé.

Sous-section 3. — Modification des lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923

Art. 90. Dans l’article 2, A, des lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mai 2000, le 4° est abrogé.

Art. 91. Dans l’article 3 des mêmes lois, modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2007, le point C est abrogé.

Sous-section 4. — Modification de la loi du 12 avril 1957 relative aux ouvriers civils du Ministère de la Défense Nationale

Art. 92. Dans l’article 3 de la loi du 12 avril 1957 relative aux ouvriers civils du Ministère de la Défense Nationale, modifié par les lois des 31 janvier 1975 et 15 mai 1984, l’alinéa 2 est abrogé.

Sous-section 5. — Modification de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier

Art. 93. Dans l’article 113, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 juin 1976, les mots “mais sans préjudice de l’article 117, § 3/1,” sont insérés entre les mots “ou contractuelle,” et les mots “à toute personne”.

Art. 94. À l’article 117 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, remplacé par la loi du 21 mai 1991, est remplacé par ce qui suit :

“§ 1er. L’employeur met fin à la fonction de l’agent ayant obtenu une nomination à titre définitif ou une nomination y assimilée en matière de pensions ou ayant acquis la qualité de candidat militaire, si l’instance médicale compétente visée au paragraphe 2 décide que l’agent est médicalement inapte pour une durée indéterminée à exercer d’une manière régulière ses fonctions.

La décision d’inaptitude, visée à l’alinéa 1er, ne peut être prise qu’après que l’instance médicale compétente ait, préalablement, constaté que l’employeur dont dépend l’agent a fait les efforts nécessaires pour adapter le poste de travail ou pour réaffecter l’agent.

L’instance médicale compétente peut décider de réévaluer le dossier de l’agent déclaré temporairement inapte à tout moment. Lors de chaque déclaration d’inaptitude temporaire, cette instance détermine le délai maximal dans lequel une nouvelle évaluation a lieu à condition qu’un délai maximal de dix-huit mois soit respecté. L’instance médicale compétente examine le dossier de l’agent déclaré temporairement inapte au plus tard un mois avant l’expiration du délai maximal fixé lors de l’évaluation précédente.

L’agent déclaré temporairement inapte peut à tout moment solliciter une nouvelle évaluation à condition qu’il se soit écoulé au moins six mois depuis la précédente évaluation.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux membres de l’ordre judiciaire, de la Cour Constitutionnelle, du Conseil d’État et du Conseil du Contentieux des étrangers.” ;

2° in paragraaf 2, eerste lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, worden de woorden "De ongeschiktheid die rechten op een definitief of tijdelijk voortijdig pensioen ten laste van de Staat, de provinciën, de gemeenten, (de agglomeraties van gemeenten, de federaties van gemeenten, de commissies voor de cultuur,) de commissies van openbare onderstand, de inrichtingen van openbaar nut beoogd bij de wet van 15 maart 1954, en de provinciale en gemeentelijke instellingen van openbaar nut openstelt," vervangen door de woorden "De gezondheidsredenen of de medische ongeschiktheid die aanleiding kunnen geven tot de stopzetting van een ambt";

3° in paragraaf 3, ingevoegd bij de wet van 15 juli 1977 en gewijzigd bij de wetten van 15 mei 1984, 21 mei 1991 en 30 maart 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) het eerste lid wordt vervangen als volgt:

"De administratieve of gerechtelijke beslissing, of die uitgaande van enige andere overheid bevoegd tot het benoemen tot een ambt bezoldigd ten laste van een in paragraaf 2, eerste lid, vermelde macht, die de stopzetting van het ambt wegens medische ongeschiktheid tot gevolg heeft, heeft uitwerking bij het verstrijken van de laatste dag van de maand gedurende welke de in eerste aanleg gewezen beslissing van het bevoegd medisch overheidsorgaan aan de betrokkene bekend werd gemaakt wanneer het een beslissing betreft waartegen geen hoger beroep is ingesteld of wanneer deze na beroep is bevestigd, of bij het verstrijken van de laatste dag van de maand gedurende welke de beslissing van het medisch overheidsorgaan van hoger beroep aan de betrokkene bekend werd gemaakt wanneer deze de beslissing in eerste aanleg gewezen teniet doet.";

b) in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- het woord "oppensioenstelling" wordt telkens vervangen door de woorden "stopzetting van het ambt";

- de woorden "later mag zijn dan de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking aan de betrokkene van de in beroep gewezen beslissing." vervangen door de woorden "later uitwerking mag krijgen dan bij het verstrijken van de laatste dag van de maand waarin de in beroep gewezen beslissing aan de betrokkene werd bekend gemaakt.";

c) het derde lid wordt opgeheven;

4° een paragraaf 3/1 wordt ingevoegd luidende:

"§ 3/1. Behalve voor HR Rail en voor de diensten, instellingen en organismen waarvoor de federale overheid bevoegd is tot het vaststellen van de regeling die betrekking heeft op het administratief statuut, met uitzondering van de leden bedoeld in paragraaf 1, vijfde lid, zijn de paragrafen 1 tot 3 slechts van toepassing onder voorbehoud van andersluidende statutaire bepalingen.";

5° in paragraaf 4, ingevoegd bij de wet van 15 mei 1984 en gewijzigd bij de wet van 18 mei 2024, wordt het eerste lid vervangen als volgt:

"Indien de betrokkene die ongeschikt verklaard werd, zonder een pensioenaanvraag in te dienen overlijdt binnen één jaar te rekenen vanaf de datum waarop zijn ambt wegens ongeschiktheid overeenkomstig paragraaf 3 werd beëindigd, wordt het pensioen hem ambtshalve toegekend en worden de pensioenachterstallen bij zijn nalatenschap gevoegd, op voorwaarde dat hij, bij de stopzetting van zijn ambt, de wettelijke pensioenleeftijd had bereikt of de voorwaarden voor het verkrijgen van een vervroegd pensioen vervulde, zoals bepaald in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.".

Onderafdeling 6. — Wijziging van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector

Art. 95. In artikel 2, tweede lid, van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector, wordt de zin "Deze alinea is niet toepasselijk op de pensioenen die worden toegestaan wegens lichamelijke ongeschiktheid." opgeheven.

Onderafdeling 7. — Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 96. Artikel 383, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 17 juli 1984 en gewijzigd bij de wetten van 3 mei 2009 en de wet van 19 oktober 2015, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Op de magistraten die wegens een ernstige en blijvende gebrekkigheid zijn toegelaten tot de inruststelling zijn de artikelen 7 tot 12 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen van toepassing, zelfs indien zij hun hoedanigheid van magistraat behouden.".

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, les mots "L'inaptitude qui ouvre droit à pension prématurée, définitive ou temporaire à charge de l'État, des provinces, des communes, (des agglomérations de communes, des fédérations des communes, des commissions de la culture) des commissions d'assistance publique des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954, et des établissements d'intérêt public provinciaux et communaux," sont remplacés par les mots "Les raisons de santé ou l'inaptitude médicale qui peuvent mener à la cessation d'une fonction" ;

3° au paragraphe 3, inséré par la loi du 15 juillet 1977 et modifié par les lois des 15 mai 1984, 21 mai 1991 et 30 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées :

a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La décision administrative ou judiciaire, ou celle émanant de toute autre autorité revêtue du pouvoir de nomination à une fonction rémunérée à charge d'un pouvoir énuméré au paragraphe 2, alinéa 1er, qui entraîne la cessation de la fonction pour inaptitude médicale, prend effet à l'échéance du dernier jour du mois durant laquelle la décision rendue en première instance par l'instance médicale compétente lorsqu'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d'appel, ou à l'échéance du dernier jour du mois durant laquelle la décision de l'instance médicale compétente d'appel a été notifiée à l'intéressé lorsque cette décision annule celle rendue en première instance." ;

b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

- les mots "mise à la retraite" sont chaque fois remplacés par les mots "cessation de la fonction" ;

- les mots "puisse être postérieure au premier jour du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en degré d'appel." sont remplacés par les mots "ne puisse produire ses effets postérieurement à l'échéance du dernier jour du mois durant lequel la décision rendue en degré d'appel a été notifiée à l'intéressé." ;

c) l'alinéa 3 est abrogé ;

4° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

"§ 3/1. À l'exception de HR Rail et des services, organismes et institutions pour lesquels la fixation des règles relatives au statut administratif relève de la compétence de l'autorité fédérale, à l'exception des membres visés au paragraphe 1er, alinéa 5, les paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent que sous réserve de dispositions statutaires contraires." ;

5° dans le paragraphe 4, inséré par la loi du 15 mai 1984 et modifié par la loi du 18 mai 2024, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque l'intéressé qui a été déclaré inapte, décède dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a été mis fin à sa fonction pour cause d'inaptitude conformément au paragraphe 3 sans avoir introduit une demande de pension, la pension lui est accordée d'office et les arriérés de pension sont ajoutés à sa succession, à condition qu'au moment de la cessation de sa fonction, il ait atteint l'âge légal de la pension ou qu'il remplisse les conditions pour obtenir une pension anticipée, telles que définies à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.".

Sous-section 6. — Modification de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public

Art. 95. Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, la phrase "Le présent alinéa n'est pas applicable aux pensions accordées pour inaptitude physique." est abrogée.

Sous-section 7. — Modification du Code judiciaire

Art. 96. L'article 383, § 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 17 juillet 1984 et modifié par les lois du 3 mai 2009 et 19 octobre 2015, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Les articles 7 à 12 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses s'appliquent aux magistrats admis à la retraite pour cause d'une infirmité grave et permanente, même s'ils conservent leur qualité de magistrat.".

Art. 97. In artikel 385, eerste lid, van het hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 15 april 2018, worden de woorden "op basis van de in laatste aanleg genomen geneeskundige beslissing tot definitieve ongeschiktheid van het Medisch expertisecentrum arbeidsgeschiktheid van het Bestuur van de medische expertise van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (Medex)" ingevoegd tussen de woorden "in zijn schriftelijke conclusies gehoord," en de woorden "uitspraak te doen".

Art. 98. In artikel 390 van het hetzelfde wetboek, vervangen bij de wet van 4 mei 2016 en gewijzigd bij de wetten van 15 april 2018 en 5 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden "383, § 1, derde lid," ingevoegd tussen de woorden "met uitzondering van de artikelen" en de woorden "383*bis* en 383*ter*";

2° in het vierde lid worden de woorden "383, § 1, derde lid," ingevoegd tussen de woorden "met uitzondering van de artikelen" en de woorden "383*bis* en 383*ter*".

Art. 99. In artikel 391 van hetzelfde wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 februari 2018, wordt het vierde lid opgeheven.

Art. 100. In artikel 392 van hetzelfde wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 februari 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt:

"De magistraat die wegens een ernstige en blijvende gebrekkigheid in ruste gesteld wordt, kan geen aanspraak maken op een rustpensioen tenzij hij de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt of de voorwaarden voor het verkrijgen van een onmiddellijk of uitgesteld pensioen vervult, zoals bepaald in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.";

2° in het tweede lid worden de woorden "van de magistraat die niet wegens de in artikel 383, § 1, eerste lid bepaalde leeftijd in ruste is gesteld," ingevoegd tussen de woorden "het pensioen" en de woorden "wordt voor elk van de eerste vijf dienstjaren";

3° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 101. In artikel 392/1 van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 2011, worden de woorden "van wie bevonden is dat hij wegens een gebrekkigheid niet meer in staat is zijn ambt te vervullen" vervangen door de woorden "die niet wegens de in artikel 383, § 1, eerste lid bepaalde leeftijd in ruste is gesteld".

Art. 102. In artikel 393, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de woorden "diploma van doctor of van licentiaat in de rechten" worden vervangen door de woorden "diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten";

b) de woorden "in ruste worden gesteld wegens een gebrekkigheid of op de in artikel 383 bepaalde leeftijd, maar die" opgeheven;

2° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de woorden "De gerechtelijke stage wordt beschouwd als" worden vervangen door de woorden "De gerechtelijke stage en de diensttijd als magistraat in opleiding worden beschouwd als";

b) de paragraaf wordt aangevuld met de woorden "tenzij het pensioen berekend wordt met toepassing van de artikelen 391 of 391/1".

Art. 103. In artikel 393/1, § 3, van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 2 oktober 2017, wordt het woord "vervroegd" opgeheven.

Art. 104. In artikel 393/2 van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 2 oktober 2017 en gewijzigd bij de wet van 26 december 2022, worden de woorden "als gerechtelijk stagiair of" ingevoegd tussen de woorden "na die datum" en de woorden "als magistraat in opleiding".

Art. 105. In deel II, boek II, titel IV, van hetzelfde wetboek, wordt in de Nederlandse tekst van het opschrift van hoofdstuk IIbis, zoals vervangen bij de wet van 24 maart 1999, het woord "Pensionering" vervangen door het woord 'Inruststelling".

Art. 97. Dans l'article 385, alinéa 1er, du même code, modifié par la loi du 15 avril 2018, les mots "sur la base de la décision médicale d'inaptitude définitive prise en dernière instance par le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (Medex) et" sont insérés entre les mots "pour statuer," et les mots "après avoir entendu".

Art. 98. À l'article 390 du même code, remplacé par la loi du 4 mai 2016 et modifié par les lois des 15 avril 2018 et 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "383, § 1er, alinéa 3," sont insérés entre les mots "à l'exception des articles" et les mots "383*bis* et 383*ter*" ;

2° dans l'alinéa 4, les mots "383, § 1er, alinéa 3," sont insérés entre les mots "À l'exception des articles" et les mots "383*bis* et 383*ter*".

Art. 99. Dans l'article 391 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 février 2018, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 100. À l'article 392 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le magistrat qui a été mis à la retraite pour cause d'infirmité grave et permanente, ne peut prétendre à une pension de retraite, à moins qu'il ait atteint l'âge légal de la pension ou qu'il remplisse les conditions pour obtenir une pension immédiate ou différée, telles que définies à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions." ;

2° dans l'alinéa 2, les mots "du magistrat qui n'a pas été mis à la retraite à la suite de l'âge prévu à l'article 383, § 1er, alinéa 1er" sont insérés entre les mots "La pension" et les mots "est liquidée à raison d'un" ;

3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 101. Dans l'article 392/1 du même code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les mots "qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités" sont remplacés par les mots "qui n'a pas été mis à la retraite à la suite de l'âge prévu à l'article 383, § 1er, alinéa 1er".

Art. 102. À l'article 393 du même code, modifié par la loi du 9 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots "diplôme de docteur ou licencié en droit" sont remplacés par les mots "diplôme de docteur, licencié ou master en droit" ;

b) les mots "seraient mis à la retraite pour cause d'infirmités ou à l'âge prévu à l'article 383 et qui" sont abrogés ;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots "Le stage judiciaire est considéré comme" sont remplacés par les mots "Le stage judiciaire et le service en tant que magistrat en formation sont considérés comme" ;

b) le paragraphe est complété par les mots ", à moins que la pension soit calculée en application de l'article 391 ou 391/1".

Art. 103. Dans l'article 393/1, § 3, du même code, inséré par la loi du 2 octobre 2017, le mot "anticipée" est abrogé.

Art. 104. Dans l'article 393/2 du même code, inséré par la loi du 2 octobre 2017 et modifié par la loi du 26 décembre 2022, les mots "stagiaire judiciaire ou" sont insérés entre les mots "désignés comme" et les mots "magistrat en formation".

Art. 105. Dans la deuxième Partie, Livre II, Titre IV, du même Code, l'intitulé du chapitre IIbis, dans le texte néerlandais, tel que remplacé par la loi du 24 mars 1999, le mot "Pensionering" est remplacé par le mot "Inruststelling".

Art. 106. In artikel 397*bis*, van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1997, vervangen bij de wet van 19 oktober 2015 en gewijzigd bij de wet van 23 december 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden "gepensioneerd wanneer zij de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt of wanneer zij wegens een ernstige en blijvende gebrekkigheid niet meer in staat zijn hun ambt naar behoren te vervullen" vervangen door de woorden "in ruste gesteld wanneer zij wegens een ernstige en blijvende gebrekkigheid niet meer in staat zijn hun ambt naar behoren te vervullen of wanneer zij de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt zoals bepaald in artikel 46, § 3, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.";

2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

"De in het eerste lid bedoelde personeelsleden die wegens een ernstige en blijvende gebrekkigheid in ruste gesteld worden, kunnen geen aanspraak maken op een rustpensioen tenzij zij de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt of de voorwaarden voor het verkrijgen van een onmiddellijk of uitgesteld pensioen vervullen, zoals bepaald in artikel 46 van de voormelde wet van 15 mei 1984.";

3° in het vroegere tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "gepensioneerde referendarissen, parketjuristen en criminologen." vervangen door de woorden "de op rust gestelde personeelsleden bedoeld in het eerste lid.".

Onderafdeling 8 — Wijziging van de wet van 11 april 1973 houdende invoering van een bijzondere regeling inzake rustpensioenen ten voordele van de vaste secretarissen van de Koninklijke Academiën voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Koninklijke Academiën voor Taal en Letterkunde

Art. 107. Artikel 2 van de wet van 11 april 1973 houdende invoering van een bijzondere regeling inzake rustpensioenen ten voordele van de vaste secretarissen van de Koninklijke Academiën voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Koninklijke Academiën voor Taal en Letterkunde wordt vervangen als volgt:

"Art. 2. De vaste secretarissen van de hiervoor genoemde Koninklijke Academiën, die ten gevolge van gebrekkigheid of ziekte ongeschikt bevonden worden om hun ambt verder uit te oefenen, kunnen ongeacht hun leeftijd en hun anciënniteit in ruste gesteld worden.

De in het eerste lid bedoelde vaste secretarissen die wegens gebrekkigheid of ziekte in ruste gesteld zijn, kunnen geen aanspraak maken op een rustpensioen tenzij zij de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt of de voorwaarden voor het verkrijgen van een onmiddellijk of uitgesteld pensioen vervullen, zoals bepaald in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.".

Onderafdeling 9. — Wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen

Art. 108. In artikel 83 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, vervangen bij de wet van 6 juli 1982 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen als volgt:

"Onder voorbehoud van andersluidende statutaire bepalingen wordt het personeelslid dat de leeftijd van 63 jaar heeft bereikt en voldoet aan de voorwaarden om op eigen verzoek een rustpensioen te verkrijgen, ambtshalve in rust gesteld bij het verstrijken van de laatste dag van de maand waarin hij, zelfs zonder dat hij medisch ongeschikt is bevonden, sedert de datum waarop hij de leeftijd van 63 jaar heeft bereikt, hetzij door verlof, hetzij door disponibiliteit, hetzij door beide, 365 dagen afwezigheid wegens ziekte telt, of 548 dagen wanneer het een oorlogsinvalide betreft.";

2° in paragraaf 4 worden de woorden ", zoals het van toepassing was op 30 april 2026," ingevoegd tussen de woorden "financieel herstel" en de woorden "tot het tijdelijk pensioen";

3° paragraaf 5 wordt opgeheven.

Art. 106. À l'article 397*bis* du même code, inséré par la loi du 6 mai 1997, remplacé par la loi du 19 octobre 2015 et modifié par la loi du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions." sont remplacés par les mots "cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou quand ils ont atteint l'âge légal de la pension défini à l'article 46, § 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions." ;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"les membres du personnel visés à l'alinéa 1er mis à la retraite pour cause d'infirmité grave et permanente ne peuvent prétendre à une pension de retraite à moins qu'ils aient atteint l'âge légal de la pension ou qu'ils remplissent les conditions pour obtenir une pension immédiate ou différée, telles que définies à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions." ;

3° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "référendaires, juristes de parquet et criminologues mis à la retraite" sont remplacés par les mots "membres du personnel mis à la retraite visés à l'alinéa 1er.".

Sous-section 8 — Modification de la loi du 11 avril 1973 établissant un régime particulier en matière de pension de retraite en faveur des secrétaires perpétuels des Académies royales des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et des Académies royales de Langue et de Littérature

Art. 107. L'article 2 de la loi du 11 avril 1973 établissant un régime particulier en matière de pension de retraite en faveur des secrétaires perpétuels des Académies royales des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et des Académies royales de Langue et de Littérature est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. Les secrétaires perpétuels des Académies royales précitées, reconnus hors d'état de continuer leurs fonctions, par suite d'infirmités ou de maladie, pourront être mis à la retraite, quels que soient leur âge et leur ancienneté.

Les secrétaires perpétuels visés à l'alinéa 1er mis à la retraite par suite d'infirmités ou de maladie, ne peuvent prétendre à une pension de retraite à moins qu'ils aient atteint l'âge légal de la pension ou qu'ils remplissent les conditions pour obtenir une pension immédiate ou différée, telles que définies à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.".

Sous-section 9. — Modification de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires

Art. 108. À l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, remplacé par la loi du 6 juillet 1982 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Sous réserve de dispositions statutaires contraires, le membre du personnel qui a atteint l'âge de 63 ans et qui satisfait aux conditions pour obtenir une pension de retraite à sa demande est mis d'office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, même sans avoir été reconnu inapte médicalement, il compte, depuis la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans, soit par congé, soit par disponibilité, soit par les deux, 365 jours d'absence pour cause de maladie ou 548 jours, s'il s'agit d'un invalide de guerre." ;

2° dans le paragraphe 4, les mots ", tel qu'il était applicable au 30 avril 2026" sont insérés entre les mots "redressement financier" et les mots ". À cet effet" ;

3° le paragraphe 5 est abrogé.

Onderafdeling 10. — Wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen

Art. 109. In artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, vervangen bij de wet van 21 mei 1991 en gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, wordt het woord "gepensioneerd" vervangen door de woorden "op rust gesteld".

Art. 110. In artikel 5/2, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014 en vervangen bij de wet van 5 mei 2022, worden de woorden "In geval van ambtshalve opruststelling, met inbegrip van de oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid," vervangen door de woorden "Indien de titularis van het overlevingspensioen daadwerkelijk een rustpensioen geniet uit hoofde van een ambtshalve opruststelling, met inbegrip van de opruststelling wegens medische ongeschiktheid,".

Art. 111. In artikel 47 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, wordt de zin "Het wordt vastgesteld volgens de berekeningswijze die van toepassing is in geval van lichamelijke ongeschiktheid." opgeheven.

Onderafdeling 11. — Wijziging van de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving

Art. 112. In artikel 5 van de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving, gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, worden de paragrafen 1 en 2 opgeheven.

Onderafdeling 12. — Wijziging van de nieuwe gemeentewet

Art. 113. Artikel 159 van de nieuwe gemeentewet wordt vervangen als volgt:

"Art. 159. Wegens ziekte of gebrekkelijkheid, worden de gemeenteambtenaren onder dezelfde voorwaarden op rust gesteld als de burgerlijke ambtenaren die in vast dienstverband benoemd zijn bij het federaal bestuur van de Staat. De wegens ziekte of gebrekkigheid op rust gestelde gemeenteambtenaren kunnen geen aanspraak maken op een rustpensioen tenzij zij de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt of de voorwaarden voor het verkrijgen van een onmiddellijk of uitgesteld pensioen vervullen, zoals bepaald in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.".

Onderafdeling 13. — Wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

Art. 114. In artikel 61, § 1, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, vervangen bij de wet van 15 december 1993 en gewijzigd bij artikel 35 van de wet van 1 april 1999, dat vervangen is bij artikel 11 van de wet van 20 juli 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het vierde lid wordt vervangen als volgt:

"Een lid dat wegens ziekte of gebrekkigheid niet meer in staat is zijn ambt te vervullen, kan op rust worden gesteld ongeacht zijn leeftijd. Het lid dat wegens ziekte of gebrekkigheid in ruste gesteld is, kan geen aanspraak maken op een rustpensioen tenzij het de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt of de voorwaarden voor het verkrijgen van een onmiddellijk of uitgesteld pensioen vervult, zoals bepaald in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.";

2° in het vijfde lid worden de woorden "tweede tot het vierde lid" vervangen door de woorden "tweede en derde lid".

Sous-section 10. — Modification de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions

Art. 109. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, remplacé par la loi du 21 mai 1991 et modifié par la loi du 3 février 2003, le mot "pensionné" est remplacé par les mots "mis à la retraite".

Art. 110. Dans l'article 5/2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014 et remplacé par la loi du 5 mai 2022, les mots "En cas de mise à la retraite d'office, incluant la mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique," sont remplacés par les mots "Si le titulaire de la pension de survie bénéficie effectivement d'une pension de retraite du chef d'une mise à la retraite d'office, incluant la mise à la retraite pour cause d'inaptitude médicale,".

Art. 111. Dans l'article 47 de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 1991, la phrase "Elle est établie selon le mode de calcul applicable en cas d'inaptitude physique." est abrogée.

Sous-section 11. — Modification de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 112. Dans l'article 5 de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 3 février 2003, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.

Sous-section 12. — Modification de la nouvelle loi communale

Art. 113. L'article 159 de la nouvelle loi communale est remplacé par ce qui suit :

"Art. 159. Les agents des communes sont mis à la retraite, pour cause de maladie ou d'infirmité, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils qui sont nommés à titre définitif auprès de l'administration fédérale de l'État. Les agents des communes mis à la retraite pour cause de maladie ou d'infirmité ne peuvent prétendre à une pension de retraite à moins qu'ils aient atteint l'âge légal de la pension ou qu'ils remplissent les conditions pour obtenir une pension immédiate ou différée, tels que définis à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.".

Sous-section 13. — Modification de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace

Art. 114. À l'article 61, § 1er, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, remplacé par la loi du 15 décembre 1993 et modifié par l'article 35 de la loi du 1er avril 1999, remplacé par l'article 11 de la loi du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Le membre qui, par suite de maladie ou d'infirmité, n'est plus en état de remplir ses fonctions, peut être admis à la retraite quel que soit son âge. Le membre mis à la retraite pour cause de maladie ou d'infirmité, ne peut prétendre à une pension de retraite à moins qu'il ait atteint l'âge légal de la pension ou qu'il remplisse les conditions pour obtenir une pension immédiate ou différée, tels que définis à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions." ;

2° dans l'alinéa 5, les mots "alinéas deux à quatre" sont remplacés par les mots "alinéas 2 et 3".

Onderafdeling 14. — Wijziging van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen

Art. 115. Artikel 121 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, de wet van 3 februari 2003, het koninklijk besluit van 4 juni 2003, de wet van 25 april 2007, de koninklijke besluiten van 27 september 2009 en 20 december 2020 en de wet van 18 mei 2024, wordt opgeheven.

Art. 116. In artikel 123 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het tweede lid wordt opgeheven;

2° het vroegere derde lid, dat het tweede lid wordt, wordt vervangen als volgt:

"De uitbetaling van een supplement gewaarborgd minimum dat, overeenkomstig artikel 121 zoals het luidde op 31 mei 2026, wordt toegevoegd aan een rustpensioen wegens medische ongeschiktheid of aan een daarmee gelijkgesteld rustpensioen dat ambtshalve wordt toegekend overeenkomstig artikel 83 van de voormelde wet van 5 augustus 1978 of artikel 82 van de voormelde wet van 26 april 2002 zoals deze artikelen luidden op 31 mei 2026, wordt, indien de beroepsinkomsten van de gerechtigde voor een bepaald kalenderjaar het overeenkomstig de artikelen 80 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013 vastgestelde grensbedrag overschrijden, voor datzelfde jaar, verminderd naar rato van het percentage van de overschrijding.".

Art. 117. In artikel 128 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "de in de artikelen 121, § 1, 121, § 4, en 127 bepaalde percentages" vervangen door de woorden "het in artikel 127 bepaalde percentage";

2° paragraaf 2 wordt opgeheven;

3° in paragraaf 3 wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 118. Artikel 129 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 119. In artikel 130 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ", 121" opgeheven;

2° in het tweede lid worden de woorden "in de artikelen 120 of 121" vervangen door de woorden "in artikel 120".

Art. 120. In artikel 132 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "121, § 3," en de woorden "evenals het uit de toepassing van artikel 121 voortvloeiende supplement" opgeheven;

2° in paragraaf 2 worden de woorden "121, § 3," opgeheven.

Art. 121. Artikel 137*bis* van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 3 februari 2003 en vervangen bij de wet van 18 mei 2024, wordt vervangen als volgt:

"Art. 137*bis*. De uitbetaling van een supplement voor een zware handicap dat, overeenkomstig artikel 134 zoals het luidde op 31 mei 2026, wordt toegevoegd aan een rustpensioen wegens medische ongeschiktheid of aan een daarmee gelijkgesteld rustpensioen dat ambtshalve wordt toegekend overeenkomstig artikel 83 van de voormelde wet van 5 augustus 1978 of artikel 82 van de voormelde wet van 26 april 2002 zoals deze artikelen luidden op 31 mei 2026, wordt, indien de beroepsinkomsten van de gerechtigde voor een bepaald kalenderjaar het overeenkomstig de artikelen 80 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013 vastgestelde grensbedrag overschrijden, voor datzelfde jaar, verminderd naar rato van het percentage van de overschrijding.".

Art. 122. In dezelfde wet worden de volgende artikelen opgeheven:

1° artikel 134, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en de wetten van 25 april 2007 en 18 mei 2024;

2° de artikelen 135 en 136, gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003;

3° artikel 137;

4° artikel 138, vervangen bij de wet van 3 februari 2003.

Art. 123. In artikel 140 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, worden de paragrafen 2 en 4 opgeheven.

Sous-section 14. — Modification de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses

Art. 115. L'article 121 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, la loi du 3 février 2003, l'arrêté royal du 4 juin 2003, la loi du 25 avril 2007, les arrêtés royaux des 27 septembre 2009 et 20 décembre 2020 et la loi du 18 mai 2024, est abrogé.

Art. 116. À l'article 123 de la même loi, remplacé par la loi du 18 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est abrogé ;

2° l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Si, pour une année civile déterminée, les revenus professionnels du bénéficiaire dépassent la limite établie conformément aux articles 80 et 86 de la loi-programme du 28 juin 2013, le supplément minimum garanti ajouté, conformément à l'article 121 tel qu'il était rédigé au 31 mai 2026, à une pension de retraite pour inaptitude médicale ou à une pension de retraite y assimilée attribuée d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée ou à l'article 82 de la loi du 26 avril 2002 précitée tels que ces articles étaient rédigés au 31 mai 2026, est réduit pour la même année au prorata du pourcentage du dépassement.".

Art. 117. À l'article 128 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "les pourcentages prévus aux articles 121, § 1er, 121, § 4, et 127" sont remplacés par les mots "le pourcentage prévu à l'article 127" ;

2° le paragraphe 2 est abrogé ;

3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 118. L'article 129 de la même loi est abrogé.

Art. 119. À l'article 130 de la même loi, modifié par la loi du 3 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots ", 121" sont abrogés ;

2° dans l'alinéa 2, les mots "aux articles 120 ou 121" sont remplacés par les mots "à l'article 120".

Art. 120. À l'article 132 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "121, § 3," et les mots "ainsi que le supplément découlant de l'application de l'article 121" sont abrogés ;

2° dans le paragraphe 2, les mots "121, § 3," sont abrogés.

Art. 121. L'article 137*bis* de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2003 et remplacé par la loi du 18 mai 2024, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 137*bis*. Si, pour une année civile déterminée, les revenus professionnels du bénéficiaire dépassent la limite établie conformément aux articles 80 et 86 de la loi-programme du 28 juin 2013, le supplément pour handicap grave ajouté, conformément à l'article 134 tel qu'il était rédigé au 31 mai 2026, à une pension de retraite pour inaptitude médicale ou à une pension de retraite y assimilée attribuée d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée ou à l'article 82 de la loi du 26 avril 2002 précitée tels que ces articles étaient rédigés au 31 mai 2026, est réduit pour la même année au prorata du pourcentage du dépassement.".

Art. 122. Dans la même loi, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 134, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et les lois des 25 avril 2007 et 18 mai 2024 ;

2° les articles 135 et 136, modifiés par la loi du 3 février 2003 ;

3° l'article 137 ;

4° l'article 138, remplacé par la loi du 3 février 2003.

Art. 123. Dans l'article 140 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, les paragraphes 2 et 4 sont abrogés.

Onderafdeling 15. — Wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen

Art. 124. In artikel 20, vierde lid, van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden ", maar de leeftijd van 65 jaar niet bereikt heeft, kan op pensioen worden gesteld,"worden vervangen door de woorden "kan op rust worden gesteld";

2° het lid wordt aangevuld met de volgende zin:

"De ombudsman die wegens ziekte of gebrekkigheid op rust gesteld is, kan geen aanspraak maken op een rustpensioen tenzij hij de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt of de voorwaarden voor het verkrijgen van een onmiddellijk of uitgesteld pensioen vervult, zoals bepaald in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.".

Onderafdeling 16. — Wijziging van de wet van 26 april 2002 houdendede essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten

Art. 125. In artikel 82 van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden "een rustpensioen te bekomen, ambtshalve op rust gesteld op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin" vervangen door de woorden "een rustpensioen te bekomen, ambtshalve op rust gesteld bij het verstrijken van de laatste dag van de maand waarin";

2° het tweede lid wordt opgeheven.

Onderafdeling 17. — Wijziging van de wet van 18 mei 2024 tot invoering van de tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering voor ambtenaren

Art. 126. In artikel 39 van de wet van 18 mei 2024 tot invoering van de tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering voor ambtenaren worden de woorden ", met uitzondering van de artikelen 2 tot 8, 9, 2°, 10, 11, 3°, 4°, *b)*, en 5°, 12, 13, 14, 2° en 4°, 15 tot 17, 18, 2° en 3°, 19, 2° en 3°, 21 tot 23, 24, 2°, 25 tot 27, 28, 2° en 3°, 29, 34 tot 38, 40, vierde tot zesde lid, en 41, die in werking treden op 1 januari 2028" opgeheven.

Art. 127. De artikelen 2 tot 8, 9, 2°, 10, 11, 3°, 4°, *b)*, en 5°, 12, 13, 14, 2° en 4°, 15 tot 17, 18, 2° en 3°, 19, 2° en 3°, 21 tot 23, 24, 2°, 25 tot 27, 28, 2° en 3°, 29, 34 tot 38, 40 en 41, van dezelfde wet worden opgeheven.

Afdeling 3. — Overgangsbepalingen

Art. 128. Het pensioen van het personeelslid dat na 30 april 2026 ambtshalve op rust gesteld wordt overeenkomstig artikel 83, §§ 3 en 4, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen en op het ogenblik van die definitieve opruststelling reeds gerechtigd was op een tijdelijk pensioen wegens medische ongeschiktheid, wordt gelijkgesteld met een definitief pensioen wegens medische ongeschiktheid, ongeacht de ingangsdatum van dat pensioen.

Art. 129. De tijdelijke pensioenen wegens medische ongeschiktheid die, op grond van artikel 117, § 1, van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, werden toegekend voor een periode van ten hoogste twee jaar en ingegaan zijn vóór 1 januari 2025, worden stopgezet of omgezet in een definitief pensioen wegens medische ongeschiktheid overeenkomstig artikel 117, § 1, van de voormelde wet van 14 februari 1961 zoals het luidde op 31 december 2024.

Art. 130. De tijdelijke pensioenen wegens medische ongeschiktheid die, op grond van artikel 117, § 1, van de voormelde wet van 14 februari 1961 en artikel 40, tweede lid, van de wet van 18 mei 2024 tot invoering van de tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, werden toegekend voor een periode van ten hoogste drie jaar en ingegaan zijn na 31 december 2024 en vóór 1 juni 2026, worden stopgezet of omgezet in een definitief pensioen wegens medische ongeschiktheid overeenkomstig artikel 117, § 1, van de voormelde wet van 14 februari 1961 zoals het luidde op 30 april 2026.

In afwijking van het eerste lid, wordt de periode van twee jaar bedoeld in artikel 117, § 1, vierde lid, van de voormelde wet van 14 februari 1961, zoals het luidde op 30 april 2026, voor de toepassing van het eerste lid, vervangen door een periode van drie jaar.

Sous-section 15. — Modification de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux

Art. 124. À l'article 20, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots ", mais n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans, peut être admis à la pension" sont remplacés par les mots "peut être mis à la retraite" ;

2° l'alinéa est complété par la phrase suivante :

"Le médiateur mis à la retraite pour cause de maladie ou d'infirmité, ne peut prétendre à une pension de retraite à moins qu'il ait atteint l'âge légal de la pension ou qu'il remplisse les conditions pour obtenir une pension immédiate ou différée, telles que définies à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.".

Sous-section 16. — Modification de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police

Art. 125. À l'article 82 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, modifié par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "une mise à la retraite, est mis à la pension d'office le premier jour du mois qui suit le mois où" sont remplacés par les mots "une pension de retraite, est mis à la retraite d'office à l'échéance du dernier jour du mois où" ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Sous-section 17. — Modification de la loi du 18 mai 2024 portant introduction de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires

Art. 126. Dans l'article 39 de la loi du 18 mai 2024 portant introduction de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires, les mots ", à l'exception des articles 2 à 8, 9, 2°, 10, 11, 3°, 4°, *b)*, et 5°, 12, 13, 14, 2° et 4°, 15 à 17, 18, 2° et 3°, 19, 2° et 3°, 21 à 23, 24, 2°, 25 à 27, 28, 2° et 3°, 29, 34 à 38, 40, alinéas 4 à 6, et 41, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028" sont abrogés.

Art. 127. Les articles 2 à 8, 9, 2°, 10, 11, 3°, 4°, *b)*, et 5°, 12, 13, 14, 2° et 4°, 15 à 17, 18, 2° et 3°, 19, 2° et 3°, 21 à 23, 24, 2°, 25 à 27, 28, 2° et 3°, 29, 34 à 38, 40 et 41, de la même loi sont abrogés.

Section 3. — Dispositions transitoires

Art. 128. La pension du membre du personnel mis à la retraite d'office après le 30 avril 2026 conformément à l'article 83, §§ 3 et 4, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et ayant droit à une pension temporaire pour cause d'inaptitude médicale au moment de cette mise à la retraite définitive, est assimilée à une pension définitive pour cause d'inaptitude médicale, quelle que soit la date de prise de cours de cette pension.

Art. 129. Les pensions temporaires pour cause d'inaptitude médicale attribuées, sur la base de l'article 117, § 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, pour une période de deux ans au maximum et ayant pris cours avant le 1er janvier 2025, sont supprimées ou converties en pension définitive pour cause d'inaptitude médicale conformément à l'article 117, § 1er, de la loi du 14 février 1961 précitée, tel qu'il était rédigé le 31 décembre 2024.

Art. 130. Les pensions temporaires pour cause d'inaptitude médicale attribuées, sur la base de l'article 117, § 1er, de la loi du 14 février 1961 précitée et l'article 40, alinéa 2, de la loi du 18 mai 2024 portant introduction de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires, pour une période de trois ans au maximum et ayant pris cours après le 31 décembre 2024 et avant le 1er juin 2026, sont supprimées ou converties en pension définitive pour cause d'inaptitude médicale conformément à l'article 117, § 1er, de la loi du 14 février 1961 précitée, tel qu'il était rédigé le 30 avril 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la période de deux ans visés à l'article 117, § 1er, alinéa 4, de la loi du 14 février 1961 précitée, tel qu'il était rédigé le 30 avril 2026, est remplacée, pour l'application de l'alinéa 1er, par une période de trois ans.

Art. 131. De tijdelijke pensioenen wegens medische ongeschiktheid die, op grond van artikel 117, § 3, derde lid, van de voormelde wet van 14 februari 1961 en artikel 40, derde lid, van de voormelde wet van 18 mei 2024, werden toegekend voor een periode van ten hoogste drie jaar en ingegaan zijn na 31 december 2024 en vóór 1 juni 2026, worden stopgezet of omgezet in een definitief pensioen wegens medische ongeschiktheid overeenkomstig artikel 117, § 1, van de voormelde wet van 14 februari 1961 zoals het luidde op 30 april 2026.

In afwijking van het eerste lid, wordt de periode van twee jaar bedoeld in artikel 117, § 1, vierde lid, van de voormelde wet van 14 februari 1961, zoals het luidde op 30 april 2026, voor de toepassing van het eerste lid, vervangen door een periode van drie jaar.

Art. 132. De personen die na 31 december 2024 een in artikel 129, 130 of 131 bedoeld tijdelijk pensioen wegens medische ongeschiktheid genieten dat stopgezet wordt wegens hervatting van hun ambt, kunnen, in afwijking van artikel 83, aanspraak maken op een definitief pensioen wegens medische ongeschiktheid indien zij opnieuw op rust gesteld worden wegens medische ongeschiktheid binnen de maximumtermijn waarvoor hun stopgezet tijdelijk pensioen wegens medische ongeschiktheid werd toegekend.

Art. 133. De artikelen 118 tot 122, 124 tot 137 en 138 tot 145, van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, zoals zij luidden op 31 mei 2026, blijven van toepassing op de pensioenen toegekend wegens medische ongeschiktheid of een daarmee gelijkgestelde reden die ingaan vóór 1 juni 2026 evenals op de tijdelijke pensioenen wegens medische ongeschiktheid die na 31 mei 2026 worden omgezet in een definitief pensioen wegens medische ongeschiktheid of in een daarmee gelijkgesteld pensioen met toepassing van de artikelen 128 tot 131.

TITEL II. — *Inwerkingtreding*

Art. 134. Dit boek treedt in werking op 1 juni 2026, met uitzondering van de artikelen 93, 94, 1° tot 4°, 108, 125 en 129 tot 132, evenals van artikel 127 in zoverre het de opheffing van artikel 40, eerste tot derde lid, van de wet van 18 mei 2024 tot invoering van de tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering voor ambtenaren betreft, die in werking treden op 1 mei 2026, en van de artikelen 116 en 121 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2026.

BOEK 9. — TANTIÈMES EN VERHOGINGSCOËFFICIËNT

TITEL I. — *Wijzigingsbepalingen*

HOOFDSTUK I. — *Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de pensioenregeling van de magistraten*

Art. 135. In artikel 391/1 van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid worden de woorden "vanaf 1 januari 2012" vervangen door de woorden "van 1 januari 2012 tot 31 december 2026";

2° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende:

"De diensten gepresteerd vanaf 1 januari 2027 worden in het pensioen verrekend aan het tantième 1/60e.".

Art. 136. In artikel 392/1 van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden "vanaf 1 januari 2012" worden vervangen door de woorden "van 1 januari 2012 tot 31 december 2026";

2° het artikel wordt aangevuld met een tweede lid, luidende:

"De diensten gepresteerd vanaf 1 januari 2027 worden in het pensioen verrekend aan het tantième 1/60e.".

Art. 137. In artikel 394 van hetzelfde wetboek worden de woorden "artikelen 391 tot 393" vervangen door de woorden "artikelen 391 tot 393/2".

HOOFDSTUK II. — *Wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen*

Art. 138. In artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, vervangen bij de wet van 28 december 2011 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 maart 2018, wordt paragraaf 3/1 vervangen als volgt:

"§ 3/1. Om te bepalen of het vereiste minimumaantal pensioenaanspraakverlenende dienstjaren bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, en derde lid, wordt bereikt, wordt de duur van de in het derde lid bedoelde diensten en perioden verbonden aan de in het tweede lid bedoelde ambten vermenigvuldigd met de in het vijfde lid vastgestelde coëfficiënt.

Art. 131. Les pensions temporaires pour cause d'inaptitude médicale attribuées, sur la base de l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 précitée et de l'article 40, alinéa 3, de la loi du 18 mai 2024 précitée, pour une période de trois ans au maximum et ayant pris cours après le 31 décembre 2024 et avant le 1er juin 2026, sont supprimées ou converties en pension définitive pour cause d'inaptitude médicale conformément à l'article 117, § 1er, de la loi du 14 février 1961 précitée, tel qu'il était rédigé le 30 avril 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la période de deux ans visée à l'article 117, § 1er, alinéa 4, de la loi du 14 février 1961 précitée, tel qu'il était rédigé le 30 avril 2026, est remplacée, pour l'application de l'alinéa 1er, par une période de trois ans.

Art. 132. Les personnes bénéficiant, après le 31 décembre 2024, d'une pension pour cause d'inaptitude médicale temporaire visée à l'article 129, 130 ou 131 qui est supprimée suite à la reprise de leurs fonctions, peuvent, par dérogation à l'article 83, prétendre à une pension définitive pour cause d'inaptitude médicale si elles sont à nouveau mises à la retraite pour cause d'inaptitude médicale dans le délai maximal pour lequel leur pension temporaire pour cause d'inaptitude médicale supprimée était attribuée.

Art. 133. Les articles 118 à 122, 124 à 137 et 138 à 145, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, tels qu'ils étaient rédigés au 31 mai 2026, restent applicables aux pensions attribuées pour cause d'inaptitude médicale ou une raison y assimilée et prenant cours avant le 1er juin 2026, ainsi qu'aux pensions temporaires pour cause d'inaptitude médicale converties après le 31 mai 2026 en pension définitive pour cause d'inaptitude médicale ou une pension y assimilée en application des articles 128 à 131.

TITRE II. — *Entrée en vigueur*

Art. 134. Le présent livre entre en vigueur le 1er juin 2026, à l'exception des articles 93, 94, 1° à 4°, 108, 125 et 129 à 132, ainsi que de l'article 127 dans la mesure où il concerne l'abrogation de l'article 40, alinéas 1er à 3, de la loi du 18 mai 2024 portant introduction de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires, qui entrent en vigueur le 1er mai 2026, et des articles 116 et 121 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2026.

LIVRE 9. — TANTIÈMES ET COEFFICIENT D'AUGMENTATION

TITRE Ier. — *Dispositions modificatives*

CHAPITRE Ier. — *Modifications du Code judiciaire en ce qui concerne le régime de pension des magistrats*

Art. 135. À l'article 391/1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "à partir du 1er janvier 2012" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2026" ;

2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

"Les services prestés à partir du 1er janvier 2027 sont pris en compte dans le calcul de la pension au tantième 1/60e.".

Art. 136. À l'article 392/1 du même code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "à partir du 1er janvier 2012" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2026" ;

2° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

"Les services prestés à partir du 1er janvier 2027 sont pris en compte dans le calcul de la pension au tantième 1/60e.".

Art. 137. Dans l'article 394 du même code, les mots "articles 391 à 393" sont remplacés par les mots "articles 391 à 393/2".

CHAPITRE II. — *Modification de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions*

Art. 138. Dans l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, remplacé par la loi du 28 décembre 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2018, le paragraphe 3/1 est remplacé par ce qui suit :

"§ 3/1. Pour déterminer si le nombre minimum d'années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension prévu au paragraphe 1er, alinéas 1er, 1°, et 3, est atteint, la durée des services et des périodes visés à l'alinéa 3 liés aux fonctions visées à l'alinéa 2 est multipliée par le coefficient prévu à l'alinéa 5.

De in het eerste lid bedoelde ambten zijn de ambten van:

a) de personeelsleden van het onderwijs bedoeld in artikel 77 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, met uitzondering van de personeelsleden van het hoger onderwijs;

b) de personeelsleden die actieve diensten verstrekken bedoeld in de tabel in de bijlage van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen;

c) de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten bedoeld in artikel 117 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met de hoedanigheid van politieambtenaar of agent van politie;

d) de beroepsbrandweermannen zoals bedoeld in artikel 103, eerste lid, 1°, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die rechtstreeks deelnemen aan de brandbestrijding.

De in het eerste lid bedoelde diensten en perioden zijn:

- de werkelijk gepresteerde diensten;

- de perioden van verlof met behoud van de volledige bezoldiging;

- de in paragraaf 1, tweede lid, 2°, bedoelde loopbaanjaren als vrijwillige brandweerman.

Het eerste lid is niet van toepassing op de diensten gepresteerd bij instellingen waarvan het pensioenstelsel wordt geregeld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

De in het eerste lid bedoelde coëfficiënt wordt als volgt vastgesteld in functie van de ingangsdatum van het pensioen:

Les fonctions visées à l'alinéa 1er sont les fonctions :

a) des membres du personnel de l'enseignement visés à l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, à l'exception des membres du personnel de l'enseignement supérieur ;

b) des membres du personnel effectuant des services actifs tels que définis dans le tableau à l'annexe de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques ;

c) des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visé à l'article 117 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en qualité de fonctionnaire de police ou d'agent de police ;

d) des pompiers professionnels visés à l'article 103, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile qui participent directement à la lutte contre le feu.

Les services et périodes visés à l'alinéa 1er sont :

- les services réellement prestés ;

- les périodes de congé avec maintien de la rémunération intégrale ;

- les années de carrière comme pompier volontaire visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux services prestés auprès d'organismes dont le régime de pensions est régi par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Le coefficient visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit en fonction de la date de prise de cours de la pension :

Jaar waarin het pensioen ingaat	Coëfficiënt	Année de prise de cours de la pension	Coefficient
2027	1,0450	2027	1,0450
2028	1,0400	2028	1,0400
2029	1,0350	2029	1,0350
2030	1,0300	2030	1,0300
2031 of later	1,0250	2031 ou postérieurement	1,0250

De pensioenen die ingaan op 1 januari van de jaren 2028, 2029, 2030 of 2031 worden, voor de toepassing van het vijfde lid, geacht respectievelijk in te gaan in 2027, 2028, 2029 of 2030.".

Art. 139. In artikel 52/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 28 december 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden "na 31 december 2011" worden vervangen door de woorden "van 1 januari 2012 tot 31 december 2026";

2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Indien in de berekening van een rustpensioen diensten worden opgenomen gepresteerd na 31 december 2026, worden de eventuele tantièmes voordeliger dan 1/60e verbonden aan deze diensten vervangen door het tantième 1/60e.".

HOOFDSTUK III. — *Wijziging van de wet van 8 december 1976 tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en van dat van hun rechtverkrijgenden*

Art. 140. In artikel 5, § 2, van de wet van 8 december 1976 tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en van dat van hun rechtverkrijgenden, vervangen bij de wet van 22 januari 1981 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 2012, wordt het tweede lid vervangen als volgt:

"De breuk opgenomen in het eerste lid wordt vervangen door [a x (3,75/180) x (t/12)] voor de diensten gepresteerd tussen 31 december 2011 en 1 januari 2027 en door [a x (3,75/225) x (t/12)] voor de diensten gepresteerd na 31 december 2026.".

Les pensions qui prennent cours le 1er janvier des années 2028, 2029, 2030 ou 2031, sont, pour l'application de l'alinéa 5, réputées prendre cours respectivement en 2027, 2028, 2029 ou 2030.".

Art. 139. À l'article 52/2 de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "après le 31 décembre 2011" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2026" ;

2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Lorsque dans le calcul d'une pension de retraite interviennent des services prestés après le 31 décembre 2026, les éventuels tantièmes plus favorables que le tantième 1/60e rattachés à ces services sont remplacés par le tantième 1/60e.".

CHAPITRE III. — *Modification de la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit*

Art. 140. Dans l'article 5, § 2, de la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit, remplacé par la loi du 22 janvier 1981 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"La fraction reprise à l'alinéa 1er est remplacée par [a x (3,75/180) x (t/12)] pour les services prestés entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2027 et par [a x (3,75/225) x (t/12)] pour les services prestés après le 31 décembre 2026.".

TITEL II. — *Inwerkingtreding*

Art. 141. Dit boek treedt in werking op 1 januari 2027, met uitzondering van:

- artikel 137 dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2017;

- artikel 138 dat in werking treedt op 1 februari 2027.

BOEK 10. — PREFERENTIËLE PENSIOENLEEFTIJD

HOOFDSTUK I. — *Wijziging van de wetten op de militaire pensioenen, gecoördineerd op 11 augustus 1923*

Art. 142. In het opschrift van titel 1 van de wetten op de militaire pensioenen, gecoördineerd op 11 augustus 1923, worden de woorden "wegens dienstouderdom" opgeheven.

Art. 143. Artikel 2 van dezelfde wetten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 mei 2000, wordt vervangen als volgt:

"Ongeacht hun graad kunnen de militairen hun rechten op pensioen doen gelden zodra zij de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden vervullen zoals bedoeld in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.".

Art. 144. In artikel 3, eerste lid, van dezelfde wetten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, worden de litterae A en B opgeheven, onverminderd de toepassing van artikel 90 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.

Art. 145. In artikel 4 van dezelfde wetten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het vierde lid worden de woorden "doorgebrachte tijd" vervangen door de woorden "doorgebrachte tijd vóór 1 januari 2027";

2° in het zesde lid wordt het woord "anciënniteitspensioen" vervangen door het woord "pensioen";

3° het zesde lid wordt aangevuld met de volgende zin:

"De in dit lid bedoelde tijdsbonificatie wordt in het pensioen verrekend aan het tantième 1/60e.".

HOOFDSTUK II. — *Wijziging van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel*

Art. 146. In artikel 115 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste, het tweede, het vierde en het vijfde lid worden opgeheven;

2° het vroegere zesde lid, dat het tweede lid wordt, wordt aangevuld met de volgende zin:

"Dit lid is niet van toepassing op de personen die de in dit lid gestelde voorwaarden pas vervullen na 31 december 2026.";

3° het vroegere zevende lid, dat het derde lid wordt, wordt aangevuld met de volgende zin:

"Dit lid is niet van toepassing op de personen die de in dit lid gestelde voorwaarden pas vervullen na 31 december 2026.".

Art. 147. Artikel 116 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 mei 1998, wordt opgeheven.

HOOFDSTUK III. — *Wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen*

Art. 148. Artikel 46, § 1, tweede lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, vervangen bij de wet van 13 december 2012 en gewijzigd bij de wetten van 5 mei 2014 en 18 december 2015, wordt aangevuld met de bepalingen onder 4° en 5°, luidende:

"4° eveneens in aanmerking genomen, voor de militairen van het actief kader die tot het varend personeel der luchtvaart behoord hebben, de dienstjarentoeslag gelijk aan de bij dat varend personeel doorgebrachte tijd zoals bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de wetten op de militaire pensioenen, gecoördineerd op 11 augustus 1923. Deze toeslag mag maximum twaalf jaar belopen en wordt, in afwijking van voormeld artikel 4, vierde lid, eveneens toegekend voor de bij het varend personeel doorgebrachte tijd na 31 december 2026. Deze dienstjarentoeslag wordt slechts toegekend voor zover betrokkene minstens 20 pensioenaanspraakverlenende dienstjaren als militair van het actief kader kan bewijzen en is niet van toepassing voor de uitgestelde pensioenen;

TITRE II. — *Entrée en vigueur*

Art. 141. Le présent livre entre en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception de :

- l'article 137 qui produit ses effets le 1er décembre 2017 ;

- l'article 138 qui entre en vigueur le 1er février 2027.

LIVRE 10. — ÂGE DE PENSION PRÉFÉRENTIEL

CHAPITRE Ier. — *Modification des lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923*

Art. 142. Dans l'intitulé du titre 1er des lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923, les mots "pour ancienneté de service" sont abrogés.

Art. 143. L'article 2 des mêmes lois, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mai 2000, est remplacé par ce qui suit :

"Quel que soit leur grade, les militaires peuvent faire valoir leurs droits à la pension dès qu'ils remplissent les conditions d'âge et de carrière visées à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.".

Art. 144. Dans l'article 3, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié en dernier lieu par la loi du 3 février 2003, les litterae A et B sont abrogés sans préjudice de l'application de l'article 90 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses.

Art. 145. A l'article 4 des mêmes lois, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 4, les mots "temps passé" sont remplacés par les mots "temps passé avant le 1er janvier 2027" ;

2° dans l'alinéa 6, les mots "pension d'ancienneté" sont remplacés par le mot "pension" ;

3° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante :

"La bonification de temps visée par le présent alinéa est prise en compte au tantième 1/60e pour le calcul de la pension.".

CHAPITRE II. — *Modification de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier*

Art. 146. À l'article 115 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er, 2, 4 et 5 sont abrogés ;

2° l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

"Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui remplissent les conditions énoncées dans le présent alinéa uniquement après le 31 décembre 2026." ;

3° l'alinéa 7 ancien, devenant l'alinéa 3, est complété par la phrase suivante :

"Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui remplissent les conditions énoncées dans le présent alinéa uniquement après le 31 décembre 2026.".

Art. 147. L'article 116 de la même loi, modifié par la loi du 19 mai 1998, est abrogé.

CHAPITRE III. — *Modification de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions*

Art. 148. L'article 46, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, remplacé par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par les lois du 5 mai 2014 et du 18 décembre 2015, est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit :

"4° également prise en compte, pour les militaires du cadre actif ayant appartenu au personnel navigant de l'aviation, la bonification de services admissibles égale au temps passé au sein de ce personnel navigant tel que visé à l'article 4, alinéa 4, des lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923. Cette bonification peut s'élever à un maximum de 12 ans et, en dérogation à l'article 4, alinéa 4, précité, est également accordée pour le temps passé dans le personnel navigant après le 31 décembre 2026. Cette bonification de services admissibles est accordée uniquement pour autant que l'intéressé puisse justifier d'au moins vingt années de services ouvrant des droits à la pension en qualité de militaire du cadre actif, et ne s'applique pas aux pensions différées ;

5° eveneens in aanmerking genomen, voor de militairen van het actief kader in dienst vanaf 1 januari 2009, de tijdsbonificatie van twee jaar zoals bedoeld in artikel 4, zesde lid, van de voormelde wetten op de militaire pensioenen. Deze tijdsbonificatie wordt slechts toegekend voor zover betrokkene minstens 20 pensioenaanspraakverlenende dienstjaren als militair van het actief kader kan bewijzen en is niet van toepassing voor de uitgestelde pensioenen.".

HOOFDSTUK IV. — *Wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen*

Art. 149. In artikel 88 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 13 december 2012 gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 103/2014 van het Grondwettelijk Hof en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 2013, worden het tweede tot met het zevende lid vervangen als volgt:

"In afwijking van het eerste lid:

a) kunnen de personeelsleden van HR-rail die 30 dienstjaren tellen in de hoedanigheid van lid van het rijdend personeel alsook de personeelsleden die nog geen 30 dienstjaren tellen in de hoedanigheid van lid van het rijdend personeel maar waarvan de duur van de werkelijke diensten bij HR-rail 30 jaar bereikt, in ieder geval hun vervroegd pensioen opnemen vanaf het ogenblik dat er, sinds de datum waarop zij het vervroegd pensioen hadden kunnen opnemen op basis van de wetgeving die van kracht was op 31 december 2026, een volledige kalenderperiode is verstreken van:

1° één jaar indien het pensioen ten vroegste had kunnen ingaan na 31 januari 2027 en vóór 1 februari 2028;

2° twee jaar indien het pensioen ten vroegste had kunnen ingaan na 31 januari 2028 en vóór 1 februari 2029;

3° drie jaar indien het pensioen ten vroegste had kunnen ingaan na 31 januari 2029 en vóór 1 februari 2030;

4° vier jaar indien het pensioen ten vroegste had kunnen ingaan na 31 januari 2030 en vóór 1 februari 2031;

5° vijf jaar indien het pensioen ten vroegste had kunnen ingaan na 31 januari 2031 en vóór 1 februari 2032;

6° zes jaar indien het pensioen ten vroegste had kunnen ingaan na 31 januari 2032 en vóór 1 februari 2033;

7° zeven jaar indien het pensioen ten vroegste had kunnen ingaan na 31 januari 2033 en vóór 1 februari 2034;

8° acht jaar indien het pensioen ten vroegste had kunnen ingaan na 31 januari 2034 en vóór 1 februari 2035;

9° negen jaar indien het pensioen ten vroegste had kunnen ingaan na 31 januari 2035 en vóór 1 februari 2036;

10° tien jaar indien het pensioen ten vroegste had kunnen ingaan na 31 januari 2036 en vóór 1 februari 2037;

11° elf jaar indien het pensioen ten vroegste had kunnen ingaan na 31 januari 2037 en vóór 1 februari 2038;

b) kunnen de militairen beneden de rang van generaal-majoor in dienst op 1 januari 2027 hun pensioen opnemen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin zij de leeftijd bereiken van:

1° 57 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1971;

2° 58 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1972;

3° 59 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1973;

4° 60 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1974;

5° 61 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1975;

6° 62 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1976;

7° 63 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1977;

8° 64 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1978;

9° 65 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1979;

10° 66 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1980;

c) kunnen de militairen met de rang van generaal-majoor in dienst op 1 januari 2027 hun pensioen opnemen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin zij de leeftijd bereiken van:

1° 60 jaar voor de militairen geboren in 1968;

2° 61 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1969;

3° 62 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1970;

4° 63 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1971;

5° 64 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1972;

5° également prise en compte, pour les militaires du cadre actif en service à partir du 1er janvier 2009, la bonification de temps de deux ans visée à l'article 4, alinéa 6, des lois sur les pensions militaires précitées. Cette bonification de temps est accordée uniquement pour autant que l'intéressé puisse justifier d'au moins vingt années de services ouvrant des droits à pension en qualité de militaire du cadre actif et elle ne s'applique pas aux pensions différées.".

CHAPITRE IV. — *Modification de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses*

Art. 149. Dans l'article 88 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, modifiée par l'article 3 de la loi du 13 décembre 2012 partiellement annulé par l'arrêt n° 103/2014 de la Cour constitutionnelle et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les alinéas 2 à 7 sont remplacés par ce qui suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er :

a) les membres du personnel de HR-rail qui ont 30 années de service en qualité de membre du personnel roulant ainsi que les membres du personnel qui ne comptent pas 30 années de service en qualité de membre du personnel roulant mais dont la durée des services effectifs auprès de HR-rail atteint 30 années, peuvent dans tous les cas prendre leur pension anticipée à partir du moment où, depuis la date à laquelle ils auraient pu prendre leur pension anticipée sur la base de la législation en vigueur au 31 décembre 2026, il s'est écoulé une période civile complète de :

1° une année si la pension aurait pu prendre cours au plus tôt après le 31 janvier 2027 et avant le 1er février 2028 ;

2° deux années si la pension aurait pu prendre cours au plus tôt après le 31 janvier 2028 et avant le 1er février 2029 ;

3° trois années si la pension aurait pu prendre cours au plus tôt après le 31 janvier 2029 et avant le 1er février 2030 ;

4° quatre années si la pension aurait pu prendre cours au plus tôt après le 31 janvier 2030 et avant le 1er février 2031 ;

5° cinq années si la pension aurait pu prendre cours au plus tôt après le 31 janvier 2031 et avant le 1er février 2032 ;

6° six années si la pension aurait pu prendre cours au plus tôt après le 31 janvier 2032 et avant le 1er février 2033 ;

7° sept années si la pension aurait pu prendre cours au plus tôt après le 31 janvier 2033 et avant le 1er février 2034 ;

8° huit années si la pension aurait pu prendre cours au plus tôt après le 31 janvier 2034 et avant le 1er février 2035 ;

9° neuf années si la pension aurait pu prendre cours au plus tôt après le 31 janvier 2035 et avant le 1er février 2036 ;

10° dix années si la pension aurait pu prendre cours au plus tôt après le 31 janvier 2036 et avant le 1er février 2037 ;

11° onze années si la pension aurait pu prendre cours au plus tôt après le 31 janvier 2037 et avant le 1er février 2038 ;

b) les militaires d'un grade inférieur à celui de général-major en service au 1er janvier 2027 peuvent prendre leur pension à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel ils atteignent l'âge de :

1° 57 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1971 ;

2° 58 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1972 ;

3° 59 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1973 ;

4° 60 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1974 ;

5° 61 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1975 ;

6° 62 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1976 ;

7° 63 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1977 ;

8° 64 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1978 ;

9° 65 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1979 ;

10° 66 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1980 ;

c) les militaires avec le grade de général-major en service au 1er janvier 2027 peuvent prendre leur pension à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel ils atteignent l'âge de :

1° 60 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1968 ;

2° 61 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1969 ;

3° 62 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1970 ;

4° 63 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1971 ;

5° 64 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1972 ;

6° 65 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1973;

7° 66 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1974;

d) kunnen de militairen met de rang van luitenant-generaal in dienst op 1 januari 2027 hun pensioen opnemen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin zij de leeftijd bereiken van:

1° 62 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1966;

2° 63 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1967;

3° 64 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1968;

4° 65 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1969;

5° 66 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1970;

e) kunnen, voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 februari 2027, de gewezen militairen zoals bedoeld in artikel 10 van de wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever en artikel 194 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, hun pensioen onder de in de voormelde artikelen bedoelde voorwaarden ten vroegste opnemen vanaf de leeftijd waarop zij hun pensioen hadden kunnen opnemen indien zij in dienst waren gebleven als militair, onverminderd de toepassing van artikel 90.

Het tweede lid is slechts van toepassing op de personen die nog in dienst zijn op de vooravond dat zij hun pensioen kunnen opnemen op basis van de in dat lid bedoelde voorwaarden.

Het tweede lid, *a)* is slechts van toepassing voor zover de tijd gedurende welke een in deze bepaling bedoelde persoon in dienst blijft na het ogenblik waarop hij zijn pensioen had kunnen opnemen overeenkomstig de voorwaarden die op hem van toepassing waren vóór 1 januari 2027, kan worden beschouwd als pensioenaanspraak-verlenende diensttijd zoals bedoeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 15 mei 1984. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan betrokkene zijn pensioen pas opnemen vanaf het ogenblik dat hij de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 vervult.

Het in het tweede lid, *a)* bedoelde rijdend personeel zijn de personeelsleden die behoren tot het rijdend personeel bepaald door het pensioenreglement van de NMBS Holding zoals het van kracht is op de vooravond van de ingangsdatum van het pensioen.".

Art. 150. In artikel 89 van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 5 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het derde lid worden de woorden "62 jaar" vervangen door de woorden "63 jaar indien betrokkene de in artikel 46, § 1, eerste lid, 1°, van de voormelde wet van 15 mei 1984 bepaalde loopbaanvoorwaarde vervult";

2° het tweede en het vierde lid worden opgeheven.

TITEL II. — *Overgangsbepalingen*

Art. 151. In afwijking van artikel 2 van de wetten op de militaire pensioenen, gecoördineerd op 11 augustus 1923, zoals vervangen bij artikel 143, worden de militairen beneden de rang van generaal-majoor in dienst op 1 januari 2027 ambtshalve op rust gesteld vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze waarin zij de leeftijd bereiken van:

- 57 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1971;
- 58 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1972;
- 59 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1973;
- 60 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1974;
- 61 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1975;
- 62 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1976;
- 63 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1977;
- 64 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1978;
- 65 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1979.
- 66 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1980.

Art. 152. In afwijking van artikel 2 van de wetten op de militaire pensioenen, gecoördineerd op 11 augustus 1923, zoals vervangen bij artikel 143, worden de militairen met de rang van generaal-majoor in dienst op 1 januari 2027 ambtshalve op rust gesteld vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin zij de leeftijd bereiken van:

- 60 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1968;
- 61 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1969;
- 62 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1970;

6° 65 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1973 ;

7° 66 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1974 ;

d) les militaires avec le grade de lieutenant-général en service au 1er janvier 2027 peuvent prendre leur pension à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel ils atteignent l'âge de :

1° 62 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1966 ;

2° 63 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1967 ;

3° 64 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1968 ;

4° 65 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1969 ;

5° 66 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1970 ;

e) pour les pensions prenant cours à partir du 1er février 2027, les anciens militaires visés à l'article 10 de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public et à l'article 194 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et des candidats-militaires du cadre actif des Forces armées, peuvent prendre leur pension, sous les conditions prévues dans les articles susmentionnés, au plus tôt à l'âge auquel ils auraient pu prendre leur pension s'ils étaient restés en service en tant que militaire, sans préjudice de l'application de l'article 90.

L'alinéa 2 s'applique uniquement aux personnes qui sont encore en service la veille du jour où elles peuvent prendre leur pension sur la base des conditions visées dans le présent alinéa.

L'alinéa 2, *a)* s'applique uniquement dans la mesure où le temps, pendant lequel une personne visée dans la présente disposition reste en service au-delà du moment auquel elle aurait pu prendre sa pension dans les conditions qui lui étaient applicables avant le 1er janvier 2027, peut être considéré comme du service admissible pour l'ouverture du droit à la pension tel que visé à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984. Si cette condition n'est pas remplie, l'intéressé ne peut prendre sa pension qu'à partir du moment où il remplit les conditions d'âge et de carrière visées à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984.

Le personnel roulant visé à l'alinéa 2, *a)* sont les agents qui appartiennent au personnel roulant défini par le règlement de pension de la SNCB Holding tel qu'il est en vigueur à la veille de la date de prise de cours de la pension.".

Art. 150. À l'article 89 de la même loi, rétabli par la loi du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots "62 ans" sont remplacés par les mots "63 ans si l'intéressé remplit la condition de carrière prévue à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 précitée" ;

2° les alinéas 2 et 4 sont abrogés.

TITRE II. — *Dispositions transitoires*

Art. 151. Par dérogation à l'article 2 des lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923, tel qu'il est remplacé par l'article 143, les militaires d'un grade inférieur à celui de général-major en service au 1er janvier 2027 sont mis à la retraite d'office à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l'âge de :

- 57 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1971 ;
- 58 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1972 ;
- 59 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1973 ;
- 60 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1974 ;
- 61 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1975 ;
- 62 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1976 ;
- 63 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1977 ;
- 64 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1978 ;
- 65 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1979 ;
- 66 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1980.

Art. 152. Par dérogation à l'article 2 des lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923, tel qu'il est remplacé par l'article 143, les militaires avec le grade de général-major en service au 1er janvier 2027 sont mis à la retraite d'office à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l'âge de :

- 60 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1968 ;
- 61 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1969 ;
- 62 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1970 ;

- 63 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1971;

- 64 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1972;

- 65 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1973;

- 66 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1974;

- 67 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1975.

Art. 153. In afwijking van artikel 2 van de wetten op de militaire pensioenen, gecoördineerd op 11 augustus 1923, zoals vervangen bij artikel 143, worden de militairen met de rang van luitenant-generaal in dienst op 1 januari 2027 ambtshalve op rust gesteld vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze waarin zij de leeftijd bereiken van:

- 62 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1966;

- 63 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1967;

- 64 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1968;

- 65 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1969;

- 66 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1970;

- 67 jaar voor de militairen geboren in het kalenderjaar 1971.

Art. 154. In afwijking van de artikelen 151, 152 en 153 kunnen de in deze bepalingen bedoelde militairen vragen om hun loopbaan te verlengen. De minister van Defensie bepaalt de procedure voor de toepassing van dit lid.

Het eerste lid is niet van toepassing op de militairen die prestaties verrichten in de halftijdse vervroegde uitstapregeling of die in disponibiliteit werden geplaatst.

De pensioenen die aan de in het eerste lid bedoelde militairen worden toegekend vóór zij de wettelijke pensioenleeftijd bereiken, worden gelijkgesteld met pensioenen toegekend vóór de wettelijke pensioenleeftijd op grond van een ambtshalve oproepstelling.

TITEL III. — ***Opheffingsbepaling***

Art. 155. Opgeheven worden:

- het besluit van de Regent van 6 februari 1950 betreffende de oproepstelling van de officieren van de krijgsmacht;

- het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de inroepstelling van de militairen beneden de rang van officier;

- het koninklijk besluit van 13 augustus 2004 betreffende de leeftijd van oprustpensioenstelling van officieren die bepaalde bijzondere functies bekleden.

TITEL IV. — ***Inwerkingtreding***

Art. 156. Dit boek treedt in werking op 1 februari 2027.

BOEK 11. — ZELFSTANDIGEN

HOOFDSTUK I. — *Het vervroegd rustpensioen en de verhoging of vermindering in de regeling voor zelfstandigen*

Afdeling 1. — Wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Art. 157. In artikel 13, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, vervangen bij de wet van 18 juli 2025, worden de woorden "de pensioenleeftijd zoals bepaald in artikel 3, § 1, 1*bis* of 1*ter*, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie" vervangen door de woorden "de pensioenleeftijd zoals bepaald in artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie".

- 63 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1971 ;

- 64 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1972 ;

- 65 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1973 ;

- 66 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1974 ;

- 67 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1975 .

Art. 153. Par dérogation à l'article 2 des lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923, tel qu'il est remplacé par l'article 143, les militaires avec le grade de lieutenant-général en service au 1er janvier 2027 sont mis à la retraite d'office à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l'âge de :

- 62 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1966 ;

- 63 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1967 ;

- 64 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1968 ;

- 65 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1969 ;

- 66 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1970 ;

- 67 ans pour les militaires nés au cours de l'année civile 1971.

Art. 154. Par dérogation aux articles 151, 152 et 153, les militaires visés dans ces dispositions peuvent demander de prolonger leur carrière. Le ministre de la Défense fixe la procédure pour l'application du présent alinéa.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux militaires qui effectuent des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps ou qui ont été mis en disponibilité.

Les pensions qui sont accordées aux militaires visés à l'alinéa 1er avant qu'ils aient atteint l'âge légal de la pension, sont assimilées à des pensions octroyées avant l'âge légal de la pension sur la base d'une mise à la retraite d'office.

TITRE III. — ***Disposition abrogatoire***

Art. 155. Sont abrogés :

- l'arrêté du Régent du 6 février 1950 relatif à la mise à la retraite des officiers des forces armées ;

- l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier ;

- l'arrêté royal du 13 août 2004 relatif à l'âge de mise à la retraite d'officiers qui exercent certaines fonctions particulières.

TITRE IV. — ***Entrée en vigueur***

Art. 156. Le présent livre entre en vigueur le 1er février 2027.

LIVRE 11. — INDÉPENDANTS

CHAPITRE Ier. — *La pension de retraite anticipée et la majoration ou réduction dans le régime des travailleurs indépendants*

Section 1re. — Modification de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 157. Dans l'article 13, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 18 juillet 2025, les mots "l'âge légal de la pension doit être compris tel que déterminé dans l'article 3, § 1er, 1erbis ou 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne" sont remplacés par les mots "l'âge légal de la pension doit être compris tel que déterminé dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne".

Afdeling 2. — Wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

Art. 158. In artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, vervangen bij de wet van 26 april 2019, wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

"Voor de toepassing van het tweede en het derde lid, wordt, in voorkomend geval, rekening gehouden met het pensioenbedrag na toepassing van het verminderings- of het verhogingspercentage, bedoeld in artikel 3, § 4 of § 5, van voormeld koninklijk besluit van 30 januari 1997, en in artikel 5*bis*, § 1 of § 2, van voormeld koninklijk besluit van 23 december 1996, naargelang het geval.".

Afdeling 3. — Wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen

Art. 159. In artikel 131*sexies* van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, ingevoegd bij de wet van 25 april 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "die, in voorkomend geval, verminderd wordt wanneer de loopbaan kwartalen bevat die gelijkgesteld werden krachtens artikel 29 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen" opgeheven;

2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "de pensioenleeftijd, bedoeld in artikel 3, § 1, § 1*bis* of § 1*ter*, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997" vervangen door de woorden "de pensioenleeftijd, bedoeld in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997";

3° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "het totaal van die voordelen van dezelfde aard, toegekend in de pensioenregelingen voor zelfstandigen en werknemers," vervangen door de woorden "het totaal van die voordelen van dezelfde aard, toegekend in de pensioenregelingen voor zelfstandigen en werknemers, vóór de eventuele toepassing van de vermindering of de verhoging bedoeld in artikel 3, § 4 of § 5, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, en in artikel 5*bis*, § 1 of § 2, van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels";

4° in paragraaf 5, worden de woorden "en onverminderd de eventuele toepassing van de vermindering van het aantal effectieve en daarmee gelijkgestelde kwartalen wanneer de loopbaan gelijkstelde kwartalen bevat krachtens artikel 29 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen" opgeheven;

5° in paragraaf 5 wordt het tweede lid opgeheven;

6° in paragraaf 6 wordt de bepaling onder 5° opgeheven.

Art. 160. In artikel 152, § 1, derde lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 30 december 1992, worden de woorden "van het pensioen over de maand juli" vervangen door de woorden "van het werkelijk betaald pensioen voor de maand juli".

Afdeling 4. — Wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie

Art. 161. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandige met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 december 2022, wordt vervangen als volgt:

"Art. 3. § 1. Onverminderd de bepalingen van paragraaf 9, kan het rustpensioen toegekend worden vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de aanvrager de pensioenleeftijd bereikt. De pensioenleeftijd is 65 jaar voor de aanvragers die geboren zijn vóór 1960.

Section 2. — Modification de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

Art. 158. Dans l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 26 avril 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"Pour l'application des alinéas 2 et 3, il est tenu compte, le cas échéant, du montant de la pension après application du pourcentage de réduction ou de majoration, visé à l'article 3, § 4 ou § 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité, et à l'article 5*bis*, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, selon le cas.".

Section 3. — Modification de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions

Art. 159. A l'article 131*sexies* de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la loi du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "et qui, le cas échéant, est réduite quand la carrière contient des trimestres assimilés en vertu de l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants" sont abrogés ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "l'âge de la retraite visé à l'article 3, § 1er, § 1erbis ou § 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots "l'âge de la retraite visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" ;

3° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots "l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, avant l'éventuelle application de la réduction ou la majoration, visé à l'article 3, § 4 ou § 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et à l'article 5*bis*, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions" ;

4° au paragraphe 5, les mots "et sans préjudice de la réduction éventuellement appliquée au nombre de trimestres effectifs ou y assimilés quand la carrière comporte des trimestres assimilés en vertu de l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants" sont abrogés ;

5° au paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé ;

6° au paragraphe 6, le 5° est abrogé.

Art. 160. À l'article 152, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 1992, les mots "de la pension du mois de juillet" sont remplacés par les mots "de la pension effectivement payée pour le mois de juillet".

Section 4. — Modification de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

Art. 161. L'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants, en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2022, est remplacé comme suit :

"Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9, la pension de retraite peut prendre cours à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de la pension. L'âge de la pension est fixé à 65 ans pour les demandeurs nés avant 1960.

De pensioenleeftijd is 66 jaar voor de aanvragers die geboren zijn tijdens de periode van 1 januari 1960 tot 31 december 1963.

De pensioenleeftijd is 67 jaar voor de aanvragers die geboren zijn vanaf 1 januari 1964.

§ 2. Het rustpensioen kan, naar keuze en op verzoek van de belanghebbende, ingaan vóór de leeftijd bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, en ten vroegste op de eerste van de maand die volgt op de:

1° 60e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan bewijst van ten minste 44 kalenderjaren;

2° 61e verjaardag of de 62e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan bewijst van ten minste 43 kalenderjaren;

3° 63e, 64e of de 65e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan bewijst van ten minste 42 kalenderjaren.

Het rustpensioen kan, naar keuze en op verzoek van de belanghebbende, ingaan vóór de leeftijd bedoeld in paragraaf 1, derde lid, en ten vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op de:

1° 60e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan bewijst van ten minste 44 kalenderjaren;

2° 61e verjaardag of de 62e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan bewijst van ten minste 43 kalenderjaren;

3° 63e, 64e, 65e of 66e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan bewijst van ten minste 42 kalenderjaren.

In afwijking van het eerste en het tweede lid, en voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan vanaf 1 januari 2027, kan het rustpensioen ingaan vanaf de eerste van de maand die volgt op de 60ste verjaardag op voorwaarde dat de belanghebbende een loopbaan bewijst van ten minste 42 kalenderjaren.

Voor de toepassing van het derde lid, wordt een kalenderjaar maar in aanmerking genomen wanneer het ten minste 3 kwartalen omvat zoals bedoeld in artikel 26, § 1, van de wet van 30 mei 2026 houdende de pensioenhervorming, of ten minste 234 dagen omvat zoals bedoeld in de artikelen 24, § 1, 25, § 1, 27, § 1, en 28, § 1, van dezelfde wet, krachtens een of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen of regelingen waarop de Europese verordeningen van toepassing zijn of waarop een internationale overeenkomst die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de pensioenen van werknemers of zelfstandigen en waar België door gebonden is.

§ 3. Met kalenderjaren in de zin van paragraaf 2, eerste en tweede lid, worden bedoeld de jaren waarvoor pensioenrechten kunnen worden geopend krachtens een of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen of regelingen waarop de Europese verordeningen van toepassing zijn of waarop een internationale overeenkomst die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de pensioenen van werknemers of zelfstandigen en waar België door gebonden is, van toepassing is.

De kalenderjaren worden in aanmerking genomen op voorwaarde dat:

1° in de regeling voor zelfstandigen:

- de jaren gelegen vóór 1957 recht kunnen openen op pensioen;

- de jaren gelegen na 1956 tenminste twee kwartalen omvatten die recht kunnen openen op pensioen;

2° in de werknemersregeling en in de andere regelingen, de pensioenrechten betrekking hebben op een tewerkstelling die overeenstemt met ten minste de helft van een voltijdse arbeidsregeling overeenkomstig artikel 4, § 2, vijfde lid, 3°, van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Wanneer de tewerkstelling niet het volledige kalenderjaar omvat, is aan deze voorwaarde voldaan indien voor het kalenderjaar tenminste het equivalent van de vermelde minimumduur van tewerkstelling wordt bewezen.

De belanghebbende beschikt over vijf fictieve voltijdse dagequivalenten waarmee een of meerdere kalenderjaren, waarin geen tewerkstelling gelegen is die ten minste de helft van een voltijdse arbeidsregeling omvat, kunnen aangevuld worden met het oog op de maximalisatie van het aantal kalenderjaren die in aanmerking kunnen genomen worden voor de toepassing van paragraaf 2, overeenkomstig artikel 4, § 2, zesde lid, van het vermeld koninklijk besluit van 23 december 1996;

3° in de regeling voor werknemers en in de andere regelingen, de pensioenrechten voor het eerste loopbaanjaar betrekking hebben op een tewerkstelling die overeenstemt met ten minste één derde van een voltijdse arbeidsregeling overeenkomstig artikel 4, § 2, vijfde lid, 4°, van het vermeld koninklijk besluit van 23 december 1996;

L'âge de la pension est de 66 ans pour les demandeurs qui sont nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1963.

L'âge de la pension est de 67 ans pour les demandeurs qui sont nés à partir du 1er janvier 1964.

§ 2. La pension de retraite peut, au choix et à la demande de l'intéressé, prendre cours avant l'âge prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, et au plus tôt le premier jour du mois suivant :

1° le 60e anniversaire si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 44 années civiles ;

2° le 61e anniversaire ou le 62e anniversaire si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 années civiles ;

3° le 63e, le 64e ou le 65e anniversaire si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles.

La pension de retraite peut, au choix et à la demande de l'intéressé, prendre cours avant l'âge prévu au paragraphe 1er, alinéa 3, et au plus tôt le premier jour du mois suivant :

1° le 60e anniversaire si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 44 années civiles ;

2° le 61e anniversaire ou le 62e anniversaire si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 années civiles ;

3° le 63e, le 64e, le 65e ou le 66e anniversaire si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er janvier 2027, la pension de retraite peut prendre cours à partir du premier jour du mois suivant celui du 60e anniversaire, à condition que l'intéressé justifie d'une carrière d'au moins 42 années civiles.

Pour l'application de l'alinéa 3, une année civile n'est prise en considération que si elle comprend au moins 3 trimestres visés à l'article 26, § 1er, de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des pensions, ou au moins 234 jours tels que visés aux articles 24, § 1er, 25, § 1er, 27, § 1er, et 28, § 1er, de la même loi, dans un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou de régimes auxquels s'appliquent les règlements européens ou une convention internationale qui concerne totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée.

§ 3. Par années civiles au sens du paragraphe 2, alinéas 1er et 2, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux belges de pension ou dans les régimes auxquels s'appliquent les règlements européens ou une convention internationale portant entièrement ou partiellement sur les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée.

Les années civiles sont prises en compte à condition que :

1° dans le régime des travailleurs indépendants :

- les années antérieures à 1957 puissent ouvrir un droit à la pension ;

- les années postérieures à 1956 comportent au moins deux trimestres pouvant ouvrir un droit à la pension ;

2° dans le régime des travailleurs salariés et dans les autres régimes, les droits à pension se rapportent à une occupation qui correspond au moins à la moitié d'un régime de travail à temps plein, conformément à l'article 4, § 2, alinéa 5, 3° de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Lorsque l'occupation ne s'étend pas sur une année civile complète, il est satisfait à cette condition si au moins l'équivalent de la durée minimale d'occupation précitée est prouvée pour l'année civile.

L'intéressé dispose de cinq jours fictifs équivalents temps plein permettant de compléter une ou plusieurs années civiles au cours desquelles il n'y a pas eu d'occupation couvrant au moins la moitié d'un régime de travail à temps plein, en vue de maximiser le nombre d'années civiles pouvant être prises en considération pour l'application du paragraphe 2, conformément à l'article 4, § 2, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité ;

3° dans le régime des travailleurs salariés et dans les autres régimes, les droits à la pension pour la première année de carrière se rapportent à une occupation qui correspond au tiers au moins d'un régime de travail à temps plein, conformément à l'article 4, § 2, alinéa 5, 4°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité ;

4° in de regeling voor werknemers en in de andere regelingen, de pensioenrechten als werknemer betrekking hebben op wisselende halftijdse prestaties vastgesteld overeenkomstig artikel 4, § 2, vijfde lid, 5°, van het vermeld koninklijk besluit van 23 december 1996.

De kalenderjaren waarvoor pensioenrechten kunnen worden geopend krachtens een wettelijke buitenlandse regeling worden vermoed vervuld te zijn in het kader van de werknemersregeling zoals bedoeld in het tweede lid, 2° en 3°.

Voor de toepassing van deze paragraaf worden de periodes tijdens welke de belanghebbende zijn beroepsloopbaan onderbroken heeft om een kind op te voeden dat minder dan zes jaar oud is, in aanmerking genomen. Deze periodes komen echter niet in aanmerking als een recht op pensioen ervoor kan geopend worden krachtens de in het eerste lid bedoelde pensioenregelingen. De in dit lid bedoelde periodes en de overeenkomstige periodes die recht openen op pensioen krachtens een pensioenregeling bedoeld in het eerste lid, kunnen slechts tot beloop van 36 volle maanden in aanmerking worden genomen. De Koning kan de voorwaarden bepalen waaraan de in dit lid bedoelde periodes moeten voldoen om in aanmerking te worden genomen.

Voor de toepassing van deze paragraaf worden niet in aanmerking genomen:

1° de periodes gelijkgesteld krachtens artikel 33 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;

2° de periodes gelijkgesteld krachtens artikel 36 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;

3° de periodes geregulariseerd of toegekend krachtens de artikelen 3*ter*, 7, 75, 76, 77, 78 en 79 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

4° de gelijkaardige periodes aan de periodes bedoeld in punt 1° en 3°, in andere Belgische pensioenregelingen.

§ 4. In de gevallen bedoeld in paragraaf 2, eerste en tweede lid, wordt het bedrag van het rustpensioen verminderd wanneer de belanghebbende niet voldoet aan de twee volgende voorwaarden:

1° een beroepsloopbaan bewijzen van ten minste 35 kalenderjaren waarbij ieder kalenderjaar ten minste 2 kwartalen omvat zoals bedoeld in de artikelen 26 en 31 van bovengenoemde wet van 30 mei 2026, hetzij 156 dagen zoals bedoeld in de artikelen 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 en 33 van dezelfde wet krachtens een of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen of regelingen waarop de Europese verordeningen van toepassing zijn of waarop een internationale overeenkomst die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de pensioenen van werknemers of zelfstandigen en waar België door gebonden is, en

2° een beroepsloopbaan bewijzen van ten minste 90 kwartalen zoals bedoeld in de artikelen 26 en 31 van bovengenoemde wet van 30 mei 2026, hetzij 7020 dagen zoals bedoeld in de artikelen 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 en 33 van dezelfde wet krachtens een of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen of regelingen waarop de Europese verordeningen van toepassing zijn of waarop een internationale overeenkomst die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de pensioenen van werknemers of zelfstandigen en waar België door gebonden is.

Voor de toepassing van het eerste lid, 1°:

1° worden de periodes van wisselende halftijdse prestaties als werknemer en de wisselende halftijdse diensten als ambtenaar vastgesteld overeenkomstig artikel 5*bis*, § 1, tweede lid, 1° van het vermeld koninklijk besluit van 23 december 1996 en artikel 3, § 2, tweede lid van de bovengenoemde wet van 30 mei 2026.;

2° beschikt de belanghebbende na de toepassing van 1°, nog over vijf fictieve voltijdse dagequivalenten, waarmee een of meerdere kalenderjaren, waarin geen tewerkstelling gelegen is die ten minste de helft van een voltijdse arbeidsregeling omvat, kunnen aangevuld worden met het oog op de maximalisatie van het aantal kalenderjaren die in aanmerking kunnen genomen worden voor de toepassing van artikel 5*bis*, § 1, tweede lid, 2° van het vermeld koninklijk besluit van 23 december 1996 en van artikel 3, § 2, derde lid van de bovengenoemde wet van 30 mei 2026.

4° dans le régime des travailleurs salariés et dans les autres régimes, les droits à pension comme salarié se rapportent à des prestations à mi-temps variables établies conformément à l'article 4, § 2, alinéa 5, 5° de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

Les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime légal étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé à l'alinéa 2, 2° et 3°.

Pour l'application du présent paragraphe, sont prises en considération les périodes au cours desquelles l'intéressé a interrompu sa carrière professionnelle en vue d'éduquer un enfant n'ayant pas atteint l'âge de six ans accompli. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en considération si elles peuvent ouvrir un droit à la pension en vertu des régimes de pension visés à l'alinéa 1er. Les périodes visées par le présent alinéa et les périodes correspondantes qui ouvrent un droit à la pension en vertu des régimes de pension visés à l'alinéa 1er ne peuvent être prises en considération qu'à concurrence d'une durée maximale de 36 mois complets. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles les périodes visées au présent alinéa doivent satisfaire pour être prises en considération.

Pour l'application du présent paragraphe, ne sont pas prises en considération :

1° les périodes assimilées en vertu de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

2° les périodes assimilées en vertu de l'article 36 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

3° les périodes régularisées ou attribuées en vertu des articles 3*ter*, 7, 75, 76, 77, 78 et 79 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;

4° les périodes similaires aux périodes visées aux points 1° et 3°, dans d'autres régimes de pension belges.

§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le montant de la pension de retraite est réduit lorsque l'intéressé ne remplit pas les deux conditions suivantes :

1° justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 35 années civiles, dont chaque année civile comporte au moins 2 trimestres visés aux articles 26 et 31 de la loi du 30 mai 2026 précitée, ou 156 jours tels que visés aux articles 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 et 33 de la même loi, dans un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou dans les régimes auxquels s'appliquent les règlements européens ou une convention internationale qui concerne totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, et

2° justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 90 trimestres visés aux articles 26 et 31 de la loi du 30 mai 2026 précitée, ou 7020 jours tels que visés aux articles 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 et 33 de la même loi, dans un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou dans les régimes auxquels s'appliquent les règlements européens ou une convention internationale qui concerne totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° :

1° les périodes de prestations à mi-temps variable en tant que salarié et de services à mi-temps variables en tant que fonctionnaire sont établies, conformément aux articles 5*bis*, § 1er, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité et de l'article 3, § 2, alinéa 2 de la loi du 30 mai 2026 précitée ;

2° après application du 1°, l'intéressé dispose encore de cinq jours fictifs équivalents temps plein permettant de compléter une ou plusieurs années civiles au cours desquelles il n'y a pas eu d'occupation couvrant au moins la moitié d'un régime de travail à temps plein, en vue de maximiser le nombre d'années civiles pouvant être prises en considération, conformément à l'article 5*bis*, § 1er, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité et de l'article 3, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 mai 2026 précitée.

De vermindering, bedoeld in het eerste lid, bedraagt:

1° 2 pct. per jaar vervroeging voor de belanghebbenden die geboren zijn tijdens de periode van 1 januari 1961 tot 31 december 1965;

2° 4 pct. per jaar vervroeging voor de belanghebbenden die geboren zijn tijdens de periode van 1 januari 1966 tot 31 december 1974;

3° 5 pct. per jaar vervroeging voor de belanghebbende die geboren zijn vanaf 1 januari 1975.

Het percentage van de in het eerste lid bedoelde vermindering wordt bekomen door het in het derde lid bedoelde jaarpercentage te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller overeenstemt met het aantal maanden gelegen in de periode die aanvangt op de eerste effectieve ingangsdatum van het rustpensioen en die eindigt op de eerste van de maand die volgt op die waarin de pensioenleeftijd gelegen is, en waarvan de noemer gelijk is aan 12. Het bekomen resultaat wordt afgerond op de hogere of lagere tweede decimaal naargelang het cijfer van de derde decimaal al dan niet 5 bereikt.

Deze paragraaf is niet van toepassing indien de belanghebbende vóór 1 januari 2027 voldeed aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden bedoeld in paragraaf 2, eerste of tweede lid, om een rustpensioen te verkrijgen vóór de pensioenleeftijd bedoeld in paragraaf 1.

§ 5. Wanneer het rustpensioen ingaat na de eerste van de maand die volgt op de pensioenleeftijd, bedoeld in paragraaf 1, kan het bedrag van het rustpensioen verhoogd worden wanneer de belanghebbende voldoet aan de twee volgende voorwaarden:

1° een beroepsloopbaan bewijzen van ten minste 35 kalenderjaren waarbij ieder jaar ten minste 2 kwartalen bevat zoals bedoeld in artikel 26 van bovengenoemde wet van 30 mei 2026, hetzij 156 dagen zoals bedoeld in de artikelen 24, 25, 27 en 28 van dezelfde wet, krachtens een of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen of regelingen waarop de Europese verordeningen van toepassing zijn of waarop een internationale overeenkomst die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de pensioenen van werknemers of zelfstandigen en waar België door gebonden is, en

2° een beroepsloopbaan bewijzen van ten minste 90 kwartalen zoals bedoeld in artikel 26 van bovengenoemde wet van 30 mei 2026, hetzij 7020 dagen zoals bedoeld in de artikelen 24, 25, 27 en 28 van dezelfde wet, krachtens een of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen of regelingen waarop de Europese verordeningen van toepassing zijn of waarop een internationale overeenkomst die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de pensioenen van werknemers of zelfstandigen en waar België door gebonden is.

De verhoging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt:

1° 2 pct. per jaar uitstel voor de belanghebbenden die geboren zijn vóór 1 januari 1963;

2° 4 pct. per jaar uitstel voor de belanghebbenden die geboren zijn tijdens de periode van 1 januari 1963 tot 31 december 1972;

3° 5 pct. per jaar uitstel voor de belanghebbenden die geboren zijn vanaf 1 januari 1973.

De verhoging, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend door het respectievelijke percentage te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller overeenstemt met het aantal maanden gelegen in de periode die aanvangt op de eerste van de maand die volgt op die waarin de belanghebbende de pensioenleeftijd bereikt en die eindigt op de eerste effectieve ingangsdatum van het rustpensioen, en waarvan de noemer gelijk is aan 12.

De in het eerste lid bedoelde verhoging wordt enkel opgebouwd voor de maanden gelegen na 31 december 2025 en wordt niet toegekend voor de maanden na het bereiken van de pensioenleeftijd bedoeld in paragraaf 1 waarin de zelfstandige in het genot is van een overlevingspensioen ten laste van één of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen of ten laste van een buitenlandse regeling waarop de bepalingen van de Europese verordeningen of van internationale overeenkomsten waar België door gebonden is en die betrekking hebben op de sociale zekerheid, van toepassing is.

De opbouw van de in het eerste lid bedoelde verhoging eindigt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin aan de zelfstandige een rustpensioen of een als zodanig geldend voordeel krachtens een Belgische wettelijke, reglementaire, statutaire of contractuele pensioenregeling, met uitzondering van het onvoorwaardelijk pensioen, bedoeld in artikel 37 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wordt toegekend.

La réduction, visée à l'alinéa 1er, s'élève à :

1° 2 p.c. par année d'anticipation pour les intéressés qui sont nés durant la période du 1er janvier 1961 au 31 décembre 1965 ;

2° 4 p.c. par année d'anticipation pour les intéressés qui sont nés durant la période du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1974 ;

3° 5 p.c. par année d'anticipation pour les intéressés qui sont nés à partir du 1er janvier 1975.

Le pourcentage de la réduction visée à l'alinéa 1er est obtenu en multipliant le pourcentage annuel visé à l'alinéa 3 par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois compris dans la période commençant à la première date de prise de cours effective de la pension de retraite et se terminant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'âge de la pension est atteint et dont le dénominateur est égal à 12. Le résultat obtenu est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure, selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5.

Ce paragraphe n'est pas d'application si l'intéressé remplissait, avant le 1er janvier 2027, les conditions d'âge et de carrière visées au paragraphe 2, alinéa 1er ou 2, pour obtenir d'une pension de retraite avant l'âge de la pension visé au paragraphe 1er.

§ 5. Lorsque la pension de retraite prend cours après le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'âge de la pension visé au paragraphe 1er, est atteint, le montant de la pension de retraite peut être majoré si l'intéressé remplit les deux conditions suivantes :

1° justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 35 années civiles, dont chacune comporte au moins 2 trimestres visés à l'article 26 de la loi du 30 mai 2026 précitée, ou 156 jours tels que visés aux articles 24, 25, 27 et 28 de la même loi, dans un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou dans des régimes auxquels s'appliquent les règlements européens ou une convention internationale qui concerne totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, et

2° justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 90 trimestres visés à l'article 26 de la loi du 30 mai 2026 précitée, ou 7020 jours tels que visés aux articles 24, 25, 27 et 28 de la même loi, dans le cadre d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou dans des régimes auxquels s'appliquent les règlements européens ou une convention internationale qui concerne totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée.

La majoration visée à l'alinéa 1er s'élève à :

1° 2 p.c. par année de report pour les personnes nées avant le 1er janvier 1963 ;

2° 4 p.c. par année de report pour les personnes nées entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1972 ;

3° 5 p.c. par année de report pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1973.

La majoration, visée à l'alinéa 1er, est calculée en multipliant le pourcentage correspondant par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant celui où l'intéressé atteint l'âge de la pension et le premier jour de prise de cours effective de la pension de retraite, et dont le dénominateur est égal à 12.

La majoration visée à l'alinéa 1er n'est constituée que pour les mois postérieurs au 31 décembre 2025 et n'est pas octroyée pour les mois après avoir atteint l'âge de pension visé au paragraphe 1er, dans lequel le travailleur indépendant bénéficie d'une pension de survie ou acquiert le droit à une pension de survie à charge d'un ou de plusieurs régimes légaux belges de pension ou à charge d'un régime étranger auquel s'appliquent les dispositions des règlements européens ou des conventions internationales liant la Belgique et relatives à la sécurité sociale.

La constitution de la majoration visée à l'alinéa 1er prend fin le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le travailleur indépendant se voit octroyer une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un régime belge de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel, à l'exception de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

§ 6. Wanneer de loopbaan van de meewerkende echtgenoot, die geboren is tussen 1 januari 1956 en 31 mei 1973 en die ofwel zich de periode van 1 januari 2003 tot 30 juni 2005 voor minstens één kwartaal vrijwillig onderworpen heeft aan het maxi-statuut, bedoeld in artikel 7*bis*, § 1, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, ofwel zich verplicht moest aansluiten bij het maxi-statuut op 1 juli 2005, niet voldoet aan de voorwaarden van paragraaf 5, eerste lid, wordt het pensioenbedrag verhoogd, wanneer hij in de periode die aanvangt op 1 januari 2003 en eindigt op het einde van de maand waarin hij de pensioenleeftijd bereikt, een beroepsloopbaan bewijst die ten minste gelijk is aan:

1° het aantal jaren gelegen in de bedoelde periode vermenigvuldigd met 35/45ste, waarbij ieder kalenderjaar ten minste 2 kwartalen bevat zoals bedoeld in artikel 26 van bovengenoemde wet van 30 mei 2026 hetzij 156 dagen zoals bedoeld in de artikelen 24, 25, 27 en 28 van dezelfde wet, krachtens een of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen of regelingen waarop de Europese verordeningen van toepassing zijn of waarop een internationale overeenkomst die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de pensioenen van werknemers of zelfstandigen en waar België door gebonden is, en

2° het aantal kwartalen zoals bedoeld in artikel 26 van bovengenoemde wet van 30 mei 2026 gelegen in de bedoelde periode en vermenigvuldigd met 1/2de, hetzij het aantal dagen, zoals bedoeld in de artikelen 24, 25, 27 en 28 van dezelfde wet, krachtens een of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen of regelingen waarop de Europese verordeningen van toepassing zijn of waarop een internationale overeenkomst die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de pensioenen van werknemers of zelfstandigen en waar België door gebonden is, gelegen in de bedoelde periode en vermenigvuldigd met 1/2e.

Wanneer de vermenigvuldiging, bedoeld in het eerste lid, niet leidt tot een geheel getal, dan wordt het resultaat afgerond tot de hogere eenheid indien de eerste decimaal tenminste vijf is; in het andere geval wordt de eerste decimaal verwaarloosd.

§ 7. Wanneer voor eenzelfde kwartaal pensioenrechten kunnen geopend worden krachtens één of meerdere Belgische of buitenlandse wettelijke pensioenregelingen, wordt het beschouwde kwartaal slechts eenmaal in aanmerking genomen voor de toepassing van paragraaf 2, derde lid, paragraaf 4, paragraaf 5 en paragraaf 6 tot beloop van 78 dagen.

§ 8. Voor de toepassing van dit artikel kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit:

1° in bijzondere nadere regels voorzien volgens welke de binnenschippers recht hebben op het vervroegd rustpensioen;

2° vaststellen hoe gelijklopende periodes in verschillende pensioenregelingen samengeteld worden;

3° de gevallen bepalen waarin de rechten op het rustpensioen ambtshalve onderzocht worden.

§ 9. Het rustpensioen kan niet ingaan vóór de eerste van de maand die volgt op die waarin de aanvraag werd ingediend.

Nochtans, indien de langstlevende echtgenoot, die een aanvraag tot overlevingspensioen indient in de in artikel 5, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 72 bedoelde voorwaarden, recht heeft op een rustpensioen, kan dat laatste, onverminderd de bepalingen van dit artikel, ingaan op dezelfde datum als het overlevingspensioen.

Wanneer een persoon die in het buitenland verblijft een aanvraag om een rustpensioen indient na de laatste dag van de maand in de loop waarvan hij de pensioenleeftijd, bedoeld in paragraaf 1 bereikt, wordt de aanvraag geacht te zijn ingediend op de eerste dag van de maand in de loop waarvan deze leeftijd bereikt wordt.

§ 10. De zelfstandige die, op een bepaald ogenblik, voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden, voorzien in paragraaf 2 of in artikel 19/1, om een rustpensioen te verkrijgen vóór de leeftijd bedoeld in paragraaf 1, behoudt zijn recht op een vervroegd rustpensioen, ongeacht de voorwaarden die later van kracht zijn op het ogenblik waarop het pensioen daadwerkelijk ingaat.".

§ 6. Lorsque la carrière du conjoint aidant, né entre le 1er janvier 1956 et le 31 mai 1973, et qui soit s'est assujetti volontairement pendant au moins un trimestre au maxi-statut, visé à l'article 7*bis*, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2005, soit a été obligé de s'affilier au maxi-statut à partir du 1er juillet 2005, ne satisfait pas aux conditions visées au paragraphe 5, alinéa 1er, le montant de la pension est majoré, pour autant qu'il justifie, durant la période allant du 1er janvier 2003 jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de la pension, d'une carrière professionnelle au moins égale:

1° au nombre d'années comprises dans ladite période multiplié par 35/45, chaque année civile comprenant au minimum deux trimestres tels que visés à l'article 26 de la loi du 30 mai 2026 précitée, ou 156 jours tels que visés aux articles 24, 25, 27 et 28 de la même loi, dans le cadre d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou dans des régimes auxquels s'appliquent les règlements européens ou une convention internationale qui concerne totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, et

2° au nombre de trimestres tel que visé à l'article 26 de la loi du 30 mai 2026 précitée, compris dans la période précitée, et multiplié par 1/2 , ou au nombre de jours tel que visé aux articles 24, 25, 27 et 28 de la même loi, dans le cadre d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou dans des régimes auxquels s'appliquent les règlements européens ou une convention internationale qui concerne totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, compris dans la période précitée et multiplié par 1/2.

Lorsque la multiplication visée à l'alinéa 1er n'aboutit pas à un nombre entier, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq ; dans le cas contraire, la première décimale est négligée.

§ 7. Lorsque des droits à la pension peuvent être ouverts pour un même trimestre en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges ou étrangers de pension, ce trimestre n'est pris en compte qu'une seule fois pour l'application du paragraphe 2, alinéa 3, du paragraphe 4, du paragraphe 5 et du paragraphe 6, à concurrence de 78 jours.

§ 8. Pour l'application du présent article, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° prévoir des modalités particulières selon lesquelles les bateliers ont droit à une pension de retraite anticipée ;

2° fixer les modalités de totalisation des périodes parallèles dans différents régimes de pension ;

3° déterminer les cas dans lesquels les droits à la pension de retraite sont examinés d'office.

§ 9. La pension de retraite ne peut prendre cours avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.

Toutefois, si le conjoint survivant, qui introduit une demande de pension de survie dans les conditions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72, a droit à une pension de retraite, celle-ci peut, sans préjudice des dispositions du présent article, prendre cours à la même date que la pension de survie.

Lorsqu'une personne qui réside à l'étranger introduit une demande de pension de retraite après le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l'âge de de pension, visé au paragraphe 1er, la demande est censée avoir été introduite le premier jour du mois au cours duquel cet âge est atteint.

§ 10. Le travailleur indépendant qui, à un moment donné, remplit les conditions d'âge et de carrière, prévues au paragraphe 2 ou à l'article 19/1, pour obtenir une pension de retraite avant l'âge visé au § 1er, maintient son droit à la pension de retraite anticipée, quelle que soit les conditions en vigueur ultérieurement lors de la prise de cours effective de la pension.".

Afdeling 5. — Overgangsbepaling

Art. 162. In hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, wordt een artikel 19/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 19/1. Onverminderd de toepassing van artikel 3, § 2 en § 3:

1° kunnen de belanghebbenden geboren vóór 1966 vervroegd met pensioen gaan op de eerste dag van de dertiende maand volgend op die waarin ze voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om een vervroegd rustpensioen te verkrijgen, bedoeld in artikel 3, zoals van kracht vóór 1 januari 2027;

2° kunnen de belanghebbenden geboren in 1966 vervroegd met pensioen gaan op de eerste dag van de vijfentwintigste maand volgend op die waarin ze voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om een vervroegd rustpensioen te verkrijgen, bedoeld in artikel 3, zoals van kracht vóór 1 januari 2027.".

HOOFDSTUK II. — *Inwerkingtreding*

Art. 163. De bepalingen van dit boek zijn van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2027.

Art. 164. Dit boek treedt in werking op 1 januari 2027.

BOEK 12. — REGULARISATIE VAN STUDIEPERIODEN VOOR DE BEREKENING VAN HET OVERHEIDSPENSIOEN

HOOFDSTUK I. — *Wijzigingen van de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen*

Art. 165. In artikel 4, § 3, van de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen, wordt het woord "twee" vervangen door het woord "vier".

Art. 166. In artikel 7 van dezelfde wet worden de woorden "binnen zes maanden" vervangen door de woorden "binnen drie jaar".

HOOFDSTUK II. — *Inwerkingtreding*

Art. 167. Dit boek treedt in werking op 1 januari 2027.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 30 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Pensioenen,
J. JAMBON

De Minister van Justitie,
A. VERLINDEN

De Minister van Defensie,
T. FRANCKEN

De Minister van Zelfstandigen,
E. SIMONET

Met 's Lands zegel gezegeld:

De Minister van Justitie,

A. VERLINDEN

Nota

Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be)
Stukken. 56K1405

Section 5. — Disposition transitoire

Art. 162. Dans le chapitre VII de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit :

"Art. 19/1. Sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2 et § 3 :

1° les intéressés nés avant 1966 peuvent prendre leur pension de retraite anticipée le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel elles remplissent les conditions d'âge et de carrière pour obtenir une pension de retraite anticipée visées à l'article 3, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2027 ;

2° les intéressés nés en 1966 peuvent prendre leur pension de retraite anticipée le premier jour du vingt-cinquième mois qui suit celui au cours duquel elles remplissent les conditions d'âge et de carrière pour obtenir une pension anticipée visées à l'article 3, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2027.".

CHAPITRE II. — *Entrée en vigueur*

Art. 163. Les dispositions du présent livre s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2027.

Art. 164. Le présent livre entre en vigueur le 1er janvier 2027.

LIVRE 12. — RÉGULARISATION DES PÉRIODES D'ÉTUDES POUR LE CALCUL DE LA PENSION DU SECTEUR PUBLIC

CHAPITRE Ier. — *Modifications de la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension*

Art. 165. Dans l'article 4, § 3, de la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre".

Art. 166. Dans l'article 7 de la même loi, les mots "dans les six mois" sont remplacés par les mots "dans les trois ans".

CHAPITRE II. — *Entrée en vigueur*

Art. 167. Le présent livre entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le *Moniteur belge.*

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,
J. JAMBON

La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN

Le Ministre de la Défense,
T. FRANCKEN

La Ministre des Indépendants,
E. SIMONET

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Note

Chambre des représentants
(www.lachambre.be) :
Documents : 56K1405

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2026/003664]

26 MEI 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën gedetacheerd in het buitenland

De Minister van Financiën,

Gelet op de Grondwet, artikel 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, artikelen 97 en 100;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2007 houdende vaststelling van de plaatsen van tewerkstelling van de douaneattachés van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart 2021 tot regeling van de vergoedingen van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, gedetacheerd bij sommige instellingen en ambassades;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 september 2025;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met Ambtenarenzaken, d.d. 14 oktober 2025;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 20 januari 2026;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. van het Sectorcomité II – Financiën, gesloten op 16 april 2026;

Overwegende de inwerkingtreding, op 1 januari 2026, van het koninklijk besluit van 19 april 2024 houdende het administratief en financieel statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière;

Overwegende het akkoord van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën van 11 juli 2025;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Besluit:

Artikel 1. In artikel 2, eerste lid van het ministerieel besluit van 26 juli 2007 houdende vaststelling van de plaatsen van tewerkstelling van de douaneattachés van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 15 maart 2013, 23 juli 2018 en 2 oktober 2023, worden de woorden ″New Delhi″ vervangen door de woorden “Washington D.C.”.

Art. 2. Artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 maart 2021 tot regeling van de vergoedingen van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, gedetacheerd bij sommige instellingen en ambassades, wordt aangevuld met een lid, luidende: “

“In afwijking van het eerste lid, zijn de vergoedingen bepaald in de artikelen 192, 206 tot 215, 221 tot 226, 228 tot 230, 236 tot 242, 250, 255 tot 261, 272 tot 273, 276 tot 278, 291, 292 tot 332 van het koninklijk besluit van 19 april 2024 houdende het administratief en financieel statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière niet van toepassing op de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën.”

Art. 3. In artikel 4/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij ministerieel besluit van 3 maart 2022, wordt de tabel getiteld “India” opgenomen in het tweede lid, vervangen als volgt:

“Verenigde Staten van Amerika

Leeftijd	Maximaal bedrag per jaar
0-9	3.533,90 €
10-19	4.711,87 €
20-29	7.538,99 €
30-39	8.952,55 €
40-49	8.952,55 €
50-59	12.722,05 €
60-69	22.145,79 €
70-79	27.800,03 €

″.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2026/003664]

26 MAI 2026. — Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions relatives aux agents du Service public fédéral Finances détachés à l'étranger

Le Ministre des Finances,

Vu la Constitution, l'article 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les articles 97 et 100;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 fixant le régime d'indemnisation des membres de l'Administration générale des Douanes et Accises exerçant les fonctions d'attaché douanier à l'étranger;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2021 réglant les indemnités des membres du personnel du Service public fédéral Finances, détachés auprès de certaines institutions et ambassades;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 septembre 2025 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 14 octobre 2025;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2026;

Vu le protocole de négociation n° du Comité de Secteur II – Finances, conclu le 16 avril 2026;

Considérant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2026 de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire;

Considérant l'accord du Comité de direction du Service public fédéral Finances du 11 juillet 2025;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en conseil,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 fixant les postes d'attachés douaniers de l'Administration générale des Douanes et Accises, modifié par les arrêtés ministériels du 15 mars 2013, 23 juillet 2018 et 2 octobre 2023, les mots « New Delhi » sont remplacés par les mots « Washington D.C.».

Art. 2. L'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2021 réglant les indemnités des membres du personnel du Service public fédéral Finances, détachés auprès de certaines institutions et ambassades, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1er, les indemnités prévues aux articles 192, 206 à 215, 221 à 226, 228 à 230, 236 à 242, 250, 255 à 261, 272 à 273, 276 à 278, 291, 292 à 332 de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire ne s'appliquent pas aux membres du personnel du Service public fédéral Finances. »

Art. 3. Dans l'article 4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 3 mars 2022, le tableau intitulé « Inde » repris à l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« États-Unis d'Amérique

Age	Montant maximum par année
0-9	3.533,90 €
10-19	4.711,87 €
20-29	7.538,99 €
30-39	8.952,55 €
40-49	8.952,55 €
50-59	12.722,05 €
60-69	22.145,79 €
70-79	27.800,03 €

».

Art. 4. In hetzelfde besluit, worden de artikelen 4/2 tot 4/5 ingevoegd, luidende : "

"**Art. 4/2.** Op verzoek wordt er aan het personeelslid bedoeld in artikel 4 een voorschot toegekend op de vergoeding voor representatiekosten.

De vergoeding bedraagt jaarlijks maximum 5.362,88€ en wordt vermenigvuldigd met de coëfficiënt van de kost van het levensonderhoud van de post.

De Voorzitter van het Directiecomité of zijn afgevaardigde bepaalt de modaliteiten inzake de aanvraag, betaling en terugbetaling van het voorschot bedoeld in het eerste lid.

Art. 4/3. Een tussenkomst in eenmalige vertaalkosten wordt toegekend aan het personeelslid bedoeld in artikel 4.

Deze tussenkomst bedraagt jaarlijks maximum 5.362,88€.

De Voorzitter van het Directiecomité of zijn afgevaardigde bepaalt de modaliteiten inzake de aanvraag, betaling en terugbetaling van de tussenkomst bedoeld in het eerste lid.

Art. 4/4. Een tussenkomst inzake het wisselkoersrisico wordt toegekend aan het personeelslid bedoeld in artikel 4.

Deze tussenkomst bedraagt jaarlijks maximum 1.787,62€.

De Voorzitter van het Directiecomité of zijn afgevaardigde bepaalt de modaliteiten inzake de aanvraag, betaling en terugbetaling van het voorschot bedoeld in het eerste lid.

Art. 4/5. De vergoedingen bedoeld in de artikelen 4/2 tot 4/4 van dit besluit worden gekoppeld aan de gezondheidsindex van mei 2022 en worden om de drie jaar aangepast aan de stijging van de kost van het levensonderhoud in België".

Art. 5. In de bijlage van hetzelfde besluit, worden de woorden "CD5" en "CD3" vervangen door het woord "CD4".

Art. 6. In de bijlage van hetzelfde besluit, worden de woorden "New Delhi" vervangen door het woord "Washington D.C.".

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2026.

Art. 8. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 mei 2026.

J. JAMBON

Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré des articles 4/2 à 4/5 rédigés comme suit :

« **Art. 4/2.** Une avance sur indemnité de représentation est accordée, sur demande, au membre du personnel visé à l'article 4.

Le plafond de l'indemnité est de 5.362,88€ annuel et est multiplié par le coefficient du coût de la vie du poste.

Le Président du Comité de direction ou son délégué fixe les modalités de la demande, du paiement et du remboursement de l'avance visée à l'alinéa 1er.

Art. 4/3. Une intervention pour les frais ponctuels de traduction est accordée au membre du personnel visé à l'article 4.

Cette intervention est plafonnée à 5.362,88€ annuel.

Le Président du Comité de direction ou son délégué fixe les modalités de la demande, du paiement et du remboursement de l'intervention visée à l'alinéa 1er.

Art. 4/4. Une intervention relative au risque de change est accordée à au membre du personnel visé à l'article 4.

Le plafond de cette intervention est de 1.787,62€ annuel.

Le Président du Comité de direction ou son délégué fixe les modalités de la demande, du paiement et du remboursement de l'intervention visée à l'alinéa 1er.

Art. 4/5. Les indemnités prévues aux articles 4/2 à 4/4 du présent arrêté sont liées à l'indice santé de mai 2022 et sont ajustées tous les trois années à l'augmentation du coût de la vie en Belgique ».

Art. 5. Dans l'annexe du même arrêté, les mots «CD5» et «CD3» sont remplacés par le mot «CD4».

Art. 6. Dans l'annexe du même arrêté, les mots « New Delhi » sont remplacés par le mot « Washington D.C.».

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2026.

Art. 8. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2026.

J. JAMBON

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2026/004027]

Oproep tot kandidaatstelling voor een bestuurder (m/v)

BRUGEL is de Brusselse regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijzen.

BRUGEL werkt onafhankelijk van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is onder meer bekleed met een opdracht tot verlening van advies aan de overheid.

De Brusselse regering organiseert een oproep tot kandidaatstelling voor een bestuurder (m/v) die periodiek zal zetelen in de Raad van Bestuur van BRUGEL.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2026/004027]

Appel à candidatures pour un.e administrateur.trice

BRUGEL est l'autorité bruxelloise de régulation dans les domaines de l'électricité, du gaz et du contrôle du prix de l'eau.

BRUGEL est indépendante du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et est investie, entre autres, d'une mission de conseil auprès des autorités publiques.

Le Gouvernement bruxellois lance un appel à candidature pour un.e administrateur.trice en vue de siéger périodiquement au Conseil d'administration de BRUGEL.

De exacte benoemingsvoorwaarden van de voorzitter en bestuurders worden nader omschreven in artikel 30*ter*, §§ 4 en 5, van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hun vergoeding moet in overeenstemming zijn met de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, met name € 500/zitting voor de bestuurders (te indexeren bedrag).

Geslaagde kandidaten die door de jury een A- of een B-vermelding zijn toegekend en die niet zijn benoemd, worden gedurende twee jaar na de datum van indiening van het selectieverslag van de jury bij de regering op een reservelijst geplaatst.

Raadpleeg onze website voor meer informatie over de voorwaarden en de procedure: www.brugel.brussels.

Stuur uw sollicitatie elektronisch uiterlijk vóór 3 juli 2026 naar BRUGEL, ter attentie van De heer Julien Charles, via het volgende adres: secretariat@brugel.brussels.

Les conditions exactes de nomination des président et administrateurs sont précisées dans l'article 30*ter*, §§ 4 et 5, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Leur rémunération doit être conforme à l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, à savoir 500 €/séance pour les administrateurs.trices (montant à indexer).

Les lauréats ayant obtenu la mention A ou B auprès du jury et n'ayant pas été nommés sont inscrits sur une liste de réserve durant deux ans à partir de la date de remise du rapport de sélection du jury au Gouvernement.

Toutes les informations sur les conditions et la procédure sont disponibles sur le site Internet de BRUGEL : www.brugel.brussels.

Adressez votre candidature par voie électronique au plus tard le 3 juillet 2026 à BRUGEL, à l'attention de Monsieur Julien Charles, dont l'adresse est la suivante : secretariat@brugel.brussels.

Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel. – Moniteur belge, chaussée d'Anvers 53, 1000 Bruxelles.
Directeur : Eva Kuijken